

مجلة الاحكام العدلية

وهي تحتوي على القوانين الشرعية والاحكام العدلية
المطابقة للكتب الفقهية حررتها لجنة مؤلفة من العلماء
المحققين والفهاء المدققين وبعد ان وقعت لدى
الباب العالي موقع الاستحسان تعلقت
الارادة السنية بان تكون دستوراً
للعمل بها

تصححت بقلم العلامة الكبير المأسوف عليه المرحوم

الشيخ يوسف الاسير

عارضها ببعض النسخ المنشورة

يوسف صادر

صاحب المجلة القضائية في بيروت



مقدمة

حيث انه لم يتسع المقام لنشر بعض القوانين المرعية احكامها -
الان في اجزاء مجموعتنا هذه الخمسة السابقة وكانت مجلة الاحكام العد
اهم هذه القوانين واحداها ولعلمنا بان هذه المجموعة لا تكون كاملة اذا نقت
ركن من اركانها لذا استعنا المولى على اصدار هذا الجزء السادس والا
من هذه المجموعة لينفي بالمقصد الاساسي الذي نشرناها من اجله و
امل ان يحوز هذا الجزء ايضاً رضى ارباب القانون والفضل كالأج
السابقة نسأل الله ان يقدرنا على خدمة هذا الوطن العزيز ويس
خطواتنا في سبيله انه العلي العليم

يوسف صادر

بيروت في ١ ك ٢ سنة ١٩٣٠

3232

345 (562)3 345 (496)3

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين

✽ صورة التقرير الذي تقدم للمرحوم عالي باشا الصدر الاعظم ✽
✽ فيما يتعلق بالمجلة وذلك في غرة محرم سنة ١٢٨٦ ✽

لا يخفى على حضرة الصدر العالي ان الجهة التي نتعلق بامر الدنيا من علم الفقه كما انها تنقسم الى مناحات ومعاملات وعقوبة كذلك القوانين السياسية للام المتحدنة تنقسم الى هذه الافسام الثلاثة . ويسمى قسم المعاملات منها القانون المدني لكنه لما زاد اتساع المعاملات التجارية في هذه الاعصار مست الحاجة الى استثناء كثير من المعاملات كالسفتجة التي يسمونها حوالة (وفي الاصل بولج) وكاحكام الافلاس وغيرهما من القانون الاصلي المدني ووضع لهذه المستثنيات قانون مخصوص يسمى قانون التجارة وصار معمولاً به في الخصوصيات التجارية فقط واما سائر الجهات فما زالت احكامها تجري على القانون المدني ومع ذلك فالدعاوى التي ترى في محاكم التجارة اذا ظهر شيء من متفرعاتها ليس له حكم في قانون التجارة مثل الرهن والكفالة يرجع فيه الى القانون الاصلي وكيفما وجد مسطوراً فيه يجري الحكم على مقتضاه وكذا في دعاوى الحقوق العادية الناشئة عن الجرائم تجرى المعاملة بها على هذا المنوال ايضاً

وقد وضعت الدولة العلية قديماً وحديثاً قوانين كثيرة تقابل القانون المدني وهي وان لم تكن كافية لبيان جمع المعاملات وفصلها الا ان المسائل المتعلقة بقسم المعاملات من علم الفقه هي كافية وافية للاحتياجات الواقعة في هذا الخصوص ولعلما يرى بعض مشكلات في تحويل الدعاوى الى الشرع والقانون . غير ان مجالس

تميز الحقوق لما كانت تحت رئاسة حكام الشرع الشريف فكما ان الدعاوى الشرعية تصير رؤيتها وفصلها لديهم كذلك كانت المواد النظامية التي تحال الى تلك المجالس ترى وتفصل بمعرفتهم ايضاً وبذلك يجرى حل تلك المشكلات من حيث ان اصل القوانين والنظامات الملكية مرجعها هو علم الفقه وكثير من الخصوصيات المتفرعة والامور التي ينظر فيها بمقتضى النظام يفصل ويحسم على وفق المسائل الفقهية والحال ان اعضاء مجالس تميز الحقوق لا اطلاع لهم على مسائل علم الفقه فاذا حكمت حكام الشرع الشريف في تلك الفروع بمقتضى الاحكام الشرعية ظناً اعضاء انهم يفعلون ما يشاؤون خارجاً عن النظامات والقوانين الموضوعة واساءوا بهم الظن فيصير ذلك باعثاً على القيل والقال

ثم ان قانون التجارة الهابيوني هو دستور العمل في محاكم التجارة الموجودة في ممالك الدولة العلية واما الخصوصيات المتفرعة عن الدعاوى التجارية التي لا حكم لها في قانون التجارة فيحصل بها مشكلات عظيمة لانه اذا صارت المراجعة في مثل هذه الخصوصيات الى قوانين اوربا وهي ليست موضوعة بالارادة السنية فلا تصير مدار الحكم في محاكم الدولة العلية . واذا احيل فصل تلك المشكلات الى الشريعة الغراء فالمحاكم الشرعية تصير مجبورة على استئناف المرافعة في تلك الدعاوى حينئذٍ فالحكم على قضية واحدة في محكمتين كل منهما تغاير الاخرى في اصول المحاكمة بنشأ عنه بالطبع تشعب ومباينة ففي مثل هذه الاحوال لا يمكن محاكم التجارة مراجعة المحاكم الشرعية واذا قيل لاعضاء محاكم التجارة ان يراجعوا الكتب الفقهية فهذا ايضاً لا يمكن لان هؤلاء الاعضاء على حد سواء مع اعضاء مجالس تميز الحقوق في الاطلاع على المسائل الفقهية ولا يخفى ان علم الفقه بحر لا ساحل له واستنباط درر المسائل اللازمة منه لحل المشكلات يتوقف على مهارة علمية وملكة كلية وعلى الخصوص مذهب الحنفية لانه قام فيه بمجتهدون كثيرون متفاوتون في الطبقة ووقع فيه اختلافات كثيرة ومع ذلك فلم يحصل فيه تنقيح كما حصل في فقه الشافعية بل لم تزل مسائله اشتاتاً متشعبة فتميز القول الصحيح من بين تلك المسائل والاقوال المختلفة وتطبيق

الحوادث عليها عسير جداً وما عدا ذلك فانه بتبدل الاعصار تتبدل المسائل التي يلزم بناؤها على العادة والعرف مثلاً كانت عند المتقدمين من الفقهاء اذا اراد احد شراء دار اكنفى برؤية بعض بيوتها وعند المتأخرين لا بد من رؤية كل بيت منها على حدته . وهذا الاختلاف ليس مستنداً الى دليل بل هو ناشيء عن اختلاف العرف والعادة في امر الانشاء والبناء وذلك ان العادة قديماً في انشاء الدور وبنائها ان تكون جميع بيوتها متساوية على طرز واحد فكانت رؤية بعض البيوت على هذا تغني عن رؤية سائرها واما في هذا العصر فحيث جرت العادة بان الدار الواحدة تكون بيوتها مختلفة في الشكل والقدر لزم عند البيع رؤية كل منها على الانفراد وفي الحقيقة فاللازم في هذه المسألة وامثالها حصول علم كاف بالمبيع عند المشتري ومن ثم لم يكن الاختلاف الواقع في مثل المسألة المذكورة تغييراً للقاعدة الشرعية وانما تغير الحكم فيها بتغير احوال الزمان فقط وتفرق الاختلاف الزماني والاختلاف البرهاني الواقع هنا وتميزهما محوج الى زيادة التدقيق وامعان النظر فلا جرم ان الاحاطة بالمسائل الفقهية وبلوغ النهاية في معرفتها امر صعب جداً ولذا انتدب جمع من فقهاء العصر وفضلائه لتأليف كتب مطولة مثل كتاب الفتاوى التاتارخانية والعالمكيرية المشهورة الآن بالفتاوى الهندية ومع ذلك فلم بقدروا على حصر جميع الفروع الفقهية والاختلافات المذهبية وفي الواقع ان كتب الفتاوى وفي عبارة عن مؤلفات حاوية لصور ما حصل تطبيقه من الحوادث على القواعد الفقهية وأفتت به الفتاوى فيما مر من الزمان ولا شك ان الاحاطة بجميع الفتاوى التي أفتى بها علماء السادة الخنفية في العصور الماضية عسر للغاية ولهذا جمع ابن نجيم رحمه الله تعالى كثيراً من القواعد الفقهية والمسائل السكية المندرج تحتها فروع الفقه ففتح بذلك باباً يسهل التوصل منه الى الاحاطة بالمسائل ولكن لم يسمح الزمان بعده بعالم فقيه يحذو حذوه حتى يجعل اثره طريقاً واسعاً واما الان فقد ندر وجود المتبحرين في العلوم الشرعية في جميع الجهات وفضلاً عن انه لا يمكن تعيين اعضاء في المحاكم النظامية لهم قدرة على مراجعة الكتب الفقهية وقت الحاجة لحل الاشكالات فقد صار من الصعب ايضاً وجود

قضاة كافية للمحاكم الشرعية الكائنة في الممالك المحروسة
بناء على ذلك لم يزل الامل معلقاً بتأليف كتاب في المعاملات الفقهية يكون
مضبوطاً سهل المأخذ عارياً من الاختلافات حاوياً للاقوال المختارة سهل المطالعة
على كل احد لانه اذا وجد كتاب على هذا الشكل حصل منه فائدة عظيمة عامة
لكل من نواب الشرع ومن اعضاء المحاكم النظامية والمأمورين بالادارة فيحصل
لهم بمطالعتهم انتساب الى الشرع ولدس الايجاب تصير لهم ملكة بحسب الوسع
يقتدرون بها على التوفيق ما بين الدعاوى والشرع الشريف فيصير هذا الكتاب
معتبراً مرعي الاجراء في المحاكم الشرعية مغنياً عن وضع قانون لدعاوى الحقوق
التي ترى في المحاكم النظامية ومن اجل الحصول على هذا المأمول عقدت سابقاً
جمعية علمية في ادارة مجلس التنظيمات وحرر حينئذ كثير من المسائل ولكن لم
تبرز الى حيز الفعل فصدق مضمون قولهم ان الامور مرهونة لاوقاتها حتى شاء الله
تعالى بروزها في هذا العصر الهابوني الذي صار مغبوطاً من جميع الاعصار بظهور
مثل هذه الآثار الخيرية المهمة ولاجل حصول هذا الامر مع سائر الآثار الحسنة
الكثيرة التي هي من التوفيقات الجليلة السلطانية المشهودة بعين الافتخار للبرية أُحيل
على عهدتنا مع ضعفنا وعجزنا اتمام هذا المشروع الجميل والاثر الخيري السديد لتحصل
به الكفاية في تطبيق المعاملات الجارية على القواعد الفقهية على حسب احتياجات
العصر وتوجب الارادة العلية اجتمعنا في دائرة ديوان الاحكام العدلية
وبادرنا الى ترتيب مجلة مؤلفة من المسائل والامور الكثيرة الوقوع اللازمة جداً
من قسم المعاملات الفقهية مجموعة من اقوال السادات الحنفية الموثوق بها وقسمت
لى كتب متعددة وسميت « بالاحكام العدلية » وبعد ختام المقدمة والكتاب
الاول منها أعطيت نسخة منهما لمقام مشيخة الاسلام الجليلة ونسخ اخرى لمن
له مهارة ومعرفة كافية في علم الفقه من الدوائر الفخام ثم بعد اجراء ما لزم من
التهذيب والتعديل فيها بناء على بعض ملاحظات منهم حررت منها نسخة وعرضت
على حضرتكم العلية والآن حصلت المبادرة الى ترجمة هذه المقدمة والكتاب الى
اللغة العربية وما زال الاهتمام مصروفاً الى تأليف باقي الكتب ايضاً فلدس

مطالعنكم هذه المجلة يحيط علمكم العالي بان المقالة الثانية من المقدمة هي عبارة عن القواعد التي جمعها ابن نجيم ومن سلك مسلكه من الفقهاء رحمهم الله تعالى . فحكم الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا يحكون بمجرد الاستناد الى واحدة من هذه القواعد الا ان لما فائدة كلية في ضبط المسائل فن اطلع عليها من المطالعين يضبطون المسائل بادلتها وسائر المأمورين يرجعون اليها في كل خصوص وبهذه القواعد يمكن للانسان تطبيق معاملاته على الشرع الشريف او في الاقل على وجه التقريب وبناء على ذلك لم نكتب هذه القواعد تحت عنوان كتاب او باب بل ادرجناها في المقدمة والاكثر في الكتب الفقهية ان تذكر المسائل مخلوطة مع المبادي لكن في هذه المجلة حرر في اول كل كتاب مقدمة تشتغل على الاصطلاحات المتعلقة بذلك الكتاب ثم تذكر بعدها المسائل الساذجة على الترتيب ولاجل ابضاح تلك المسائل الاساسية ادرج ضمنها كثير من المسائل المستخرجة من كتب الفتاوى على سبيل التمثيل

ثم ان الاخذ والعطاء الجاري في زماننا اكثره مربوط بالشروط وفي مذهب الحنفية ان الشروط الواقعة في جانب العقد اكثرها منفسد للبيع ومن ثم كان اهم المباحث في كتاب البيوع فصل البيع بالشرط وهذا الامر اوجب مباحثات ومناظرات كثيرة في جمعية هؤلاء العاجزين ولذا رؤي مناسباً ايراد خلاصة المباحثات الجارية في ذلك على الوجه الآتي

فنقول ان اقوال اكثر المجتهدين في حق البيع بالشرط يخالف بعضها بعضاً ففي مذهب المالكية اذا كانت المدة جزئية وفي مذهب الحنابلة على الاطلاق يكون للبائع وحده ان يشترط لنفسه منفعة مخصوصة في المبيع لكن تخصيص البائع بهذا الامر دون المشتري يرى مخالفاً للرأي والقياس اما ابن ابي ليلى وابن شبرمة ممن عاصروا الامام الاعظم رضي الله عنه واقترضت اتباعهم فكل منهما رأى في هذا الشأن رأياً يخالف رأي الآخر فابن ابي ليلى يرى ان البيع اذا دخله شرط اي شرط كان فقد فسد البيع والشرط كلاهما وعند ابن شبرمة الشرط والبيع جائزان على الاطلاق فمذهب ابن ابي ليلى يرى مبيناً لحديث « المسلمون عند

شروطهم" ومذهب ابن شبرمة موافق لهذا الحديث موافقة تامة لكن المتبايعين ربما بشرطان اي شرط كان جائزاً او غير جائز قابل الاجراء او غير قابل ومن الامور المسامحة عند الفقهاء ان رعاية الشرط انما تكون بقدر الامكان فمسألة الرعاية للشرط قاعدة تقبل التخصيص والاستثناء ولذا اتخذ طريق متوسط عند الحنفية وذلك ان الشرط ينقسم الى ثلاثة اقسام . شرط جائز وشرط مفسد وشرط لغو . بيان هذا ان الشرط الذي لا يكون من مقتضيات عقد البيع ولا يؤيده وفيه نفع لاحد العاقدين مفسد والبيع المعلق به بكون فاسداً والشرط الذي لا نفع فيه لاحد العاقدين لغواً والبيع المعلق به صحيح لان المقصود من البيع والشراء التملك والتملك اي ان يكون البائع مالكاً للثمن والمشتري مالكاً للمبيع بلا مزاحمة ولا ممانع . والبيع المعلق به نفع لاحد المتعاقدين يؤدي الى المنازعة لان المشروط له النفع يطلب حصوله والاخر يريد الفرار منه فكان البيع لم يتم لكن بما ان العرف والعادة قاطع للمنازعة جوز البيع مع الشرط المتعارف على الاطلاق اما المعاملات التجارية فهي من اصلها في حال مستثنى كما تقدم واكثر ذوي الحرف والصنائع قد تعارفوا على معاملة مخصوصة تقررت بينهم والعرف الطارىء معتبر فلا يبقى ما يوجب البحث الا بعض شروط خارجة عن العرف والعادة تشرط في المعاملات المتفرقة في الاخذ والعطاء وليس لهذه المعاملات شأن يوجب الاعتناء بالبحث عنها فما مست الحاجة في تفسير معاملات العصر الى اختيار قول ابن شبرمة الخارج عن مذهب الحنفية ولهذا حصل الاكتفاء بذكر الشروط التي لا تفسد البيع عند الحنفية في الفصل الرابع من الباب الاول كما وقع في سائر الفصول

قد ذكر في المادة السابعة والتسعين بعد المائة والمادة الخامسة بعد المئتين انه لا يصح بيع المعدوم والخال ان ما كان مثل الورد والخرشوم^(١) من الازهار والخضروات والفواكه التي يتلاحق ظهور محصولاتها يصح فيه البيع اذا كان بعض محصولاتها ظهر وبعضها لم يظهر لانه لما كان ظهور محصولاتها دفعة واحدة غير ممكن وانما تظهر افرادها وتتناقص شيئاً بعد شيء اصطلاح الناس في التعامل على بيع جميع

(١) الخرشوم هو ارضي شوكي وفي التربة يسمى (انكنار)

محصولاتها الموجودة والمتلاحقة بصفقة واحدة ولذا جوز محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى هذا البيع استحساناً وقال اجعل الموجود اصلاً والمعدوم تبعاً له وافتي بقوله الامام الفضلي وشمس الائمة الحلواني وابو بكر ابن فضل رحمهم الله تعالى وحيث ان ارجاع الناس عن عاداتهم المعروفة عندهم غير ممكن كما ان حمل معاملتهم بحسب الامكان على الصحة اولى من نسبتها الى الفساد ومع الاختيار على ترجيح قول محمد رحمه الله في هذه المسألة كما هو مندرج في المادة السابعة بعد المائتين

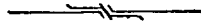
وفي بيع الصبرة كل مد بكذا عند الامام الاعظم رضي الله عنه يصح البيع في مد واحد فقط وعند صاحبين رحمهما الله يصح في جميع الصبرة فمهما بلغت الصبرة بأخذها المشتري ويدفع ثمنها بحسب المد بسعر ما جرى عليه العقد وحيث ان كثيراً من الفقهاء مثل صاحب الهداية قد اختاروا قول صاحبين في ذلك تيسيراً لمعاملات الناس حررت هذه المسألة في المادة العشرين بعد المائتين على مقتضى قولها واكثر مدة خيار الشرط عند الامام رحمه الله تعالى ثلاثة ايام وعند صاحبين تكون المدة على قدر ما شرط المتعاقدان من الايام ولما كان قولها هنا ايضاً اوفق للحال والمصلحة وقع عليه الاختيار وذكر بدون مدة الايام الثلاثة في المادة الثلاثئة وهذا الخلاف جارٍ ايضاً في خيار النقد الا ان عدم تقييد المدة بثلاثة ايام وصحة تقييدها باكثر من ذلك هو قول محمد رحمه الله تعالى فقط وانما اختيار قوله في هذه المسألة ايضاً مراعاة لمصلحة الناس كما ذكر في المادة الثالثة عشر بعد الثلاثئة

وعند الامام الاعظم ان المستصنع له الرجوع بعد عقد الاستصناع وعند الامام ابي يوسف رحمه الله انه اذا وجد المصنوع موافقاً للصفات التي بينت وقت العقد فليس له الرجوع والحال انه في هذا الزمان قد اتخذت معامل كثيرة تصنع فيها المدافع والبواخر ونحوها بالمقاولة وبذلك صار الاستصناع من الامور الجارية العظيمة فتخير المستصنع في امضاء العقد او فسخه بترتب عليه الاخلال بمصالح جسيمة وحيث ان الاستصناع مستند الى التعارف ومقيس على السلم المشروع على

خلاف القياس بناء على عرف الناس لزم اختيار قول ابي يوسف رحمه الله تعالى في هذا مراعاة لمصلحة الوقت كما حرر في المادة الثانية والتسعين بعد الثلثائة من هذه المجلة

فاذا امر ائمام المسلمين بتخصيص العمل بقول من المسائل المجتهد فيها تعين ووجب العمل بقوله واذا صارت هذه المعروضات المبسوطة لدى حضرة تكم العلية قرينة التصويب يجرى توشيح اعلى المجلة الملفوفة بالخط الشريف الهايوني والامر لولي الامر

مفتش الاوقاف الهايونية	ناظر ديوان الاحكام العدلية
السيد خليل	احمد جودت
من اعضاء شورى الدولة	من اعضاء ديوان الاحكام العدلية
سيف الدين	السيد احمد خلوصي
من اعضاء ديوان الاحكام العدلية	من اعضاء شورى الدولة
السيد احمد حلعي	محمد امين الجندي
من اعضاء الجمعية علاء الدين ابن ابن عابدين	



بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة محتوية على مقالتين

﴿ المقالة الاولى في تعريف علم الفقه ونقسيمة ﴾

المادة ١ — الفقه علم بالمسائل الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية والمسائل الفقهية اما ان تتعلق بامر الآخرة وهي العبادات واما ان تتعلق بامر الدنيا وهي تنقسم الى مناكحات ومعاملات وعقوبات فان الباري تعالى اراد بقاء هذا العالم الى وقت قدره وهو انما يكون ببقاء النوع الانساني وذلك بتوقف على ازدواج الذكور مع الاناث للتولد والتناسل ثم ان بقاء نوع الانسان انما يكون بعدم انقطاع الاشخاص . والانسان بحسب اعتدال مزاجه يحتاج للبقاء في الامور الصناعية الى الغذاء واللباس والسكن وذلك ايضاً بتوقف على التعاون والتشارك بين الافراد والحاصل ان الانسان من حيث انه مدني بالطبع لا يمكن ان يعيش على وجه الانفراد كسائر الحيوانات بل يحتاج الى التعاون والتشارك ببسط بساط المدنية والحال ان كل شخص يطلب ما يلائمه ويغضب على من يزاحمه فلجل بقاء العدل والنظام بينهم محفوظين من الخلل يحتاج الى قوانين مؤيدة شرعية في امر الازدواج وهي قسم المناكحات من علم الفقه وفيما به التمدن من التعاون والتشارك وهي قسم المعاملات منه ولاستقرار امر التمدن على هذا المنوال لزم ترتيب احكام الجزاء وهي قسم العقوبات من الفقه

وما هوذا قد وقعت المباشرة بتأليف هذه المجلة من المسائل الكثيرة الوقوع في المعاملات غب استخراجها وجمعها من الكتب المعتبرة ونقسيمة الى كتب ونقسيمة الكتب الى ابواب والابواب الى فصول فالمسائل الفرعية التي تصير معمولاً بها في المحاكم هي المسائل التي ستذكر في الابواب والفصول الا ان المحققين من الفقهاء قد ارجعوا المسائل الفقهية الى قواعد كلية كل منها ضابط وجامع لمسائل

كثيرة وتلك القواعد مسلمة معتبرة في الكتب الفقهية لتتخذ ادلة لاثبات المسائل ونفهمها في بادي الامر فذكرها يوجب الاستئناس بالمسائل ويكون وسيلة لتقررها في الاذهان فلذا جمع تسع وتسعون قاعدة فقهية وحررت مقالة ثانية في المقدمة على ما سيأتي . ثم ان بعض هذه القواعد وان كان بحيث اذا انفرد بوجوده من مشتملاته بعض المستثنيات لكن لا تختل كليتها وعمومها من حيث المجموع لما ان بعضها يخص ويقيد بعضاً آخر

✽ المقالة الثانية في بيان القواعد الفقهية ✽

المادة ٢ - الامور بمقاصدها يعني ان الحكم الذي يترتب على امر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الامر . (فلورمى انسان سهماً قاصداً صيداً فاصاب انساناً فقتله لا يقتل به)

المادة ٣ - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني ولذا يجري حكم الرهن في البيع بالوفاء

المادة ٤ - اليقين لا يزل بالشك . (يعني لو كان لانسان على آخر دين ييقين وشك في وفائه لا يسقط)

المادة ٥ - الاصل بقاء ما كان على ما كان . (يعني لو اشترى انسان من اخر شيئاً وتركه عنده ثم جاء ليستلمه فادعى تغيره كان القول للبائع انه باق على ما كان عند شرائه ما لم يقدم دليل على تغيره)

المادة ٦ - القديم يترك على قدمه . (يعني كالطريق والمجرى والمسيل تترك على حالها القديم ما لم يقدم دليل على خلافه)

المادة ٧ - الضرر لا يكون قديماً . (يعني لا يعتبر القدم فيما ضرره فاحش كما لو كان مجرى قذر في الطريق العام فيمتنع ضرره ولو كان قديماً)

المادة ٨ - الاصل براءة الذمة فاذا ائلف رجل مال آخر واختلفا في مقداره يكن القول للمتلف والبيئة على صاحب المال لاثبات الزيادة

المادة ٩ - الاصل في الصفات العارضة العدم مثلاً اذا اختلف شريكاً

لمضاربة في حصول ربح وعدمه فالقول للمضارب والبينة على رب المال لاثبات لربح

المادة ١٠ — ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه فاذا ثبت في زمان ملك شيء لاحد يحكم ببقاء الملك ما لم يوجد ما يزيله

المادة ١١ — الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته يعني انه اذا وقع لاختلاف في سبب وزمن حدوث امر ينسب الى اقرب الاوقات الى الحال ما لم تثبت نسبته الى زمان بعيد . (كما لو تزوج مسلم ذمية ومات فادعت انها اسلمت بعد موته لثرت منه وادعى وارثه انها اسلمت بعد موته كان القول قوله ولا ترثه ما لم تثبت بالبينة وكذلك القول للبائع ان العيب حدث عند المشتري)

المادة ١٢ — الاصل في الكلام الحقيقة . (يعني يحمل اللفظ على المعنى الموضوع له حيث لا قرينة مانعة من ارادته فلو قال انسان اكلت فلان يحمل على الطعام ما لم توجد قرينة تدل على انه انكر ما له عليه من الدين ونحو ذلك)
المادة ١٣ — لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح . (وذلك كمن اخذ ثوباً من بزاز وقال له اخذته بعشرة وحمله وذهب به ولم يمنعه والبزاز يقول لا اعطيه الا باحد عشر يلزم المشتري احدى عشر ولا تعتبر دلالة تركه معه على رضاه بعشرة)

المادة ١٤ — لا مساع للاجتهاد في مورد النص . (يعني ما كان معناه واضحاً كقوله تعالى احل الله البيع وحرم الربا لا يسوغ الحكم بخلافه بحمله على معنى آخر)

المادة ١٥ — ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه . (حيث ثبت ان الاصل لا يقتل بفرعه فلا يقاس غيره عليه لانه مخالف للقياس من ان قاتل العمد لعدوان يقتل)

المادة ١٦ — الاجتهاد لا ينقض بمثله . (يعني لو رفع لقاض حنفي حكم قاض شافعي لا ينقضه ولو كان مخالفاً لمذهب امامه)

المادة ١٧ — المشقة تجلب التيسير يعني ان الصعوبة نصير سبباً للتسهيل

ويلزم التوسيع في وقت المضابقة يتفرع على هذا الاصل كثير من الاحكام الفقهية كالقرض والحوالة والحجر وغير ذلك وما جوزوه الفقهاء من الرخص والتخفيفات في الاحكام الشرعية مستنبط من هذه القاعدة . (كلفطر في السفر والمرض)

المادة ١٨ - الامر اذا ضاق اتسع يعني انسه اذا ظهرت مشقة في امر

يرخص فيه ويوسع

المادة ١٩ - لا ضرر ولا ضرار . (يعني لو فتح انسان كوة على مقر نساء جاره لا يسوغ لجاره ان يفتح كوة على مقر نساؤه مكافاة له بل يمنع كل منهما عن ضرره بالآخر فالضرار ما كان بين فريقين كل منهما يضر الآخر)

المادة ٢٠ - الضرر يزال . (يعني انه يجب اعدام الضرر وازالته كقتل الحيوان الضار واسباب الامراض والفتن ونحو ذلك من المضار كقطع الطريق والسرقات)

المادة ٢١ - الضرورات تبيح المحظورات . (يعني اذا نزل بالانسان احتياج ملجئ كالجوع المحيت بباح له اكل الميتة والاكل من مال اجني بغير رضاه ونحو ذلك من المحنوعات وقت الرخاء والسعة والاختيار)

المادة ٢٢ - الضرورات تقدر بقدرها . (يعني ان ما ابيح للضرورة انما تكون اباحتها على قدر ازالة الضرورة فلا تباح الزيادة على ذلك بل يجب الاقتصار على ما بقي الرمي ويكون سداداً من عوض)

المادة ٢٣ - ما جاز لعذر بطل يزواله . (يعني اذا زالت الضرورة بطلت اباحة الممنوع)

المادة ٢٤ - اذا زال المانع عاد الممنوع . (يعني لو كان المانع من قبول اداء شهادة انسان صغر سنه مثلاً فبلغ قبلت شهادته)

المادة ٢٥ - الضرر لا يزال بمشله . (يعني اذا كان في ازالة الضرر ضرر مثله لا يزال حيث يكون ذلك عبثاً بلا فائدة)

المادة ٢٦ - يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام يتفرع على هذا منع

الطبيب الجاهل

المادة ٢٧ - الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف . (يعني لو اشرفت سفينة على الفرق مثلاً وكانت في طرح المال سلامة النفوس بطرح في البحر قدر ما يسلمها من الغرق)

المادة ٢٨ - مفسدتان روعي اعظمهما ضرراً بارتكاب اخفهما .
يعني انه يجب ان يستعان بين يأخذ المال على من يقتل النفوس مثلاً)
المادة ٢٩ - يختار اهون الشرين . (يعني لو تترس اعداؤنا بامرانا نرمي بقصد الاعداء)

المادة ٣٠ - مدرء المفسد اولى من جلب المنافع . (يعني دفع اسباب الامراض اولى من جلب الادوية مثلاً فالتخلية قبل التحلية)

المادة ٣١ - الضرر يدفع بقدر الامكان . (يعني لو دخل عليك سارق مثلاً فادفعه عنك بقدر امكانك فاذا كان ممن يدفع بالعصا فلا تدفعه بالسيف)
المادة ٣٢ - الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة او خاصة ومن هذا القبيل تجوز البيع بالوفا حيث انه لما كثرت الديون على اهل بخارى مست الحاجة الى ذلك فصار مرعياً . (ومثله بيع السلم)

المادة ٣٣ - الاضطرار لا يبطل حق الغير بتفرع على هذه القاعدة انه لو اضطر انسان من الجوع فأكل طعام الآخر بضمن قيمته
المادة ٣٤ - ما حرم اخذه حرم اعطاؤه . (يعني كما ان اعطاء المال بالربا حرام كذلك اخذه حرام وكذلك طلبه بالربا حرام ومثل الربا غيره من المحرمات)

المادة ٣٥ - ما حرم فعله حرم طلبه . (كالسرقة لا تطلب من احد يسرق)

المادة ٣٦ - العادة محكمة يعني ان العادة عامة كانت او خاصة تجعل حكماً لاثبات حكم شرعي . (يعني اذا كانت عادة البلدة ان من يهدي شيئاً في عرس انسان يأخذ عوضه يلزم العوض ومثله حلوان المعلم والصانع حيث صار ذلك عادة يجب وفاؤه)

المادة ٣٧ — استعمال الناس حجة يجب العمل بها . (يعني كوضع اليد على شيء والتصرف فيه فانه دليل على الملك ظاهراً)

المادة ٣٨ — الممتنع عادة كالممتنع حقيقة . (يعني ان ما استحال عادة لا تسمع الدعوى به كالمستحيل عقلاً فاذا ادعى من عرف بالفقر على من عرف بالغنى بانه استدان منه مبالغاً لا تجوز العادة وقوع مثله لا تسمع الدعوى به وكما لو ادعى ان زيدا ابنه ولا يولد مثله مثله)

المادة ٣٩ — لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان . (تقدم مثال ذلك في المقدمة)

المادة ٤٠ — الحقيقة تترك بدلالة العادة . (يعني لو وكلت انساناً بشراء طعام لوليمة لا يشتري الا الطعام المعتاد في مثلها لا كل ما يؤكل)

المادة ٤١ — انما تعتبر العادة اذا اطردت او غلبت . (يعني لا يلزم ان يكون جهاز العرس الا على العادة الغالبة فتوزع عروس باكثر من العادة الغالبة لا يعتبر ولا يقاس عليه)

المادة ٤٢ — العبرة للغالب الشائع لا للنادر . (يعني لو قدر واحد مهر زوجته باكثر من ثلاثة آلاف في بيروت او اثنان او ثلاثة لا يعتبر ذلك بسل يحمل اذا لم يقدر على الغالب وهو ثلاثة آلاف)

المادة ٤٣ — المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً . (يعني حيث كان المعروف بين الناس بقاء الثمر الى نضجه على شجره لا يلزم المشتري بقطفه قبل ذلك)

المادة ٤٤ — المعروف بين التجار كالمشروط بينهم . (يعني كالسفتجة والسند المعروف بينهم يجري بينهم على عرفهم)

المادة ٤٥ — التعيين بالعرف كالتيعين بالنص . (يعني اذا اطلق الواقف وقفه يحمل على الاستغلال لا السكنى حيث كان عرف الواقفين كذلك)

المادة ٤٦ — اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع . فلا يبيع الراهن الرهن لا آخر ما دام في يد المرتهن

المادة ٤٧ — التابع تابع فاذا بيع حيوان في بطنه جنين يدخل الجنين في

البيع تبعاً . (ولا يجوز استثنائه وما لا يجوز استثنائه لا يفرد بالعقد بخلاف اللجام مثلاً يجوز افراده لجواز استثنائه)

المادة ٤٨ - التابع لا يفرد بالحكم فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفرداً عن أمه . (ولكن تصح التوصية به وحيث صحت به صح استثنائه فتجوز الوصية بالهبة)

المادة ٤٩ - من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته فإذا اشترى رجل داراً ملك الطريق الموصل إليها

المادة ٥٠ - إذا سقط الأصل سقط الفرع . (يعني إذا سقط الدين عن الأصل سقط عن الكفيل وكذلك المراجعة المرتبة عليه)

المادة ٥١ - الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود . (يعني إذا أبرأ الدائن مديونه وقبل إبراءه لا يعود الدين ولو اقر به المديون)

المادة ٥٢ - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه . (يعني إذا بطلت شركة بالعقد بطلت الوكالة التي في ضمنها وكذلك الإبراء في ضمن عقد فاسد انظر الى مادة ١٥٦٦)

المادة ٥٣ - إذا بطل الأصل صار إلى البديل . (فإذا لم يمكن رد الممنوع يرد بدله كمن اتلف دابة يعطي قيمتها)

المادة ٥٤ - يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها فلو وكل المشتري البائع في قبض المبيع لا يجوز أماً لو أعطى جولة للبائع ليكيل ويضع فيه الطعام للمبيع ففعل كان ذلك قبضاً من المشتري

المادة ٥٥ - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء . مثال ذلك ان هبة الحصة المشاعة لا تصح لكن إذا وهب رجل عقاراً من آخر فاستحق من ذلك العقار حصة شائعة لا تبطل الهبة في حق الباقي مع أنه صار بعد الاستحقاق حصة شائعة

المادة ٥٦ - البقاء أسهل من الابتداء . (يعني لو كانت قنطرة على الطريق العام لا تضر لا تهدم وعند ابتداء بنائها تمنع)

المادة ٥٧ — لا يتم التبرع الا بقبض فاذا وهب احد شيئاً الى آخر لا
نتم الهبة قبل القبض

المادة ٥٨ — التصرف على الرعية منوط بالمصلحة . (فيلزم ان يولي في
المناصب اهلها ولا يكلف الناس ما لا يستحمل ويدفع الظالم عن المظلوم ويؤمن
السبل ويدفع الاذى)

المادة ٥٩ — الولاية الخاصة اقوى من الولاية العامة فولاية المتولي على
الوقف اولى من ولاية القاضي عليه . (لكن العامة اوسع لانه يمكنه عزله اذا رأى
منه شيئاً ولا عكس)

المادة ٦٠ — اعمال الكلام اولى من اعماله يعني لا يهمل الكلام ما امكن
حملة على معنى . (كما اذا قال لك عندي مال يحمل كلامه على اقل ما يسعى مالا
ولا يهمل)

المادة ٦١ — اذا تعذرت الحقيقة يصار الى المجاز . (كما لو اوصى لبني
فلان وله ابناء ابناء يحمل كلامه عليهم مجازاً كذلك لو قال قتلت انساناً وهو حي
يحمل على انه ضربه)

المادة ٦٢ — اذا تعذر اعمال الكلام يهمل . يعني انه اذا لم يمكن حمل
الكلام على معنى حقيقي او مجازي اهمل . (كما لو اوصى بشاة من غنمه وليس له
غنم او وقف على اولاده وليس له اولاد ولا اولاد اولاد فتبطل الوصية والوقف)
المادة ٦٣ — ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله . (كمن اعتق رقبة
عبده يعتق كله)

المادة ٦٤ — المطلق يجري على اطلاقه اذا لم يقم دليل التقييد نصاً او
دلالة . (يعني لو قال وقفت على الفقراء لا يتقيد بفقير مخصوص)

المادة ٦٥ — الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر مثلاً لو اراد البائع
بيع فرس اشهب حاضر في المجلس وقال في ايجابه بعت هذا الفرس الادهم و اشار
اليه وقبل البائع صح البيع ولغى وصف الادهم واما لو باع فرساً غائباً وذكر انه
اشهب والحال انه ادهم لا ينقذ البيع

المادة ٦٦ — السؤال معاد في الجواب يعني ان ما قيل في السؤال المصدق كان المجيب المصدق قد اقر به . (كما لو قال لك انسان اما لي عندك مقدار كذا من الدين فقلت نعم كان تقديره لك عندي ذلك)

المادة ٦٧ — لا ينسب الى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان يعني انه لا يقال لساكت انه قال كذا لكن السكوت فيما يلزم التكلم به اقرار وبيان . (وذلك كما اذا رأيت احداً يتصرف في شيء تصرف المالك بلا اذن منك وسكت بلا عذر بعد ذلك اقرار منك بانك غير مالك له)

المادة ٦٨ — دليل الشيء في الامور الباطنة يقوم مقامه يعني انه يحكم بالظاهر فيما يتعسر الاطلاع على حقيقته . (كما لو ضرب انسان آخر بحمد سيف فجرحه جرحاً مات به بعد قتله عمداً وان لم تطلع على قصده لذلك لان ذلك دليل كافٍ على نعمده قتله)

المادة ٦٩ — الكتاب كالخطاب . (يعني لو كتب انسان لآخر اني بعثك بالشيء الفلاني بكذا من المال وحين اطلع الآخر عليه قبل لفظاً او خطأ انعقد البيع)

المادة ٧٠ — الاشارات المعهودة للآخرس كالبيان باللسان

المادة ٧١ — يقبل قول المترجم مطلقاً

المادة ٧٢ — لا عبرة بالظن البين خطؤه . (اذا دفعت مالاً لانسان ظاناً انه يلزمك ثم تبين انه غير لازم عليك تسترده وذلك كمن دفع للشفيع مالاً صلحاً عن اسقاط شفيعته فله استرداده ولو ظن انه واجب عليه)

المادة ٧٣ — لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل مثلاً لو اقر رجل لاحد ورثته بدين فان كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدق به باقي الورثة وذلك لان احتمال كون المريض قصد بهذا الاقرار حرمان سائر الورثة مستنداً الى دليل كونه في المرض واما اذا كان الاقرار في حال الصحة جاز واحتمال ارادة حرمان سائر الورثة حينئذٍ من حيث انه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع صحة الاقرار

المادة ٧٤ — لا عبرة للتوهم . (انظر مادة ١٧٤١)

المادة ٧٥ - الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان . (يعني اذا ثبت شيء بالبينة الشرعية مثلاً كان حكمه كالمشاهدة بالعيان)

المادة ٧٦ - البينة للمدعي واليمين على من انكر . (يعني حيث ان الاصل براءة الذمة يكون المنكر متمسكاً بالاصل فيقبل قوله مع يمينه)

المادة ٧٧ - البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل . (يعني ان من كان واضع اليد على مال فالظاهر انه ملكه وكونه للخارج خلاف الظاهر فتكون البينة للخارج واذا لم تكن له بينة على مدعاه يكون له حق اليمين على واضع اليد)

المادة ٧٨ - البينة حجة متعديّة والاقرار حجة قاصرة . (يعني لو اقر وارث بدين على مورثه وباقى الورثة انكروا ذلك لا يتمدى لميراثهم واذا ثبت ذلك بالبينه تعدى لانصباهم)

المادة ٧٩ - المرء مؤاخذ باقراره . (يعني ان الانسان المكلف اذا اخبر بحق لغيره على نفسه يعامل بحسب ذلك الاقرار اذا لم يرتد اقراره ولم يكذبه الحكم الشرعي فيكون شاهداً على نفسه بما اقر به لغيره وكفى بذلك شاهداً)

المادة ٨٠ - لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم مثلاً لو رجع الشاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجة لكن لو كان القاضي حكم بما شهدا به اولاً لا ينتقض ذلك الحكم وانما يلزم على الشاهدين ضمان المحكوم به

المادة ٨١ - قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الاصل مثلاً لو قال رجل ان لفلان على فلان كذا ديناً وانا كفيل به وبناءً على انكار الاصيل ادعى الدائن على الكفيل بالدين لزم على الكفيل ادائه

المادة ٨٢ - المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط . (يعني اذا قال انسان لا آخر ان لم اوافك بخصمك غداً فانا ضامن لمالك عليه من الدين فاذا لم يوافه به في الوقت المعين يلزمه ما له عليه من الدين)

المادة ٨٣ - يلزم مراعاة الشرط بقدر الامكان . (يعني لو قال انسان

لآخر انا كفييل بنفس خصمك فلان فاذا لم يحضر معك غداً الى المحكمة فانا احضره اليها فاذا مضى الغد ولم يحضره يلزم باحضاره حسب امكانه فان غاب ومحلّه معلوم يميل مسافة ذهابه اليه وايابه وان لم يعرف مكانه لا يلزم باحضاره لعدم امكانه كما لو مات)

المادة ٨٤ - المواعيد اذا اكتست صور التعاليق تكون لازمة مثلاً لو قال رجل لآخر بع هذا الشيء لفلان واذا لم يعطك ثمنه فانا اعطيه لك فلم يعطه المشتري الثمن لزم على الرجل اداء الثمن المذكور بناءً على وعده المعلق

المادة ٨٥ - اخراج بالضمان يعني ان من يضمن شيئاً لو تلف ينفع به في مقابلة الضمان مثلاً لو رد المشتري حيواناً بخيار العيب وكان قد استعمله مدة لا تلزمه اجرة لانه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ماله . (يعني ان من يضمن شيئاً اذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ضمانه حال التلف ومنه اخذ قولهم الغرم بالغنم)

المادة ٨٦ - الاجر والضمان لا يجتمعان . (يعني ان الانسان اذا استأجر دابة وهلكت بلا تعدل لا يضمن سوى الاجرة واذا غصب دابة فهلكت تضمن قيمتها ولا اجرة عليه)

المادة ٨٧ - الغرم بالغنم يعني ان من ينال نفع شيء يتحمل ضرره . (مثلاً احد الشركاء في المال يلزمه من الخسران حسب ماله حيث يأخذ من الربح)

المادة ٨٨ - النعمة بقدر النعمة والنقمة بقدر النعمة . (يعني ان العامل يعطى قدر اجرة مثل عمله اذا لم يسبق عنه عقد عن رضى بدون ذلك واصل هذا وما قبله من قسمة الغنائم بين العسكر الغنائم حيث يتفاوتون في السهام كما يعلم ذلك من باب القسمة المحررة في كتب الشرع)

المادة ٨٩ - يضاف الفعل الى الفاعل لا الامر ما لم يكن مجبراً . (يعني لو قال انسان لآخر اتلف مال فلان ففعل كان الضمان على المأمور اذا فعل ذلك حيث لم يكن الامر مجبراً شرعاً كما يعلم من باب الاكراه الاقي)

المادة ٩٠ - اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الى المباشر مثلاً لو حفر رجل بئراً في الطريق العام ، فالقى رجل حيوان آخر في ذلك البئر ضربه الذي القى الحيوان ولا شيء على حافر البئر

المادة ٩١ - الجواز الشرعي ينافي الضمان مثلاً لو حفر انسان في مكان بئراً فوقع فيه حيوان رجل وهلك لا يضمن حافر البئر شيئاً

المادة ٩٢ - المباشر ضامن وان لم يتعمد . (يعني من اتلف مال غير بغير وجه شرعي بضمنه مطلقاً سواء تعمد ذلك ام لم يتعمد حيث كان مباشراً ذلك بنفسه كذلك من اتلف نفس انسان)

المادة ٩٣ - المتسبب لا يضمن الا بالتعمد . (يعني كمن وضع مسمماً في بيته فاكله انسان فمات به لا يضمنه بخلاف ما لو اوجره اياه بان ضربه في حلقه وابلعه اياه كرهاً فمات فانه يضمن دية وكذا من وضع جمرأ في غير مهب الريح فهبت الريح ونقلته فاحترق به شيء لا يضمنه الواضع)

المادة ٩٤ - جنابة العجاء جبار . (يعني ما اتلفته الدابة من مال او نفس هدر حيث لم يتسبب فعلها عن فعل انسان او نقصيره بان افلتت بنفسها مثلاً وكذلك سائر البهائم)

المادة ٩٥ - الامر بالتصرف في ملك الغير باطل

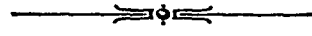
المادة ٩٦ - لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك الغير بلا اذنه

المادة ٩٧ - لا يجوز لاحد ان يأخذ مال احد بلا سبب شرعي . (السبب الشرعي ما جعله الشرع سبباً للتملك او للتصرف كالارث والوصية والهبة والبيع)

المادة ٩٨ - تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات . (مثلاً لو وهب انسان ارضه لاجنبي ثم استردها منه ثم باعها منه كان للشفيع حق اخذها بالشفعة ولو لا تبدل الهبة بالبيع لم يكن له ذلك فكأنها تبدلت بغيرها)

المادة ٩٩ - من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه . (يعني لو قتل انسان وارثه مثلاً يحرم من ارثه كمن قطف ثمرة بستانه قبل صلاحيتها يحرم

من الانتفاع بها في اوان قطافها وامثلة ذلك كثيرة لا تحصى)
المادة ١٠٠ - من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه .
(يعني لو باع انسان مالا على انه له ثم ادعى ان ذلك المال ليس له لا تسمع
دعواه حيث اراد نقض البيع الذي اتمه)



الكتاب الاول

﴿ في البيع وينقسم الى مقدمة وسبعة ابواب ﴾

المقدمة

﴿ في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيع ﴾

- المادة ١٠١ - الايجاب الاول كلام يصدر من احد العاقلين لاجل
انشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف
المادة ١٠٢ - القبول ثاني كلام يصدر من احد العاقلين لاجل انشاء
التصرف وبه يتم العقد
المادة ١٠٣ - العقد التزام المتعاقدين وتعهدهما امراً وهو عبارة عن
ارتباط الايجاب بالقبول
المادة ١٠٤ - الانعقاد تعلق كل من الايجاب والقبول بالآخر على وجه
مشروع يظهر اثره في متعلقهما . (والمراد بمتعلقهما المبيع والثمن والاثر هو تملك
المشتري المبيع وتملك البائع الثمن)
المادة ١٠٥ - البيع مبادلة مال بمال ويكون منعقداً وغير منعقد
المادة ١٠٦ - البيع المنعقد هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور
وينقسم الى صحيح وفاسد ونافذ وموقوف
المادة ١٠٧ - البيع غير المنعقد هو البيع الباطل

المادة ١٠٨ - البيع الصحيح هو البيع الجائز وهو البيع المشروع ذاتاً ووصفاً

المادة ١٠٩ - البيع الفاسد هو المشروع اصلاً لا وصفاً يعني انه يكون صحيحاً باعتبار ذاته ، فاسداً باعتبار بعض اوصافه الخارجة (راجع الباب السابع)

المادة ١١٠ - البيع الباطل ما لا يصح اصلاً يعني انه لا يكون مشروعاً اصلاً

المادة ١١١ - البيع الموقوف ، بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي

المادة ١١٢ - الفضولي هو من يتصرف بحق الغير بدون اذن شرعي

المادة ١١٣ - البيع النافذ بيع لا يتعلق به حق الغير وهو ينقسم الى

لازم وغير لازم

المادة ١١٤ - البيع اللازم هو البيع النافذ العاري عن الخيارات

المادة ١١٥ - البيع غير اللازم هو البيع النافذ الذي فيه احد الخيارات

المادة ١١٦ - الخيار كون احد العاقدين مخيراً على ما سيحيى في بابه

المادة ١١٧ - البيع البات هو البيع القطعي

المادة ١١٨ - بيع الوفاء هو البيع بشرط ان البائع متى رد الثمن يرد

المشتري اليه المبيع وهو في حكم البيع الجائز بالنظر الى انتفاع المشتري به وفي

حكم البيع الفاسد بالنظر الى كون كل من الطرفين مقتدرأ على الفسخ وفي حكم

الرهن بالنظر الى ان المشتري لا يقدر على بيعه الى الغير

المادة ١١٩ - بيع الاستغلال هو بيع المال وفاء على ان يستأجره البائع

المادة ١٢٠ - البيع باعتبار المبيع ينقسم الى اربعة اقسام القسم الاول

بيع المال بالثمن وبما ان هذا القسم اشهر البيوع يسمى بالبيع المطلق القسم الثاني

هو الصرف والقسم الثالث بيع المقايضة والقسم الرابع السلم

المادة ١٢١ - الصرف بيع النقد بالنقد

المادة ١٢٢ - بيع المقايضة بيع العين بالعين اي مبادلة مال بمال غير

النقدين

المادة ١٢٣ - السلم بيع مؤجل بمعجل . (اي ان يكون المبيع مؤجلاً
والثمن .معجلاً حالاً)

المادة ١٢٤ - الاستصناع عقد مقابلة مع اهل الصنعة على ان يعمل
شيئاً فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع

المادة ١٢٥ - المملك ما ملكه الانسان سواء كان اعياناً او منافع

المادة ١٢٦ - المسال هو ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الى
وقت الحاجة منقولاً كان او غير منقول . (ويقال على فلس وما قيمته فلس)

المادة ١٢٧ - المسال المتقوم يستعمل في معنيين الاول بمعنى ما يباح
الانتفاع به والثاني بمعنى المال المخز فالسلك في البحر غير متقوم واذا اصطيد
صار متقوماً بالاحراز

المادة ١٢٨ - المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل الى آخر
فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات . (والبناء والشجر
ان لم يكونا تبعاً للارض)

المادة ١٢٩ - غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل الى آخر كاللدور
والاراضي مما يسمى بالعقار

المادة ١٣٠ - النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة . (سواء
كانا مسكوكين او غير مسكوكين وما قام مقامهما كالفلوس النافقة)

المادة ١٣١ - العروض جمع عرض بالتجريك والتسكين وهي ما عدا النقود
والسلعة متاع التجارة كالحيوانات والمكيلات والموزونات والقماش

المادة ١٣٢ - المقدرات ما نعتين مقاديرها بالكيل او الوزن او العدد او
الذراع وهي شاملة للمكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات (ويقال لها
المثليات)

المادة ١٣٣ - الكيلي والمكيل هو ما يكال

المادة ١٣٤ - الوزني والموزون هو ما يوزن

- المادة ١٣٥ — العددي والمعدود هو ما يعد
المادة ١٣٦ — الذرعي والمذروع هو ما يقاس بالذراع
المادة ١٣٧ — المحدود هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده واطرافه
المادة ١٣٨ — المشاع ما يحتوي على حصص شائعة
المادة ١٣٩ — الحصة الشائعة في السهم الساري الى كل جزء من
اجزاء المال المشترك
المادة ١٤٠ — الجنس ما لا يكون بين افراده تفاوت فاحش بالنسبة
الى الغرض منه
المادة ١٤١ — الجزاف والمجازفة بيع مجموع بلا تقدير
المادة ١٤٢ — حق المرور هو حق المشي في ملك الغير
المادة ١٤٣ — حق الشرب هو نصيب معين معلوم من النهر (ونحوه)
المادة ١٤٤ — حق المسيل حق جريان الماء والسيل والتوكاف من دار
الى الخارج . (التوكاف رشح ماء المطر من سقف او نحوه)
المادة ١٤٥ — المثلي ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به .
(كالقمح والزيت)
المادة ١٤٦ — القيمي هو ما لا يوجد له مثل في السوق او يوجد لكن
مع التفاوت المعتد به في القيمة . (كالدواب والبهائم)
المادة ١٤٧ — العدديات المتقاربة هي المعدودات التي لا يكون بين
افرادها واحادها تفاوت في القيمة فجميعها من المثليات . (كالبيض والجوز)
المادة ١٤٨ — العدديات المتفاوتة هي المعدودات التي يكون بين افرادها
واحادها تفاوت في القيمة فجميعها قيميات (كالبطيخ)
المادة ١٤٩ — ركن البيع يعني ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال ويطلق
على الايجاب والقبول ايضاً لدلالتهما على المبادلة
المادة ١٥٠ — محل البيع هو المبيع
المادة ١٥١ — المبيع ما يباع وهو العين التي نتعين في البيع وهو المقصود

❦ الباب الاول ❦

في بيان المسائل المتعلقة بعقد البيع وفيه خمسة فصول

الفصل الاول

فيما يتعلق بركن البيع

المادة ١٦٧ — البيع ينعقد بإيجاب وقبول

المادة ١٦٨ — الإيجاب والقبول في البيع عبارة عن كل لفظين مستعملين

لإنشاء البيع في عرف البلدة (أو القوم)

المادة ١٦٩ — الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي كبتت واشترت

وأي لفظ من هذين ذكر أولاً فهو إيجاب والثاني قبول فلو قال البائع بعت ثم قال

المشتري اشترت أو قال المشتري أولاً اشترت ثم قال البائع بعت انعقد البيع

ويكون لفظ بعت في الاول إيجاباً واشترت قبولاً وفي الثانية بالعكس وينعقد

البيع أيضاً بكل لفظ ينبيء عن إنشاء التملك والتملك كقول البائع اعطيت

أو ملكت وقول المشتري اخذت أو تملك أو رضيت وأمثال ذلك

المادة ١٧٠ — ينعقد البيع بصيغة المضارع أيضاً إذا أريد بها الحال (كما

في عرف بعض البلاد) كإبيع واشتري وإذا أريد بها الاستقبال لا ينعقد

المادة ١٧١ — صيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد مثل سأبيع

وسأشتري لا ينعقد بها البيع

المادة ١٧٢ — لا ينعقد البيع بصيغة الامر كبيع واشتر إلا إذا دلت

بطريق الاقتضاء على الحال فحينئذ ينعقد بها البيع فلو قال المشتري بعني هذا الشيء

بكذا من الدراهم وقال البائع بعتك لا ينعقد البيع أما لو قال البائع للمشتري خذ

المال بكذا من الدراهم وقال المشتري اخذته أو قال المشتري أولاً اخذت هذا

الشيء بكذا غرضاً وقال البائع خذه أو قال الله يبارك لك وأمثاله انعقد البيع فإن

قوله خذه والله يبارك ههنا بمعنى ها أنا ذا بعت فخذ . (ويقال لنحو ذلك دلالة

اقتضاء حيث لا بد من تقدير لفظ آخر لتمام المعنى)

المادة ١٧٣ - كما يكون الايجاب والقبول بالمشافهة يكونان بالمكاتبه ايضاً (بان تكتب لاخر بعثك الشيء الفلاني بكذا ويكتب في مجلس مطالعة الكتاب او يلفظ قبلت بنعقد البيع)

المادة ١٧٤ - بنعقد البيع بالاشارة المعروفة للاخرس

المادة ١٧٥ - حيث ان المقصد الاصلي من الايجاب والقبول هو تراضي الطرفين بنعقد البيع بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي ويسمى هذا بيع التعاطي مثال ذلك ان يعطي المشتري للخباز مقداراً من الدراهم فيعطيه الخباز بها مقداراً من الخبز بدون تلفظ بايجاب وقبول او ان يعطي المشتري الثمن للبائع ويأخذ السلعة ويسكت البائع وكذا لو جاء رجل الى بائع الخنطة ودفع له خمسة دنانير وقال بكم تبيع المد من هذه الخنطة فقال بدينار فسكت المشتري ثم طلب منه الخنطة فقال له البائع اعطيك اياداً غداً بنعقد البيع ايضاً وان لم يجز بينهما الايجاب والقبول وفي هذه الصورة لو ترقى سعر مد الخنطة في الغد الى دينار ونصف يجبر البائع على اعطاء الخنطة بسعر المد بدينار وكذا بالعكس لو رخصت الخنطة وتدنّت فيثاتها فالمشتري مجبور على قبولها بالثمن الاول وكذا لو قال المشتري للقصاب انقطع لي بخمسة غروش لحماً من هذا الجانب من هذه الشاة فقطع القصاب اللحم ووزنه واعطاه اياه انعقد البيع وليس للمشتري الامتناع من قبوله واخذه

المادة ١٧٦ - اذا نكرر عقد البيع بتبديل الثمن او تزبيده او تنقيصه يعتبر العقد الثاني فلو تباع رجلان مالا معلوماً بمائة غرش ثم بعد انعقاد البيع تباعا ذلك المال بدينار او بمائة وعشرة او بتسعين غرشاً يعتبر العقد الثاني

الفصل الثاني

في بيان لزوم موافقة القبول للايجاب

المادة ١٧٧ - اذا اوجب احد العاقدين بيع شيء بشيء يلزم لصحة العقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للايجاب وليس له تبعض الثمن او المثمن

وتفريقهما فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا الثوب بمائة غرش مثلاً فإذا قبل المشتري البيع على الوجه المشروح اخذ الثوب جميعه بمائة غرش وليس له ان يقبل جميعه او نصفه بخمسين غرشاً وكذا لو قال له بعتك هذين الفرسين بثلاثة آلاف غرش وقبل المشتري باخذ الفرسين بثلاثة آلاف وليس له ان يأخذ احدهما بالف وخمسمائة

المادة ١٧٨ — تكفي موافقة القبول للإيجاب ضمناً فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا المال بالف غرش وقال المشتري اشتريته منك بالف وخمسمائة غرش انعقد البيع على الالف الا انه لو قبل البائع هذه الزيادة في المجلس يلزم المشتري حينئذ ان يعطيه الخمسمائة غرش التي زادها ايضاً وكذا لو قال المشتري للبائع اشتريت منك هذا المال بالف غرش فقال البائع بعته منك بثمانمائة غرش ينعقد البيع ويلزم تنزيل المائتين من الالف

المادة ١٧٩ — اذا اوجب احد المتبايعين في اشياء متعددة بصفقة واحدة سواء عين لكل منها ثمناً على حدة ام لا فللاخر ان يقبل ويأخذ جميع المبيع بكل الثمن وليس له ان يقبل ويأخذ ما شاء منها بالثمن الذي عين له بتفريق الصفقة مثلاً لو قال البائع بعث هذين الفرسين بثلاثة آلاف غرش هذا بالف وهذا بالفين او قال كل واحد منهما بالف وخمسمائة قرش فلامشتري ان يأخذ الفرسين بثلاثة آلاف غرش وليس له اخذ احدهما بالثمن الذي عين له وكذا لو قال البائع بعث هذه الاثواب الثلاثة كل واحد بمائة قرش وقال المشتري قبلت احدها بمائة قرش او اثنين منها بمائتي قرش لا ينعقد البيع

المادة ١٨٠ — لو ذكر احد المتبايعين اشياء متعددة وبين لكل واحد ثمناً على حدة وجعل لكل على الانفراد ايجاباً وقبل الآخر بعضها بالثمن المسمى له انعقد البيع فيما قبله فقط مثلاً لو ذكر البائع اشياء متعددة وبين لكل منها ثمناً معيناً على حدة وكرر لفظ الايجاب لكل واحد منها على الانفراد كأن يقول بعث هذا بالف وبعث هذا بالفين فلامشتري حينئذ له ان يقبل ويأخذ ايها شاء بالثمن الذي عين له

الفصل الثالث

في حق مجلس البيع

المادة ١٨١ - مجلس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد البيع
 المادة ١٨٢ - المتبايعان بالخيار بعد الايجاب الى آخر المجلس مثلاً لو
 اوجب احد المتبايعين البيع في مجلس البيع بان قال بعث هذا المال او اشتريت ولم
 يقل الآخر على الفور اشتريت او بعث بل قال ذلك متراخياً قبل انتهاء المجلس
 ينعقد البيع وان طالت تلك المدة

المادة ١٨٣ - لو صدر من احد العاقدين بعد الايجاب وقبل القبول
 قول او فعل يدل على الاعراض بطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك
 مثلاً لو قال احد المتبايعين بعث او اشتريت واشتغل الآخر قبل القبول بامر آخر
 او بكلام اجنبي لا تعلق له بعقد البيع بطل الايجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعده
 ولو قبل انفضاض المجلس

المادة ١٨٤ - لو رجع احد المتبايعين عن البيع بعد الايجاب وقبل القبول
 بطل الايجاب فلو قبل الآخر بعد ذلك في المجلس لا ينعقد البيع مثلاً لو قال
 البائع بعث هذا المتاع بكذا وقبل ان يقول المشتري قبلت رجع البائع ثم قبل
 المشتري بعد ذلك لا ينعقد البيع

المادة ١٨٥ - تكرار الايجاب قبل القبول يبطل الاول ويعتبر فيه
 الايجاب الثاني فلو قال البائع للمشتري بعثك هذا الشيء بمائة قرش ثم بعد هذا
 الايجاب قبل ان يقول المشتري قبلت رجع فقال بعثك اياه بمائة وعشرين قرشاً
 وقبل المشتري بلفوا الايجاب الاول وينعقد البيع على مائة وعشرين قرشاً

الفصل الرابع

في حق البيع بالشرط

المادة ١٨٦ - البيع بشرط يقتضيه العقد صحيح والشرط معتبر مثلاً لو
 باع بشرط ان يحبس المبيع الى ان يقبض الثمن فهذا الشرط لا يفرض في البيع بل

هو بيان لمقتضى العقد

المادة ١٨٧ - البيع بشرط يؤيد العقد صحيح والشرط معتبر مثلاً لو باع بشرط ان يرهن المشتري عند البائع شيئاً معلوماً او ان يكفل له بالثمن هذا الرجل صح البيع ويكون الشرط معتبراً حتى انه اذا لم يف المشتري بالشرط فللبائع فسخ العقد لان هذا الشرط مؤيد للتسليم الذي هو مقتضى العقد

المادة ١٨٨ - البيع بشرط متعارف يعني الشرط المرعي في عرف البلدة صحيح والشرط معتبر مثلاً لو باع الفروة على ان يخيط بها الظهارة او القفل على ان يسحره في الباب او الثوب على ان يرفعه بصرح البيع ويلزم البائع الوفاء بهذه الشروط

المادة ١٨٩ - البيع بشرط ليس فيه تنع لاحد العاقدين بصرح والشرط لغو مثلاً بيع الحيوان على ان لا يبيعه المشتري لآخر او على شرط ان يرسله في المرعى صحيح والشرط لغو (وان كان فيه نفع للحيوان لكنه ليس من اهل النزاع)

الفصل الخامس

﴿ في اقالة البيع ﴾

المادة ١٩٠ - للعاقدين ان يتقابلا البيع برضاهما بعد انعقاده

المادة ١٩١ - الاقالة تكون بالايجاب والقبول مثلاً لو قال احد العاقدين اقلت البيع او فسخته وقال الآخر قبلت او قال احدهما للآخر اقاني البيع فقال الآخر قد فعلت صحت الاقالة وينفسخ البيع

المادة ١٩٢ - الاقالة بالتعاطي القائم مقام الايجاب والقبول صحيحة

المادة ١٩٣ - يلزم اتحاد المجلس في الاقالة كالبيع يعني انه يلزم ان يوجد القبول في مجلس الايجاب واما اذا قال احد العاقدين اقلت البيع وقبل ان يقبل الآخر انقض المجلس او صدر من احدهما فعل او قول يدل على الاعراض ثم قبل الآخر لا يعتبر قبوله ولا يفيد شيئاً حينئذ

المادة ١٩٤ - يلزم ان يكون المبيع قائماً وموجوداً في يد المشتري وقت

- الافالة فلو كان المبيع قد تلف لا تصح الافالة
- المادة ١٩٥ - لو كان بعض المبيع قد تلف صحت الافالة في الباقي مثلاً لو باع ارضه التي ملكها مع الزرع وبعد ان حصد المشتري الزرع نقابلاً البيع صحت الافالة في حق الارض بقدر حصتها من الثمن المسمى
- المادة ١٩٦ - هلاك الثمن اي تلفه لا يكون مانعاً من صحة الافالة .
- (واذا هلك احد العوضين في المقايضة ففي ذلك خلاف قيل تصح ويدفع قيمة الهالك وقيل لا)

— ❦ — الباب الثاني ❦ —

في بيان المسائل المتعلقة بالمبيع وينقسم الى اربعة فصول

الفصل الاول

في حق شروط المبيع واوصافه

- المادة ١٩٧ - يلزم ان يكون المبيع موجوداً
- المادة ١٩٨ - يلزم ان يكون المبيع مقدور التسليم
- المادة ١٩٩ - يلزم ان يكون المبيع مالاً متقوماً
- المادة ٢٠٠ - يلزم ان يكون المبيع معلوماً عند المشتري
- المادة ٢٠١ - يصير المبيع معلوماً ببيان احواله وصفاته التي تتميزه عن غيره مثلاً لو باعه كذا مداً من الخنطة الحورانية او باعه ارضاً مع بيان حدودها صار المبيع معلوماً وصح البيع
- المادة ٢٠٢ - اذا كان المبيع حاضراً في مجلس البيع تكفي الاشارة الى عينه مثلاً لو قال البائع للمشتري بعتك هذا الحيوان وقال المشتري اشتريته وهو يراه صح البيع
- المادة ٢٠٣ - يكفي كون المبيع معلوماً عند المشتري فلا حاجة لوصفه

وتعريفه بوجه آخر

المادة ٢٠٤ - المبيع يتعين بتعيينه في العقد مثلاً لو قال البائع بعثك هذه السلعة وأشار إلى سلعة موجودة في المجلس وقبل المشتري لزم على البائع تسليم تلك السلعة بعينها وليس له أن يعطي سلعة غيرها من جنسها

الفصل الثاني

فيما يجوز بيعه وما لا يجوز

- المادة ٢٠٥ - بيع المعدوم باطل فيبطل بيع ثمرة لم تبرز أصلاً
- المادة ٢٠٦ - الثمرة التي برزت جميعها يصح بيعها وهي على شجرها سواء كانت صالحة للأكل أم لا
- المادة ٢٠٧ - ما نتلحق أفراده يعني أن ما لا يبرز دفعة واحدة بل شيئاً بعد شيء كالنواكه والأزهار والورق والخضروات إذا كان يبرز بعضها يصح بيع ما سيبرز مع ما يبرز تبعاً له بصفقة واحدة
- المادة ٢٠٨ - إذا باع شيئاً وبين جنسه فظهر المبيع من غير ذلك الجنس بطل البيع فلو باع زجاجاً على أنه الماس بطل البيع
- المادة ٢٠٩ - بيع ما هو غير مقدور التسليم باطل كبيع سفينة غرقت لا يمكن إخراجها من البحر أو حيوان نادر لا يمكن مسكه وتسليمه
- المادة ٢١٠ - بيع ما لا يعد مالاً بين الناس والشراء به باطل مثلاً لو باع جيفة أو آدمياً حراً واشترى بها مالاً فالبيع والشراء باطلان
- المادة ٢١١ - بيع غير المتقدم من المال باطل
- المادة ٢١٢ - الشراء بغير المتقوم من مالٍ فاسد
- المادة ٢١٣ - بيع المجهول فاسد فلو قال البائع للمشتري بعثك جميع الأشياء التي هي ملكي وقال المشتري اشتريتها وهو لا يعرف تلك الأشياء فالبيع فاسد
- المادة ٢١٤ - بيع حصة شائعة معلومة كالثلث والنصف والعشر من عقار مملوك قبل الإفراز صحيح

- المادة ٢١٥ - يصح بيع الحصة المعلومة الشائعة بدون اذن الشريك
 المادة ٢١٦ - يصح بيع حق المرور وحق الشرب والمسيل تبعاً للارض
 والماء تبعاً لقنواته

الفصل الثالث

في بيان المسائل المتعلقة بكيفية بيع المبيع

- المادة ٢١٧ - كما يصح بيع المكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات
 كيلاً ووزناً وعدداً وذرعاً يصح بيعها جزأاً ايضاً مثلاً لو باع صبرة حنطة او كوم
 تبن او آجر او حمل قماش جزأاً صح البيع
 المادة ٢١٨ - لو باع حنطة على ان يكيلها بكيل معين او يزننها بمحجر
 معين صح البيع وان لم يعلم مقدار الكيل وثقل الحجر . (ما عدا بيع السلم وما
 جرى مجراه فلا بد من العلم بذلك حينئذ)
 المادة ٢١٩ - كل ما جاز بيعه منفرداً جاز استثنائه من البيع مثلاً لو
 باع ثمرة شجرة واستثنى منها كذا رطلاً على انه له صح البيع . (بخلاف بيع
 الجنين حيث لا يجوز ذلك فيه الا تبعاً لأمه)
 المادة ٢٢٠ - بيع المعدودات صفقة واحدة مع بيان ثمن كل فرد وقسم
 منها صحيح مثلاً لو باع صبرة حنطة او وسق سفينة من حطب او قطيع غنم او
 قطعة من جوخ على ان كل كيل من الحنطة او قنطار من الحطب او رأس من
 الغنم او ذراع من الجوخ بكذا صح البيع
 المادة ٢٢١ - كما يصح بيع العقار المحدود بالذراع والجريب يصح بيعه
 بتعيين حدوده ايضاً . (الجريب ارض طولها ستون ذراعاً وعرضها كذلك
 والدنم ٤٠ في ٤٠)
 المادة ٢٢٢ - انما يعتبر القدر الذي يقع عليه عقد البيع لا غيره
 المادة ٢٢٣ - المكيلات والعدديات المتقاربة والموزونات التي ليس في
 تبعضها ضرر اذا بيع منها جملة مع بيان قدرها صح البيع سواء ممي ثمنها فقط او

بين وفصل لكل كيل او فرد او رطل منها ثمن على حدة الا انه اذا وجد عند التسليم تاماً لزم البيع واذا ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن واذا ظهر زائداً فالزيادة للبائع مثلاً لو باع صبرة خنطة على انها خمسون كيلة او على انها خمسون كيلة كل كيلة منها بعشرة غروش بخمسمائة قرش فاذا ظهرت وقت التسليم خمسين كيلة لزم البيع وان ظهرت خمسة واربعين كيلة فالمشتري مخير ان شاء فسخ وان شاء اخذ الخمسة واربعين كيلة باربعماية وخمسين قرشاً وان ظهرت خمسة وخمسين كيلة فالخمس الكيلات الزائدة للبائع وكذا لو باع سفت بيض على انه مائة بيضة او على انه مائة بيضة كل بيضة بنصف قرش بخمسين قرشاً فان ظهرت عند التسليم تسعين بيضة فالمشتري مخير ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ تسعين بيضة بخمس واربعين قرشاً واذا ظهرت مائة وعشر بيضات فالعشرة الزائدة للبائع وكذلك لو باع زق ممن على انه مائة رطل يكون الحكم على الوجه المشروح

المادة ٢٢٤ — لو باع مجموعاً من الموزونات التي في تبعضها ضرر وبين قدره وذكر ثمن مجموعه فقط وحين وزنه وتسليمه ظهر ناقصاً عن القدر الذي بينه والمشتري مخير ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ القدر الموجود بجميع الثمن المسمى وان ظهر زائداً عن القدر الذي بينه فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع مثلاً لو باع فص الماس على انه خمسة قراريط بعشرين الف قرش فاذا ظهر اربعة قراريط ونصفاً كان المشتري مخيراً ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ الفص بعشرين الف قرش واذا ظهر خمسة قراريط ونصفاً اخذه المشتري بعشرين الف قرش ولا خيار للبائع في هذه الصورة

المادة ٢٢٥ — اذا بيع مجموع من الموزونات التي في تبعضها ضرر مع بيان مقداره وبيان اثمان اقسامه واجزائه وتفصيلها فاذا ظهر وقت التسليم زائداً او ناقصاً عن القدر الذي بينه فالمشتري مخير ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ ذلك المجموع بحساب الثمن الذي بينه وفصله لاجزائه واقسامه مثلاً لو باع منقلاً من النحاس على انه خمسة ارطال كل رطل باربعين غرشاً فظهر المنقل اربعة ارطال ونصفاً

او خمسة ارطال ونصفاً فالمشتري مخير في الصورتين ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ المنقل بمائة وثمانين قرشاً ان كان اربعة ارطال ونصفاً وبمايتين وعشرين قرشاً ان كان خمسة ارطال ونصفاً

المادة ٢٢٦ — اذا بيع مجموع من المذروعات سواء كان من الاراضي او من الامتعة والاشياء السائرة وبين مقداره وجملة ثمنه فقط او فصل اثمان ذراعاته ففي هاتين الصورتين يجزي الحكم على مقتضى حكم الموزونات التي في تبعضها ضرر واما الامتعة والاشياء التي ليس في تبعضها ضرر كالجوخ والكرباس فالحكم فيها كالحكم في المكيلات مثلاً لو بيعت عرصة على انها مائة ذراع بالف قرش فظهر انها خمسة وتسعون ذراعاً فالمشتري مخير ان شاء تركها وان شاء اخذ تلك العرصة بالف قرش واذا ظهرت زائدة اخذها المشتري ايضاً بالف قرش فقط وكذا لو بيع ثوب قماش على انه يكفي قباء وانه ثمانية اذرع باربعائة قرش فظهر سبعة اذرع خير المشتري ان شاء تركه وان شاء اخذ ذلك الثوب باربعائة قرش وان ظهر تسعة اذرع اخذ المشتري بتمامه باربعائة قرش ايضاً كذلك لو بيعت عرصة على انها مائة ذراع كل ذراع بعشرة قروش فظهرت خمسة وتسعين ذراعاً او مائة وخمسة اذرع خير المشتري ان شاء تركها وان شاء اخذها اذا كانت خمسة وتسعين ذراعاً بتسعمائة وخمسين قرشاً واذا كانت مائة وخمسة اذرع بالف وخمسين قرشاً وكذا اذا بيع ثوب قماش على انه يكفي لعمل قباء وانه ثمانية اذرع كل ذراع بخمسين قرشاً فاذا ظهر تسعة اذرع او سبعة اذرع كان المشتري مخيراً ان شاء ترك الثوب وان شاء اخذه اذا كان تسعة اذرع باربعائة وخمسين وان كان سبعة اذرع بثلاث مائة وخمسين قرشاً واما لو بيع ثوب جوخ على انه مائة وخمسون ذراعاً بسبعة آلاف وخمسمائة قرش او ان كل ذراع منه بخمسين قرشاً فاذا ظهر مائة واربعين ذراعاً خير المشتري ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ المائة والاربعين ذراعاً بسبعة الاف قرش فقط واذا ظهر زائداً عن المائة وخمسين ذراعاً كانت الزيادة للبائع

المادة ٢٢٧ — اذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقدار ثمن

ذلك المجموع فقط فان ظهر عند التسليم تاماً صح البيع ولزم وان ظهر ناقصاً او زائداً كان البيع في الصورتين فاسداً مثلاً اذا بيع قطيع غنم على انه خمسون رأساً بالف وخمسمائة قرش فاذا ظهر عند التسليم خمسة واربعين رأساً او خمسة وخمسين فالبيع فاسد

المادة ٢٢٨ — اذا بيع مجموع من العدديات المتفاوتة وبين مقداره واثمان أحاده وافراده فاذا ظهر عند التسليم تاماً لزم البيع واذا ظهر ناقصاً كان المشتري مخيراً ان شاء ترك وان شاء اخذ ذلك القدر بحصته من ثمن المسعى واذا ظهر زائداً كان البيع فاسداً مثلاً لو بيع قطيع غنم على انه خمسون شاة كل شاة بخمسين قرشاً فاذا ظهر ذلك القطيع خمسة واربعين شاة خير المشتري ان شاء ترك وان شاء اخذ الخمسة واربعين شاة بالفين ومائتين وخمسين قرشاً واذا ظهر خمسة وخمسين رأساً كان البيع فاسداً

المادة ٢٢٩ — في الصور التي يخير فيها المشتري من المواد السابقة اذا قبض المشتري المبيع مع علمه انه ناقص لا يخير في الفسخ بعد القبض

الفصل الرابع

في بيان ما يدخل في البيع بدون ذكر صريح وما لا يدخل

المادة ٢٣٠ — كل ما جرى عرف البلدة على انه من مشتملات المبيع يدخل في البيع من غير ذكر مثلاً في بيع الدار يدخل المطبخ والكيلار وفي بيع حديقة زيتون تدخل اشجار الزيتون من غير ذكر لان المطبخ والكيلار من مشتملات الدار وحديقة الزيتون تطلق على ارض تحتوي على اشجار الزيتون فلا يقال لارض خالية حديقة زيتون

المادة ٢٣١ — ما كان في حكم جزء من اجزاء المبيع اي ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع نظراً الى غرض الاشتراء يدخل في البيع بدون ذكر مثلاً اذا بيع قنل دخل مفتاحه واذا اشتريت بقرة حلوب لاجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع بدون ذكر

المادة ٢٣٢ — توابع المبيع المتصلة المستقرة تدخل في البيع تبعاً بدون

ذكر مثلاً اذا بيعت دار دخل في البيع الاقفال المسمرة والدواليب اي الخزن المستقرة والدفوف المسمرة المعدة لوضع فرش والبستان الذي هو داخل حدود الدار والطرق الموصلة الى الطريق العام او الداخلة التي لا تنفذ وفي بيع العرصة تدخل الاشجار المغروسة على ان تستقر لان جميع المذكورات لا تفصل عن المبيع فتدخل في البيع بدون ذكر ولا تصريح

المادة ٢٣٣ — ما لا يكون من مشتعلات المبيع ولا هو من توابعه المتصلة المستقرة او لم يكن في حكم جزء من المبيع او لم تنجر العادة والعرف ببيعه معه لا يدخل في البيع ما لم يذكر وقت البيع اما ما جرت عادة البلدة والعرف ببيعه تبعاً للمبيع فيدخل في البيع من غير ذكر مثلاً الاشياء غير المستقرة التي توضع لان تستعمل وتنتقل من محل الى آخر كالصندوق والكرسي والتخت المنفصلات لا تدخل في بيع الدار بلا ذكر وكذا احواض الليمون والازهار المنفصلة والاشجار الصغيرة المغروسة على ان تنتقل لحبل آخر وهي المسماة في عرفنا بالنصب لا تدخل في بيع البساتين بدون ذكر كما لا يدخل الزرع في بيع الاراضي والشجر في بيع الاشجار ما لم تذكر صريحاً حين البيع لكن لجسام دابة الركوب وخطام البعير وامثال ذلك فيما كان العرف والعادة فيها ان تباع تبعاً فهذه تدخل في البيع بدون ذكر

المادة ٢٣٤ — ما دخل في البيع تبعاً لا حصة له من الثمن مثلاً لو سرق خطام البعير المبتاع قبل القبض لا يلزم في مقابلته تنزيل شيء من الثمن المسمى

المادة ٢٣٥ — الاشياء التي تشملها الالفاظ العمومية التي تزداد في صيغة العقد وقت البيع تدخل في البيع مثلاً لو قال البائع بعتك هذه الدار بجميع حقوقها دخل في البيع حق المرور وحق الشرب وحق المسيل

المادة ٢٣٦ — الزيادة الحاصلة في المبيع بعد العقد وقبل القبض كالثمرة واشباهاها هي للمشتري مثلاً اذا بيع بستان ثم قبل القبض حصل فيه زيادة كالثمر والخضروات تكون تلك الزيادة للمشتري وكذا لو ولدت الدابة المبيعة قبل القبض كان الولد للمشتري

— الباب الثالث —

في بيان المسائل المتعلقة بالثمن وفيه فصلان .

الفصل الاول

في بيان المسائل المترتبة على اوصاف الثمن واحواله

المادة ٢٣٧ — تسمية الثمن حين البيع لازمة فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع فاسداً

المادة ٢٣٨ — يلزم ان يكون الثمن معلوماً

المادة ٢٣٩ — اذا كان الثمن حاضراً فالعلم به يحصل بشاهدته والاشارة اليه واذا كان غائباً يحصل ببيان مقداره ووصفه

المادة ٢٤٠ — البلد الذي يتعدد فيه نوع الدينار المتداول اذا بيع فيه شيء بكذا ديناراً ولم يبين نوع الدينار يكون البيع فاسداً والدرهم كالدنانير في هذا الحكم

المادة ٢٤١ — اذا جرى البيع على قدر معلوم من القروش كان للمشتري ان يؤدي الثمن من اي نوع شاء من النقود الرائجة غير الممنوع تداولها وليس للبائع ان يطلب نوعاً مخصوصاً منها

المادة ٢٤٢ — اذا بين وصف الثمن وقت البيع لزم على المشتري ان يؤدي الثمن من نوع النقود التي وصفها مثلاً لو عقد البيع على ذهب مجيدي او انكليزي او فرنساوي او ريال مجيدي او عمودي لزم على المشتري ان يؤدي الثمن من النوع الذي وصفه وبينه من هذه الانواع

المادة ٢٤٣ — لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد مثلاً لو ارى المشتري البائع ذهباً مجيدياً في يده ثم اشترى بذلك الذهب شيئاً لا يجبر على اداء ذلك الذهب بعينه بل له ان يعطي البائع ذهباً مجيدياً من ذلك النوع غير الذي اراه اياه

المادة ٢٤٤ — النقود التي لها اجزاء اذا جرى العقد على نوع منها كان للمشتري ان يعطي الثمن من اجزاء ذلك النوع لكن يتبع في هذا الامر عرف البلدة والعادة الجارية مثلاً لو عقد البيع على ريال مجيدي كان للمشتري ان يعطي من اجزائه النصف والربع لكن نظراً للعرف الجاري الآن في دار الخلافة في اسلامبول ليس للمشتري ان يعطي بدل الريال المجيدي من اجزائه الصغيرة كالعشر ونصفه

الفصل الثاني

في بيان المسائل المتعلقة بالبيع بالنسيئة والتأجيل

- المادة ٢٤٥ — البيع مع تأجيل الثمن ونقسيطه صحيح
- المادة ٢٤٦ — يلزم ان تكون المدة معلومة في البيع بالتأجيل والتقسيط
- المادة ٢٤٧ — اذا عقد البيع على تأجيل الثمن الى كذا يوماً او شهراً او سنة او الى وقت معلوم عند العاقلين كيوم قادم او النوروز صح البيع
- المادة ٢٤٨ — تأجيل الثمن الى مدة غير معينة كإمطار السماء يكون مفسداً للبيع
- المادة ٢٤٩ — اذا باع نسيئة بدون بيان مدة تنصرف المدة الى شهر واحد فقط

المادة ٢٥٠ — تعتبر ابتداء مدة الاجل والقسط المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع مثلاً لو بيع متاع على ان ثمنه مؤجل الى سنة فخبسه البائع عنده سنة ثم سلمه للمشتري اعتبر اول السنة التي هي الاجل من يوم التسليم فليس للبائع حينئذ ان يطالبه بالثمن الا بعد مضي سنة من وقت التسليم وستين من حين العقد

المادة ٢٥١ — البيع المطلق بنقصد معجلاً اما اذا جرى العرف في محل على ان يكون البيع المطلق مؤجلاً او مقسطاً باجل معلوم ينصرف البيع المطلق الى ذلك الاجل مثلاً لو اشترى رجل من السوق شيئاً بدون ان يذكر تعجيل الثمن

ولا تأجيله لزمه اداء الثمن في الحال اما اذا كان جرى العرف والعادة في ذلك
الحل باعطاء جميع الثمن او بعض معين منه بعد اسبوع او شهر لزم اتباع العاد
والعرف في ذلك

❦ الباب الرابع ❦

في بيان المسائل المتعلقة بالتصرف في الثمن والمثمن بعد العقد ويشتمل على فصلين

الفصل الاول

في بيان حق تصرف البائع بالثمن والمشتري بالمبيع بعد العقد وقبل القبض
المادة ٢٥٢ - البائع له ان يتصرف بثمن المبيع قبل القبض مثلاً لو
باع ما له من آخر بثمن معلوم له ان يحيل بثمنه دائنه
المادة ٢٥٣ - للمشتري ان يبيع المبيع لآخر قبل قبضه ان كان عقاراً
والا فلا

الفصل الثاني

في بيان التزويد والتنزيل في الثمن والمبيع بعد العقد

المادة ٢٥٤ - للبائع ان يزيد مقدار المبيع بعد العقد فالمشتري اذا قبل
في مجلس الزيادة كان له حق المطالبة بتلك الزيادة ولا نفيد ندامة البائع واما اذا لم
يقبل في مجلس الزيادة وقبل بعده فلا عبرة بقبوله مثلاً لو اشترى عشرين بطيخة
بعشرين قرشاً ثم بعد العقد قال البائع اعطيتك خمسة اخرى ايضاً فان قبل المشتري
هذه الزيادة في المجلس اخذ خمسة وعشرين بطيخة بعشرين قرشاً واما لو لم يقبل
في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر البائع على اعطاء تلك الزيادة
المادة ٢٥٥ - للمشتري ان يزيد في الثمن بعد العقد فاذا قبل البائع تلك
الزيادة في ذلك المجلس كان له حق المطالبة بها ولا نفيد ندامة المشتري واما لو قبل
بعد ذلك المجلس فلا يعتبر قبوله حينئذٍ مثلاً لو بيع حيوان بالف قرش ثم بعد العقد

قال المشتري للبائع زدتك مائتي قرش وقبل البائع في ذلك المجلس اخذ المشتري الحيوان المبيع بالف ومائتي قرش واما لو لم يقبل البائع في ذلك المجلس بل قبل بعده فلا يجبر المشتري على دفع المائتي قرش التي زادها

المادة ٢٥٦ - حط البائع مقداراً من الثمن المسمى بعد العقد صحيح ومعتبر مثلاً لو بيع مال بمائة قرش ثم قال البائع بعد العقد حطت من الثمن عشرين قرشاً كان للبائع ان يأخذ مقابل ذلك المال ثمانين قرشاً فقط

المادة ٢٥٧ - زيادة البائع في المبيع والمشتري في الثمن وتزويل البائع من الثمن بعد العقد تملحق باصل العقد يعني يصير كأن العقد وقع على ما حصل بعد الزيادة والحط . (لكن الزيادة في الثمن لا تظهر في الشفيع وفي الحط يأخذ بالاقبل كما يأتي)

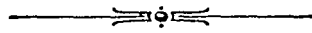
المادة ٢٥٨ - ما زاده البائع في المبيع بعد العقد يكون له حصة من الثمن المسمى مثلاً لو باع ثمانى بطيخات بعشرة قروش ثم بعد العقد زاد البائع في المبيع بطيختين فصارت عشرة وقبل المشتري في المجلس يصير كأنه باع عشر بطيخات بعشرة قروش حتى انه لو تلفت البطيختان المزيديتان قبل القبض لزم لتزويل ثمنهما قرشين من اصل ثمن البطيخ فليس للبائع ان يطلب حينئذ من المشتري سوى ثمن ثمان بطيخات كذلك لو باع من ارضه الف ذراع بعشرة الاف قرش ثم بعد العقد زاد البائع مائة ذراع وقبل المشتري في المجلس فتعملك رجل الارض المبيعة بالشفعة كان لهذا الشفيع اخذ جميع الالف ومائة الذراع المبيعة والمزيدة بعشرة آلاف قرش

المادة ٢٥٩ - اذا زاد المشتري في ثمن شيئاً كان مجموع الثمن مع الزيادة مقابلاً لجميع المبيع في حق العافدين مثلاً لو اشترى عقاراً بعشرة آلاف قرش فزاد المشتري قبل القبض في الثمن خمسمائة قرش وقبل البائع تلك الزيادة كان ثمن ذلك العقار عشرة آلاف وخمسمائة قرش حتى لو ظهر مستحق للعقار فأثبتته وحكم له به وتسلمه كان للمشتري ان يأخذ من البائع عشرة آلاف وخمسمائة قرش اما لو ظهر شفيع لذلك العقار فمن حيث ان حق الشفيع يتعلق باصل الثمن

المسمى وكون تلك الزيادة التي صدرت بعد العقد تلحق باصل العقد في حق العاقرين لا يسقط حق ذلك الشفيع فلذا لا تترمه تلك الزيادة بل يأخذ العقار بعشرة الاف قرش التي هي اصل الثمن فقط وليس للبائع ان يطالبه بخمسة الاف قرش التي زادها المشتري بعد العقد

المادة ٢٦٠ - اذا حط البائع من ثمن البيع مقداراً كان جميع المبيع مقابلاً للباقي من الثمن بعد التنزيل والخط مثلاً لو بيع عقار بعشرة الاف قرش ثم حط البائع من الثمن الف قرش كان ذلك العقار مقابلاً لتسعة آلاف القرش الباقية وبناءً عليه لو ظهر شفيع للعقار المذكور اخذه بتسعة آلاف قرش فقط

المادة ٢٦١ - للبائع ان يحط بجميع الثمن قبل القبض لكن لا يلحق هذا الخط باصل العقد مثلاً لو باع عقاراً بعشرة آلاف قرش ثم قبل القبض ايراً البائع المشتري من جميع الثمن كان للشفيع ان يأخذ ذلك العقار بعشرة آلاف قرش وليس له ان يأخذه بدون ثمن اصلاً



الباب الخامس

في بيان المسائل المتعلقة بالتسليم والتسليم وفيه ستة فصول

الفصل الاول

في بيان حقيقة التسليم والتسليم وكيفيةهما

المادة ٢٦٢ -- القبض ليس بشرط في البيع الا ان العقد متى تم كان على المشتري ان يسلم الثمن اولاً ثم يسلم البائع المبيع اليه

المادة ٢٦٣ - تسليم المبيع يحصل بالتخلية وهو ان يأذن البائع للمشتري بقبض المبيع مع عدم وجود مانع من تسليم المشتري اياه

المادة ٢٦٤ - متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضاً له

- المادة ٢٦٥ — تختلف كيفية التسليم باختلاف المبيع
- المادة ٢٦٦ — المشتري اذا كان في العرصة او الارض المبيعة او كان يراهما من طرفهما يكون اذن البائع له بالقبض تسليماً
- المادة ٢٦٧ — اذا بيعت ارض مشغولة بالزراع يجبر البائع على رفع الزرع بحصاده او رعيه وتسليم الارض خالية للمشتري
- المادة ٢٦٨ — اذا بيعت اشجار فوقها ثمار يجبر البائع على جز الثمار ورفعها وتسليم الاشجار خالية للمشتري
- المادة ٢٦٩ — اذا بيعت ثمار على اشجارها يكون اذن البائع للمشتري بجزها تسليماً
- المادة ٢٧٠ — العقار الذي له باب وقفل كالدار والكرم اذا وجد المشتري داخله وقال له البائع سلمته اليه كان قوله ذلك تسليماً واذا كان المشتري خارج ذلك العقار فان كان قريبا منه بحيث يقدر على اغلاق بابه وقفله في الحال يكون قول البائع للمشتري سلمتك اياه تسليماً ايضاً وان لم يكن منه قريبا بهذه المرتبة فاذا مضى وقت يمكن فيه ذهاب المشتري الى ذلك العقار ودخوله فيه يكون تسليماً . (اي اذا اقر المشتري بذلك)
- المادة ٢٧١ — اعطاء مفتاح العقار الذي له قفل للمشتري يكون تسليماً
- المادة ٢٧٢ — الحيوان يمسك برأسه او اذنه او رسنه الذي في رأسه فيسلم وكذا لو كان الحيوان في محل بحيث يقدر المشتري على تسلمه بدون كلفة فأراه البائع اياه واذن له بقبضه كان ذلك تسليماً ايضاً
- المادة ٢٧٣ — كيل المكيلات ووزن الموزونات بأمر المشتري ووضعها في الظرف الذي هيأ لها يكون تسليماً
- المادة ٢٧٤ — تسليم العروض يكون باعطائها ليد المشتري او بوضعها عنده او باعطاء الاذن له بالقبض باراءتها له
- المادة ٢٧٥ — الاشياء التي بيعت جملة وهي داخل صندوق او انبار او ما شابه من المحلات التي ثقفل يكون اعطاء مفتاح ذلك المحل للمشتري والاذن

له بالقبض تسليماً مثلاً لو بيع انبار حنطة او صندوق كتب جملة يكون اعطاء مفتاح الانبار او الصندوق للمشتري تسليماً

المادة ٢٧٦ — عدم منع البائع حين ما يشاهد قبض المشتري للمبيع يكون اذناً من البائع بالقبض

المادة ٢٧٧ — قبض المشتري المبيع بدون اذن البائع قبل اداء الثمن لا يكون معتبراً الا ان المشتري لو قبض المبيع بدون الاذن وهلك في يده او تعيب يكون القبض معتبراً حينئذٍ

الفصل الثاني

في المواد المتعلقة بحبس المبيع

المادة ٢٧٨ — في البيع بالثمن الحال اعني غير المؤجل للبائع ان يحبس المبيع الى ان يؤدي المشتري جميع الثمن

المادة ٢٧٩ — اذا باع اشياء متعددة صفقة واحدة له ان يحبس جميع المبيع حتى يقبض الثمن جميعه سواء بين لكل منها ثمن على حدته او لم يبين

المادة ٢٨٠ — اعطاء المشتري رهناً او كفيلاً بالثمن لا يسقط حق البائع بالحبس

المادة ٢٨١ — اذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن فقد اسقط حق حبسه وفي هذه الصورة ليس للبائع ان يسترد المبيع من يد المشتري ويحبسه الى ان يستوفي الثمن

المادة ٢٨٢ — اذا احوال البائع انساناً بـثمن المبيع وقبل المشتري الحوالة فقد اسقط حق حبسه وفي هذه الصورة يلزم البائع ان يبادر بتسليم المبيع للمشتري

المادة ٢٨٣ — في بيع النسبة ليس للبائع حق حبس المبيع بل عليه ان يسلم المبيع للمشتري على ان يقبض الثمن وقت حلول الاجل

المادة ٢٨٤ — اذا باع حالاً اي معجلاً ثم اجل البائع الثمن سقط حق حبسه للمبيع وعليه حينئذٍ ان يسلم المبيع للمشتري على ان يقبض الثمن وقت حلول الاجل

الفصل الثالث

﴿ في حق مكان التسليم ﴾

المادة ٢٨٥ - مطلق العقد يقتضي تسليم المبيع في المحل الذي هو موجود فيه حينئذ مثلاً لو باع رجل وهو في اسلامبول حنظته التي في تكفور طاغي يلزم عليه تسليم الحنطة المرقومة في تكفور طاغي وليس عليه ان يسلمها في اسلامبول

المادة ٢٨٦ - اذا كان المشتري لا يعلم وقت العقد في اي محل هو المبيع وعلم به بعد ذلك كان مخيراً ان شاء فسخ البيع وان شاء امضاه وقبض المبيع حيث كان موجوداً

المادة ٢٨٧ - اذا بيع مال على ان يسلم في محل كذا لزم تسليمه في المحل المذكور

الفصل الرابع

في مؤنة التسليم ولوازم اتمامه

المادة ٢٨٨ - المصاريف المتعلقة بالشحن تلزم المشتري مثلاً اجرة عدد النقود ووزنها وما اشبه ذلك تلزم على المشتري وحده

المادة ٢٨٩ - المصاريف المتعلقة بتسليم المبيع تلزم البائع وحده مثلاً اجرة الكيال للمكيلات والوزان للموزونات المبيعة تلزم البائع وحده

المادة ٢٩٠ - الاشياء المبيعة جزافاً مؤنتها ونصارفها على المشتري مثلاً لو بيعت ثمرة كرم جزافاً كانت اجرة قطع تلك الثمرة وجزها على المشتري وكذا لو بيع انبار حنطة مجازفة فاجرة اخراج الحنطة من الانبار ونقلها على المشتري

المادة ٢٩١ - ما يباع محمولاً على الحيوان لالخطب والفحم تكون اجرة نقله وايصاله الى بيت المشتري جارية على حسب عرف البلدة وعاداتها

المادة ٢٩٢ - اجرة كتابة السندات والحجج وصكوك المبيعات تلزم المشتري لكن يلزم البائع تقرير البيع والاشهاد عليه في المحكمة

الفصل الخامس

في بيان المواد المترتبة على هلاك المبيع

المادة ٢٩٣ - المبيع اذا هلك في يد البائع قبل ان يقبضه المشتري يكون من مال البائع ولا شيء على المشتري

المادة ٢٩٤ - اذا هلك المبيع بعد القبض هلك من مال المشتري ولا شيء على البائع

المادة ٢٩٥ - اذا قبض المشتري المبيع ثم مات مفلساً قبل اداء الثمن ليس للبائع استرداد المبيع بل يكون مثل الغرماء

المادة ٢٩٦ - اذا مات المشتري مفلساً قبل قبض المبيع واداء الثمن كان للبائع حبس المبيع الى ان يستوفي الثمن من تركة المشتري وفي هذه الصورة يبيع الحاكم المبيع فيوفي حق البائع بتمامه وان يبيع بانقص من الثمن الاصيل اخذ البائع الثمن الذي يبيع به ويكون في الباقي كالغرماء وان يبيع بازيد اخذ البائع الثمن الاصيل فقط وما زاد يعطى الى الغرماء

المادة ٢٩٧ - اذا قبض البائع الثمن ومات مفلساً قبل تسليم المبيع الى المشتري كان المبيع امانة في يد البائع وفي هذه الصورة يأخذ المشتري المبيع ولا يزاحمه سائر الغرماء

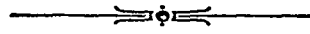
الفصل السادس

فيما يتعلق بسوم الشراء وسوم النظر

المادة ٢٩٨ - ما قبضه المشتري على سوم الشراء وهو ان يأخذ المشتري من البائع مالاً على ان يشتريه مع تسمية الثمن فهلك او ضاع في يده فان كان من القيميات لزم عليه قيمته وان كان من المثليات لزمه آداء مثله للبائع واما اذا اخذه بدون ان يبين ويسمي له ثمناً كان ذلك المال امانة في يد المشتري فلا يضمن اذا هلك او ضاع بلا تعدد مثلاً لو قال البائع للمشتري ثمن هذه الدابة

الف قرش اذهب بها فان اعجبتك اشتريها فأخذها المشتري على هذه الصورة
ليشتريها فهلك الدابة في يده لزمه اداء قيمتها للبائع واما اذا لم يبين الثمن بل
قال البائع للمشتري خذها فان اعجبتك اشترى بها واخذها المشتري على انه اذا
اعجبته بقاله على الثمن وشتريها فهذه الصورة اذا هلك في يد المشتري بلا
تعد لا بضمن

المادة ٢٩٩ — ما يقبض على سوم النظر وهو ان يقبض مالا لينظر اليه
او يريه لا آخر سواء بين ثمنه او لا فيكون ذلك المال امانة في يد القابض فلا بضمن
اذا هلك او ضاع بلا تعد



الباب السادس

في بيان الخيارات ويشتمل على سبعة فصول

الفصل الاول

في بيان خيار الشرط

المادة ٣٠٠ — يجوز ان يشترط الخيار بفسخ المبيع او اجازته مدة معلومة
فكل من البائع والمشتري او لاحدهما دون الآخر

المادة ٣٠١ — كل من شرط له الخيار في البيع بصير مخيراً بفسخ البيع
في المدة المعينة للخيار

المادة ٣٠٢ — فسخ البيع واجازته في مدة الخيار كما يكون بالقول
يكون بالفعل ايضاً

المادة ٣٠٣ — الاجازة القولية هي كل لفظ يدل على الرضى بلزوم
البيع كأجزت ورضيت والفسخ القولي هو كل لفظ يدل على عدم الرضى كفسخت
ونكرت

المادة ٣٠٤ — الاجازة الفعلية هي كل فعل يدل على الرضى والفسخ

الفعلي هو كل فعل يدل على عدم الرضى مثلاً لو كان المشتري مخيراً ونصرف في المبيع تصرف الملاك كأن يعرض المبيع للبيع أو يرهنه أو يؤجره كان اجازة فعلية يلزم بها البيع وإذا كان البائع مخيراً ونصرف بالمبيع على هذا الوجه كان فسخاً فعلياً للبيع

المادة ٣٠٥ - إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ أو لم يجوز من له الخيار لزوم البيع وتم

المادة ٣٠٦ - خيار الشرط لا يورث فإذا كان الخيار للبائع ومات في مدته ملك المشتري المبيع وإذا كان للمشتري فمات ملكه ورثته بلا خيار

المادة ٣٠٧ - إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معاً فأيهما فسخ في أثناء المدة انفسخ البيع وإيهما اجاز سقط خيار الخيار فقط وبقي الخيار للآخر إلى انتهاء المدة

المادة ٣٠٨ - إذا شرط الخيار للبائع فقط لا يخرج المبيع من ملكه بل يبقى معدوداً من جملة أمواله فإذا تلف المبيع في يد المشتري بعد قبضه فلا يلزمه الثمن المسحى بل يلزمه أداء قيمته للبائع يوم قبضه

المادة ٣٠٩ - إذا شرط الخيار للمشتري فقط خرج المبيع من ملك البائع وصار ملكاً للمشتري فإذا هلك المبيع في يد المشتري بعد قبضه يلزمه أداء ثمنه المسحى للبائع

الفصل الثاني

في بيان خيار الوصف

المادة ٣١٠ - إذا باع مالا بوصف مرغوب فظهر المبيع خالياً من ذلك الوصف كان المشتري مخيراً أن شاء فسخ البيع وأن شاء أخذه بجميع الثمن المسحى ويسمى هذا الخيار خيار الوصف مثلاً لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكون المشتري مخيراً وكذا لو باع فصاً ليلاً على أنه باقوت أحمر فظهر أصفر يخير المشتري

- المادة ٣١١ — خيار الوصف يورث مثلاً لو مات المشتري الذي له خيار الوصف فظهر المبيع خالياً من ذلك الوصف كان للوارث حق الفسخ
- المادة ٣١٢ — المشتري الذي له خيار الوصف اذا تصرف بالمبيع تصرف الملاك بطل خياره

الفصل الثالث

في حق خيار النقد

- المادة ٣١٣ — اذا تباعاً على ان يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وان لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع وهذا يقال له خيار النقد
- المادة ٣١٤ — اذا لم يؤدي المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسداً
- المادة ٣١٥ — اذا مات المشتري المخير بخيار النقد في اثناء مدة الخيار بطل البيع

الفصل الرابع

في بيان خيار التعيين

- المادة ٣١٦ — لو بين البائع اثنان شيئين او ثلاثة اشياء من القيميات كلاً على حدة ، على المشتري ان يأخذ ايّاً شاء بالثمن الذي بينه له او البائع يعطي ايّاً اراد كذلك صح البيع وهذا يقال له خيار التعيين
- المادة ٣١٧ — يلزم في خيار التعيين تعيين المدة ايضاً
- المادة ٣١٨ — من له خيار التعيين يلزمه ان يعين الشيء الذي يأخذه في انقضاء المدة التي عينت

- المادة ٣١٩ — خيار التعيين ينتقل الى الوارث مثلاً لو احضر البائع ثلاثة اثواب اعلى واوسط وادنى من جنس واحد وبين لكل منها ثمناً على حدة وباع احدها بدون تعيين ، على ان المشتري في مدة ثلاثة او اربعة ايام يأخذ ايها شاء

بالثمن الذي تعين له وقبل المشتري على هذا المنوال انعقد البيع وفي انقضاء المدة المعينة يجبر المشتري على تعيين احدها ودفع ثمنه فلو مات قبل التعيين يكون الوارث ايضاً مجبوراً على تعيين احدها ودفع ثمنه (من تركه موروته)

الفصل الخامس

في حق خيار الرؤية

المادة ٣٢٠ - من اشترى شيئاً ولم يره كان له الخيار الى ان يراه فاذا رآه ان شاء قبله وان شاء فسخ البيع ويقال لهذا الخيار خيار الرؤية

المادة ٣٢١ - خيار الرؤية لا ينتقل الى الوارث فاذا مات المشتري قبل ان يرى المبيع لزم البيع ولا خيار لوارثه

المادة ٣٢٢ - لا خيار للبائع ولو كان لم يره المبيع مثلاً لو باع رجل مالا دخل في ملكه بالارث وكان لم يره انعقد البيع بلا خيار للبائع

المادة ٣٢٣ - المراد من الرؤية في بحث خيار الرؤية هو الوقوف على الحال والمحل الذي يعرف به المقصود الاصيل من المبيع مثلاً الكرباس والقماش الذي يكون ظاهره وباطنه متساويين تكفي رؤية ظاهره والقماش المنقوش والمدرّب تلزم رؤية نقشه ودرويه والشاة المشتراة لاجل التناسل والتوالد يلزم رؤية ثديها والشاة المأخوذة لاجل اللحم يقتضي جس ظهرها واليتها والمأكولات والمشروبات يلزم ان يذاق طعمها فالمشتري اذا عرف هذه الاموال على الصور المذكورة ثم اشتراها ليس له خيار الرؤية

المادة ٣٢٤ - الاشياء التي تباع على مقتضى انموذجها تكفي رؤية الانموذج منها فقط

المادة ٣٢٥ - ما بيع على مقتضى الانموذج اذا ظهر دون الانموذج يكون المشتري مخيراً ان شاء قبله وان شاء رده مثلاً الخنطة والسمن والزيت وما صنع على نسق واحد من الكرباس والجوخ واشباهها اذا رأى المشتري انموذجها ثم اشتراها على مقتضاه فظهرت ادنى من الانموذج يخير المشتري حينئذ

المادة ٣٢٦ - في شراء الدار والخان ونحوهما من العقار تلزم رؤية كل بيت منها الا ان ما كانت بيوتها مصنوعة على نسق واحد تكفي رؤية بيت واحد منها
المادة ٣٢٧ - اذا اشتريت اشياء متفاوتة صفقة واحدة تلزم رؤية كل واحد منها على حدته

المادة ٣٢٨ - اذا اشتريت اشياء متفاوتة صفقة واحدة وكان المشتري رأى بعضها ولم ير الباقي فمضى رأى ذلك الباقي ان شاء أخذ جميع الاشياء المبيعة وان شاء رد جميعها وليس له ان يأخذ ما رآه ويترك الباقي

المادة ٣٢٩ - بيع الاعمى وشراؤه صحيح الا انه يخبر في المال الذي يشتريه بدون ان يعلم وصفه مثلاً لو اشترى داراً لا يعلم وصفها كان مخيراً فمضى علم وصفها ان شاء اخذها وان شاء ردها

المادة ٣٣٠ - اذا وصف شيء للاعمى وعرف وصفه ثم اشتراه فلا يكون مخيراً

المادة ٣٣١ - الاعمى يسقط خياره بلمس الاشياء التي تعرف باللمس وشم المشعومات وذوق المذوقات يعني انه اذا لمس وشم وذاق هذه الاشياء ثم اشتراها كان شراؤه صحيحاً لازماً

المادة ٣٣٢ - من رأى شيئاً بقصد الشراء ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم انه الشيء الذي كان رآه لا خيار له الا انه اذا وجد ذلك الشيء قد تغير عن الحال الذي رآه فيه كان له الخيار حينئذ

المادة ٣٣٣ - الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه تكون رؤيتهما لذلك الشيء كروية الاصيل

المادة ٣٣٤ - الرسول يعني من ارسل من طرف المشتري لاخذ المبيع وارساله فقط لا تسقط رؤيته خيار المشتري

المادة ٣٣٥ - تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك يسقط خيار رؤيته .

الفصل السادس

في بيان خيار العيب

المادة ٣٣٦ — البيع المطلق يقتضي سلامة المبيع من العيوب يعني ان بيع المال بدون البراءة من العيوب وبلا ذكر انه معيب او سالم يقتضي ان يكون المبيع سالمًا خاليًا من العيب

المادة ٣٣٧ — ما يبيع مطلقًا اذا ظهر به عيب قديم يكون المشتري مخيرًا ان شاء رده وان شاء قبله بثمنه المسمى وليس له ان يمسك المبيع ويأخذ ما نقصه العيب وهذا يقال له خيار العيب

المادة ٣٣٨ — العيب هو ما ينقص ثمن المبيع عند التجار وارباب الخبرة

المادة ٣٣٩ — العيب القديم هو ما يكون موجوداً في المبيع وهو عند البائع

المادة ٣٤٠ — العيب الذي يحدث في المبيع وهو في يد البائع بعد العقد

وقبل القبض حكمه حكم العيب القديم الذي يوجب الرد

المادة ٣٤١ — اذا ذكر البائع ان في المبيع عيب كذا وكذا وقبل

المشتري مع علمه بالعيب فلا يكون له اختيار بسبب ذلك العيب

المادة ٣٤٢ — اذا باع مالا على انه بريء من كل عيب ظهر فيه فلا

يبقى للمشتري خيار عيب

المادة ٣٤٣ — من اشترى مالا وقبله بجميع العيوب لا تسمع منه

دعوى العيب بعد ذلك مثلاً لو اشترى حيواناً بجميع العيوب وقال قبلته مكسراً

محطاً اعرج معيماً فلا صلاحية له بعد ذلك ان يدعي بعيب قديم فيه

المادة ٣٤٤ — بعد اطلاع المشتري على عيب في المبيع اذا تصرف فيه

تصرف المالك سقط خياره مثلاً لو عرض المشتري للمبيع للبيع بعد اطلاعه على

عيب قديم فيه كان عرض المبيع للبيع رضى بالعيب فلا يردده بعد ذلك

المادة ٣٤٥ — لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب

قديم فليس للمشتري ان يردده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط

مثلاً لو اشترى ثوب قماش ثم بعد ان قطعه وفصله بروداً اطلع على عيب قديم فيه فبما ان قطعه وتفصيله عيب حادث ليس له رده على البائع بالعيب القديم بل يرجع عليه بنقصان الثمن فقط

المادة ٣٤٦ - نقصان الثمن بصير معلوماً باخبار اهل الخبرة الخالين عن الغرض وذلك بان يقوم ذلك الثوب سالماً ثم يقوم معيباً فما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب الى الثمن المسمى وعلى مقتضى تلك النسبة يرجع المشتري على البائع بالنقصان مثلاً لو اشترى ثوب قماش بستين قرشاً وبعد ان قطعه وفصله اطلع المشتري على عيب قديم فيه فقوم اهل الخبرة ذلك الثوب سالماً بستين قرشاً ايضاً ومعيباً بالعيب القديم بخمسة واربعين قرشاً كان نقصان الثمن بهذه الصورة خمسة عشر قرشاً فيرجع بها المشتري على البائع ولو اخبر اهل الخبرة ان قيمة ذلك الثوب سالماً ثمانون قرشاً ومعيباً ستون قرشاً فبما ان التفاوت الذي بين القيمتين عشرون قرشاً وهي ربع الثمانين قرشاً فالمشتري ان يطالب بخمسة عشر قرشاً التي هي ربع الثمن المسمى ولو اخبر اهل الخبرة ان قيمة ذلك الثوب سالماً خمسون قرشاً ومعيباً اربعون قرشاً فبما ان التفاوت الذي بين القيمتين عشرة قروش وهي خمس الخمسين قرشاً يعتبر النقصان خمس الثمن المسمى وهو اثنا عشر قرشاً

المادة ٣٤٧ - اذا زال العيب الحادث صار العيب القديم موجباً للرد على البائع مثلاً لو اشترى حيواناً فمرض عند المشتري ثم اطلع على عيب قديم فيه ليس للمشتري رده بالعيب القديم على البائع بل يرجع عليه بنقصان الثمن لكن اذا زال ذلك المرض كان للمشتري ان يرد الحيوان للبائع بالعيب القديم الذي ظهر فيه

المادة ٣٤٨ - اذا رضي البائع ان يأخذ المبيع الذي ظهر به عيب قديم بعد ان حدث به عيب عند المشتري وكان لم يوجد مانع للرد فلا تبقى للمشتري صلاحية الادعاء بنقصان الثمن بل يكون مجبوراً على رد المبيع الى البائع او قبوله حتى ان المشتري اذا باع المبيع بعد الاطلاع على عيبه القديم فلا يبقى له حق بان يدعي بنقصان الثمن مثلاً لو ان المشتري قطع الثوب الذي اشتراه وفصله فبيصاً ثم وجد به عيباً وبعد ذلك باعه فليس له ان يطلب نقصان الثمن من البائع لان

البائع له ان يقول كنت اقبله بالعيب الحادث فيما ان المشتري باعه كأن قد امسكه وحبسه عن البائع

المادة ٣٤٩ - الزيادة وهي ضم شيء من مال المشتري وعلاوته الى المبيع بكون مانعاً من الرد مثلاً ضم الخيط والصبغ الى الثوب بالخياطة والصبغة وغرس الشجر في الارض من جانب المشتري مانع للرد

المادة ٣٥٠ - اذا وجد مانع للرد فليس للبائع ان يسترد المبيع ولو رضي بالعيب الحادث بل يصير مجبوراً على اعطاء نقصان الثمن حتى انه بهذه الصورة لو باع المشتري المبيع بعد اطلاعه على عيب قديم فيه كان له ان يطلب نقصان الثمن من البائع ويأخذه منه . مثلاً ان مشتري الثوب لو فصل منه قميصاً وخاطه ثم اطاع على عيب قديم فيه ليس للبائع ان يسترده ولو رضي بالعيب الحادث بل يجبر على اعطاء نقصان الثمن للمشتري ولو باع المشتري هذا الثوب ايضاً لا يكون بيعه مانعاً له من طلب نقصان الثمن وذلك لانه حيث صار ضم الخيط الذي هو من مال المشتري للمبيع مانعاً من الرد وليس للبائع في هذه الحالة استرداد المبيع مخيطة لا يكون بيع المشتري حينئذ حبساً وامسكاً للمبيع

المادة ٣٥١ - ما بيع صفقة واحدة اذا ظهر بعضه معيباً فان كان قبل القبض كان المشتري مخيراً ان شاء رد مجموعه وان شاء قبله بجميع الثمن وليس له ان يرد المعيب وحده ويمسك الباقي وان كان بعد القبض فاذا لم يكن في التفريق ضرر كان له ان يرد المعيب بحصته من الثمن سالماً وليس له ان يرد الجميع حينئذ ما لم يرض البائع واما اذا كان في تفريقه ضرر رد الجميع او قبل الجميع بكل الثمن مثلاً لو اشترى فلتسوتين باربعين قرشاً فظهرت احدهما معيبة قبل القبض يردهما معاً وان كان بعد القبض يرد المعيبة وحدها بحصتها من الثمن سالمة ويمسك الثانية بما بقي من الثمن اما لو اشترى زوجي خف فظهر احدهما معيباً بعد القبض كان له ردهما معاً للبائع واخذ ثمنهما منه

المادة ٣٥٢ - اذا اشترى شخص مقداراً معيناً من جنس واحد من المكيلات والموزونات وما قبضه ثم وجد بعضه معيباً كان مخيراً ان شاء قبله جميعاً

وان شاء رده جميعاً

المادة ٣٥٣ - اذا وجد المشتري في الخنطة والشعير وامثالهما من الحبوب المشتراة تراباً فان كان ذلك التراب بعد قليلاً في العرف صح البيع وان كان كثيراً بحيث بعد عيباً عند الناس يكون المشتري مخيراً

المادة ٣٥٤ - البيض والجوز وما شا كلهما اذا ظهر بعضها فاسداً فما لا يستكثر في العادة والعرف كالاثنين والثلاثة في المائة يكون معفواً وان كان الفاسد كثيراً كالعشرة في المائة كن للمشتري رد جميعه للبائع واسترداد ثمنه منه كاملاً

المادة ٣٥٥ - اذا ظهر جميع المبيع غير منتفع به اصلاً كان البيع باطلاً وللمشتري استرداد جميع الثمن من البائع مثلاً لو اشترى جوزاً او بيضاً فظهر جميعه فاسداً لا ينتفع به كان للمشتري استرداد ثمنه كاملاً من البائع

الفصل السابع

في الغبن والتغريير

المادة ٣٥٦ - اذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد تغريير فليس للمغبون ان يفسخ البيع الا اذا وجد الغبن (اي الفاحش) وحده في مال اليتيم لا يصح البيع ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم

المادة ٣٥٧ - اذا غرّ احد المتبايعين الآخر وتحقق ان في البيع غبنًا فاحشًا فللمغبون ان يفسخ البيع حينئذٍ

المادة ٣٥٨ - اذا مات من أغر بغبن فاحش لانتقل دعوى التغريير لوارثه

المادة ٣٥٩ - المشتري الذي حصل له تغريير اذا اطلع على الغبن الفاحش ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك سقط حق فسخه

المادة ٣٦٠ - اذا هلك او استهلك المبيع الذي صار في بيعه غبن فاحش وغرر او حدث فيه عيب او بنى مشتري العرصة عليها بناء فلا يكون للمغبون حق ان يفسخ البيع

❦ الباب السابع ❦

في بيان انواع البيع وينقسم الى ستة فصول

الفصل الاول

في بيان انواع البيع

المادة ٣٦١ — يشترط في انعقاد البيع صدور ركنه من اهله اي العاقل المميز واضافته الى محل قابل لحكمه

المادة ٣٦٢ — البيع الذي في ركنه خلل كبيع المجنون باطل

المادة ٣٦٣ — المحل القابل لحكم البيع عبارة عن المبيع الذي يكون موجوداً ومقدور التسليم ومالاً متقوماً فبيع المعدوم وما ليس بمقدور التسليم وما ليس بمال متقوم باطل

المادة ٣٦٤ — اذا وجد شرط انعقاد البيع ولم يكن مشروعاً باعتبار بعض اوصافه الخارجية كما اذا كان المبيع مجهولاً او كان في الثمن خلل صار البيع فاسداً

المادة ٣٦٥ — يشترط لنفاذ البيع ان يكون البائع مالكا للمبيع او وكيله لملكه او وليه او وصيه وان لا يكون في المبيع حق الغير

المادة ٣٦٦ — البيع الفاسد يصير نافذاً عند القبض يعني يصير تصرف المشتري في المبيع جائزاً حينئذ . (اي ماضياً غير مستحق الفسخ لا بمعنى الاباحة ديانة فهو جائز قضاء لا ديانة لان ديانة وذمة يجب فسخه لازالة الفساد المحرم ولم يزل البيع انما امتنع الفسخ لتعلق حق المشتري الثاني بالبيع)

المادة ٣٦٧ — اذا وجد في البيع احد الخيارات فلا يكون لازماً

المادة ٣٦٨ — البيع الذي يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي وبيع المرهون ينعقد . ووفقاً على اجازة ذلك الغير

الفصل الثاني

في بيان احكام انواع البيوع

المادة ٣٦٩ - حكم البيع المتعقد الملكية يعني صيرورة المشتري مالكا للمبيع والبائع مالكا للثمن

المادة ٣٧٠ - البيع الباطل لا يفيد الحكم اصلاً فاذا قبض المشتري المبيع باذن البائع في البيع الباطل كان المبيع امانة عند المشتري فلو هلك بلا تعد لا يضمه

المادة ٣٧١ - البيع الفاسد يفيد حكماً عند القبض يعني ان المشتري اذا قبض المبيع باذن البائع صار مالكا له فاذا هلك المبيع بيعاً فاسداً عند المشتري لزمه الضمان يعني ان المبيع اذا كان من المثليات لزمه مثله واذا كان قيهياً لزمته قيمته يوم قبضه

المادة ٣٧٢ - لكل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد الا انه اذا هلك المبيع في يد المشتري او استهلكه او اخرجته من يده ببيع صحيح او هبة من آخر او زاد فيه المشتري شيئاً من ماله كما لو كان المبيع داراً فعمرها او ارضاً فغرس فيها اشجاراً او تغير اسم المبيع بان كان خنطة فطحنها وجعلها دقيقاً بطل حق الفسخ في هذه الصور

المادة ٣٧٣ - اذا فسخ البيع الفاسد فان كان البائع قبض الثمن كان للمشتري ان يحبس المبيع الى ان يأخذ الثمن ويسترده من البائع . (واذا مات احدهما قام خلفه مقامه وكان كالرجل فلا تلحقه غرامة)

المادة ٣٧٤ - البيع النافذ يفيد الحكم في الحال . (وهو الملك)

المادة ٣٧٥ - اذا كانت البيعة لازماً نافذاً فليس لاحد المتبايعين

الرجوع عنه

المادة ٣٧٦ - اذا كان البيع غير لازم كان حق الفسخ لمن له الخيار

المادة ٣٧٧ - البيع الموقوف يفيد الحكم عند الاجازة

المادة ٣٧٨ - بيع الفضولي اذا اجازه صاحب المال او وكيله او وصيه او وليه نفذ والا انفسخ الا انه يشترط لصحة الاجازة ان يكون كل من البائع والمشتري والمجيز والمبيع قائماً فاذا كان احد المذكورين هالكين لا تصح الاجازة

المادة ٣٧٩ - بما ان لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم المبيع تعتبر فيهما شرائط المبيع فاذا وقعت منازعة في امر التسليم لزم ان يسلم ويتسلم كل من المتبايعين معاً

الفصل الثالث

في حق السلم

المادة ٣٨٠ - السلم كالبيع ينقصد بالايجاب والقبول يعني اذا قال المشتري للبائع اسلمتك الف قرش على مائة كيل من الحنطة وقبل الاخر انعقد السلم . (الى شهر حيث لم يذكر الاصل)

المادة ٣٨١ - السلم انما يكون صحيحاً في الاشياء التي تقبل التعيين بالقدر والوصف كالجودة والخسة . (التين يمكن ضبطهما بخلاف ما لم يكن كاللبس والفحم)

المادة ٣٨٢ - المكيلات والموزونات والمذروعات لتعين مقاديرها بالكيل والوزن والذرع . (المعلومات فلا يجوز بمجهول ولا بما ينقبض وينبسط)

المادة ٣٨٣ - العدديات المتقاربة كما لتعين مقاديرها بالعد لتعين بالكيل والوزن ايضاً

المادة ٣٨٤ - ما كان من العدديات كاللبن والآجر يلزم ان يكون قابله ايضاً معيناً (بان يكون طوله شبراً وعرضه قتراً معتدلين الا اذا كان متعدداً بحيث يستحيل عادة انعدامه والا فلا يجوز حيث كان غير متعدد ولا مقدر)

المادة ٣٨٥ - الكرباس والجوخ وامثالهما من المذروعات يلزم تعيين طولها وعرضها ورقبتها ومن اي شيء تنسج ومن نسيج اي محل هي

المادة ٣٨٦ - يشترط لصحة السلم بيان جنس المبيع مثلاً انه حنطة او

ارز او تمر ونوعه ككونه يسقى من ماء مطر (وهو الذي نسعيه في عرفنا بعلاً)
 او بماء النهر والعين وغيرهما (وهو ما يسمي عندنا سقياً) وصفته كالجيد والخسيس
 وبيان مقدار الثمن والمبيع وزمان تسليمه ومكانه
 المادة ٣٨٧ -- يشترط لصحة بقاء السلم تسليم الثمن في مجلس العقد فاذا
 تفرق العاقدان قبل تسليم راس مال السلم انفسخ العقد

الفصل الرابع في بيان الاستصناع

المادة ٣٨٨ - اذا قال شخص لاهل الصنائع اصنع لي الشيء
 الفلاني بكذا قرشاً وقبل الصانع ذلك انعقد البيع استصناعاً مثلاً لو ارى
 المشتري رجله خلفاً وقال له اصنع لي زوجي خف من نوع السختيان الفلاني
 بكذا قرشاً وقبل الصانع او نقول مع نجار على انه يصنع له زورقاً او سفينة وبين
 له طولها وعرضها واصافها اللازمة وقبل التجار انعقد الاستصناع كذلك لو نقول
 مع صاحب معمل ان يصنع له كذا بندقية كل واحدة بكذا قرشاً وبين الطول
 والحجم وسائر اوصافها اللازمة وقبل صاحب المعمل انعقد الاستصناع
 المادة ٣٨٩ - كل شيء تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على
 الاطلاق واما ما لم يتعامل باستصناعه اذا بين فيه المدة صار سلباً وتعتبر فيه حينئذ
 شروط السلم واذا لم يبين فيه المدة كان من قبيل الاستصناع ايضاً
 المادة ٣٩٠ - يلزم في الاستصناع وصف المصنوع وتعريفه على الوجه
 الموافق للمطلوب

المادة ٣٩١ - لا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالاً اي وقت العقد
 المادة ٣٩٢ - اذا انعقد الاستصناع فليس لاحد العاقدين الرجوع واذا
 لم يكن المصنوع على الاوصاف المطلوبة المبينة كان المستصنع مخيراً

الفصل الخامس

في احكام بيع المريض

المادة ٣٩٣ — اذا باع شخص في مرض موته شيئاً من ماله لاحد ورثته يصير ذلك موقوفاً على اجازة سائر الورثة فان اجازوا بعد موت المريض ينفذ البيع وان لم يجيزوا فلا ينفذ

المادة ٣٩٤ — اذا باع المريض في مرض موته شيئاً لاجنبي بشئ المثل صح بيعه وان باعه بسدون ثمن المثل وسلم المبيع كان بيع محاباة يعتبر من ثلث ماله فان كان الثلث وافياً بها صح وان كان الثلث لا يفي بها لزم المشتري اكمال ما نقص من ثمن المثل واعطاؤه للورثة فان اكمل لزم البيع والا كان للورثة فسخه مثلاً لو كان شخص لا يملك الا داراً تساوي ألفاً وخمسمائة قرش فباع الدار المذكورة في مرض موته لاجنبي غير وارث له بألف قرش وسلمها له ثم مات فجاء ان ثلث ماله الذي يفي بها حابي به وهو خمسمائة قرش كان هذا البيع صحيحاً معتبراً وليس للورثة فسخه حينئذٍ واذا كان المريض قد باع هذه الدار بخمسمائة قرش وسلمها للمشتري فجاء ان ثلث ماله الذي هو خمسمائة قرش يعدل نصف ما حابي به وهو ألف قرش فحينئذٍ للورثة ان يطلبوا من المشتري نصف ما حابي به مورثهم وهو خمسمائة قرش فان اداها للتركة لم يكن للورثة فسخ البيع وان لم يؤدها كان للورثة الفسخ واسترداد الدار

المادة ٣٩٥ — اذا باع شخص في مرض موته ماله باقل من ثمن المثل ثم مات مديوناً وتركته مستغرقة كان لاصحاب الديون ان يكفوا المشتري بالبلاغ قيمة ما اشتراه الى ثمن المثل واكمله وآدائه للتركة فان لم يفعل فسخوا البيع

الفصل السادس

في حق بيع الوفاء

المادة ٣٩٦ — كما ان البائع وفاء له ان يرد الثمن ويأخذ المبيع كذلك

للمشتري ان يرد المبيع ويسترد الثمن

المادة ٣٩٧ — ليس للبائع ولا للمشتري بيع مبيع الوفاء لشخص آخر

المادة ٣٩٨ — اذا شرط في بيع الوفاء ان يكون قدر من منافع المبيع

للمشتري صح ذلك مثلاً لو نقول البائع والمشتري وتراضيا على ان الكرم المبيع بيع وفاء تكون غلته مناصفة بين البائع والمشتري صح ولزم الايفاء بذلك على الوجه المشروح

المادة ٣٩٩ — اذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء مساوية للدين وهلك

المال في يد المشتري سقط الدين في مقابلته

المادة ٤٠٠ — اذا كانت قيمة المال المبيع بالوفاء نافضة عن الدين

وهلك المبيع في يد المشتري سقط من الدين بقدر قيمته واسترد المشتري الباقي واخذ من البائع

المادة ٤٠١ — اذا كانت قيمة المال المبيع وفاء زائدة على مقدار الدين

وهلك المبيع في يد المشتري سقط من قيمته قدر ما يقابل الدين وضمن المشتري الزيادة ان كان هلاكه بانتعدي واما ان كان بلا تعدٍ فلا يلزم المشتري اداء تلك الزيادة

المادة ٤٠٢ — اذا مات أحد المتبايعين وفاء انتقل حق الفسخ للوارث

المادة ٤٠٣ — ليس لسائر الغرماء التعرض للمبيع وفاء ما لم يستوف

المشتري دينه

في ٢ ذي الحجة سنة ١٢٨٦ وفي ٢١ شباط سنة ١٢٨٦

من اعضاء شورى الدولة

من اعضاء ديوان الاحكام العدلية

سيف الدين . محمد امين

احمد خلوصي . احمد حلمي

ناظر ديوان الاحكام العدلية

من اعضاء الجمعية

احمد جودت

علاء الدين

الكتاب الثاني

في الاجارة ويشتمل على مقدمة وثمانية ابواب

❖ المقدمة ❖

في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالاجارة

المادة ٤٠٤ - الاجرة الكراء اي بدل المنفعة والايجار المكاراة والاستئجار الاكتراء

المادة ٤٠٥ - الاجارة في اللغة بمعنى الاجرة وقد استعملت في معنى الايجار ايضاً وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بيع المنفعة المعلومه في مقابلة عوض معلوم

المادة ٤٠٦ - الاجارة اللازمة هي الاجارة الصحيحة العارية عن خيار العيب وخيار الشرط وخيار الرؤية وليس لاحد الطرفين فسخها بلا عذر

المادة ٤٠٧ - الاجارة المنجزة ايجار معتبر من وقت العقد

المادة ٤٠٨ - الاجارة المضافة ايجار معتبر من وقت معين مستقبل مثلاً لو استؤجرت دار بكذا نقوداً لكذا مدة اعتباراً من اول الشهر الفلاني الآتي نعتقد حال كونها اجارة مضافة

المادة ٤٠٩ - الآجر هو الذي اعطى المأجور بالاجارة ويقال له ايضاً

المكاري بضم الميم ومؤجر بكسر الجيم

المادة ٤١٠ - المستأجر بكسر الجيم هو الذي استأجر

المادة ٤١١ - المأجور هو الشيء الذي اعطي بالكراء. ويقال له المؤجر

والمستأجر بفتح الجيم فيهما

المادة ٤١٢ - المستأجر فيه بفتح الجيم هو المال الذي سلمه المستأجر

للاجير لاجل ايفاء العمل الذي التزمه بعقد الاجارة كالثياب التي اعطيت للخياط

ان يخططها والحمولة التي اعطيت للحمال لينقلها

المادة ٤١٣ - الاجير هو الذي آجر نفسه

المادة ٤١٤ - اجر المثل هو الاجرة التي قدرتها اهل الخبرة الخالون

عن الغرض

المادة ٤١٥ - الاجر المسمى هو الاجرة التي ذكرت وتعينت حين العقد

المادة ٤١٦ - الضمان هو اعطاء مثل الشيء ان كان من المثليات وقيمته

ان كان من القيميات

المادة ٤١٧ - المعد للاستغلال هو الشيء الذي اعد وعين على ان

يعطى بالكراء كاخنان والدار والحمام والدكان من العقارات التي بنيت او اشتريت

على ان تؤجر وكذا عربات الكراء ودواب المكارين وايجار الشيء ثلاث سنين

على التوالي دليل على كونه معداً للاستغلال والشيء الذي انشأه احد لنفسه يصير

معداً للاستغلال باعلامه الناس بكونه معداً للاستغلال

المادة ٤١٨ - المسترضع هو الذي التزم ظئراً بالاجرة

المادة ٤١٩ - المهاباة عبارة عن تقسيم المنافع كاعطاء القرار على انتفاع

احد الشريكين سنة والآخر اخرى مناوبة في الدار المشتركة (مناصفة) مثلاً

الباب الاول

في بيان الضوابط العمومية

المادة ٤٢٠ - المعقود عليه في الاجارة هو المنفعة

المادة ٤٢١ - الاجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين النوع الاول عقد

الاجارة الوارد على منافع الاعيان ويقال للشيء المؤجر عين المأجور وعين المستأجر

وهذا النوع ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول اجارة العقار كايجار الدور

والاراضي . القسم الثاني اجارة العروض كايجار الملابس والاواني . القسم الثالث

اجارة الدواب . النوع الثاني عقد الاجارة الوارد على العمل وهنا يقال للمأجور

اجير كاستئجار الخدمة والعملة واستئجار ار باب الحرف والصنائع هو من هذا

القبيل حيث ان اعطاء السلعة للخياط مثلاً ليخيط ثوباً يصير اجارة العمل كما ان تقطيع الثوب على ان السلعة من عند الخياط استصناع

المادة ٤٢٢ - الاجير على قسمين القسم الاول هو الاجير الخاص الذي استؤجر على ان يعمل للمستأجر فقط كالخادم الموظف . القسم الثاني هو الاجير المشترك الذي ليس بمقيد بشرط ان لا يعمل لغير المستأجر كالحمال والدلال والخياط والساعاتي والصائغ واصحاب عربات الكراء واصحاب الزوارق الذين هم يكارون في الشوارع والمواني فان كلاً من هؤلاء اجير مشترك لا يختص بشخص واحد وله ان يعمل لكل احد لكنه لو استؤجر احد هؤلاء على ان يعمل للمستأجر الى وقت معين يكون اجيراً خاصاً في مدة ذلك الوقت وكذلك لو استؤجر حمال او ذو عربة او ذو زورق الى محل معين بشرط ان يكون مخصوصاً بالمستأجر وان لا يعمل لغيره فانه اجير خاص الى ان يصل الى ذلك المحل

المادة ٤٢٣ - كما جاز ان يكون مستأجر الاجير الخاص شخصاً واحداً كذلك يجوز ان تكون الاشخاص المتعددة الذين هم في حكم شخص واحد مستأجري اجير خاص بناءً عليه لو استأجر اهل قرية راعياً على ان يكون مخصوصاً بهم بعقد واحد يكون الراعي اجيراً خاصاً ولكن لو جوزوا ان يرعى دواب غيرهم كان حينئذ ذلك الراعي اجيراً مشتركاً

المادة ٤٢٤ - الاجير المشترك لا يستحق الاجرة الا بالعمل

المادة ٤٢٥ - الاجير الخاص يستحق الاجرة اذا كان في مدة الاجارة حاضراً للعمل ولا يشترط عمله بالفعل ولكن ليس له ان يمتنع من العمل واذا امتنع فلا يستحق الاجرة

المادة ٤٢٦ - من استحق منفعة معينة بعقد الاجارة له ان يستوفي عينها او مثلها او ما دونها ولكن ليس له ان يستوفي ما فوقها مثلاً لو استأجر الحداد حانوتاً على ان يعمل فيه صنعة الحداد له ان يعمل فيه صنعة مساوية في المضرة لصناعة الحداد ولكن ليس لمن استأجر حانوتاً للطيارة ان يعمل فيه صنعة الحداد

المادة ٤٢٧ - كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد

- مثلاً لو استكرى احد لركوبه دابة ليس له ان يركبها غيره
- المادة ٤٢٨ - كل ما لا يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو
- مثلاً لو استأجر احد داراً على ان يسكنها له ان يسكن غيره فيها
- المادة ٤٢٩ - للمالك ان يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه
- ان كانت قابلة للقسمة او لم تكن وليس له ان يؤجرها لغيره ولكن بعد المهاباة له
- ان يؤجر نوبته للغير
- المادة ٤٣٠ - الشبوع الطارىء لا يفسد عقد الاجارة مثلاً لو آجر احد داره ثم ظهر لنصفها مستحق ببقى الاجارة في نصفها الاخر الشائع
- المادة ٤٣١ - يسوغ للشريكين ان يؤجرا مالهما المشترك لآخر معاً
- المادة ٤٣٢ - يجوز ايجار شيء واحد لشخصين وكل منهما لو اعطى من الاجرة مقدار ما ترتب على حصته لا يطالب باجرة حصة الآخر مالم يكن كفيلاً له

— ❧ الباب الثاني ❧ —

في بيان المسائل المتعلقة بالاجرة ويشتمل على اربعة فصول

الفصل الاول

في بيان مسائل ركن الاجارة

- المادة ٤٣٣ - ننعقد الاجارة بالايجاب والقبول كالبيع
- المادة ٤٣٤ - الايجاب والقبول في الاجارة هو عبارة عن الكلمات التي استعمل لعقد الاجارة كأجرت وكريت واستأجرت وقبلت
- المادة ٤٣٥ - الاجارة كالبيع ايضاً ننعقد بصيغة الماضي ولا ننعقد بصيغة المستقبل مثلاً لو قال احد سأؤجر وقال الاخر استأجرت او قال احد آجر وقال الاخر أجرت فعلى كلتا الصورتين لا ننعقد الاجارة

المادة ٤٣٦ - كما ان الاجارة ننعقد بالمشافهة كذلك ننعقد بالمكاتبه
وباشارة الاخرس المعروفة

المادة ٤٣٧ - وننعقد الاجارة بالتعاطي ايضا كالركوب في باخرة
المسافرين وزوارق المواني ودواب الكراء من دون مقاولة فان كانت الاجرة
معلومة اعطيت والا فاجرة المثل

المادة ٤٣٨ - السكوت في الاجارة بعدقبولا ورضاء . مثلاً لو استأجر
رجل حانوتاً في الشهر بخمسين قرشاً وبعد ان سكن فيه مدة اشهر اتى الآجر
في راس شهر وقال ان رضيت بستين فاسكن والا فاخرج وردده المستأجر وقال لم
ارض واستمر ساكناً يلزمه خمسون قرشاً كما في السابق وان لم يقل شيئاً ولم
يخرج من الحانوت واستمر ساكناً يلزمه اعطاء ستين قرشاً كذلك لو قال صاحب
الحانوت مائة قرش وقال المستأجر ثمانين وابقى المالك المستأجر وبقي هو ساكناً
ايضاً يلزمه ثمانون ولو اصرر الطرفان على كلامهما واستمر المستأجر ساكناً تلزمه
اجرة المثل

المادة ٤٣٩ - لو نقاولا بعد العقد على تبديل البدل او تزبيده او تنزيله
يعتبر العقد الثاني

المادة ٤٤٠ - الاجارة المضافة صحيحة وتلزم قبل حلول وقتها بناء عليه
ليس لاحد العاقدين فسخ الاجارة بمجرد قوله ما آن وقتها

المادة ٤٤١ - الاجارة بعد ما انعقدت صحيحة لا يسوغ للآجر فسخها
بمجرد ضم الخارج على الاجرة لكن لو آجر الوصي او المتولي عقار اليتيم او الوقف
بانقص من اجرة المثل تكون الاجارة فاسدة ويلزم اجرة المثل

المادة ٤٤٢ - لو ملك المستأجر عين المأجور بارث او هبة يزول حكم
الاجارة

المادة ٤٤٣ - لو حدث عذر مانع لاجراء موجب العقد ننفسخ الاجارة
وكذلك من كان في سنه الم وقاول الطبيب على اخراجه بخمسين قرشاً ثم زال
الام بنفسه ننفسخ الاجارة وكذلك ننفسخ الاجارة بوفاة الصبي او الظئر ولا

تفسخ بوفاة المسترضع

الفصل الثاني

في شروط انعقاد الاجارة ونفاذها

- المادة ٤٤٤ — يشترط في انعقاد الاجارة اهلية العاقدين يعني كونهما عاقلين مميزين
- المادة ٤٤٥ — يشترط موافقة الايجاب القبول واتحاد مجلس العقد في الاجارة كما في البيوع
- المادة ٤٤٦ — يلزم ان يكون الآجر متصرفاً بما يؤجره او وكيل المتصرف او وليه او وصيه
- المادة ٤٤٧ — ننعقد اجارة الفضولي موقوفة على اجازة المتصرف وان كان المتصرف صغيراً او مجنوناً وكانت الاجرة اجرة المثل ننعقد اجارة الفضولي موقوفة على اجازة وليه او وصيه لكن يشترط في صحة الاجازة قيام وبقاء اربعة اشياء ، العاقدين ، والمال المعقود عليه وبدل الاجارة ان كان من العروض واذا عدم احد هؤلاء فلا تصح الاجازة

الفصل الثالث

في شروط صحة الاجارة

- المادة ٤٤٨ — يشترط في صحة الاجارة رضا العاقدين
- المادة ٤٤٩ — يلزم تعيين المأجور بناء عليه لا يصح ايجار احد الحانوتين من دون تعيين او تحجير
- المادة ٤٥٠ — يشترط ان تكون الاجرة معلومة
- المادة ٤٥١ — يشترط في الاجارة ان تكون المنفعة معلومة بوجه يكون مانعاً للمنازعة
- المادة ٤٥٢ — المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الاجارة في امثال الدار والحانوت والظئر

- المادة ٤٥٣ - يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة بكونها للركوب او الحمل او اركاب من شاء على التعميم مع بيان المسافة او مدة الاجارة
- المادة ٤٥٤ - يلزم في استئجار الاراضي بيان كونها لاي شيء استؤجرت مع تعيين المدة فان كانت للزرع يلزم بيان ما يزرع فيها او تخيير المستأجر بان يزرع ما شاء على التعميم
- المادة ٤٥٥ - تكون المنفعة معلومة في استئجار اهل الصنعة ببيان العمل يعني بتعيين ما يعمل الاجير او تعيين كيفية عمله فاذا اريد صبغ الثياب يلزم اراءتها للصباغ او بيان لونها واعلام رقتها مثلاً
- المادة ٤٥٦ - تكون المنفعة معلومة في نقل الاشياء بالاشارة وبتعيين المحل الذي ينقل اليه مثلاً لو قيل للجمال انقل هذا الحمل الى المحل الفلاني تكون المنفعة معلومة لكون الحمل مشاهداً والمسافة معلومة
- المادة ٤٥٧ - يشترط ان تكون المنفعة مقدورة الاستيفاء بناء عليه لا يصح ايجار الدابة الفارة

الفصل الرابع

في فساد الاجارة وبطلانها

- المادة ٤٥٨ - تبطل الاجارة ان لم يوجد احد شروطها مثلاً ايجار المجنون والصبي غير المميز كاستئجارهما باطل . لكن لا تنفسخ الاجارة بجنون الأجر بعد انعقادها
- المادة ٤٥٩ - لا تلزم الاجرة في الاجارة الباطلة بالاستعمال . لكن يلزم اجر المثل ان كان مال الوقف او اليتيم والمجنون في حكم اليتيم
- المادة ٤٦٠ - نفسد الاجارة لو وجدت شروط انعقاد الاجارة ولم يوجد احد شروط الصحة
- المادة ٤٦١ - الاجارة الفاسدة نافذة . لكن الأجر يملك فيها اجر المثل ولا يملك الاجر المسمى

المادة ٤٦٢ - فساد الاجارة ينشأ بعضه عن كون البدل مجهولاً وبعضه عن فقدان شرائط الصحة الاخر في الصورة الاولى يلزم اجر المثل بالغاً ما بلغ وفي الصورة الثانية يلزم اجر المثل بشرط ان لا يتجاوز الاجر المسمى

الباب الثالث

في بيان المسائل التي تتعلق بالاجرة ويحتوي على ثلاثة فصول

الفصل الاول

في بدل الاجارة

المادة ٤٦٣ - ما صلح ان يكون بدلاً في البيع يصلح ان يكون بدلاً في الاجارة ويجوز ان يكون بدلاً في الاجارة الشيء الذي لم يصح ان يكون ثمتاً . مثلاً يجوز ان يستأجر بستان في مقابلة ركوب دابة او سكنى دار

المادة ٤٦٤ - بدل الاجارة يكون معلوماً بتعيين مقداره ان كان نقداً كثمان المبيع

المادة ٤٦٥ - يلزم بيان مقدار بدل الاجارة ووصفه ان كان من العروض او المكيلات او الموزونات او العدديات المتقاربة . ويلزم تسليم ما يحتاج الى الحمل والمؤونة في الحمل الذي شرط تسليمه فيه وان لم يبين مكان التسليم فالمأجور ان كان عقاراً يسلم في الحمل الذي هو فيه وان كان عملاً ففي محل عمل الاجير وان كان حمولة ففي مكان لزوم الاجرة واما في الاشياء التي ليست محتاجة الى الحمل والمؤونة ففي الحمل الذي يختار للتسليم

الفصل الثاني

في بيان المسائل المتعلقة بسبب لزوم الاجرة وكيفية استحقاق الآجر الاجرة

المادة ٤٦٦ - لا تلزم الاجرة بالعقد المطلق يعني لا يلزم تسليم بدل

الاجارة بمجرد انعقادها حالاً

المادة ٤٦٧ — تلزم الاجرة بالتعجيل يعني لو سلم المستأجر الاجرة نقداً ملكها الآجر وليس للمستأجر استردادها

المادة ٤٦٨ — تلزم الاجرة بشرط التعجيل يعني لو شرط كون الاجرة معجلة يلزم المستأجر تسليمها في اول الامر ان كان عقد الاجارة وارداً على منافع الاعيان او على العمل ففي الصورة الاولى للآجر ان يمتنع عن تسليم المأجور وفي الصورة الثانية للاجير ان يمتنع عن العمل الى ان يستوفيا الاجرة وعلى ككنا الصورتين لها مطالبة الاجرة نقداً فان امتنع المستأجر عن الایفاء فلهما فسخ الاجارة

المادة ٤٦٩ — تلزم الاجرة باستيفاء المنفعة مثلاً لو استأجر احد دابة على ان يركبها الى محل ثم ركبها ووصل الى ذلك المحل يستحق آجرها الاجرة

المادة ٤٧٠ — تلزم الاجرة ايضاً في الاجارة الصحيحة بالافتدار على استيفاء المنفعة مثلاً لو استأجر احد داراً باجارة صحيحة فبعد قبضها يلزمه اعطاء الاجرة وان لم يسكنها

المادة ٤٧١ — لا يقتدر من استيفاء المنفعة في الاجارة الفاسدة ولا تلزم الاجرة ان لم يحصل الانتفاع حقيقة

المادة ٤٧٢ — من استعمل مال غيره من دون عقد وبلا اذن فان كان معداً للاستغلال تلزمه اجرة المثل والا فلا لكن لو استعمله بعد مطالبة صاحب المال الاجرة وان لم يكن معداً للاستغلال يلزمه اعطاء الاجرة لانه باستعماله في هذا الحال يكون راضياً باعطاء الاجرة

المادة ٤٧٣ — يعتبر ويراعى كل ما اشترطه العاقدان في تعجيل الاجرة وتأجيلها

المادة ٤٧٤ — اذا شرط تأجيل البدل يلزم الاجر اولاً تسليم المأجور وعلى الاجير ايفاء العمل والاجرة لا تلزم الا بعد انقضاء المدة التي شرطت

المادة ٤٧٥ — يلزم الآجر اولاً تسليم المأجور وعلى الاجير ايفاء العمل

في الاجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل والتأجيل على كل حال يعني ان كان عقد الاجارة على منافع الاعيان او على العمل

المادة ٤٧٦ - ان كانت الاجرة موقفة بوقت معين كالشهرية او السنوية مثلاً يلزم ايفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت

المادة ٤٧٧ - تسليم المأجور شرط في لزوم الاجرة يعني تلزم الاجرة اعتباراً من وقت التسليم فعلى هذا ليس للأجر مطالبة اجرة مدة مضت قبل التسليم وان انقضت مدة الاجارة قبل التسليم لا يستحق الاجر شيئاً من الاجرة

المادة ٤٧٨ - لو فات الانتفاع بالمأجور بالكلية سقطت الاجرة مثلاً لو احتاج الحمام الى التعمير وتعطل في اثناء تعميره تسقط حصة تلك المدة من الاجرة وكذلك لو انقطع ماء الرحي وتعطلت تسقط الاجرة اعتباراً من وقت انقطاع الماء ولكن لو انتفع المستأجر بغير صورة الطحن من بيت الرحي يلزمه اعطاء ما اصاب حصة ذلك الانتفاع من بدل الاجارة

المادة ٤٧٩ - من استأجر حانوتاً وقبضه ثم عرض للبيع والشراء كساد ليس له ان يمتنع عن اعطاء كراء تلك المدة بقوله ان الصنعة ما راجت والدكان بقي مقفلاً

المادة ٤٨٠ - لو استأجر زورقاً على مدة وانقضت في اثناء الطريق تمتد الاجارة الى الوصول الى الساحل ويعطي المستأجر اجر مثل المدة الفاضلة

المادة ٤٨١ - لو اعطى احد داره لآخر على ان يرمها ويسكنها بلا اجرة ثم رمها وسكنها ذلك الاخر كانت من قبيل العارية ومصاريف التعمير عائدة اليه وليس لصاحب الدار ان يطالبه تلك المدة بشيء من الاجرة

الفصل الثالث

فيما يصح للآجر ان يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الاجرة وما لا يصح

المادة ٤٨٢ - يصح للاجير الذي لعمله اثر كالتخياط والصباغ والقصار ان يحبس المستأجر فيه لاستيفاء الاجرة وان لم يشترط نسيئتها وبهذا الوجه لو

حبس ذلك المال وتلف في يده لا يضمن وبعد تلفه ليس له ان يستوفي الاجرة
 المادة ٤٨٣ - ليس للاجير الذي ليس لعمله اثر كالحمال والملاح ان
 يحبس المستأجر فيه وبهذا الحال لو حبس الاجير المال وتلف في يده يضمن
 وصاحب المال في هذا مخير ان شاء ضمنه اياه محمولاً واعطى اجرته وان شاء ضمنه
 غير محمول ولم يعط اجرته

الباب الرابع

في بيان المسائل التي تتعلق بمدة الاجارة

المادة ٤٨٤ - للمالك ان يؤجر ماله ومملكه لغيره مدة معلومة قصيرة
 كانت كالיום او طويلة كالسنة

المادة ٤٨٥ - ابتداء مدة الاجارة يعتبر من الوقت الذي مهي اي عين
 وذكر عند العقد

المادة ٤٨٦ - ان لم يذكر ابتداء المدة حين العقد يعتبر من وقت العقد
 المادة ٤٨٧ - كما يجوز ايجار عقار على ان يكون لسنة في كل شهر
 اجرته كذا دراهم كذلك يصح ايجاره لسنة بكذا دراهم من دون بيان شهريته ايضاً
 المادة ٤٨٨ - اذا عقدت الاجارة في اول الشهر على شهر واحد او
 ازيد من شهر انعقدت مشاهرة وبهذه الصورة يلزم دفع اجرة شهر كامل وان كان
 الشهر ناقصاً عن ثلاثين يوماً

المادة ٤٨٩ - لو اشترط على ان تكون الاجارة لشهر واحد فقط وكان
 قد مضى من الشهر جزء يعتبر الشهر ثلاثين يوماً

المادة ٤٩٠ - اذا اشترط ان تكون الاجارة لكذا شهر وكان قد
 مضى من الشهر بعضه يتم الشهر الاول الناقص على ان يكون ثلاثين يوماً من
 الشهر الاخير وتوفي اجرته بحساب اليومية وتعتبر الشهور التي بينها بالاهلة

المادة ٤٩١ - كما يعتبر الشهر الاول الناقص ثلثين يوماً اذا اشترط ان تكون اجرة كل شهر كذا دراهم من دون بيان عدد الاشهر عند مضي بعض من الشهر كذلك تعتبر سائر الشهور التي ستأتي ثلاثين ثلاثين على هذا الوجه

المادة ٤٩٢ - لو عقدت الاجارة في اول الشهر لسنة تعتبر اثني عشر شهراً

المادة ٤٩٣ - لو عقدت الاجارة لسنة وكان قد مضى من الشهر بعضه

يعتبر منها شهر اياماً وباقي الشهور الاحد عشر بالهلال

المادة ٤٩٤ - لو استؤجر عقار شهريته كذا دراهم من دون بيان عدد

الاشهر يصح العقد . لكن عند ختام الشهر الاول لكل من الآجر والمستأجر فسخ

الاجارة في اليوم الاول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه واما بعد مضي اليوم

الاول وليلته فليس لهما ذلك وان قال احد العاقدين في اثناء الشهر فسخت

الاجارة لتفسخ في نهاية الشهر وان قال في اثناء الشهر فسخت الاجارة اعتباراً من

ابتداء الشهر الآتي لتفسخ عند حلوله وان كان قد قبضت اجرة شهرين او ازيد

فليس لاحدهما فسخ اجارة الشهر المقبوض اجرته

المادة ٤٩٥ - لو استأجر احد اجيراً على ان يعمل يوماً يعمل من

طلوع الشمس الى العصر او الى الغروب على وفق عرف البلدة في خصوص العمل

المادة ٤٩٦ - لو استؤجر نجار على ان يعمل عشرة ايام تعتبر الايام التي

تلي العقد وان كان قد استؤجر في الصيف على ان يعمل عشرة ايام لم نصح

الاجارة ما لم يعين انه يعمل اعتباراً من اي شهر واي يوم

❦ الباب الخامس ❦

في الخيارات ويحتوي على ثلاثة فصول

الفصل الاول

في بيان خيار الشرط

المادة ٤٩٧ — يجري خيار الشرط في الاجارة كما جرى في البيع ويجوز الايجار والاستئجار على ان يكون احد الطرفين او كلاهما مخيراً كذا ايام
المادة ٤٩٨ — المخير ان شاء فسخ الاجارة وان شاء كان مخيراً في مدة
خياره

المادة ٤٩٩ — كما ان الفسخ والاجارة على ما بين في مادة ٣٠٢ و ٣٠٣ و ٣٠٤ يكونان قولاً كذلك يكونان فعلاً بناء عليه لو كان الآجر مخيراً ونصرف في المأجور بوجه من لوازم التملك فهو فسخ فعلي ونصرف المستأجر المخير في المأجور كنصرف المستأجرين اجازة فعلية

المادة ٥٠٠ — لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وانقاضه الاجارة يسقط الخيار وتلزم الاجارة

المادة ٥٠١ — مدة الخيار تعتبر من وقت العقد

المادة ٥٠٢ — ابتداء مدة الاجارة يعتبر من وقت سقوط الخيار

المادة ٥٠٣ — لو استؤجرت ارض على ان تكون كذا ذراعاً او دونماً وخرجت زائدة او ناقصة تصح الاجارة ويلزم الاجر المسمى لكن المستأجر مخير حال نقصانها له ان يفسخ الاجارة ان شاء

المادة ٥٠٤ — لو استؤجرت ارض على ان يكون كل دونم منها بكذا دراهم يلزم اعطاء الاجرة بحساب الدونم

المادة ٥٠٥ — يجوز عقد الاجارة على عمل عينت اجرته وشرط ايفاؤه

في الوقت الفلاني ويكون الشرط معتبراً مثلاً لو اعطى احد الى الخياط ثياباً على ان يفصلها ويخيطها هذا اليوم او لو استكرى احد جملأ بشرط ان يوصله في عشرة ايام الى مكة تجوز الاجارة . والآجر ان اوفى الشرط استحق الاجر المسمى والا استحق اجر المثل بشرط ان لا يتجاوز الاجر المسمى

المادة ٥٠٦ - يصح ترديد الاجرة على صورتين او ثلاث في العمل والعامل والحمل والمسافة والزمان وان كان ويلزم اعطاء الاجرة على موجب الصورة التي تظهر فعلاً مثلاً لو قلت للخياط ان خطت دقيقاً فلك كذا وان خطت خشناً فلك كذا فاي الصورتين عمل له اجرتهما او لو استأجر حانوت بشرط انه ان اجرى فيه عمل العطاراة فاجرته كذا وان اجرى فيه عمل الحدادة فكذا فاي العاملين اجرى فيه يعطى اجرته التي شرطت . وكذا لو استكرت دابة بشرط ان حملت حنطة فاجرته كذا وان حملت حديدأ فكذا فايهما يحمل يعطى اجرته التي عينت او لو قبل للمكاري استكرت منك هذه الدابة الى (جورلي) بكذا والى (فلبه) بكذا فالى ايها ذهب المستأجر يلزمه اجرة ذلك وكذا لو قال الآجر اجرت هذه الحجرة بكذا وهذه بكذا فبعد قبول المستأجر يلزمه اجرة الحجرة التي مكنتها وكذلك لو ساوم احد الخياط على ان يخيط له جبة بشرط ان خاطها اليوم فله كذا وان خاطها غداً فله كذا تعتبر الشروط

الفصل الثاني

في خيار الرؤية

- المادة ٥٠٧ - للمستأجر خيار الرؤية
 المادة ٥٠٨ - رؤية المأجور كروية المنافع
 المادة ٥٠٩ - لو استأجر احد عقاراً من دون ان يراه يكون مخيراً عند

رؤيته

- المادة ٥١٠ - من استأجر داراً كان قد رآها من قبل ليس له خيار الرؤية الا لو تغيرت هيئتها الاولى بانهدام محل يكون مضرأ بالسكنى فحينئذٍ

يكون مخيراً

المادة ٥١١ - كل عمل يختلف ذاتاً باختلاف المحل فللاجير فيه خيار الرؤية مثلاً لو ساوم احد الخياط على ان يخطط له جبة فالخياط بالخيار عند رؤية الجوخ او الشال الذي يخططه

المادة ٥١٢ - كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية مثلاً لو استأجر اجير على ان يخرج حب خمس اواق قطن بعشرة دراهم ولم ير الاجير القطن فليس للاجير فيه خيار الرؤية

الفصل الثالث

في خيار العيب

المادة ٥١٣ - في الاجارة ايضاً خيار العيب كما في البيع
المادة ٥١٤ - العيب الموجب للخيار في الاجارة هو ما يكون سبباً لفوات المنافع المقصودة بالكلية او اخلاها كفوات المنفعة المقصودة من الدار بالكلية بانهدامها ومن الرحي بانقطاع مائها او كاخلاها بهبوط سطح الدار او بانهدام محل مضر بالسكنى او بانجراح ظهر الدابة فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الاجارة واما النواقص التي تحل بالمنافع كانهدام بعض محال الحجرات بحيث لم يدخل الدار برد ولا مطر وكانت قطع عرف الدابة وذيلها فليست موجبة للخيار في الاجارة
المادة ٥١٥ - لو حدث في المأجور عيب قبل استيفاء المنفعة فانه كالموجود في وقت العقد

المادة ٥١٦ - لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار ان شاء استوفى المنفعة مع العيب واعطى تمام الاجرة وان شاء فسخ الاجارة
المادة ٥١٧ - ان ازال الاجر العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الاجارة لا يبقى للمستأجر حق الفسخ وان اراد المستأجر التصرف في بقية المدة فليس للاجر منعه ايضاً
المادة ٥١٨ - ان اراد المستأجر فسخ الاجارة قبل رفع العيب الحادث

الذي اخل بالمنافع فله فسخها في حضور الاجر والا فليس له فسخها في غيابه وان فسخها في غيابه من دون ان يخبره لم يعتبر فسخه وكراء المأجور يستمر كما كان واما لو فاتت المنافع المقصودة بالكلية فله فسخها في غياب الآجر ايضاً ولا تلزمه الاجرة ان فسخ وان لم يفسخ كما بين في مادة ٤٧٨ مثلاً لو انهدم محل يخل بالمنافع من الدار المأجورة فللمستأجر فسخ الاجارة لكن يلزم عليه ان يفسخها في حضور الاجر والا فلو خرج من الدار من دون ان يخبره يلزمه اعطاء الاجرة كأنه ما خرج واما لو انهدمت الدار بالكلية فن دون احتياج الى حضور الآجر للمستأجر فسخها وعلى هذا الحال لا تلزم الاجرة

المادة ٥١٩ — لو انهدم حائط الدار او احدى حجرها ولم يفسخ المستأجر الاجارة وسكن في باقيها لم يسقط شيء من الاجرة
المادة ٥٢٠ — لو استأجر احد دارين بكذا دراهم وانهدمت احدهما فله ان يترك الاثنتين معاً

المادة ٥٢١ — المستأجر باختيار في دار استأجرها على ان تكون كذا حجره وظهرت ناقصة ان شاء فسخ الاجارة وان شاء قبلها بالاجر المسعى ولكن ليس له استيفاء مدة الاجارة ولتنقيص مقدار من الاجرة

الباب السادس

في بيان انواع المأجور واحكامه ويشتمل على اربعة فصول

الفصل الاول

في بيان مسائل تتعلق باجارة العقار

المادة ٥٢٢ — يجوز استئجار دار او حانوت بدون بيان انها لسكنى احد

المادة ٥٢٣ — من آجر داره او حانوته وكانت فيه امتعته واشياؤه تصح

مجموعة ٦ - ٦

الاجارة ويكون مجبوراً على تخلية من امتعته واشيائه وتسليمه

المادة ٥٢٤ - من استأجر ارضاً ولم يعين ما يزرعه فيها ولم يعمم على ان يزرع ما شاء فاجارته فاسدة . ولكن لو عين قبل الفسخ ورضي الاجر لنقلب الى الصحة

المادة ٥٢٥ - من استأجر ارضاً على ان يزرعها ما شاء فله ان يزرعها مكرراً في ظرف السنة صيفياً وشتائياً

المادة ٥٢٦ - لو انقضت مدة الاجارة قبل ادراك الزرع فللمستأجر ان يبقی الزرع في الارض الى ادراكه ويعطي اجرة المثل . (ولو استأجرها للشجر والبناء وانقضت المدة فليس له ذلك بل يقدمها الا اذا اضر قلعها بالارض فيحتكمها الاجر مقلوعة واما لو كانا بدون اذن فاخيار للاجر كما يأتي)

المادة ٥٢٧ - يصح استئجار الدار والخانوت مع عدم بيان كونه لاي شيء واما كيفية استعماله فتصرف الى العرف والعادة

المادة ٥٢٨ - كما انه يصح لمن استأجر داراً مع عدم بيان كونها لاي شيء ان يسكنها بنفسه كذلك يصح له ان يسكنها غيره ايضاً وله ان يضع فيها اشياء وله ان يعمل فيها كل عمل لا يورث الوهن والضرر للبناء الا باذن صاحبها واما في خصوص ربط الدواب فعرف البلدة وعادتها معتبر ومرعي . وحكم الخانوت على هذا الوجه

المادة ٥٢٩ - اعمال الاشياء التي تخل بالمنفعة المقصودة عائدة الى الآجر مثلاً تطهير الرحي على صاحبها كذلك تعمير الدار وطرق الماء واصلاح منافذه وانشاء الاشياء التي تخل بالسكنى وسائر الامور التي تتعلق بالبناء كلها لازمة على صاحب الدار واذا امتنع صاحبها عن اعمال هؤلاء فللمستأجر ان يخرج منها الا ان يكون حين استئجاره اياها كانت على هذا الحال وكان قد رآها فانه حينئذ يكون قد رضي بالعيب فليس له اتخاذ هذا وسيلة للخروج من الدار بعد . وان عمل هذه الاشياء المستأجر كانت من قبيل التبرع فليس له طلب ذلك المصروف من الاجر

المادة ٥٣٠ - التعميرات التي انشاها المستأجر باذن الاجر ان كانت عائدة لاصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل كتنظيم الكرميت اي القرميد (وهو نوع آخر يوضع على السطوح لمحافظة من المطر) فالمستأجر يأخذ مصروف مثل هذه التعميرات من الاجر وان لم يجز بينهما شرط على اخذه وان كانت عائدة لمنافع المستأجر فقط كتعمير المطابخ فليس للمستأجر اخذ مصرفها ما لم يجز شرط اخذه بينهما

المادة ٥٣١ - لو احدث المستأجر بناء في العقار المأجور او غرس شجرة فالاجر مخير عند انقضاء مدة الاجارة ان شاء قلع البناء او الشجرة وان شاء ابقى ذلك واعطى قيمته كثيرة كانت او قليلة

المادة ٥٣٢ - ازالة التراب والزليل الذي يتراكم في مدة الاجارة والتطهير على المستأجر

المادة ٥٣٣ - ان كان المستأجر يخرب المأجور ولم يقتدر الاجر على منعه راجع الحاكم وفسخ الاجارة

الفصل الثاني

في اجارة العروض

المادة ٥٣٤ - يجوز اجارة الالبسة والاسلحة والخيام وامثالها من المنقولات الى مدة معلومة في مقابلة بدل معلوم

المادة ٥٣٥ - لو استأجر احد ثيابا على ان يذهب بها الى محل ثم لم يذهب ولبسها في بيته او لم يلبسها يلزمه اعطاء اجرتها

المادة ٥٣٦ - من استأجر ثيابا على ان يلبسها بنفسه فليس له ان يلبسها غيره

المادة ٥٣٧ - الحلي كاللباس

الفصل الثالث

في اجارة الدواب

المادة ٥٣٨ - كما يصح استكراء دابة معينة كذلك يصح الاشتراط على المكاري الايصال الى محل معين

المادة ٥٣٩ - لو استؤجرت دابة معينة الى محل معين وتعبت في الطريق فالمستأجر يكون مخيراً ان شاء انتظرها حتى تستريح وان شاء تقض الاجارة وبهذا الحال يلزم المستأجر ان يعطي حصة ما اصاب تلك المسافة من الاجر المسمى للاجر

المادة ٥٤٠ - لو اشترط ايصال حمل معين الى محل معين وتعبت الدابة

في الطريق فالمكاري مجبور على تحميله على دابة اخرى وايصاله الى ذلك المحل

المادة ٥٤١ - لا يجوز استئجار دابة من دون تعيين ولكن ان عينت بعد العقد وقبل المستأجر يجوز . وايضاً لو استؤجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين يجوز ويصرف على المتعارف المطلق مثلاً لو استؤجرت دابة من المكاري الى محل معلوم على ما هو المعتاد يلزم المكاري ايصال المستأجر بدابة الى ذلك المحل على الوجه المعتاد

المادة ٥٤٢ - لا يكفي في الاجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط الا ان يكون اسم الخطة علماً متعارفاً لبلدة مثلاً لو استؤجرت دابة الى بوسنه او الى العراق لا يصح اذ يلزم تعيين البلدة او القصة او القرية التي يسذهب اليها ولكن لفظ الشام مع كونه اسم قطعة قد تعورف اطلاقه على بلدة دمشق فلماذا لو استؤجرت دابة الى الشام يصح

المادة ٥٤٣ - لو استؤجرت دابة الى مكان وكان يطلق اسمه على بلدين فأيتهما قصدت يلزم اجرة المثل . مثلاً لو استكريت دابة من اسلامبول الى « جكمجه » ولم يصرح هل الى كبيرها او الى صغيرها فأيتهما قصدت يلزم اجرة المثل بنسبة مسافتها

المادة ٥٤٤ - لو استكريت دابة الى بلدة يلزم ايصال مستأجرها الى داره

المادة ٥٤٥ - من استكرى دابة الى محل معين فليس له تجاوز ذلك المحل بدون اذن المكارى فاذا تجاوز فالدابة في ضمان المستأجر الى ان يسلمها سالمة وان تلفت في ذهابه او ايباه يلزم الضمان

المادة ٥٤٦ - لو استكرت دابة الى محل معين فليس للمستأجر ان يذهب بتلك الدابة الى محل آخر فان ذهب وتلفت الدابة يضمن . مثلاً لو ذهب الى « اسلميه » بالدابة التي استكراها على انه يذهب بها الى « تكفورطاغ » وعطبت يلزم الضمان

المادة ٥٤٧ - لو استؤجر حيوان الى محل معين وكانت طرقه متعددة فللمستأجر ان يذهب باي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس ولو ذهب المستأجر من طريق غير الذي عينه صاحب الدابة وتلفت فان كان ذلك الطريق اصعب من الطريق الذي عينه يلزم الضمان وان كان مساوياً او اسهل فلا

المادة ٥٤٨ - ليس للمستأجر استعمال دابة ازيد عن المدة التي عينها وان استعملها وتلفت في يده يضمن

المادة ٥٤٩ - كما يصح استكراء دابة على ان يركبها فلان كذلك يصح استكراء دابة على ان يركبها المستأجر من شاء على التعميم ايضاً

المادة ٥٥٠ - الدابة التي استكرت للركوب لا تحمل وان حملت وتلفت يلزم الضمان وبهذا الحال لا تلزم الاجرة انظر الى مادة ٨٦

المادة ٥٥١ - الدابة التي استكرت على ان يركبها فلان لا يصح اركابها غيره وان اركبت وتلف الحيوان يلزم الضمان

المادة ٥٥٢ - من استكرى دابة على ان يركبها من شاء فان شاء ركبها بنفسه وان شاء اركبها غيره . ولكن ان ركبها هو او غيره بعد تعيين المراد وتخصيصه بركوب احد لا يصح اركاب الغير

المادة ٥٥٣ - لو استكرى احد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها ولا التعميم على ان يركبها من شاء نفسد الاجارة ولكن لو عين وبين قبل الفسخ تنقلب الى الصحة . وعلى هذه الصورة ايضاً لا يركب غير من عين على تلك الدابة

المادة ٥٥٤ - لو استكرت دابة للحمل يعتبر في الاكاف والحبل والعدل عرف البلدة

المادة ٥٥٥ - لو استكرت دابة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيين بإشارة يحمل مقداره على العرف والعادة

المادة ٥٥٦ - ليس للمستأجر ضرب دابة الكرا من دون اذن صاحبها ولو ضربها وتلفت بسببه يضمن

المادة ٥٥٧ - لو اذن صاحب دابة الكرا بضربها فليس للمستأجر الا الضرب على الموضع المعتاد وان ضربها على غير الموضع المعتاد مثلاً لو كان المعتاد ضربها على عرفها وضربها على رأسها وتلفت يلزم الضمان

المادة ٥٥٨ - يصح الركوب على دابة استكرت للحمل

المادة ٥٥٩ - لو استكرت دابة عين نوع حملها ومقداره يصح تحميلها حملاً آخر مماثلاً له او اهون منه في المضرة ايضاً . ولكن لا يصح تحميل شيء ازيد في المضرة . مثلاً من استكرى دابة على ان يحملها خمسة اكيال حنطة كما يصح له ان يحملها من مائه او مال غيره اي نوع كان خمسة اكيال حنطة كذلك يجوز له ان يحملها خمسة اكيال شعير ولكن لا يجوز تحميل خمسة اكيال حنطة دابة استكرت على ان تحمل خمسة اكيال شعير كما لا يصح ان تحمل مائة اوقية حديد دابة استكرت على ان تحمل مائة اوقية قطن

المادة ٥٦٠ - وضع الحمل عن الدابة على المكاري

المادة ٥٦١ - نفقة المأجور على الآجر مثلاً غلف الدابة التي استكرت واسقاؤها على صاحبها ولكن لو اعطى المستأجر غلف الدابة بدون اذن صاحبها تبرعاً ليس له اخذ ثمنه من صاحبها بعد

الفصل الرابع

في اجارة الادبي

المادة ٥٦٢ - يجوز اجارة الادبي للخدمة او لاجراء صنعة ببيان مدة

او بتعيين العمل بصورة اخرى كما بين في الفصل الثالث من الباب الثاني
المادة ٥٦٣ — لو خدم احد آخر على طلبه من دون مقابلة اجرة فله اجر
المثل ان كان ممن يخدم بالاجرة والا فلا

المادة ٥٦٤ — لو قال احد لآخر اعمل هذا العمل اكرمك ولم يبين
مقدار ما يكرمه به فعمل العمل المأمور به استحق اجر المثل
المادة ٥٦٥ — لو استخدمت العمالة من دون تسمية اجرة تعطى اجرتهم
ان كانت معلومة والا فاجر المثل ومعاملة الاصناف الذين يماثلون هؤلاء على
هذا الوجه

المادة ٥٦٦ — لو عقدت الاجارة على ان يعطى الاجير شيء من
القيميات لا على التعيين يلزم اجر المثل مثلاً لو قال احد لاحد ان خدمتني كذا
اياماً اعطيتك بقرتين لا يلزم باعطائه بقرتين ويلزم اجر المثل ولكن يجوز استئجار
الظئر على ان يعمل لها البسة كما جرت العادة وان لم توصف الالبسة ولم تعرف
يلزم ان تكون من الدرجة الوسطى

المادة ٥٦٧ — العطية التي اعطيت للخدمة من الخارج لا تحسب من الاجرة
المادة ٥٦٨ — لو استؤجر استاذ لتعليم علم او صنعة فان ذكرت مدة
انعقدت الاجارة على المدة حتى ان الاستاذ يستحق الاجرة بكونه حاضراً او مهيأً
للتعليم قرأ التلميذ او لم يقرأ وان لم تذكر مدة انعقدت اجارة فاسدة وعلى هذه
الصورة ان قرأ التلميذ فالاستاذ يستحق الاجرة والا فلا

المادة ٥٦٩ — من اعطى ولده لاستاذ ليعلمه صنعة من دون ان يشترط
احدهما للآخر اجرة فبعد تعلم الصبي لو طلب احدهما من الآخر اجرة يعمل بعرف
البلدة وعادتها

المادة ٥٧٠ — لو استأجر اهل قرية معلماً او اماماً او مؤذناً واوفى خدمته
بأخذ اجرته من اهل تلك القرية

المادة ٥٧١ — الاجير الذي استؤجر على ان يعمل بنفسه ليس له ان
يستعمل غيره مثلاً لو اعطى احد جبة لخياط على ان يخطبها بنفسه بكذا دراهم

فليس للخياط ان يخططها بغيره وتلفت فهو ضامن

المادة ٥٧٢ - لو اطلق العقد حين الاستئجار فللاجير ان يستعمل غيره

المادة ٥٧٣ - قول المستأجر للاجر اعمل هذا الشغل اطلاقاً مثلاً لو

قال احد للخياط خط هذه الجبة بكذا دراهم من دون تقييد بقوله خطها بنفسك او بالذات وخطها الخياط بحليفته او خياط آخر يستحق الاجر المسمى وان تلفت الجبة بلا تعد لا يضمن

المادة ٥٧٤ - كل ما كان من توابع العمل ولم يشترط على الاجير يعتبر

فيه عرف البلدة وعادتها كما ان العادة في كون الخيط على الخياط

المادة ٥٧٥ - يلزم الحمال ادخال الحمل الى الدار ولكن لا يلزم عليه

وضعه في محله مثلاً ليس على الحمال اخراج الحمل الى فوق الدار ولا وضع الذخيرة في الانبار

المادة ٥٧٦ - لا يلزم المستأجر اطعام الاجير الا ان يكون عرف

البلدة كذلك

المادة ٥٧٧ - ان دور دلال مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب

المال فليس للدلال اخذ الاجرة وان باعه دلال آخر فليس للاول شيء وتقام الاجرة للثاني

المادة ٥٧٨ - لو اعطى احد مائه للدلال وقال بعه بكذا دراهم باعه

الدلال بازيد من ذلك فالفاضل ايضاً لصاحب المال وليس للدلال سوى الاجرة

المادة ٥٧٩ - لو خرج مستحق بعد اخذ الدلال أجرته وضبط المبيع

او رد بعيب لا تسترد اجرة الدلال

المادة ٥٨٠ - من استأجر حصادين ليحصدوا زرعته الذي في ارضه

وبعد حصادهم مقداراً منه لو تلف الباقي ينزول الخالوب او بقضاء آخر فلهم ان

يأخذوا من الاجر المسمى مقدار حصة ما حصده وليس لهم اخذ اجر الباقي

المادة ٥٨١ - كما ان للظئر فسخ الاجارة لو تمرضت كذلك للمسترضع

فسخها اذا تمرضت او حملت او لم يأخذ الصبي ثديها او استفرغ لبنها

❦ الباب السابع ❦

في وظيفة الآجر والمستأجر وصلاحيتهما بعد العقد و يشتمل على ثلاثة فصول

الفصل الاول

في تسليم المأجور

المادة ٥٨٢ — تسليم المأجور هو عبارة عن اجازة الآجر ورخصته للمستأجر بان ينتفع به بلا مانع

المادة ٥٨٣ — اذا انعقدت الاجارة الصحيحة على المدة او المسافة يلزم تسليم المأجور للمستأجر على ان يبقى في يده متصلاً ومستمراً الى انقضاء المدة او ختام المسافة مثلاً لو استأجر احد عربية لكذا مدة او على ان يذهب الى المحل الفلاني فله ان يستعمل العربية المذكورة في ظرف تلك المدة او الى ان يصل ذلك المحل وليس لصاحبها ان يستعملها في تلك الاثناء في اموره

المادة ٥٨٤ — لو آجر احد ملكه وكان فيه ماله لا تسلم الاجرة ما لم يسلمه فارغاً الا ان يكون قد باع المال للمستأجر ايضاً

المادة ٥٨٥ — لو سلم الآجر الدار ولم يسلم حجرة وضع فيها اشياءه يسقط من بدل الاجارة مقدار حصة تلك الحجرة والمستأجر مخير في باقي الدار وان اخلى الآجر الدار وسلمها قبل الفسخ تلزم الاجارة بعني لا يبقى للمستأجر حق الفسخ

الفصل الثاني

في تصرف العاقدين في المأجور بعد العقد

المادة ٥٨٦ — للمستأجر ايجار المأجور لآخر قبل القبض ان كان عقاراً او ان كان منقولاً فلا

المادة ٥٨٧ — للمستأجر ايجار ما لم يتفاوت استعماله وانتفاعه باختلاف الناس لآخر

المادة ٥٨٨ - ان آجر المستأجر باجارة فاسدة المأجور لا آخر باجارة

صحيحة يجوز

المادة ٥٨٩ - لو آجر احد ماله على مدة معلومة لا آخر باجارة لازمة ثم

اجره ايضاً تلك المدة تكراراً لغيره لا تنعقد الاجارة الثانية ولا تعتبر

المادة ٥٩٠ - لو باع الآجر المأجور بدون اذن المستأجر يكون البيع

نافذاً بين البائع والمشتري وان لم يكن نافذاً في حق المستأجر حتى انه بعد انقضاء

مدة الاجارة يلزم البيع في حق المشتري وليس له الامتناع عن الاشتراء الا ان

يطلب المشتري تسليم المبيع من البائع قبل انقضاء مدة الاجارة ويفسخ القاضي

البيع لعدم امكان تسليمه وان اجاز المستأجر البيع يكون نافذاً في حق كل منهم

ولكن لا يؤخذ المأجور من يده ما لم يصل اليه مقدار ما لم يستوفه من بدل

الاجارة الذي كان اعطاه نقداً ولو سلم المستأجر المأجور قبل استيفائه ذلك سقط

حق حبسه

الفصل الثالث

في بيان مواد تتعلق برد المأجور واعادته

المادة ٥٩١ - يلزم المستأجر رفع يده عن المأجور عند انقضاء الاجارة

المادة ٥٩٢ - ليس للمستأجر استعمال المأجور بعد انقضاء الاجارة

المادة ٥٩٣ - لو انقضت الاجارة واراد البعض قبض ماله يلزم المستأجر

تسليمه اياه

المادة ٥٩٤ - لا يلزم المستأجر رد المأجور واعادته ويلزم الاجر ان

يأخذه عند انقضاء الاجارة مثلاً لو انقضت اجارة دار يلزم صاحبها الذهاب اليها

وتسلمها كذلك لو استؤجرت دابة الى المحل الفلاني يلزم صاحبها ان يوجد هناك

ويتسلمها وان ما وجد هناك ولا تسلمها وتلفت في يد المستأجر بدون تعديه

ونقصيره لا يضمن اما لو استأجر على ان يذهب الى محل معين ويرجع منه يلزم

المستأجر ايصالها الى ذلك المحل وان لم يوصلها اليه وامسكها في داره وتلفت منها

يلزمه الضمان (والوكيل كالاصيل)

المادة ٥٩٥ — ان احتاج رد المأجور واعادته الى الحمل والمؤنة فاجرة
تقليته على الاجر

— الباب الثامن —

في بيان الضمانات ومحتوي على ثلاثة فصول

الفصل الاول

في ضمان المنفعة

المادة ٥٩٦ — لو استعمل احد مالا بدون اذن صاحبه فهو من قبيل
الغاصب لا يلزمه اداء منفعه ولكن ان كان مال وقف او مال يتيم فعلى كل حال
يلزم اجر المثل وان كان معداً للاستغلال فعلى ان لا يكون بتأويل ملك وعقد
يلزم ضمان المنفعة يعني اجر المثل مثلاً لو سكن احد في دار آخر مدة بدون عقد
اجارة لا تلزمه الاجره لكن ان كانت تلك الدار وقفاً او مال يتيم فعلى كل حال
يعني ان كان ثم تأويل ملك وعقد او لم يكن يلزم اجر مثل المدة التي سكنها
وكذلك ان كانت دار كراء ولم يكن ثم تأويل ملك وعقد يلزم اجر المثل وكذا لو
استعمل احد دابة الكراء بدون اذن صاحبها يلزم اجر المثل

المادة ٥٩٧ — لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل ملك ولو
كان معداً للاستغلال مثلاً لو تصرف مدة احد الشركاء في المال المشترك بدون
اذن شريكه مستقلاً فليس للشريك الاخر اخذ اجرة حصته لانه استعمله على
انه ملكه

المادة ٥٩٨ — لا يلزم ضمان المنفعة في مال استعمل بتأويل عقد وان
كان معداً للاستغلال مثلاً لو باع احد لآخر حانوتاً ملكه مشتركاً بدون اذن
شريكه ونصرف فيه المشتري مدة ثم لم يجز البيع الشريك وضبط حصته ليس له ان
يطالب باجرة حصته وان كان معداً للاستغلال لان المشتري استعمله بتأويل
العقد يعني حيث انه تصرف فيه بعقد البيع لا يلزم ضمان المنفعة كذلك لو باع

احد لآخر رضى على انها ملكه وسلمها ثم بعد تصرف المشتري لو ظهر لها مستحق واخذها من المشتري بعد الاثبات والحكم ليس له ان يأخذ اجرة لتصرفه في المدة المذكورة لان في هذا ايضاً تأويل عقد

المادة ٥٩٩ - لو استخدم احد صغيراً بدون اذن وليه ناذا بلغ يأخذ اجر مثل خدمته ولو توفي الصغير فلورثته ان يأخذوا اجر مثل تلك المدة من ذلك الرجل

الفصل الثاني

في ضمان المستأجر

- المادة ٦٠٠ - المأجور امانة في يد المستأجر ان كان عقد الاجاره صحيحاً او لم يكن
- المادة ٦٠١ - لا يلزم الضمان اذا تلف المأجور في يد المستأجر ما لم يكن لتقصيره او تعديه او مخالفته لماذونيته
- المادة ٦٠٢ - يلزم الضمان على المستأجر لو تلف المأجور او طرأ على قيمته نقصان بتعديه مثلاً لو ضرب المستأجر دابة الكراء فماتت منه او ساقها بعنف وشدة فهلكت لزمه ضمان قيمتها
- المادة ٦٠٣ - حركة المستأجر على خلاف المعتاد تعدى وبضمن الضرر والخسار الذي يتولد منها مثلاً لو استعمل الالبسة التي استكراها على خلاف عادة الناس وبليت بضمن كذلك لو احترقت الدار المأجورة بظهور حريق فيها بسبب اشغال المستأجر النار ازيد من العادة وسائر الناس بضمن
- المادة ٦٠٤ - لو تلف المأجور بتقصير المستأجر في امر المحافظة او طرأ على قيمته نقصان يلزم الضمان مثلاً لو ترك المستأجر دابة الكراء خالية الرأس وضاعت بضمن
- المادة ٦٠٥ - مخالفة المستأجر ماذونيته بالتجاوز الى ما فوق المشروط توجب الضمان واما مخالفته بالعدول الى ما دون المشروط او مثله لا توجبه مثلاً لو حمل المستأجر خمسين افة حديد على دابة استكراها لان يحملها خمسين افة سمن

وعطبت بضمن واما لو حملها حمولة مساوية للدهن في المضره او اخف وعطبت لا بضمن

المادة ٦٠٦ — يبقى الماجور كلوديعة امانة في يد المستأجر عند انقضاء الاجارة كما كانت وعلى هذا لو استعمل المستأجر الماجور بعد انقضاء الاجارة وتلف بضمن كذلك لو طلب الآجر ماله عند انقضاء الاجارة من المستأجر ولم يعطه اياه ثم بعد الامساك تلف بضمن

الفصل الثالث

في ضمان الاجير

المادة ٦٠٧ — لو تلف المستأجر فيه بتعدي الاجير ونقصيره بضمن

المادة ٦٠٨ — تعدي الاجير هو ان يعمل عملاً او يتحرك حركة مخالفين لامر الاجر صراحة كان او دلالة مثلاً بعد قول المستأجر للراعي الذي هو اجير خاص ارفع هذه الدواب في الحقل الفلاني ولا تذهب بهن الى محل آخر فان لم يرعهن الراعي في ذلك الحقل وتذهب بهن الى محل آخر ورعاهن يكون متعدياً فان عطبت الدواب عند رعيهن هناك يلزم الضمان على الراعي كذلك لو اعطي احد قماشاً الى خياط وقال ان خرج قباء فصله وقال الخياط يخرج وفصله فان لم يخرج قباء له ان بضمن الخياط القماش

المادة ٦٠٩ — نقصير الاجير هو عدم اعتنائه في محافظة المستأجر فيه بلا عذر مثلاً لو فرط شاة ولم يذهب الراعي لقبضها تكاسلاً واهمالاً بضمن حيث انه يكون مقصراً وان كان عدم ذهابه قد نشأ عن غلبة احتمال ضياع الشياه البافيات عند ذهابه يكون معذوراً ولا يلزم الضمان

المادة ٦١٠ — الاجير الخاص امين حتى انه لا بضمن المال الذي تلف في يده بغير صنعه وكذا لا بضمن المال الذي تلف بعمله بلا تعدي ايضاً

المادة ٦١١ — الاجير المشترك بضمن الضرر والخسار الذي تولد عن فعله وصنعه ان كان بتعديه ونقصيره او لم يكن

الكتاب الثالث

في الكفالة و يحتوي على مقدمة وثلاثة ابواب

❦ المقدمة ❦

في اصطلاحات فقهية تتعلق بالكفالة

- المادة ٦١٢ — الكفالة ضم ذمة الى ذمة في مطالبة شيء، يعني ان يضم احد ذمته الى ذمة آخر ويلتزم ايضاً المطالبة التي لزمتم في حق ذلك
- المادة ٦١٣ — الكفالة بالنفس هي الكفالة بشخص احد
- المادة ٦١٤ — الكفالة بالمال هي الكفالة باداء مال
- المادة ٦١٥ — الكفالة بالتسليم هي الكفالة بتسليم مال
- المادة ٦١٦ — الكفالة بالدراة هي الكفالة باداء ثمن المبيع وتسليمه او بنفس البائع ان استحق المبيع
- المادة ٦١٧ — الكفالة المنجزة هي الكفالة التي ليست معلقة بشرط ولا مضافة الى زمان مستقبل
- المادة ٦١٨ — الكفيل هو الذي ضم ذمته الى ذمة الآخر اي تعهد بما تعهد به الآخر ويقال لذلك الآخر الاصيل والمكفول عنه
- المادة ٦١٩ — المكفول له هو الطالب والدائن في خصوص الكفالة
- المادة ٦٢٠ — المكفول به هو الشيء الذي تعهد الكفيل بادائه وتسليمه وفي الكفالة بالنفس المكفول عنه والمكفول به سواء

الباب الاول

في عقد الكفالة ويحتوي على فصلين

الفصل الاول

في ركن الكفالة

المادة ٦٢١ - ننعقد الكفالة وننفذ بايجاب الكفيل وحده ولكن ان شاء المكفول له ردها فله ذلك وتبقى الكفالة ما لم يردّها المكفول له وعلى هذا لو كفّل احد في غياب المكفول له بدين له على احد ومات المكفول له قبل ان يصل اليه خبر الكفالة يطالب الكفيل بكفالاته هذه ويؤاخذ بها

المادة ٦٢٢ - ايجاب الكفيل اي الفاظ الكفالة هي الكلمات التي تدل على التعهد والالتزام في العرف والعادة مثلاً لو قال كفلت او انا كفيل او ضامن ننعقد الكفالة

المادة ٦٢٣ - تكون الكفالة بالوعد المعلق ايضاً انظر الى مادة ٨٤ مثلاً لو قال ان لم يعطك فلان مطلوبك فانا اعطيكه تكون كفالة فلو طالب الدائن المدبون بحقه ولم يعطه يطالب الكفيل

المادة ٦٢٤ - لو قال انا كفيل من هذا اليوم الى الوقت الفلاني ننعقد منجزاً حال كونها كفالة موفقة

المادة ٦٢٥ - كما ننعقد الكفالة مطلقة كذلك ننعقد بقيد التعجيل والتأجيل بان يقول انا كفيل على ان تكون الايفاء في الحال او في الوقت الفلاني

المادة ٦٢٦ - تصح الكفالة عن الكفيل

المادة ٦٢٧ - يجوز تعدد الكفلاء

الفصل الثاني

في بيان شرائط الكفالة

المادة ٦٢٨ — يشترط في انعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلاً و بالغاً فلا تصح كفالة المجنون والمعتوه والصبي ولو كفّل حال صباه لا يؤخذ وان اقر بعد البلوغ بهذه الكفالة

المادة ٦٢٩ — لا يشترط كون المكفول عنه عاقلاً و بالغاً فتصح الكفالة بدين المجنون والصبي

المادة ٦٣٠ — ان كان المكفول به نفساً يشترط ان يكون معلوماً وان كان مالاً لا يشترط ان يكون معلوماً فلو قال انا كفيل بدين فلان على فلان تصح الكفالة وان لم يكن مقداره معلوماً

المادة ٦٣١ — يشترط في الكفالة بالمال ان يكون المكفول به مضموناً على الاصيل يعني ان ابفائه يلزم الاصيل فتصح الكفالة بشحن المبيع وبذل الاجارة وسائر الديون الصحيحة كذلك تصح الكفالة بالمال المفصوب وعند المطالبة يكون الكفيل مجبوراً على ابفائه عيناً او بدلاً وكذلك تصح الكفالة بالمال المتبول على سوم الشراء ان كان قد سمي ثمنه واما الكفالة بعين المبيع قبل القبض فلا تصح لان البيع لما كان يفسخ بتلف المبيع في يد البائع لا يكون عين المبيع مضموناً عليه بل انما يلزم عليه رد ثمنه ان كان قد قبضه وكذلك لا تصح الكفالة بعين المال المرهون والمستعار وسائر الامانات لكونها غير مضمونة على الاصيل لكن لو قال انا كفيل ان اضاع المكفول عنه هذه الاشياء واستهلكها تصح الكفالة وايضاً تصح الكفالة بتسليم المبيع وتسليمه مؤلاً وعند المطالبة لو لم يكن للكفيل حق حبسها من جهة يكون مجبوراً على تسليمها الا انه كما كان في الكفالة بالنفس يبرأ الكفيل بوفاء المكفول به كذلك لو تلفت هذه المذكورات لا يلزم الكفيل شيء

المادة ٦٣٢ — لا تجري النيابة في العقوبات فلا تصح الكفالة بالتقصص وسائر العقوبات والمجازاة الشخصية ولكن تصح الكفالة بالارش والدية اللذين

يلزمان الجارح والقاتل

المادة ٦٣٣ - لا يشترط يسار المكفول عنه وتصح الكفالة عن
المفلس ايضاً

الباب الثاني

في بيان احكام الكفالة ويحتوي على اثلاثة فصول

الفصل الاول

في بيان حكم الكفالة المنجزة والمعلقة والمضافة

المادة ٦٣٤ - حكم الكفالة المطالبة يعني للمكفول له حق مطالبة
المكفول به من الكفيل

المادة ٦٣٥ - يطالب الكفيل في الكفالة المنجزة حالاً ان كان الدين
معجلاً في حق الاصيل وعند ختام المدة المعينة ان كان مؤجلاً مثلاً لو قال احد
انا كفيل عن دين فلان فللدائن ان يطالب الكفيل في الحال ان كان معجلاً
وعند ختام مدته ان كان مؤجلاً

المادة ٦٣٦ - اما في الكفالة التي انعقدت معلقة بشرط او مضافة الى
زمان مستقبل فلا يطالب الكفيل ما لم يتحقق الشرط ويحل الزمان مثلاً لو قال
ان لم يعطك فلان مطلوبك فانا كفيل بادائه ننعقد الكفالة مشروطة ويكون
الكفيل مطالباً ان لم يعطه فلان المذكور ولا يطالب الكفيل قبل المطالبة من
الاصيل كذا لو قال ان مرق فلان مالك فانا ضامن تصح الكفالة فاذا ثبتت
سرقة ذلك الرجل يطالب الكفيل وكذا لو كفّل على انه متى طالبه المكفول له
فله مهلة كذا يوماً فمن وقت مطالبة المكفول له تعطى مهلة للكفيل الى مضي
تلك الايام وبعد مضيها يطالب المكفول له الكفيل في اي وقت شاء وليس
للكفيل ان يطالب ثانياً مهلة كذا يوماً وكذا لو قال انا كفيل بما يثبت لك

على فلان من الدين او بالمبلغ الذي تقرضه فلاناً او بما يغصبه منك فلان او بثمن ما تبيعه لفلان فلا يطالب الكفيل الا عند تحقق هذه الاحوال اي عند ثبوت الدين والافراض وتحقيق الغصب وبيع المال وتسليمه كذا لو قال انا كفيل بنفس فلان على ان احضره في اليوم الفلاني لا يطالب الكفيل باحضار المكفول به قبل ذلك اليوم

المادة ٦٣٧ — يلزم عند تحقق الشرط تحقق الوصف والقيّد ايضاً مثلاً لو قال انا كفيل باداء اي شيء يحكم به على فلان واقر فلان المذكور بكذا دراهم لا يلزم على الكفيل ادائه ما لم يلحقه حكم الحاكم

المادة ٦٣٨ — لا يؤخذ الكفيل بالدرك اذا ظهر مستحق ما لم يحكم بعد المحاكمة على البائع برد الثمن

المادة ٦٣٩ — لا يطالب الكفيل في الكفالة الموقّعة الا في مدة الكفالة مثلاً لو قال انا كفيل من هذا اليوم الى شهر لا يطالب الكفيل الا في ظرف هذا الشهر وبعد مروره ببراء من الكفالة

المادة ٦٤٠ — ليس للكفيل ان يخرج نفسه من الكفالة بعد انعقادها ولكن له ذلك قبل ترتب الدين في ذمة المديون في الكفالة المعلقة والمضافة فكما انه ليس لمن كفّل احداً عن نفسه او عن دينه منجزاً ان يخرج نفسه من الكفالة كذلك لو قال ما يثبت لك على فلان من الدين فانا ضامن له ليس له الرجوع عن الكفالة لانه وان كان ثبوت الدين مؤخراً عن عقد الكفالة لكن ترتبه في ذمة المديون مقدم على عقد الكفالة واما لو قال ما تبيعه لفلان فثمنه عليّ او قال انا كفيل بثمن المال الذي ستبيعه لفلان بضمن للمكفول له ثمن المال الذي يبيعه المكفول له لفلان المذكور الا ان له ان يخرج نفسه من الكفالة قبل البيع بان يقول رجعت عن الكفالة فلا تبع لذلك الرجل مالاً فلو باع المكفول له شيئاً له بعد ذلك لا يكون الكفيل ضامناً لثمن ذلك المبيع

المادة ٦٤١ — من كان كفيلاً برد المال المغصوب والمستعار وتسليمهما اذا سلمهما الى صاحبهما يرجع باجرء نقلهما على الغاصب والمستعير اي يأخذها منهما

الفصل الثاني

في بيان حكم الكفالة بالنفس

المادة ٦٤٢ - حكم الكفالة بالنفس هو عبارة عن احضار المكفول به اي لاي وقت كان قد شرط تسليم المكفول به يلزم احضاره على الكفيل بطلب المكفول له في ذلك الوقت فان احضره فيها والا يجبر على احضاره

الفصل الثالث

في بيان احكام الكفالة بالمال

المادة ٦٤٣ - الكفيل ضامن

المادة ٦٤٤ - الطالب مخير في المطالبة ان شاء طالب الاصيل وان شاء طالب الكفيل ومطالبته احدهما لا تسقط حق مطالبته الاخر وبعد مطالبته احدهما له ان يطالب الاخر وبطالبيهما معاً

المادة ٦٤٥ - لو كفّل احد المبالغ التي لزمّت ذمة الكفيل بالمال حسب كفّالته فللدائن ان يطالب من شاء منهما

المادة ٦٤٦ - عليهما دين من جهة واحدة وقد كفّل كل عن صاحبه يطالب كل منهما بمجموع الدين

المادة ٦٤٧ - لو كان لدين كفلاء متعددة فان كان كل منهم قد كفّل على حدة يطالب كل منهم بمجموع الدين وان كانوا قد كفّلوا معاً يطالب كل منهم بمقدار حصته من الدين ولكن لو كان قد كفّل كل منهم المبلغ الذي لزم في ذمة الاخر فعلى هذه الحال يطالب كل منهم بمجموع الدين مثلاً لو كفّل احد آخر بالف ثم كفّل ذلك المبلغ غيره ايضاً فللدائن ان يطالب من شاء منهما واما لو كفّلا معاً يطالب كل منهما بنصف المبلغ المذكور الا ان يكون قد كفّل كل منهما المبلغ الذي لزم ذمة الآخر فعلى ذلك الحال يطالب كل منهما بالالف

المادة ٦٤٨ - لو اشترط في الكفالة براءة الاصيل فنقلب الى الحوالة

المادة ٦٤٩ — الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة فلو قال احد لمديون احل بجالي عليك من الدين على فلان بشرط ان تكون انت ضامناً ايضاً فأحاله المديون على هذا الوجه فللطالب ان يأخذ طلبه ممن شاء

المادة ٦٥٠ — لو كفّل احد بدين احد على ان يؤديه من المال المودع له عنده يجوز ويجبر الكفيل على ادائه من ذلك المال ولو تلف المال لا يلزم الكفيل شيء (حيث كان ذلك برضاء الاصيل وامره) ولكن لو ردّ ذلك المال المودع للاصيل المودع بعد الكفالة يكون ضامناً (للمكفول له ويرجع على الاصيل وسيتضح ذلك في باب الحوالة مادة ٦٩٥)

المادة ٦٥١ — لو كفّل احد بنفس شخص على ان يحضره في الوقت الفلاني وان لم يحضره في الوقت المذكور فعليه اداء دينه فاذا لم يحضره في الوقت المعين المذكور يلزمه اداء ذلك الدين واذا توفي الكفيل فانت سلمت الورثة المكفول به في الوقت المعين او سلم المكفول به نفسه من جهة الكفالة لا يترتب على طرف الكفيل شيء من المال وان لم يسلم الورثة المكفول به او هو لم يسلم نفسه يلزم اداء المال من تركة الكفيل ولو مات المكفول له طالب وارثه ولو احضر الكفيل المكفول به واختفى المكفول له او تغيب راجع الكفيل الحاكم على ان ينصب وكيلًا عوضاً عنه ويستلمه

المادة ٦٥٢ — ان كان الدين معجلاً على الاصيل في الكفالة المطلقة ففي حق الكفيل ايضاً يثبت معجلاً وان كان مؤجلاً على الاصيل ففي حق الكفيل ايضاً يثبت مؤجلاً

المادة ٦٥٣ — يطالب الكفيل في الكفالة المقيدة بالوصف الذي قيدت به من التعجيل والتأجيل

المادة ٦٥٤ — كما نصح الكفالة مؤجلة بالمدة المعلومة التي اجل بها الدين كذلك نصح مؤجلة بمدة ازيد من تلك المدة ايضاً

المادة ٦٥٥ — لو اجل الدائن دينه في حق الاصيل يكون مؤجلاً في حق الكفيل وكفيل الكفيل ايضاً والتأجيل في حق الكفيل الاول تأجيل في

حق الكفيل الثاني ايضاً واما تأجيله في حق الكفيل فليس تأجيل في حق الاصيل
المادة ٦٥٦ — المديون مؤجلاً لو اراد الذهاب الى ديار اخرى وراجع
الدائن الحاكم وطلب كفيلاً يكون مجبوراً على اعطاء الكفيل

المادة ٦٥٧ — لو قال احد الآخر اكفني عن ديني الذي هو لفلان فبعد
ان كفّل وأدى عوضاً بدل الدين بحسب كفالته لو اراد الرجوع على الاصيل
يرجع بالشئ الذي كفله ولا اعتبار للمؤدى واما لو صالح الدائن على مقدار من
الدين يرجع ببذل الصلح وليس له الرجوع بمجموع الدين مثلاً لو كفّل بدراهم
جياذ فأداها زيوفاً رجع على الاصيل بدراهم جياذ وبالعكس لو كفّل زيوفاً وأدى
جياذاً رجع على الاصيل بزيوف لا يجياد وكذا لو كفّل بكذا دراهم فصالح على
عروض رجع على الاصيل بالدراهم التي كفّلها واما لو كفّل بلف قرش وأدى
خمسائة صلحاً رجع على الاصيل بخمسمائة

المادة ٦٥٨ — لو غرّ احد آخر في ضمن عقد المعاوضة بضمن ضرره
مثلاً لو اشترى احد عرصة وبني عليها ثم استحققت اخذ المشتري من البائع ثمن
الارض مع قيمة البناء حين التسليم كذلك لو قال احد لاهل السوق هذا الصغير
ولدي بيعوه بضاعة فاني اذنته للتجارة ثم بعد ذلك لو ظهر ان الصبي ولد غيره
فلأهل السوق ان يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي



الباب الثالث

في البراءة من الكفالة ويحتوي على ثلاثة فصول

الفصل الاول

في بيان بعض الضوابط العمومية

المادة ٦٥٩ — لو سلم المكفول به من طرف الاصيل المديون او الكفيل

الى المكفول له ببراءة الكفيل من الكفالة

المادة ٦٦٠ — لو قال المكفول له ابرأت الكفيل او ليس لي عند الكفيل شيء ببراءة الكفيل

المادة ٦٦١ — لا تلزم براءة الاصيل براءة الكفيل

المادة ٦٦٢ — براءة الاصيل توجب براءة الكفيل

الفصل الثاني

في البراءة من الكفالة بالنفس

المادة ٦٦٣ — لو سلم الكفيل المكفول به في محل يمكن فيه الخاصة كالمصر او القصبة الى المكفول له ببراءة الكفيل من الكفالة سواء قبل المكفول له او لم يقبل ولكن لو شرط تسليمه في بلدة معينة لا ببراءة بتسليمه في بلدة اخرى ولو كفل على ان يسلمه في مجلس الحاكم وسلمه في الزقاق لا ببراءة من الكفالة ولكن لو سلمه في حضور ضابط ببراءة

المادة ٦٦٤ — ببراءة الكفيل بمجرد تسليم المكفول به بطلب الطالب واما لو سلمه بدون طلب الطالب فلا ببراءة ما لم يقل سلمته بحكم الكفالة

المادة ٦٦٥ — لو كفل على ان يسلمه في اليوم الفلاني وسلمه قبل ذلك اليوم ببراءة من الكفالة وان لم يقبل المكفول له

المادة ٦٦٦ — لو مات المكفول به كما ببراءة الكفيل من الكفالة كذلك ببراءة كفيل الكفيل كذلك لو توفي الكفيل كما ببراءة الكفالة كذلك ببراءة كفيله ايضاً ولكن لا ببراءة الكفيل من الكفالة بوفاة المكفول له وبطلب وارثه

الفصل الثالث

في البراءة من الكفالة بالمال

المادة ٦٦٧ — لو توفي الدائن وكانت الورثة منحصرة في المديون ببراءة الكفيل من الكفالة وان كان للدائن وارث آخر ببراءة الكفيل من حصة المديون فقط ولا ببراءة من حصة الوارث الآخر

المادة ٦٦٨ — لو صالح الكفيل او الاصيل الدائن على مقدار من الدين ببراءة ان اشترطت براءتهما او براءة الاصيل فقط او لم يشترط شيء وان اشترطت براءة الكفيل فقط ببراءة الكفيل فقط ويكون الطالب مخيراً ان شاء اخذ مجموع دينه من الاصيل وان شاء اخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من الاصيل

المادة ٦٦٩ — لو احال الكفيل المكفول له على احد وقبل المكفول له والاحال عليه ببراءة الكفيل والمكفول عنه ايضاً

المادة ٦٧٠ — لو مات الكفيل بالمال بطالب بالمال المكفول به من تركته

المادة ٦٧١ — الكفيل بضمن المبيع اذا انسخ او استحق المبيع او رد بعيب ببراءة من الكفالة

المادة ٦٧٢ — لو استؤجر مال الى تمام مدة معلومة وكفل احد بدل الاجارة التي سميت تنتهي كذا فله عند انقضاء مدة الاجارة فان انعقدت اجارة جديدة بعد ذلك على ذلك المال لا تكون تلك الكفالة شاملة لهذا العقد

تحريراً في غرة ربيع الاول سنة ١٢٨٧



الكتاب الرابع

في الحوالة ويحتوي على مقدمة وبابين

المقدمة

في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحوالة

- المادة ٦٧٣ — الحوالة نقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى
 المادة ٦٧٤ — المحيل هو المدينون الذي احال
 المادة ٦٧٥ — المحال له هو الدائن . (ويقال محتمل واصله محتمل)
 المادة ٦٧٦ — المحال عليه هو الذي قبل على نفسه الحوالة
 المادة ٦٧٧ — المحال به هو المال الذي احيل
 المادة ٦٧٨ — الحوالة المقيدة هي الحوالة التي قيدت بان تعطى من مال المحيل الذي هو في ذمة المحال عليه او في يده
 المادة ٦٧٩ — الحوالة المطلقة هي التي لم تقيد بان تعطى من مال المحيل الذي هو عند المحال عليه

— الباب الاول —

في بيان عقد الحوالة وينقسم الى فصلين

الفصل الاول

في بيان ركن الحوالة

- المادة ٦٨٠ — لو قال المحيل لدائنه احلتك على فلان أو قبل المحال له والمحال عليه تنعقد الحوالة . (موقوفة على قبول المحال عليه كما يأتي)
 المادة ٦٨١ — يصح عقد الحوالة بين المحال له الدائنين والمحال عليه القابل للحوالة وحدهما مثلاً لو قال احد الآخر خذ مالي على فلان من الدين وقدره كذا

غرضاً حوالة عليك فقال له الآخر قبلت او قال له اقبل الدين الذي لك بذمة فلان وقدره كذا غرضاً حوالة علي فقبل تصح الحوالة حتى انه لو ندم المحال عليه بعد ذلك لا نفيد ندامته . (اي ولا يلزم ذلك المديون لانه بغير اذنه وامره)

المادة ٦٨٢ - الحوالة التي اجريت بين المحيل والمحال له وحدهما اذا اخبر بها المحال عليه فقبلها صحت وتمت مثلاً لو احال احد دائنه على آخر وهو في ديار اخرى فبعد اعلام المحال عليه ان قبلها نتم الحوالة

المادة ٦٨٣ - الحوالة التي اجريت بين المحيل والمحال عليه نعتقد موقوفة على قبول المحال له مثلاً لو قال احد لآخر خذ عليك حوالة ديني الذي بذمتي لفلان وقبل المحال عليه ذلك نعتقد الحوالة موقوفة فاذا قبلها المحال له اي المديون نفذ

الفصل الثاني

في بيان شروط الحوالة

المادة ٦٨٤ - يشترط في انعقاد الحوالة كون المحيل والمحال له عاقلين وكون المحال عليه عاقلاً بالغاً فكما ان احالة الصبي غير المميز دائنه على آخر وقبول الحوالة لنفسه من آخر باطل فكذلك الصبي مميزاً او غير ذلك مأذوناً او مجبوراً اذا قبل الحوالة على نفسه من آخر تكون باطلة

المادة ٦٨٥ - يشترط في نفوذ الحوالة كون المحيل والمحال له بالغين بناء عليه حوالة الصبي المميز وقبوله الحوالة لنفسه موقوفة على اجازة وليه فان اجازها نفذ وبصورة قبوله الحوالة لنفسه يشترط كون المحال عليه املاً يعني اغنى من المحيل وان اذن الولي^(١)

المادة ٦٨٦ - لا يشترط ان يكون المحال عليه مسديوناً للمحيل فتصح حوالته وان لم يكن للمحيل دين على المحال عليه

المادة ٦٨٧ - كل دين لا تصح الكفالة به لا تصح الحوالة به

(١) واما قبوله الحوالة على نفسه فلا تصح مطلقاً ولا باذن الولي لانه من الضرر المحض

المادة ٦٨٨ - كل دين تصح الكفالة به تصح الحوالة به لكن يلزم ان يكون المحال به معلوماً فلا تصح حوالة الدين المجهول مثلاً لو قال قبلت دينك الذي سينتبت على فلان لا تصح الحوالة (بخلاف الكفالة)

المادة ٦٨٩ - كما تصح حوالة الديون المترتبة في الذمة اصالة كذلك تصح حوالة الديون التي تترتب في الذمة من جهتي الكفالة او الحوالة (بان يحيل الكفيل المكفول له بما لزمه بالكفالة على آخر وكذلك المحال عليه يحيل المحتال على آخر)

الباب الثاني

في بيان حكم الحوالة

المادة ٦٩٠ - حكم الحوالة هو ان يبرأ المحيل من الدين وكفيله من الكفالة ان كان له كفيل ويثبت للمحتمل له حق مطالبة ذلك الدين من المحال عليه واذا احال المدين احداً على الراهن لا يبقى له حق حبس الرهن ولا صلاحية توقيفه

المادة ٦٩١ - اذا احال المحيل حوالة مطلقة فان لم يكن له عند المحال عليه دين يرجع المحال عليه على المحيل بعد الاداء وان كان له دين على المحال عليه يكون نقاصاً بدينه بعد الاداء

المادة ٦٩٢ - ينقطع حق مطالبة المحيل بالمحال به في الحوالة المقيدة وليس للمحال عليه بعده ان يعطي المحال به للمحيل وان اعطاه يضمن وبعد الضمان يرجع على المحيل ولو توفي المحيل قبل الاداء اي قبل اداء المحال عليه من مال المحيل وكانت ديونه ازيد من تركته فليس لسائر الغرماء في المحال به (لانه كالرهن)

المادة ٦٩٣ - لا تبطل الحوالة المقيدة بان يؤدي مما في ذمة المشتري للبائع من ثمن المبيع اذا هلك المبيع قبل التسليم وسقط الثمن او رد بخيار الشرط او خيار الرؤية او خيار العيب او اقبل البيع ويرجع المحال عليه بعد الاداء على المحيل يعني يأخذ ما اداه للمحال له من المحيل اما لو تبين براءة المحال عليه من ذلك

الدين بان استحق واخذ المبيع فتبطل الحوالة

المادة ٦٩٤ — تبطل الحوالة المقيدة بان يؤدي من مال المحيل الذي هو في يد المحال عليه امانة اذا ظهر مستحق واخذ ذلك المال ويعود الدين على المحيل (ان كان المحال عليه دائناً)

المادة ٦٩٥ — اذا كانت الحوالة مقيدة بان يؤدي من مبلغ المحيل الذي هو في يد المحال عليه فملك ذلك المال فان لم يكن مضموناً بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل وان كان مضموناً لا تبطل الحوالة مثلاً لو احال احد دائنه على اخر على ان يؤدي من دراهمه التي عنده امانة ثم تلفت الدراهم قبل الاداء فلا تعد تبطل الحوالة ويعود دين الدائن على المحيل واما لو كانت تلك الدراهم مضمومة او امانة مضمونة باتلافه فلا تبطل الحوالة

المادة ٦٩٦ — لو احال احد دائنه على آخر على ان يبيع مالاً معيناً له ويؤدي الدين من ثمنه وقبل المحال عليه الحوالة بهذا الشرط تصح ويجب للمحال عليه على بيع ذلك المال واداء دين المحيل من ثمنه

المادة ٦٩٧ — الحوالة المبهمة اي التي لم يبين فيها تعجيل المحال به وتأجيله ان كان الدين فيها معجلًا على المحيل تكون حوالة معجلة على المحال عليه ويلزمه الاداء في الحال وان كان الدين مؤجلًا تكون حوالة مؤجلة ويلزم الاداء بحلول الاجل

المادة ٦٩٨ — ليس للمحال عليه ان يرجع على المحيل قبل اداء الدين ولا يرجع الا بالمحال به يعني يرجع بجنس ما احيل عليه من الدراهم والا فليس له الرجوع بالمؤدى مثلاً لو احيل عليه بفضة واعطى ذهباً بأخذ فضة وليس له ان يطالب بالذهب كذلك لو اداها باموال واشياء اخر فليس له الا اخذ ما احيل عليه

المادة ٦٩٩ — كما يكون المحال عليه بريئاً من الدين باداء المحال به او بحوالته اياها على آخر او ببراء المحال له اياه كذلك ببراء من الدين لو وهبه اية المحال له المحال به او تصدق به عليه وقبل ذلك

المادة ٧٠٠ — لو توفي المحال له فورثه المحال عليه لا يبقى حكم الحوالة

الكتاب الخامس

في الرهن ويشتمل على مقدمة واربعة ابواب

❖ المقدمة ❖

في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالرهن

- المادة ٧٠١ - الرهن حبس مال وتوقيفه في مقابلة حق يمكن استيفاءه منه ويسمى ذلك المال مرهوناً ورهنًا
- المادة ٧٠٢ - الارتهان اخذ الرهن
- المادة ٧٠٣ - الراهن هو الذي اعطى الرهن
- المادة ٧٠٤ - المرتهن هو آخذ الرهن
- المادة ٧٠٥ - العدل هو الذي ائتمنه الراهن والمرتهن وسماه وودعاه
- الرهن

❖ الباب الاول ❖

في بيان المسائل المتعلقة بعقد الرهن وينقسم الى ثلاثة فصول

الفصل الاول

في المسائل المتعلقة بركن الرهن

- المادة ٧٠٦ - بنعقد الرهن باليجاب وقبول من الراهن والمرتهن لكن ما لم يوجد القبض لا يتم ولا يلزم فللراهن ان يرجع عن الرهن قبل التسليم
- المادة ٧٠٧ - ايجاب الرهن وقبوله هو قول الراهن رهنك هذا الشيء في مقابلة ديني او لفظاً آخر في هذا المعنى وقول المرتهن قبلت او رضيت او لفظاً

آخر بدل على الرضى ولا يشترط ايراد لفظ الرهن مثلاً لو اشترى احد شيئاً واعطى للبائع مالاً وقال له ابقى هذا المال عندك الى ان اعطيك ثمن المبيع يكون قد رهن ذلك المال

الفصل الثاني

في بيان شروط انعقاد الرهن

- المادة ٧٠٨ — يشترط ان يكون الراهن والمرتهن عاقلين ولا يشترط ان يكونا بالغين حتى جاز رهن الصبي وارتمانه
- المادة ٧٠٩ — يشترط ان يكون المرهون صالحاً للبيع فيلزم ان يكون موجوداً ومالاً متقوماً ومقدور التسليم في وقت الرهن
- المادة ٧١٠ — بشرط ان يكون مقابل الرهن مالاً مضموناً فيجوز اخذ الرهن لاجل مال مغضوب ولا يصح اخذ الرهن لاجل مال هو امانة

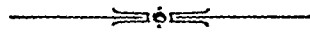
الفصل الثالث

في زوائد الرهن المتصلة وفي تبديل الرهن وزيادته بعد عقد الرهن

- المادة ٧١١ — كما ان المشتملات الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل في الرهن ايضاً كذلك لو رهن عرصة تدخل في الرهن اشجارها واثارها وسائر مغروساتها ومزروعاتها وان لم تذكر صراحة
- المادة ٧١٢ — يجوز تبديل الرهن برهن آخر مثلاً لو رهن احد ساعة في كذا دراهم مقابلة دينه ثم بعد ذلك لو اتى بسيف وقال خذ هذا بدل الساعة ورد المرتهن الساعة واخذ السيف يكون السيف مرهوناً في مقابلة ذلك المبلغ
- المادة ٧١٣ — يجوز ان يزيد الراهن في المرهون بعد العقد يعني يصح علاوه مال بان يكون ايضاً رهناً على شيء كان قد رهن حال كون العقد باقياً وهذا الزائد يلتحق باصل العقد يعني كأن العقد كان قد ورد على هذين المالين وبمجموع هذين المالين يكون مرهوناً بالدين القائم حين الزيادة.

المادة ٧١٤ - اذا رهن مال في مقابلة دين نصح زيادة الدين في مقابلة ذلك الرهن ايضاً مثلاً لو رهن احد في مقابلة الف قرش ساعة ثمنها الفان ثم اخذ ايضاً في مقابلة ذلك الرهن من الدائن خمسمائة يكون قد رهن الساعة في مقابلة الف وخمسمائة

المادة ٧١٥ - الزائد الذي يتولد من المرهون يكون مرهوناً مع الاصل



الباب الثاني

في بيان مسائل تتعلق بالراهن والمرتهن

المادة ٧١٦ - المرتهن له ان يفسخ الرهن وحده

المادة ٧١٧ - ليس للراهن فسخ عقد الرهن بدون رضا المرتهن

المادة ٧١٨ - للراهن والمرتهن ان يفسخا الرهن بانفاقهما لكن للمرتهن

حبس الراهن وامساكه الى ان يستوفي ماله في ذمة الراهن بعد الفسخ

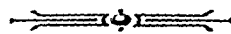
المادة ٧١٩ - يجوز ان يعطى المكفول عنه رهنًا لكنيله

المادة ٧٢٠ - يجوز ان يأخذ الدائن من المدين رهنًا واحداً سواء

كانا شريكين في الدين او لا وهذا الرهن يكون مرهوناً في مقابلة مجموع الدينين

المادة ٧٢١ - يجوز للدائن ان يأخذ رهنًا واحداً في مقابلة دينه الذي

على اثنين وهذا ايضاً يكون مرهوناً في مقابلة مجموع الدينين



❦ الباب الثالث ❦

في بيان المسائل التي تتعلق بالمرهون وينقسم الى فصلين

الفصل الاول

في بيان مؤونة المرهون ومصاريفه

المادة ٧٢٢ — على المرتهن ان يحفظ الرهن بنفسه او بمن هو امينه كعياله وشريكه وخادمه

المادة ٧٢٣ — المصاريف التي تلزم لمحافظة الرهن كأجرة المحل والناطور على المرتهن

المادة ٧٢٤ — الرهن ان كان حيواناً فعلفه واجرة راعيه على الراهن وان كان عقاراً فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه وسائر مصاريفه التي هي لاصلاح منافعها وبقائه غائده الى الراهن ايضاً

المادة ٧٢٥ — كل من الراهن والمرتهن اذا صرف على الرهن ما ليس عليه بدون اذن الآخر يكون متبرعاً وليس له ان يطالب الآخر بما صرفه

الفصل الثاني

في الرهن المستعار

المادة ٧٢٦ — يجوز ان يستعير احد مال آخر ويرهنه باذنه ويقال لهذا رهن المستعار

المادة ٧٢٧ — ان كان اذن صاحب المال مطلقاً فللمستعير ان يرهنه بي وجه شاء

المادة ٧٢٨ — اذا كان اذن صاحب المال مقيداً بان يرهنه في مقابلة كذا دراهم او في مقابلة مال جنسه كذا او عند فلان او في البلدة الفلانية فليس مستعير ان يرهنه الا على وفق قيده وشرطه

— الباب الرابع —

في بيان احكام الرهن وينقسم الى اربعة فصول

الفصل الاول

في بيان احكام الرهن العمومية

المادة ٧٢٩ — حكم الرهن هو ان يكون للمرتهن حق حبسه الى حين فكه وان يكون احق من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن اذا توفي الراهن

المادة ٧٣٠ — لا يكون الرهن مانعاً عن مطالبة الدين والمرتهن صلاحية مطالبته بعد قبض الرهن ايضاً

المادة ٧٣١ — اذا اوفي مقداراً من الدين لا يلزم رد مقدار من الرهن الذي هو في مقابلته والمرتهن صلاحية حبس مجموع الرهن وامساكه الى ان يستوفي تمام الدين ولكن لو كان المرهون شئتين وكان تعيين لكل منهما مقدار من الدين اذا ادى مقدار ما تعيين لاحدهما فللراهن تخلص ذلك فقط

المادة ٧٣٢ — لصاحب الرهن المستعار ان يؤخذ الراهن المستعير لتخليصه وتسليمه اياه واذا كان المستعير عاجزاً عن اداء الدين لفقره فللمعير ان يؤدي ذلك الدين ويستخلص ماله من الرهن (وله الرجوع بذلك على الراهن)

المادة ٧٣٣ — لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن

المادة ٧٣٤ — اذا توفي الراهن فان كان الورثة كباراً قاموا مقامه ويلزمهم اداء الدين من التركة وتخلص الرهن وان كانوا صغاراً او كباراً الا انهم غائبون عن البلد اي هم في محل بعيد عنها مدة السفر فالوصي يبيع الرهن باذن المرتهن ويوفي الدين من ثمنه

المادة ٧٣٥ — ليس للمعير ان يأخذ ماله من المرتهن ما لم يؤد الدين الذي هو في مقابلة الرهن المستعار سواء كان الراهن المستعير حياً او كان قد مات

قبل فك الرهن

المادة ٧٣٦ — لو توفي الراهن المستعير حال كونه مفلساً مديوناً بقي الرهن المستعار في يد المرتهن على حاله مرهوناً ولكن لا يباع بدون رضى المعير وإذا اراد المعير بيع الرهن وإيفاء الدين فإن كان ثمنه يفي الدين فيباع من دون نظر إلى رضى المرتهن وإن كان ثمنه لا يفي الدين فلا يباع من دون رضى المرتهن

المادة ٧٣٧ — لو توفي المعير ودينه ازيد من تركته يؤمر الراهن بتأدية دينه (أي دين نفسه) وتخليص الرهن المستعار وإن كان عاجزاً عن تأدية الدين بسبب فقره يبقى ذلك الرهن المستعار عند المرتهن مرهوناً على حاله ولكن لورثة المعير أداء الدين وتخليصه وإذا طلب غرماء المعير بيع الرهن فإن كان ثمنه يفي الدين يباع من دون نظر إلى رضى المرتهن وإن كان لا يفي فلا يباع بدون رضاه

المادة ٧٣٨ — إذا توفي المرتهن فالرهن يبقى مرهوناً عند ورثته

المادة ٧٣٩ — إذا رهن شخص رهنًا عند رجلين على دين لهما بذمته فأدى لأحدهما ما له بذمته فليس له استرداد نصف الرهن وما لم يقضيهما جميع ما لهما بذمته ليس له تخليص الرهن منهما

المادة ٧٤٠ — من أخذ من مديونية رهنًا فله أن يمسك الرهن إلى أن يستوفي جميع ما له من الدين بذمتهما

المادة ٧٤١ — إذا ائلف الراهن الرهن أو غابه يضمن وكذلك المرتهن إذا ائلفه يسقط من الدين مقدار قيمته

المادة ٧٤٢ — إذا ائلف الرهن شخص غير الراهن والمرتهن ضمن قيمته يوم ائلافه وتكون تلك القيمة رهنًا عند المرتهن

الفصل الثاني

في تصرف الراهن والمرتهن في الرهن

المادة ٧٤٣ — رهن كل واحد من الراهن والمرتهن المرهون عند شخص بدون إذن الآخر باطل (كما تدل عليه المادة ٧٥٦)

المادة ٧٤٤ — إذا رهن الراهن الرهن باذن المرتهن عند غيره يصير

الرهن الاول باطلاً والثاني صحيحاً

المادة ٧٤٥ - اذا رهن الرهن المرتهن بأذن الراهن عند آخر يبطل الرهن الاول وبصح الرهن الثاني ويكون من قبيل الرهن المستعار

المادة ٧٤٦ - لو باع المرتهن الرهن بدون رضى الراهن يكون الراهن مخيراً ان شاء فسخ البيع وان شاء نفذه بالاجازة

المادة ٧٤٧ - لو باع الراهن الرهن بدون رضى المرتهن لا ينفذ البيع ولا بطراً خلل على حق حبس المرتهن ولكن اذا اوفى الدين يكون ذلك البيع نافذاً وكذا اذا اجاز المرتهن البيع يكون نافذاً ويخرج الرهن من الرهنينة ويبقى الدين على حاله ويكون ثمن المبيع رهناً في مقام المبيع وان لم يجوز المرتهن البيع فالمشتري يكون مخيراً ان شاء انتظر الى ان ينفك الرهن وان شاء رفع الامر الى الحاكم حتى يفسخ البيع

المادة ٧٤٨ - لكل من الراهن والمترهن اعادة الرهن بأذن صاحبه ولكل منهم اعادته الى الرهنية بعد ذلك

المادة ٧٤٩ - للمترهن ان يعير الرهن للراهن وبهذه الصورة لو توفى الراهن فالمترهن يكون احق بالرهن من سائر غرماء الراهن

المادة ٧٥٠ - ليس للمترهن الانتفاع بالرهن بدون اذن الراهن اما اذا اذن الراهن واباح الانتفاع للمترهن استعمال الرهن واخذ ثمره ولبنه ولا يسقط من الدين شيء في مقابلة ذلك

المادة ٧٥١ - اذا اراد المترهن الذهاب الى بلد آخر فله ان يأخذ الرهن معه ان كان الطريق آمناً

الفصل الثالث

في بيان احكام الرهن الذي هو في يد العدل

المادة ٧٥٢ - يد العدل كيد المرتهن يعني لو اشترط الراهن والمترهن ايداع الرهن عند امين ورضي الامين وقبض الرهن تم الرهن ولزم وقام ذلك الامين مقام المترهن

- المادة ٧٥٣ — لو اشترط حين العقد قبض المرتهن الرهن ثم وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق في يد عدل يجوز
- المادة ٧٥٤ — ليس للعدل ان يعطي الرهن للراهن او للمرتهن بدون رضا الآخر ما دام الدين باقياً وان اعطاه كان له استرداده واذا تلف قبل الاسترداد فالعدل يضمن قيمته (ويستردها ممن دفعه اليه
- المادة ٧٥٥ — اذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين وان لم يحصل بينهما الاتفاق فالحاكم يضعه في يد عدل

الفصل الرابع

في بيع الرهن

- المادة ٧٥٦ — ليس لكل من الراهن والمرتهن بيع الرهن بدون رضا صاحبه
- المادة ٧٥٧ — اذا حل اجل الدين وامتنع الراهن عن ادائه فالحاكم يأمره ببيع الرهن واداء الدين فان ابى وعاند باعه الحاكم وأدى الدين
- المادة ٧٥٨ — اذا كان الراهن غائباً ولم تعلم حياته ولا مماته فالمرتهن يراجع الحاكم على ان يبيع الرهن ويستوفي الدين
- المادة ٧٥٩ — اذا خيف فساد الرهن فالمرتهن يبيعه وابقاء ثمنه رهناً في يده باذن الحاكم واذا باعه بدون اذن الحاكم يكون ضامناً . كذلك لو ادرك ثمر البستان المرهون وخضرته وخيف تلفه فليس للمرتهن يبيعه الا باذن الحاكم وان باعه بدون اذن الحاكم يضمن

- المادة ٧٦٠ — اذا حل وقت اداء الدين بصح توكيل الراهن المرتهن او العدل وغيرهما ببيع الرهن وليس للراهن عزل ذلك الوكيل بعد ولا ينعزل بوفاة الراهن والمرتهن ايضاً . (لانه تعلق بوكالته حق لغير الموكل)

- المادة ٧٦١ — الوكيل يبيع الرهن ببيع الرهن اذا حل اجل الدين ويسلم ثمنه الى المرتهن فان ابى الوكيل يجبر الراهن على بيعه واذا ابى وعاند الراهن ايضاً باعه الحاكم واذا كان الراهن او ورثته غائبين يجبر الوكيل على بيع الرهن فان عاند باعه الحاكم
- تحريراً في ١٤ محرم سنة ١٢٨٨

الكتاب السادس

في الامانات و يشتمل على مقدمة وثلاثة ابواب

المقدمة

في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالامانات

- المادة ٧٦٢ — الامانة هي الشيء الذي يوجد عند الامين سواء كان امانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة او كان امانة ضمن عقد كالمأجور والمستعار او دخل بطريق الامانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو ألفت الرنج في دار احد مال جاره فحيث كان ذلك بدون عقد لا يكون وديعة بل امانة فقط
- المادة ٧٦٣ — الوديعة هي المال الذي يوضع عند شخص لاجل الحفظ
- المادة ٧٦٤ — الابداع هو احالة المالك محافظة ماله لآخر ويسمى المستحفظ مودعاً (بكسر الدال) والذي يقبل الوديعة وديعاً ومستودعاً
- المادة ٧٦٥ — العارية هي المال الذي تملك منفعته لآخر مجاناً اي بلا بدل ويسمى معاراً ومستعاراً ايضاً
- المادة ٧٦٦ — الاعارة اعطاء الشيء عارية والذي يعطيه يسمى معيراً
- المادة ٧٦٧ — الاستعارة اخذ العارية ويقال للآخذ مستعير

— ❧ الباب الاول ❧ —

في بيان احكام عمومية تتعلق بالامانات

- المادة ٧٦٨ — الامانة لا تكون مضمونة يعني اذا هلكت او ضاعت بلا صنع الامين ولا تقصير منه لا يازمه الضمان.
- المادة ٧٦٩ — اذا وجد شخص في الطريق او في محل آخر شيئاً فاخذه

على سبيل التملك يكون حكمه حكم الغاصب وعلى هذا اذا هلك المال او ضاع ولو بلا صنع او نقصير منه يصير ضامناً واما لو اخذه على ان يرد له لئلا يملكه فان كان ماله معلوماً كان في يده امانة ويلزم تسليمه الى مالكه وان لم يكن ماله معلوماً فهو لقطة ويكون في يده ملتقطه اي اخذه امانة ايضاً

المادة ٧٧٠ — يلزم الملتقط ان يعلن انه وجد لقطة ويحفظ المال في يده امانة الى ان يوجد صاحبه واذا ظهر احد واثبت ان تلك اللقطة ماله لزمه تسليمها له

المادة ٧٧١ — اذا هلك مال شخص في يد آخر فان كان اخذه اياه بدون اذن المالك ضمن بكل حال وان كان اخذ ذلك المال باذن صاحبه لا يضمن لانه امانة في يده الا اذا كان اخذه على سوم الشراء وسمى الثمن فهلك المال لزمه الضمان مثلاً اذا اخذ شخص اثناء بلور من دكان البائع بدون اذنه فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته واما اذا اخذه بأذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد اثناء النظر وانكسر فلا يلزمه الضمان ولو وقع ذلك الاناء على آنية اخرى فانكسرت تلك الآنية ايضاً لزمه ضمانها فقط واما الاناء الاول فلا يلزمه ضمانه لانه امانة في يده واما لو قال لصاحب الدكان بكم هذا الاناء فقال له صاحب الدكان بكذا غرضاً فخذ فاعذه بيده فوقع للارض وانكسر ضمن ثمنه وكذا لو وقع كأس الفقاعي من يد احد فانكسر وهو يشرب لا يلزمه الضمان لانه امانة من قبيل العارية واما لو وقع بسبب سوء استعماله فانكسر لزمه الضمان

المادة ٧٧٢ — الاذن دلالة كالاذن صراحة واما اذا وجد النهي صراحة فلا عبرة بالاذن دلالة مثلاً اذا دخل شخص دار آخر باذنه فوجد اثناء معداً للشرب فهو مأذون دلالة بالشرب به فاذا اخذ ذلك الاناء ليشر به فوقع من يده وهو يشرب فلا ضمان عليه واما اذا نهاه صاحب الدار عن الشرب به ثم اخذه ليشر به فوقع من يده وانكسر فيضمن قيمته



❦ الباب الثاني ❦

في الوديعة ويشتمل على فصلين

الفصل الاول

في بيان المسائل المتعلقة بعقد الابداع وشروطه

المادة ٧٧٣ — ينعقد الابداع بالايجاب والقبول صراحة او دلالة مثلاً اذا قال صاحب الوديعة اودعتك هذا الشيء او جعلته امانة عندك فقال المستودع قبلت انعقد الابداع صراحة وكذا لو دخل شخص خاناً فقال لصاحب الخان أين اربط دابتي فأراه محلاً فربط الدابة فيه وانعقد الابداع دلالة وكذلك اذا وضع رجل ماله في دكان فرآه صاحب الدكان وسكت ثم ترك الرجل ذلك المال وانصرف صار ذلك المال عند صاحب الدكان وديعة واما لو ردَّ صاحب الدكان الابداع بان قال لا اقبل فلا ينعقد الابداع حينئذٍ وكذا اذا وضع رجل ماله عند جماعة على سبيل الوديعة وانصرف وهم يرونه وبقوا ساكتين صار ذلك المال وديعة عند جميعهم فاذا قاموا واحداً بعد واحد وانصرفوا من ذلك المحل فيما انه يتعين حينئذٍ الحفظ على من بقي منهم آخراً يصير المال وديعة عند الاخير فقط

المادة ٧٧٤ — لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الابداع متى شاء

المادة ٧٧٥ — يشترط كون الوديعة قابلة لوضع اليد عليها وصالحة للقبض

فلا يصح ابداع الطير في الهواء

المادة ٧٧٦ — يشترط كون المودع والمستودع عاقلين مميزين واما كونهما

بالغين فليس بشرط فلا يصح ابداع المجنون والصبي غير المميز ولا قبولها الوديعة

واما الصبي المميز المأذون فيصح ابداءه وقبوله الوديعة

الفصل الثاني

في احكام الوديعة وضمانيها

المادة ٧٧٧ — — الوداعة امانة في يد الوديع بناء عليه اذا هلكت بلا تعدٍ من المستودع وبدون صنعه وتقصيره في الحفظ فلا يلزم الضمان الا انه اذا كان الابداع بأجرة على حفظ الوديعة فهلك او ضاعت بسبب يمكن التحرز منه لزم المستودع ضمانها مثلاً لو وقعت الساعة المودعة من يد الوديع بلا صنعه فانكسرت لا يلزم الضمان اما لو وطئت الساعة بالرجل او وقع من اليد عليها شيء فانكسرت لزم الضمان كذلك اذا اودع رجل ماله عند آخر واعطاه اجرة على حفظه فضاع المال بسبب يمكن التحرز منه كالسرقة فيلزم المستودع الضمان

المادة ٧٧٨ — اذا وقع من يد خادم المستودع شيء على الوديعة فتلفت لزم الخادم الضمان

المادة ٧٧٩ — فعل ما لا يرضى به المودع في حق الوديعة تعدٍ من الفاعل
المادة ٧٨٠ — الوديعة يحفظها المستودع بنفسه او يستحفظها امينه كمال نفسه فاذا هلك في يده او عند امينه بلا تعدٍ ولا تقصير فلا ضمان عليه ولا على امينه

المادة ٧٨١ — للمستودع ان يحفظ الوديعة في المحل الذي يحفظ فيه ماله
المادة ٧٨٢ — يلزم حفظ الوديعة في حرز مثلها بناء عليه وضع مثل النقود والمجوهرات في اصطبيل الدواب او التبن تقصير في الحفظ وبهذه الحال اذا ضاعت الوديعة او هلكت لزم الضمان

المادة ٧٨٣ — اذا كان المستودع جماعة متعددين فان لم تكن الوديعة قابلة للقسمة يحفظها اقدم بأذن الباقيين او يحفظونها مناوبة وبهايتين الصورتين اذا هلك الوديعة بلا تعدٍ ولا تقصير فلا ضمان على احد منهم وان كانت الوديعة قابلة للقسمة بقسمها المستودعون بينهم بالسوية وكل منهم يحفظ حصته منها وبهذه الصورة ليس لاحد ان يسلم حصته لمستودع آخر بدون اذن المودع واذا سلمها

فهلك في يد المستودع الآخر بلا تعدٍ ولا نقصير منه لا يلزمه الضمان بل يلزم الذي سلمه اياها ضمان حصته منها

المادة ٧٨٤ - الشرط الواقع في عقد الابداع اذا كان ممكن الاجراء ومفيداً يكون معتبراً والا فهو لغو مثلاً اذا كان قد شرط وقت العقد ان يحفظ المستودع الوديعة في داره فنقلها المستودع الى محل آخر بسبب وقوع حريق في داره لا يعتبر ذلك الشرط وبهذه الصورة اذا نقلها فهلك بلا تعد ولا نقصير لا يلزم الضمان وكذا اذا امر المودع المستودع بحفظ الوديعة ونهاه عن ان يسلمها لزوجته او ابنه او خادمه او ابن يأمنه على حفظ مال نفسه فاذا كان ثمة امر مجبر على تسليم الوديعة لاحد هؤلاء كان ذلك النهي غير معتبر وبهذه الصورة ايضاً اذا هلك الوديعة بلا تعدٍ ولا نقصير لا يلزم الضمان واذا سلمها بلا مجبورية فهلك لزمه الضمان كذلك اذا شرط ان تحفظ في حجرة معينة فحفظها المستودع في حجرة غيرها فان كانت حجر تلك الدار متساوية في الحفظ لا يكون ذلك الشرط معتبراً وحينئذ اذا هلك الوديعة فلا ضمان واما اذا كان بين الحجر تفاوت كأن كانت احدى الحجر بنيت بالا حجار والاخرى بالا خشاب فيعتبر الشرط ويكون المستودع مجبور على حفظها في الحجرة التي تعينت وقت العقد واذا وضعها في حجرة دون تلك الحجرة في الحفظ فهلك بصير ضامناً

المادة ٧٨٥ - اذا كان صاحب الوديعة غائباً غيبة منقطعة بحيث لا يعلم موته ولا حياته يحفظها المستودع الى ان يعلم موت صاحبها او حياته الا انه اذا كانت الوديعة مما يفسد بالملك فيبيعها المستودع باذن الحاكم ويحفظ ثمنها امانة عنده نكن اذا لم يبيعها ففسدت بالملك لا يضمن

المادة ٧٨٦ - الوديعة التي تحتاج الى النفقة كالخيل والبقر نفقتها على صاحبها واذا كانت غائباً فيرفع المستودع الامر الى الحاكم والحاكم حينئذٍ يأمر باجراء الاتع والاصالح في حق صاحب الوديعة فان كان يمكن ايجار الوديعة يوجرها المستودع برأي الحاكم وينفق عليها من اجرتها او يبيعها بثمن مثلها ثم يطلب نفقة تلك الايام الثلاثة من صاحبها واذا انفق عليها بدون اذن الحاكم فليس

له مطالبة صاحبها بما انفق عليه

المادة ٧٨٧ — اذا هلك الوديعة او نقصت قيمتها بسبب تعدي المستودع او تقصيره لزمه الضمان مثلاً اذا صرف المستودع نقود الوديعة في امور نفسه واستهلكها ضمنها وبهذه الصورة اذا صرف النقود التي هي امانة عنده على الوجه المذكور ثم وضع بدل تلك النقود في الكيس المعد لها فهلك او ضاعت بدون تعد ولا تقصير منه ضمن وكذا لو ركب دابة الوديعة بدون اذن المودع فهلكت وهو ذاهب بها ضمن قيمتها سواء كان هلاكها بسبب سرعة السير فوق الوجه المعتاد او بسبب آخر او بلا سبب وكذا يضمنها اذا سرقت وكذا اذا وقع حريق ولم ينقل الوديعة الى محل آخر مع قدرته على ذلك فاحتقرت ضمنها

المادة ٧٨٨ — خلط الوديعة بمال آخر بحيث لا يمكن تمييزها وتفريقها عنه بدون اذن المودع يعد تعدياً بناء عليه لو خلط المستودع دنائير الوديعة بدنائير له او دنائير وديعة عنده لا آخر مماثلة بلا اذن فضاقت او سرقت لزمه الضمان وكذا لو خلطها غير المستودع على الوجه المشروح ضمن الخالط

المادة ٧٨٩ — اذا خلط المستودع الوديعة باذن صاحبها على الوجه الذي ذكر في المادة السابقة او اختلطت مع مال آخر بدون صنعته بحيث لا يمكن تفريق احد المالين عن الآخر مثلاً اذا تهرى الكيس الذي فيه دنائير الوديعة داخل صندوق فيه دنائير اخر للمستودع مماثلة لها فاختلط المالان اشترك صاحب الوديعة والمستودع بمجموع الدنائير كل منهما على قدر حصته وبهذه الصورة اذا هلكت او ضاعت بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان

المادة ٧٩٠ — ليس للمستودع ابداع الوديعة عند آخر بدون اذن واذا اودعها فهلكت صار ضامناً ثم اذا كان هلاكها عند المستودع الثاني بتقصير او تعد منه فالمودع مخير ان شاء ضمنها للمستودع الاول وان شاء ضمنها للثاني فاذا ضمنها للمستودع الاول فيرجع على الثاني بما ضمنه

المادة ٧٩١ — اذا اودع المستودع الوديعة عند آخر باذن المودع خرج المستودع الاول من العهدة وصار الثاني مستودعاً

المادة ٧٩٢ - كما انه يسوغ للمستودع استعمال الوديعة باذن صاحبها فله ان يؤجرها او يعيرها لآخر وان يرهنها ايضاً واما لو اجرها او اعارها لآخر او رهنها بدون اذن صاحبها فهلك او نقصت قيمتها في يد المستأجر او المستعير او المرتهن ضمن

المادة ٧٩٣ - اذا اقرض المستودع دراهم الوديعة لآخر بلا اذن ولم يجوز صاحبها ضمنها المستودع وكذا لو ادى المستودع دين المودع الذي بذمته لآخر من الدراهم المودعة التي بيده فلم يرض المودع ضمن ايضاً

المادة ٧٩٤ - يلزم رد الوديعة لصاحبها اذا طلبها ومؤنة الرد والتسليم اي مصارفيها وكلفتها عائدة على المودع واذا طلبها المودع فلم يسلمها له المستودع وهلك او ضاعت ضمنها المستودع لكن اذا كان عدم تسليمها وقت الطلب ناشئاً عن عذر كأن تكون حينئذ في محل بعيد ثم هلك او ضاعت فلا يلزم الضمان

المادة ٧٩٥ - يرد المستودع الوديعة ويسلمها بذاته او على يد امينه واذا ارسلها وردها بواسطة امينه فهلك او ضاعت قبل وصولها للمستودع بلا تعد ولا نقصير فلا ضمان

المادة ٧٩٦ - اذا اودع رجلان مالاً مشتركاً لهما عند شخص ثم جاء احد الشريكين في غيبة الآخر وطلب حصته من المستودع فان كانت الوديعة من المثليات اعطاه المستودع حصته وان كانت من القيميات لا يعطيه اياها

المادة ٧٩٧ - يعتبر مكان الابداع في تسليم الوديعة مثلاً لو اودع مال في استانبول يسلم في استانبول ايضاً ولا يجبر المستودع على تسليمه في ادرنه

المادة ٧٩٨ - منافع الوديعة لصاحبها مثلاً نتاج حيوان الوديعة اي فلوله ولبنه وشعره لصاحب الحيوان

المادة ٧٩٩ - اذا كان صاحب الوديعة غائباً ففرض الحاكم من الدراهم المودعة نفقة لمن يلزم صاحب الوديعة الاتفاق عليه بطلبه فصرف المستودع تلك النفقة المفروضة من الدراهم المودعة لا يلزم الضمان واما اذا صرف بدون امر الحاكم فيضمن

المادة ٨٠٠ — اذا عرض للمستودع جنون بحيث لا ترجى افاقته ولا صحوه منه وكان قد استودع مالا قبل جنونه ثم لم يوجد عنده المال المذكور بعينه كان للمودع ان يعطي كفيلاً مالياً يأخذ ضمانها من مال المجنون ثم اذا افاق المجنون فادعى رد الوديعة لصاحبها او هلاكها بلا تعدٍ ولا نقصير يصدق بيمينه ويسترد ما اخذ من ماله بدل الوديعة

المادة ٨٠١ — اذا مات المستودع ووجدت الوديعة عيناً في تركته تكون امانة في يد وارثه فيردها لصاحبها واما اذا لم توجد عيناً في تركته فان اثبت الوارث ان المستودع قد بين حال الوديعة في حياته كأن قال رددت الوديعة لصاحبها او قال ضاعت بلا تعدٍ فلا يلزم الضمان وكذا لو قال الوارث نحن نعرف الوديعة وفسرها ببيان اوصافها ثم قال انها هلكت او ضاعت بعد وفاة المستودع صدق بيمينه ولا ضمان حينئذٍ واذا مات المستودع بدون ان يبين حال الوديعة يكون مجهلاً فتؤخذ الوديعة من تركته كسائر ديونه وكذا لو قال الوارث نحن نعرف الوديعة بدون ان يفسرها ويصفها لا يعتبر قوله انها ضاعت وبهذه الصورة اذا لم يثبت انها ضاعت يلزم الضمان من التركة

المادة ٨٠٢ — اذا مات المودع تسلم الوديعة لوارثه لكن اذا كانت التركة مستغرقة بالدين فيرفع الامر الى الحاكم فان سلمها المستودع الى الوارث بدون اذن الحاكم فاستهلكها ضمن المستودع

المادة ٨٠٣ — الوديعة اذا لزم ضمانها فان كانت من المثليات تضمن بمثلها وان كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم لزوم الضمان



— ❧ الباب الثالث ❧ —

في العارية و يشتمل على فصلين

الفصل الاول

في المسائل المتعلقة بعقد الاعارة وشروطها

- المادة ٨٠٤ — الاعارة تُعقد بالايجاب والقبول وبالتعاطي . مثلاً لو قال شخص لآخر اعرتك مالي هذا او قال اعطيتك اياه عارية فقال الآخر قبلت او قبضه ولم يقل شيئاً او قال رجل لانسان اعطني هذا المال عارية فأعطاه اياه انعقدت الاجارة
- المادة ٨٠٥ — بسكوت المعير لا يعد قبولاً فلو طلب شخص من آخر اعارة شيء فسكت صاحب ذلك الشيء ثم اخذه المستعير كان غاصباً
- المادة ٨٠٦ — للمعير ان يرجع عن الاعارة متى شاء
- المادة ٨٠٧ — تفسخ الاعارة بموت المعير او المستعير
- المادة ٨٠٨ — يشترط ان يكون الشيء المستعار صالحاً للانتفاع به بناءً عليه لا تصح اعارة الحيوان النادر الفار ولا استعارته
- المادة ٨٠٩ — يشترط كون المعير والمستعير عاقلين مميزين ولا يشترط كونهما بالغين بناءً عليه لا تجوز اعارة الجنون ولا الصبي غير المميز ولا استعارتهما واما الصبي المأذون فتجوز اعارته واستعارته
- المادة ٨١٠ — القبض شرط في العارية فلا حكم لها قبل القبض
- المادة ٨١١ — يلزم تعيين المستعار وبناءً عليه اذا اعار شخص احده دابتين بدون تعيين ولا تحجير لا تصح الاعارة بل يلزم ان يعين المعير منهما الدابة التي يريد اعارتها لكن اذا قال المعير للمستعير خذ ابنيهما شئت عارية وخيره صححت العارية

الفصل الثاني

في بيان احكام العارية وضمانها

المادة ٨١٢ — المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل فليس للمستعير ان يطلب من المستعير اجرة بعد الاستعمال

المادة ٨١٣ — العارية امانة في يد المستعير فاذا هلك او ضاعت او نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان مثلاً اذا سقطت المراءة المعسرة من يد المستعير بلا عمد او زلت رجله فسقطت المراءة فانكسرت لا يلزمه الضمان وكذا لو وقع على البساط المعار شيء فتلوث به ونقصت قيمته فلا ضمان

المادة ٨١٤ — اذا حصل من المستعير تعد او نقصير بحق العارية ثم هلك او نقصت قيمتها فباي سبب كان الهلاك او النقص يلزم المستعير الضمان مثلاً اذا ذهب المستعير بالدابة المعارة الى محل مسافته يومان في يوم واحد فتلفت تلك الدابة او هزلت ونقصت قيمتها لزم الضمان وكذا لو استعار دابة ليذهب بها الى محل معين فتجاوز بها ذلك المحل ثم هلكت الدابة حتف انقضا لزم الضمان وكذلك اذا استعار انسان حياً فوضعه على صبي وتركه بدون ان يكون عند الصبي من يحفظه فسرق الخلي فان كان الصبي قادراً على حفظ الاشياء التي عليه لا يلزم الضمان وان لم يكن قادراً لزم المستعير الضمان

المادة ٨١٥ — نفقة المستعار على المستعير بناءً عليه لو ترك المستعير الدابة المعارة بدون علف فهلك ضمن

المادة ٨١٦ — اذا كانت الاعارة مطلقة اي لم يقيد بها المعير بزمان او مكان او بنوع من انواع الانتفاع كان للمستعير استعمال العارية في اي مكان وزمان شاء على الوجه الذي يريد اكن يقيد ذلك بالعرف والعادة . مثلاً اذا اعار رجل دابة على الوجه المذكور اعارة مطلقة فالمستعير له ان يركبها الى حيث شاء في الوقت الذي يريد وانما ليس له ان يذهب بها الى المحل الذي مسافة الذهاب اليه ساعتان في ساعة واحدة كذلك اذا استعار شخص حجرة في خان كان

له ان يسكنها وان يضع فيها امتعته واما استعمالها بما يخالف العادة كأن يشتغل فيها بصناعة الحداد فليس له ذلك

المادة ٨١٧ - اذا كانت الاعارة مقيدة بزمان او مكان يعتبر ذلك القيد فليس للمستعير مخالفته مثلاً اذا استعار دابة ليركبها ثلاث ساعات فليس للمستعير ان يركبها اربع ساعات وكذا اذا استعار فرساً ليركبه الى محل فليس له ان يركبه الى محل غيره

المادة ٨١٨ - اذا قيدت الاعارة بنوع من انواع الانتفاع فليس للمستعير ان يتجاوز ذلك النوع الى ما فوقيه لكن له ان يخالف باستعمال العارية بما هو مساو لنوع الاستعمال الذي قيدت به او بنوع اخف منه . مثلاً لو استعار دابة ليحملها حنطة فليس له ان يحمل عليها حديداً او احجاراً وانما له ان يحملها شيئاً مساوياً للحنطة او اخف منها وكذا لو استعار دابة للركوب فليس له ان يحملها حملاً . واما الدابة المستعارة للحمل فانها تركب

المادة ٨١٩ - اذا كان المعبر اطلق الاعارة بحيث لم يعين المنفعة كان للمستعير ان يستعمل العارية على اطلاقها . يعني ان شاء استعمالها بنفسه وان شاء اعادها لغيره ليستعملها سواء كانت مما لا يختلف باختلاف المستعملين كالخبرة او كانت مما يختلف باختلاف المستعملين كدابة الركوب . مثلاً لو قال رجل لآخر اعرتك حجرتي فالمستعير له ان يسكنها بنفسه وان يسكنها غيره . وكذا لو قال اعرتك هذا الفرس كان للمستعير ان يركبه بنفسه وان يركبه غيره

المادة ٨٢٠ - يعتبر تعيين المنفعة في اعارة الاشياء التي تختلف باختلاف المستعملين ولا يعتبر في اعارة الاشياء التي لا تختلف به الا انه اذا كان المعبر نهي المستعير عن ان يعطيه لغيره فليس للمستعير ان يعيره لآخر ليستعمله . مثلاً لو قال المعبر للمستعير اعرتك هذا الفرس لتركبه انت فليس له ان يركبه خادمه . واما لو قال اعرتك هذا البيت لتسكنه انت كان للمستعير ان يسكنه وان يسكن فيه غيره لكن اذا قال له ايضاً لا تسكن فيه غيرك فليس له حينئذ ان يسكن فيه غيره

المادة ٨٢١ - ان استعير فرس لان يركب الى محل معين فان كانت

الطرق الى ذلك المحل متعددة كان للمستعير ان يذهب من اي طريق شاء من الطرق التي اعتاد الناس الذهاب فيها واما لو ذهب في طريق ليس معتاداً السلوك فيه فهلك الفرس لزم الضمان . وكذلك لو ذهب من طريق غير الذي عينه المعير فهلك الفرس فان كان الطريق الذي سلكه المستعير اطول من الطريق عينه المعير او غير امين او خلاف المعتاد لزمه الضمان

المادة ٨٢٢ - اذا طلب شخص من امرأة اعارة شيء هو ملك زوجها فاعارته اياه بلا اذن الزوج فضاع فان كان ذلك الشيء مما هو داخل البيت وفي يد الزوجة عادة لا يضمن المستعير ولا الزوجة ايضاً . وان لم يكن ذلك الشيء من الاشياء التي تكون في يد النساء كالفرس فالزوج مخير ان شاء ضمنه لزوجته وان شاء ضمنه للمستعير

المادة ٨٢٣ - ليس للمستعير ان يؤجر العارية ولا ان يرهنها بدون اذن المعير واذا استعار مالا ليرهنه على دين عليه في بلد فليس له ان يرهنه على دين عليه في بلد آخر فاذا رهنه فهلك لزمه الضمان

المادة ٨٢٤ - للمستعير ان يودع العارية عند آخر فاذا هلكت في يد المستودع بلا تعد ولا نقصير فلا يلزم الضمان . مثلاً اذا استعار دابة على ان يذهب بها الى محل كذا ثم يعود فوصل الى ذلك المحل فتعبت الدابة وعجزت عن المشي فادعها عند شخص ثم هلكت حتمت انقها فلا ضمان

المادة ٨٢٥ - متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها اليه فوراً واذا وقفها واخرها بلا عذر فتلفت العارية او نقصت قيمتها ضمن

المادة ٨٢٦ - العارية الموقته نصاً او دلالة يلزم ردها للمعير في ختام المدة لكن المكث المعتاد معفو . مثلاً لو استعارت امرأة حلياً على ان تستعمله الى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الوقت وكذلك لو استعارت حلياً على ان تلبسه في عرس فلان لزم اعادته في ختام ذلك العرس لكن يعفى عن مرور مدة لا بد منها للرد والاعادة عادة

المادة ٨٢٧ - اذا استعير شيء للاستعمال في عمل مخصوص فمضى انتهى

ذلك العمل بقيت العارية في يد المستعير امانة كالوديعة وحينئذ ليس له ان يستعملها ولا ان يمسكها زيادة على المعتاد واذا استعملها او امسكها فهلكت ضمن المادة ٨٢٨ - المستعير يرد العارية الى المعير بنفسه او على يد امينه فاذا ردها على يد غير امينه فهلكت صار ضامناً

المادة ٨٢٩ - العارية اذا كانت من الاشياء النفيسة كالمجوهرات يلزم في ردها ان تسلم بيد المعير نفسه واما ما سوى ذلك من الاشياء فابصالها الى المحل الذي بعد التسليم فيه في العرف والعادة تسليماً وكذا اعطاؤها الى خادم المعير رد وتسليم . مثلاً الدابة المعارة يتم تسليمها ابصالها الى اصطلح المعير او تسليمها الى سائسه

المادة ٨٣٠ - مصاريف رد العارية ومؤونة نقلها على المستعير

المادة ٨٣١ - استعارة الارض لغرس الاشجار والبناء عليها صحيحة لكن للمعير ان يرجع بالاعارة متى شاء فاذا رجع لزم المستعير قلع الاشجار ورفع البناء ثم اذا كانت موقفة فرجع المعير عنها قبل مضي الوقت وكلف المستعير قلع الاشجار ورفع البناء ضمن للمستعير تفاوت قيمتها بين وقت القلع وانتهاء مدة الاعارة . مثلاً اذا كانت قيمة البناء والاشجار مقلوعة حين الرجوع عن الاعارة اثني عشر ديناراً وقيمتها لو بقيت الى انتهاء وقت الاعارة عشرون ديناراً وطلب المعير فلعها لزمه ان يعطي للمستعير ثمانية دنانير

المادة ٨٣٢ - اذا كانت اعارة الارض للزراع سواء كانت موقفة او غير موقفة فليس للمستعير ان يرجع بالاعارة ويسترد الارض قبل وقت الحصاد

في ٢٤ ذي الحجة سنة ١٢٨٨



الكتاب السابع

في الهبة ويشتمل على مقدمة وبابين

❖ المقدمة ❖

في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالهبة

- المادة ٨٣٣ — الهبة هي تملك مال لآخر بلا عوض ويقال لفاعله واهب
ولذلك المال موهوب ولمن قبله موهوب له والاتباب بمعنى قبول الهبة ايضاً
المادة ٨٣٤ — الهدية هي المال الذي يعطى لاحد او يرسل اليه اكراماً له
المادة ٨٣٥ — الصدقة هي المال الذي وهب لاجل الثواب
المادة ٨٣٦ — الاباحة هي عبارة عن اعطاء الرخصة والاذن لشخص
ان يأكل او يتناول شيئاً بلا عوض

❖ الباب الاول ❖

في بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة ويشتمل على فصلين

الفصل الاول

في بيان المسائل المتعلقة بركن الهبة وقبضها

- المادة ٨٣٧ — ننعقد الهبة بالايجاب والقبول ونتم بالقبض
المادة ٨٣٨ — الايجاب في الهبة هو الالفاظ المستعملة في معنى تملك
المال مجاناً كأكرمت ووهبت واهديت والتعبيرات التي تدل على التملك مجاناً
ايجاب للهبة ايضاً كاعطاء الزوج زوجته قرطاً او حلياً وقوله لها خذي هذا او علقه
المادة ٨٣٩ — ننعقد الهبة بالتعاطي ايضاً

مجموعة ٦ - ٩

المادة ٨٤٠ — الارسال والقبض في الهبة والصدقة يقوم مقام الايجاب والقبول لفظاً

المادة ٨٤١ — القبض في الهبة كالقبول في البيع بناءً عليه نتم الهبة اذا قبض الموهوب له في مجلس الهبة المال الموهوب بدون ان يقول قبلت او انهبت عند ايجاب الواهب اي قوله وهبتك هذا المال

المادة ٨٤٢ — يلزم اذن الواهب صراحة او دلالة في القبض

المادة ٨٤٣ — ايجاب الواهب دلالة اذن بالقبض واما اذنه صراحة فهو قوله خذ هذا المال فاني وهبتك اياه ان كان المال حاضراً في مجلس الهبة وان كان غائباً فقولته وهبتك المال الفلاني اذهب وخذته امر صريح

المادة ٨٤٤ — اذا اذن الواهب صراحة بالقبض يصح قبض الموهوب له المال الموهوب في مجلس الهبة وبعد الافتراق واما اذنه بالقبض دلالة فمقيد بمجلس الهبة ولا يعتبر بعد الافتراق مثلاً لو قال وهبتك هذا وقبضه الموهوب له في ذلك المجلس يصح واما لو قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح كذلك لو قال وهبتك المال الذي هو في المحل الفلاني ولم يقل اذهب وخذته فاذا ذهب الموهوب له وقبضه لا يصح

المادة ٨٤٥ — للمشتري ان يهب المبيع قبل قبضه من البائع

المادة ٨٤٦ — من وهب ماله الذي هو في يد آخر له نتم الهبة ولا حاجة الى القبض والتسليم مرة اخرى

المادة ٨٤٧ — اذا وهب احد دينه للمديون او ابرأ ذمته عن الدين ولم يرد المديون تصح الهبة ويسقط عنه الدين في الحال

المادة ٨٤٨ — من وهب دينه الذي هو في ذمة احد لآخر واذنه صراحة بالقبض بقوله اذهب فخذ فذهب الموهوب له وقبضه نتم الهبة

المادة ٨٤٩ — اذا توفي الواهب او الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة

المادة ٨٥٠ — اذا وهب احد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئاً يلزم التسليم

المادة ٨٥١ — يملك الصغير المال الذي وهبه اياه وصيه او مربيه يعني

من هو في حجره وتربيته الذي في يده او الذي كان وديعة عند غيره بمجرد
الايجاب اي بمجرد قول الواهب وهبت ولا يحتاج الى القبض

المادة ٨٥٢ - اذا وهب احد شيئاً لطفل نتم الهبة بقبض وليه او مربيه

المادة ٨٥٣ - اذا وهب شيء للصبي المميز نتم الهبة بقبضه اياه وان

كان له ولي

المادة ٨٥٤ - الهبة المضافة ليست بصحيحة مثلاً لو قال وهبتك الشيء

الفلافي في رأس الشهر الآتي لا تصح الهبة

المادة ٨٥٥ - تصح الهبة بشرط عوض ويعتبر الشرط مثلاً لو وهب

احد لآخر شيئاً بشرط ان يعطيه كذا عوضاً او يؤدي دينه المعلوم المقدار تلزم

الهبة اذا راعي الموهوب له الشرط والا فللواهب الرجوع عن الهبة كذلك لو

وهب احد وسلم عقاراً مملوكاً له لآخر بشرط ان يقوم بنفقة الواهب الى وفاته

ثم ندم فأراد الرجوع عن الهبة واسترداد ذلك العقار فليس له ذلك ما دام الموهوب

له راضياً باتفاقه على وفق ذلك الشرط

الفصل الثاني

في بيان شرائط الهبة

المادة ٨٥٦ - يشترط وجود الموهوب في وقت الهبة بناء عليه لا يصح

هبة عنب بستان سيدرك او ولد فرس سيولد

المادة ٨٥٧ - يلزم ان يكون الموهوب مال الواهب بناء عليه لو وهب احد

مال غيره لا تصح ولكن لو اجازها صاحب المال تصح

المادة ٨٥٨ - يلزم ان يكون الموهوب معلوماً ومعيناً بناء عليه لو وهب

احد من المال شيئاً او من الفرسين احدهما لا على التعيين لا تصح ولو قال ايما

اردت من هاتين الفرسين فهي لك فان عين الموهوب له في مجلس الهبة احدهما

تصح والا فلا فائدة في تعيينه بعد المفارقة من مجلس الهبة

المادة ٨٥٩ - يشترط ان يكون الواهب عاقلاً بالغاً بناء عليه لا تصح

هبة الصغير والمجنون والمعتوه واما الهبة لهؤلاء فصحيحة
 المادة ٨٦٠ - يلزم في الهبة رضا الواهب فلا نصح الهبة التي وقعت
 بالجبهر والاكره

الباب الثاني

في بيان احكام الهبة ويشتمل على فصلين

الفصل الاول

في حق الرجوع عن الهبة

- المادة ٨٦١ - يملك الموهوب له الموهوب بالقبض
- المادة ٨٦٢ - للواهب ان يرجع عن الهبة قبل القبض بدون رضا الموهوب له
- المادة ٨٦٣ - نهي الواهب الموهوب له عن القبض بعد الايجاب رجوع
- المادة ٨٦٤ - للواهب ان يرجع عن الهبة والهدية بعد القبض برضا الموهوب له وان لم يرض الموهوب له راجع الواهب الحاكم وللحاكم فسخ الهبة ان لم يكن ثمة مانع من موانع الرجوع التي ستذكر في المواد الآتية (وان كان مانع من موانع الرجوع فلا يفسخ)
- المادة ٨٦٥ - لو استرد الواهب الموهوب بعد القبض بدون حكم الحاكم وقضائه وبدون رضي الموهوب له يكون غاصباً وبهذه الصورة لو تلف او ضاع في يده يكون ضامناً
- المادة ٨٦٦ - من وهب لاصوله وفروعه او لاخته او لاولادها او لعمه وعمته شيئاً فليس له الرجوع
- المادة ٨٦٧ - لو وهب كل من الزوج والزوجة صاحبه شيئاً حال كون

الزوجية قائمة بينهما فبعد التسليم ليس له الرجوع

المادة ٨٦٨ - اذا اعطي للهبة عوض قبضه الواهب فهو مانع للرجوع فلو اعطي للواهب شيئاً على ان يكون عوضاً لهبته وقبضه فليس له الرجوع ان كان من جانب الموهوب له او من الغير

المادة ٨٦٩ - اذا حصل في الموهوب زيادة متصلة كأن كان ارضاً وحدث الموهوب له عليها بناء او غرس فيها شجراً او كان حيواناً ضعيفاً فسمن عند الموهوب له او غير الموهوب على وجه تدل به اسمه كأن كان خنطة فطحنت وجعلت دقيقاً فلا يصح الرجوع عن الهبة حينئذٍ واما الزيادة المنفصلة فلا تكون مانعة للرجوع فلو حملت الفرس التي وهبها احد لغيره فليس له الرجوع عن الهبة لكن له الرجوع بعد الولادة وبهذه الصورة يكون فلوها للموهوب له

المادة ٨٧٠ - اذا باع الموهوب له الموهوب او اخرجه من ملكه بالهبة والتسليم لا يبقى للواهب صلاحية الرجوع

المادة ٨٧١ - اذ استهلك الموهوب في يد الموهوب له لا يبقى للرجوع محل

المادة ٨٧٢ - وفاة كل من الواهب والموهوب له مانعة من الرجوع بناء عليه انه ليس للواهب الرجوع عن الهبة اذا توفي الموهوب له كذلك ليس المورثة استرداد الموهوب اذا توفي الواهب

المادة ٨٧٣ - اذا وهب الدائن الدين للمدينون فليس له الرجوع انظر

الى مادة ٥١ ومادة ٨٤٧

المادة ٨٧٤ - لا يصح الرجوع عن الصدقة بعض القبض بوجه من

الوجوه

المادة ٨٧٥ - اذا اباح احد لا آخر شيئاً من مطعماته فليس له التصرف

فيه بوجه من لوازم التملك كالبيع والهبة ولكن له الاكل والتناول من ذلك الشيء وبعد هذا ليس لصاحبه مطالبة قيمته . مثلاً اذا اكل احد من بستان آخر باباحته مقداراً من العنب فليس لصاحب البستان مطالبة قيمته بعد ذلك

المادة ٨٧٦ - الهدايا التي ترد في الختان والعرس تكون لمن ترد باسمه من

المختون والعروس والوالد والوالدة وان لم يذكر انها وردت لمن ولم يمكن السؤال والتحقيق عنها فعلى ذلك يراعى عرف البلدة وعاداتها

الفصل الثاني

في هبة المريض

المادة ٨٧٧ — اذا وهب من لا وارث له جميع امواله لاحد في مرض موته وسلمها يصح وبعد وفاته ليس لامين بيت المال المداخلة في تركته

المادة ٨٧٨ — اذا وهب وسلم كل من الزوج والزوجة جميع ماله لصاحبه في مرض موته ولم يكن له وارث سواء يصح وبعد الوفاة ليس لامين بيت المال المداخلة في تركته

المادة ٨٧٩ — اذا وهب احد في مرض موته شيئاً لاحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثة الباقيون لا تصح تلك الهبة واما لو وهب وسلم لغير الورثة فان كان ثلث ماله مساعداً لتمام الموهوب تصح وان لم يكن مساعداً ولم تجز الورثة الهبة تصح في المقدار المساعد ويكون الموهوب له مجبوراً برد الباقي

المادة ٨٨٠ — اذا وهب من استغرقت تركته بالديون امواله لو ارثه او لغيره وسلمها ثم توفي فلا أصحاب الديون الغاء الهبة وادخال امواله في قسمة الغرماء

تحريراً في ٢٩ محرم سنة ١٢٨٩



الكتاب الثامن

في الفصب والاتلاف و يشتمل على مقدمة وبابين

المقدمة

في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالفصب والاتلاف

المادة ٨٨١ - الفصب هو اخذ مال احد وضبطه بدون اذنه ويقال
للاخذ غاصب وللمال المضبوط مغصوب ولصاحبه مغصوب منه

المادة ٨٨٢ - قيمة الشيء قائمًا هي قيمة الابنية او الاشجار حال كونها
قائمة في محلها وهو ان تقوم الارض تارة مع الابنية او الاشجار وتارة تقوم على ان
تكون خالية عنهما فالفاضل والتفاوت الذين يحصل بين القيمتين هو قيمة الابنية
او الاشجار قائمة

المادة ٨٨٣ - قيمة الشيء مبنيًا هي قيمة البناء قائمًا

المادة ٨٨٤ - قيمة الشيء مقلوعًا هي قيمة انقاض الابنية بعد القلع
او قيمة الاشجار المقلوعة

المادة ٨٨٥ - قيمة الشيء حال كونه مستحقًا للقلع هي القيمة الباقية
بعد تنزيل اجرة القلع من قيمة المقلوع

المادة ٨٨٦ - نقصان الارض هو الفرق والتفاوت الذي يحصل بين
اجرة الارض قبل الزراعة واجرتها بعدها

المادة ٨٨٧ - الاتلاف مباشرة هو اتلاف الشيء بالذات ويقال لمن
فعله فاعل مباشر

المادة ٨٨٨ - الاتلاف تسببًا هو التسبب لتلف شيء يعني احدث امر
في شيء بنفسي الى تلف شيء آخر على جري العادة ويقال لفاعله متسبب كما ان من

قطع جبل فندبل معلق يكون سبباً مفضياً لسقوطه على الارض وانكساره ويكون حينئذٍ قد اتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسبباً وكذلك اذا شق احد ظرفاً فيه سمن وتلف ذلك السمن يكون قد اتلف الظرف مباشرة والسمن تسبباً
المادة ٨٨٩ — التقدم هو التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وازالته قبل وقوعه

— ❧ الباب الاول ❧ —

في الغصب ويحتوي على ثلاثة فصول

الفصل الاول

في بيان احكام الغصب

المادة ٨٩٠ — يلزم رد المال المغصوب عيناً وتسليمه الى صاحبه في مكان الغصب ان كان موجوداً او ان صادف صاحب المال الغاصب في بلدة اخرى وكان المال المغصوب معه فان شاء صاحبه استرده هناك وان طلب رده الى مكان الغصب فصاريف نقله ومؤنة رده على الغاصب
المادة ٨٩١ — كما انه يلزم ان يكون الغاصب ضامناً اذا استهلك المال المغصوب كذلك اذا تلف او ضاع بتعديده او بدون تعديده يكون ضامناً ايضاً فان كان من القيميات يلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه وان كان من المثليات يلزمه اعطاء مثله

المادة ٨٩٢ — اذا سلم الغاصب عين المغصوب في مكان الغصب فيبرأ من الضمان

المادة ٨٩٣ — اذا وضع الغاصب عين المغصوب امام صاحبه بصورة يقدر على اخذه يكون قد رد المغصوب وان لم يوجد قبض في الحقيقة واما لو تلف المغصوب ووضع الغاصب قيمته امام صاحبه بتلك الصورة فلا يبرأ ما لم يوجد

قبض في الحقيقة

المادة ٨٩٤ — لو سلم الغاصب عين المغصوب الى صاحبه في محل مخوف فله حق في عدم قبوله ولا يبرأ الغاصب من الضمان بهذه الصورة

المادة ٨٩٥ — اذا اعطى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف الى صاحبه ولم يقبله راجع الحاكم وامره بالقبول

المادة ٨٩٦ — اذا كان المغصوب منه صبيّاً ورد الغاصب اليه المغصوب فان كان مميزاً واختلاً لحفظ المال يصح الرد والا فلا

المادة ٨٩٧ — اذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصب كأن تبست فصاحبه بالخيار ان شاء استرد المغصوب عيناً وان شاء ضمنه (قيمته)

المادة ٨٩٨ — اذا غير الغاصب بعض اوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ماله فالمغصوب منه مخير ان شاء اعطى قيمة الزيادة واسترد المغصوب عيناً وان شاء ضمنه (قيمته) مثلاً لو كان المغصوب ثوباً وكانت قد صبغه الغاصب فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمن (الغاصب قيمة) الثوب وان شاء اعطى قيمة الصبغ واسترد الثوب عيناً

المادة ٨٩٩ — اذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه يكون ضامناً ويبقى المال المغصوب له . مثلاً لو كان المال المغصوب حنطة وجعلها الغاصب بالطحن دقيقاً يضمن قيمة الحنطة ويكون الدقيق له كما ان من غصب حنطة غيره وزرعها في ارضه يكون ضامناً للحنطة ويكون المحصول له

المادة ٩٠ — اذا تناقص سعر المغصوب وقيمه بعد الغصب فليس لصاحبه ان لا يقبله ويطالب بقيمته التي في زمان الغصب ولكن اذا طرأ على قيمة المغصوب نقصان بسبب استعمال الغاصب يلزم الضمان . مثلاً اذا ضعف الحيوان الذي غصب ورده الغاصب الى صاحبه يلزم ضمان نقصان قيمته كذلك اذا شق الثوب الذي غصبه وطراً بذلك على قيمته نقصان فان كان النقصان يسيراً يعني لم يكن بالغاً ربع قيمة المغصوب فعلى الغاصب ضمان نقصان قيمته وان كان فاحشاً اعني ان كان النقصان مساوياً لربع قيمته او ازيد فالمغصوب منه بالخيار ان شاء

ضمنه نقصان القيمة وان شاء تركه للغاصب واخذ منه تمام قيمته

المادة ٩٠١ - الحال الذي هو مساوٍ للغصب في ازالة التصرف حكمه حكم الغصب كما ان المستودع اذا انكر الوديعة يكون في حكم الغاصب وبعد الانكار اذا تلفت الوديعة في يده بلا تعد يكون ضامناً

المادة ٩٠٢ - لو خرج ملك احد من يده بلا قصد . مثلاً لو سقط جبل بما عليه من الروضة على الروضة التي تحته يتبع الاقل في القيمة الاكثر يعني صاحب الارض التي قيمتها اكثر يضمن لصاحب الاقل ويتملك تلك الارض . مثلاً لو كان قبل الانهدام قيمة الروضة الفوقانية خمسمائة وقيمة التحتانية الفاً يضمن صاحب الثانية لصاحب الاولى قيمتها ويتملكها كما اذا سقط من يد احد لؤلؤ قيمته خمسون والتقطته دجاجة قيمتها خمسة فصاحب اللؤلؤ يعطي الخمسة يأخذ الدجاجة « انظر الى مادة ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ »

المادة ٩٠٣ - زوائد المغصوب لصاحبه واذا استهلكها الغاصب يضمنها مثلاً اذا استهلك الغاصب لبن الحيوان المغصوب او فلوله الحاصلين حال كون المغصوب في يده او ثمر البستان المغصوب الذي حصل حال كون المغصوب في يده ضمنها حيث انها اموال المغصوب منه كذلك لو اغتصب احد بيت نحل العسل مع نخله واستردها المغصوب منه يأخذ ايضاً العسل الذي حصل عند الغاصب

المادة ٩٠٤ - عسل النحل التي اتخذت في روضة احد مأوى هو لصاحب الروضة واذا اخذه غيره واستهلكه يضمن

الفصل الثاني

في بيان المسائل المتعلقة بغصب العقار

المادة ٩٠٥ - المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب رده الى صاحبه من دون ان يغيره وينقصه واذا طرأ على قيمة ذلك العقار نقصان بصنع الغاصب وفعله يضمن قيمته مثلاً لو هدم احد محلاً من الدار التي غصبها او انهدم بسبب سكناه وطرأ على قيمتها نقصان يضمن مقدار النقصان كذلك لو احترقت الدار من

النار التي أوقدها الغاصب بضمن قيمتها مبنية

المادة ٩٠٦ - ان كان المغصوب ارضاً وكان الغاصب انشأ عليها بناء او غرس فيها اشجاراً يؤمر الغاصب بقاءهما وان كان القلع مضرراً فالمغصوب منه ان يعطي قيمته مستحق القلع ويضبط الارض ولكن لو كانت قيمة الاشجار او البناء ازيد من قيمة الارض وكان انشأ او غرس بزعم سبب شرعي كان حينئذٍ لصاحب البناء او الاشجار ان يعطي قيمة الارض ويتملكها . مثلاً لو انشأ احد على العرصة الموروثة له من والده بناء بمصرف ازيد من قيمة العرصة ثم ظهر لها مستحق فالباقي يعطي قيمة العرصة ويضبطها

المادة ٩٠٧ - او غصب احد عرصة آخر وزرعها ثم استردها صاحبها بضمنه نقصان الارض الذي ترنب على زراعته كذلك لو زرع احد مستقلاً العرصة التي يملكها مشتركاً مع آخر بلا اذنه فبعد ان اخذ حصته من العرصة بضمنه نقصان حصته من الارض الذي ترنب على زراعته

المادة ٩٠٨ - اذا كرب احد ارض آخر غصباً ثم استردها صاحبها فليس للغاصب مطالبة اجرة في مقابلة الكراب

المادة ٩٠٩ - لو شغل احد عرصة آخر بوضع كناسة او غيرها فيها يجبر على رفع ما وضعه وتحلية العرصة

الفصل الثالث

في بيان حكم غاصب الغاصب

المادة ٩١٠ - غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب فاذا غصب من الغاصب المال المغصوب شخص آخر وانلفه او تلف في يده فالمغصوب منه مخير ان شاء ضمنه الغاصب الاول وان شاء ضمن الغاصب الثاني وله ان يضمن مقداراً منه الاول والمقدار الآخر الثاني . وبتقدير تضمينه الغاصب الاول فهو يرجع على الثاني واما اذا ضمنه الثاني فليس للثاني ان يرجع على الاول

المادة ٩١١ - اذا ردَّ غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الاول براً وحده واذا رده الى المغصوب منه براً هو الاول

— ❧ الباب الثاني ❧ —

في بيان الاتلاف و يحتوي على اربعة فصول

الفصل الاول

في مباشرة الاتلاف

المادة ٩١٢ — اذا اتلف احد مال غيره الذي في يده او في يد امينه قصداً او من غير قصد يضمن واما اذا اتلف احد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب فالمغصوب منه باختيار ان شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وان شاء ضمنه المتلف وبهذه الصورة ليس للمتلف الرجوع على الغاصب

المادة ٩١٣ — اذا زلق احد وسقط على مال آخر واتلفه يضمن

المادة ٩١٤ — لو اتلف احد مال غيره على زعمه انه ماله يضمن

المادة ٩١٥ — لو جرّ احد ثياب غيره وشقها يضمن تمام قيمتها واما لو تشبث بها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة . كذلك لو جلس احد على اذبال ثياب ونهب صاحبها غير عالم بجلوس الاخر وانشقت يضمن ذلك نصف القيمة

المادة ٩١٦ — اذا اتلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله وان لم يكن له مال ينتظر الى حال يساره ولا يضمن وليه

المادة ٩١٧ — لو أضرأ احد على مال غيره نقصاناً من جهة القيمة يضمن نقصان القيمة

المادة ٩١٨ — اذا هدم احد عقار غيره كالحانوت والخان فصاحبه باختيار ان شاء ترك انتقاضه للهدام وضمنه قيمته مبنياً وان شاء حط من قيمته مبنياً قيمة الانتقاض وضمنه القيمة الباقية واخذ هو الانتقاض . ولكن اذا بناه الغاصب كالاول ببراء من الضمان

المادة ٩١٩ — لو هدم احد داراً بلا اذن صاحبها لاجل وقوع حريق

في الحلة واقطع هناك الحريق فان كان الهادم هدمها بامر اولى الامر لا يلزم الضمان وان كان هدمها بنفسه يلزم الضمان

المادة ٩٢٠ — لو قطع احد الاشجار التي في روضة غيره بغير حق فصاحبها مخير ان شاء اخذ قيمة الاشجار قائمة وترك الاشجار المقطوعة للقاطع وان شاء حط من قيمتها قائمة بقيمتها مقطوعة واخذ المبلغ الباقي والاشجار المقطوعة مثلاً لو كان قيمة الروضة حال كون الاشجار قائمة عشرة الاف وبلا اشجار خمسة الاف وقيمة الاشجار الفين فصاحبها بالخيار ان شاء ترك الاشجار المقطوعة للقاطع واخذ خمسة آلاف وان شاء اخذ ثلاثة آلاف والاشجار المقطوعة المادة ٩٢١ — ليس للمظلوم ان يظلم آخر بما انه ظلم مثلاً لو اتلف زيد مال عمرو مقابلة بما انه اتلف ماله يكونان ضامنين وكذا لو اتلف زيد مال عمرو الذي هو من قبيلة طي بما ان بكرأ الذي هو من تلك القبيلة اتلف ماله يضمن كل منهما المال الذي اتلفه كما انه لو انخدع احد فاخذ دراهم زائفة من احد فليس له ان يصرفها الى غيره

الفصل الثاني

في بيان الاتلاف تسبباً

المادة ٩٢٢ — لو اتلف احد مال الاخر او نقص قيمته تسبباً يعني لو كان فعله سبباً مفضياً لتلف مال او نقصان قيمته يكون ضامناً . مثلاً اذا تمسك احداً بثياب آخر وحال مجاذبتها سقط مما عليه شيء وتلف او تعيب يكون المتمسك ضامناً وكذا لو سدّ احد ماء ارض لآخر او ماء روضته وبيست مزروعاته ومغروساته وتلفت او افاض الماء زيادة وغرقت المزروعات وتلفت يكون ضامناً وكذا لو فتح احد باب اصطبيل لآخر وفرت حيواناته وضاعت او فتج باب قفصه وفر الطير الذي هو فيه يكون ضامناً

المادة ٩٢٣ — لو جفلت دابة احد من الآخر وفرت فضاغت لا يلزم الضمان واما اذا كان اجفلها قصداً فيضمن وكذا اذا جفلت الدابة من صوت

البندقية التي رماها الصياد قصد الصيد فوقعت وتلفت او انكسر احد اعضاءها فلا يلزم الضمان واما اذا كان الصياد قد رمى البندقية بقصد اجفائها فيضمن راجع المادة ٩٣

المادة ٩٢٤ — يشترط التعدي في كون التسبب موجباً للضمان على ما ذكر آنفاً يعني ضمان المتسبب في الضرر مشروط بعمله فعلاً مفضياً الى ذلك الضرر بغير حق مثلاً لو حفر احد في الطريق العام بئراً بلا اذن اولى الامر ووقعت فيه دابة الاخر وتلفت بضمن واما لو وقعت الدابة في بئر كان قد حفره في ماله وتلفت فلا بضمن

المادة ٩٢٥ — لو فعل احد فعلاً يكون سبباً لتلف شيء فحال في ذلك الوقت فعل اختياري يعني ان شخصاً آخر اتلف ذلك الشيء مباشرة يكون ذلك الفاعل المباشر الذي هو صاحب الفعل الاختياري ضامناً راجع المادة ٩٠

الفصل الثالث

فما يحدث في الطريق العام

المادة ٩٢٦ — لكل احد حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة يعني انه مقيد بشرط ان لا يضر غيره بالحالات التي يمكن التحرز منها فلو سقط عن ظهر الحمال حمل واتلف مال احد يكون الحمال ضامناً وكذا اذا احرق ثياب احد كان ماراً في الطريق الشرارة التي طارت من دكان الحداد حين ضربه الحديد بضمن الحداد ثياب ذلك المار

المادة ٩٢٧ — ليس لاحد الجلوس في الطريق العام (للبيع والشراء) ووضع شيء فيه واحداثه بلا اذن اولى الامر واذا فعل فيضمن الضرر والخسارة الذي تولد من ذلك الفعل بناء عليه لو وضع احد على الطريق العام الحجارة وادوات العمارة وعثر بها حيوان آخر وتلف بضمن كذلك لو صب احد على الطريق العام شيئاً يزلق به كالدهن وزلق به حيوان وتلف بضمن

المادة ٩٢٨ — لو سقط حائط احد واورث غيره ضرراً لا يلزم الضمان

ولكن لو كان الحائط مائلاً للانهدام أولاً وكان قد نبه عليه احد وتقدم بقوله اهدم حائطك وكان قد مضى وقت يمكن هدم الحائط فيه يلزم الضمان ولكن بشرط ان يكون المنبه من اصحاب حق التقدم والتنبيه اي اذا كان الحائط سقط على دار الجيران فيلزم ان يكون الذي تقدم من سكان تلك الدار ولا يفيد تقدم احد من الخارج وتنبيهه واذا كان قد انهدم على الطريق الخاص فيلزم ان يكون الذي تقدم ممن له حق المرور في ذلك الطريق وان كان الانهدام على الطريق العام فلكل احد حق التقدم

الفصل الرابع في جناية الحيوان

المادة ٩٢٩ — الضرر الذي احدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه صاحبه « راجع مادة ٩٤ » ولكن لو استهلك حيوان مال احد وراه صاحبه ولم يمنعه يضمن ويضمن صاحب الثور النطوح والكلب العقور ما انلفاه اذا تقدم احد من اهل محله او قريته بقوله حافظ على حيوانك ولم يحافظ عليه

المادة ٩٣٠ — لا يضمن صاحب الدابة التي اضررت بيديها او ذيلها او رجلها حال كونها في ملكه راكباً كان او لم يكن

المادة ٩٣١ -- اذا ادخل احد دابته في ملك غيره باذنه فلا يضمن جنابها في الصور التي ذكرت في المادة آنفاً حيث انها تعد كالكثنة في ملكه وان كان ادخلها بدون اذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها على كل حال يعني حال كونه راكباً او سائقاً او قائداً او موجوداً عندها او غير موجود واما لو انقلبت بنفسها ودخلت في ملك الغير وضررت فلا يضمن

المادة ٩٣٢ — لكل احد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه بناء عليه لا يضمن المار راكباً على حيوانه في الطريق العام الضرر والخسارة اللذين لا يمكن التحرز عنهما مثلاً لو انتشر من رجل الدابة غبار او طين ولوث ثياب الآخر او رفصت برجلها المؤخرة او لطمت بذيلها وضررت لا يلزم الضمان ولكن يضمن

الراكب الضرر والخسارة اللذين وقعاً من مصادمتها او لطمة يدها او رأسها
لامكان التحرز من ذلك

المادة ٩٣٣ - القائد والسائق في الطريق العام كالراكب يعني لا بضمنان
الا ما بضمنه الراكب من الضرر

المادة ٩٣٤ - ليس لاحد حق توقيف دابته او ربطها في الطريق العام
بناء عليه لو وقف او ربط احد دابته في الطريق العام بضمن جنايتها على كل حال
سواء رفعت يدها او رجلها او جنت بسائر الوجوه واما المحال التي اعدت لتوقيف
الدواب كسوق الدواب ومحل وقوف دواب الكهلاء فمستثناة

المادة ٩٣٥ - سبب دابته في الطريق العام بضمن الضرر الذي احدثته
المادة ٩٣٦ - لو داست دابة مركوبة لاحد على شيء يدها او رجلها
في ملكه او في ملك الغير وانلته بعد الراكب قد اُتلف ذلك الشيء مباشرة
فيضمن على كل حال

المادة ٩٣٧ - لو كانت الدابة جموحاً ولم يقدر الراكب على ضبطها
وأضرت لا يلزم الضمان

المادة ٩٣٨ - لو انلقت الدابة التي كانت قد ربطها صاحبها في ملكه
دابة غيره التي اتى بها صاحبها وربطها في ملك ذلك بلا اذنه لا يلزم الضمان
واذا انلقت تلك الدابة دابة صاحب المملك فيضمن صاحبها

المادة ٩٣٩ - اذا ربط شخصان دابتهما في محل لهما حق الربط فيه
فانلقت احدى الدابتين الاخرى فلا يلزم الضمان مثلاً لو انلقت دابة احد
الشريكين في دار دابة الآخر عندما ربطاهما في تلك الدار لا يلزم الضمان

المادة ٩٤٠ - لو ربط اثنان دابتهما في محل ليس لهما فيه حق ربط
حيوان وانلقت دابة الرابط اولاً دابة الرابط مؤخرأ لا يلزم الضمان واذا كان
الامر بالعكس فيلزم الضمان

في ٢٣ ربيع الآخر سنة ١٢٨٩

الكتاب التاسع

في الحجر والاكراه والشفعة ويشتمل على مقدمة وثلاثة ابواب

المقدمة

في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والاكراه والشفعة

المادة ٩٤١ - الحجر هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي ويقال لذلك الشخص بعد الحجر محجور

المادة ٩٤٢ - الاذن هو فك الحجر واسقاط حق المنع ويقال للشخص الذي اذن مأذون

المادة ٩٤٣ - الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع والشراء اي لا يعلم كون البيع سالبا للمالك، والشراء جالبا له ولا يميز الغبن الفاحش مثل ان يغش في العشرة بخمسة من الغبن اليسير والطفل الذي يميز هذه المذكورات يقال له صبي مميز

المادة ٩٤٤ - المجنون على قسمين احدهما المجنون المطبق وهو الذي جنونه يستوعب جميع اوقاته والثاني هو المجنون غير المطبق وهو الذي يكون في بعض الاوقات مجنونا ويفيق في بعضها

المادة ٩٤٥ - المعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فيه فليلا وكلامه مختلطا وتديره فاسدا

المادة ٩٤٦ - السفه هو الذي يصرف ماله في غير موضعه ويذر في مصارفه ويضيع امواله ويتلفها بالامراف، والذين لا يزالون يغفلون في اخذهم واعطائهم ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون ايضا من السفهاء

المادة ٩٤٧ - الرشيد هو الذي بتقيد بمحافضة ماله ويتوقى من الامراف والتبذير

المادة ٩٤٨ - الاكراه هو اجبار احد على ان يعمل عملاً بغير حق من دون رضاه بالاخافة ويقال له المكروه (بفتح الراء) ويقال لمن اجبر مجبر ولذلك العمل مكروه عليه وللشيء الموجب للخوف مكروه به

المادة ٩٤٩ - الاكراه على قسمين القسم الاول هو الاكراه الملجئ الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي الى اتلاف النفس او قطع عضو والثاني هو الاكراه غير الملجئ الذي يوجب الغم والالام فقط كالضرب والحبس (غير المبرح والمدبد)

المادة ٩٥٠ - الشفعة هي تملك الملك المشتري بمقدار الثمن الذي قام على المشتري

المادة ٩٥١ - الشفيع هو من كان له حق الشفعة

المادة ٩٥٢ - المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة

المادة ٩٥٣ - المشفوع به هو ملك الشفيع الذي كان به الشفعة

المادة ٩٥٤ - الخليط هو بمعنى المشارك في حقوق الملك كحصة الماء

والطريق

المادة ٩٥٥ - الشرب الخاص هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالاشخاص المعدودة واما اخذ الماء من الانهر التي تنتفع بها العامة فليس من قبيل الشرب الخاص

المادة ٩٥٦ - الطريق الخاص هو الزقاق الذي لا ينفذ

❦ الباب الاول ❦

في بيان المسائل المتعلقة بالحجر وينقسم الى اربعة فصول

الفصل الاول

في بيان المجوزين واحكامهم

المادة ٩٥٧ - الصغير والجنون والمعتوه مجزرون لذاتهم

- المادة ٩٥٨ - للحاكم ان يحجر على السفية
- المادة ٩٥٩ - للحاكم ان يحجر على المديون بطلب الغرماء
- المادة ٩٦٠ - المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة وان لم يعتبر تصرفهم القولي لكن يضمنون حالاً الضرر والخسارة اللذين نشأوا من فعلهم مثلاً يلزم الضمان على الصبي اذا ائلف مال الغير وان كان غير مميز
- المادة ٩٦١ - اذا حجر السفية والمديون من طرف الحاكم يشهد ويعلم الناس ببيان سببه
- المادة ٩٦٢ - لا يشترط حضور من اراد حجره من طرف الحاكم ويصح حجره غياباً ايضاً ولكن يشترط وصول خبر الحجر الى ذلك المحجور ولا يكون محجوراً ما لم يصل اليه خبر انه قد حجر عليه وتكون عقودة واقاريه معتبرة الى ذلك الوقت
- المادة ٩٦٣ - لا يحجر على الفاسق بمجرد سبب فسقه ما لم يندر ويسرف في ماله
- المادة ٩٦٤ - يحجر على بعض الاشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم كالطبيب الجاهل لكن المراد هنا من الحجر المنع من اجراء العمل لا منع التصرفات القولية
- المادة ٩٦٥ - اذا اشتغل احد بصناعة او تجارة في سوق فليس لارباب هذه الصناعة او التجارة ان يحجروه او يمنعوه من اشتغاله بهذه الصناعة او التجارة قائلين انه يطرأ على ربحنا وكسبنا خلل

الفصل الثاني

في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه

- المادة ٩٦٦ - لا تصح تصرفات الصغير غير المميز القولية وان اذن له وليه
- المادة ٩٦٧ - يعتبر تصرف الصغير المميز اذا كان في حقه نفع محض وان لم يأذن به الولي ولم يحزه كقبول الهدية والهبة ولا يعتبر تصرفه الذي هو في

حقه ضرر محض وان اذنه بذلك وليه واجازه كأن يهب لآخر شيئاً واما العقود الدائرة بين النفع والضرر في الاصل فتتعدد موقوفة على اجازة وليه ووليه مخير في اعطاء الاجازة وعدمها فان رآها مفيدة في حق الصغير اجازها والا فلا . مثلاً اذا باع الصغير المميز مالاً بلا اذن يكون نفاذ ذلك البيع موقوفاً على اجازة وليه وان كان قد باعه بازيد من ثمنه لان عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر في الاصل

المادة ٩٦٨ - للولي ان يسلم الصغير المميز مقداراً من ماله وبأذن له بالتجارة لاجل التجربة فاذا تحقق رشده دفع وسلم اليه باقي امواله

المادة ٩٦٩ - العقود المكررة التي تدل على انه قصد منها الربح هي اذن بالاخذ والاعطاء مثلاً لو قال الولي للصغير بع واشتر او قال له بع واشتر المال الفلاني فهو اذن بالبيع والشراء واما امر الولي الصبي باجراء عقد واحد فقط كقوله اذهب الى السوق واشتر الشيء الفلاني او بعه فليس باذن بل يعد من قبيل استخدام الصغير توكيلاً على ما هو المتعارف والمعتاد

المادة ٩٧٠ - لا يتقيد ولا يتخصص اذن الولي بزمان ومكان ولا بنوع من البيع والشراء مثلاً لو اذن الولي الصغير المميز يوماً وشهراً بكون مأذوناً على الاطلاق ويبقى مستمراً على ذلك الاذن ما لم يحجره الولي كذا لو قال له بع واشتر في السوق الفلاني بكون مأذوناً في كل مكان كذلك لو قال له بع واشتر المال الفلاني فله ان يبيع ويشتري كل جنس المال

المادة ٩٧١ - كما يكون الاذن صراحة يكون دلالة ايضاً مثلاً لو رأى الولي الصغير المميز يبيع ويشتري ولم يمنعه وسكت يكون قد اذنه دلالة

المادة ٩٧٢ - لو اذن للصغير من قبل وليه يكون في الخصوصات الداخلة تحت الاذن بمنزلة البالغ وتكون عقودها التي هي كالبيع والشراء معتبرة

المادة ٩٧٣ - للولي ان يحجر الصغير بعد ما اذنه وببطل ذلك الاذن ولكن بشرط ان يحجره على الوجه الذي اذنه به مثلاً لو اذن الصغير وليه اذناً عاماً فصار ذلك معلوماً لاهل سوفه ثم اراد يحجر عليه فيشترط ان يكون الحجر

ايضاً عاماً فصار ذلك معلوماً لاكثر اهل ذلك السوق ولا يصح حجره عليه بمحض
رجلين او ثلاثة في داره

المادة ٩٧٤ - ولي الصغير في هذا الباب . اولاً ابوه . ثانياً الوصي الذي
اختاره ابوه ونصبه في حال حياته اذا مات ابوه . ثالثاً الوصي الذي نصبه الوصي
المختار في حال حياته اذا مات . رابعاً جده الصحيح اي ابو ابي الصغير او ابو ابي
الاب . خامساً الوصي الذي اختاره الجد ونصبه في حال حياته . سادساً الوصي
الذي نصبه هذا الوصي . سابعاً القاضي والوصي المنسوب من قبله . اذا اذنه
اخوه وعمه وسائر الاقارب ان لم يكونوا اوصياء فاذنهم غير جائز

المادة ٩٧٥ - للحاكم ان يأذن للصغير المميز عند امتناع الولي الذي
هو اقدم منه عن الاذن اذ رأى في تصرفه منفعة وليس للولي الاخر ان يحجر
عليه بعد ذلك

المادة ٩٧٦ - اذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذوناً يبطل اذنه
لكن لا يبطل اذن الحاكم بوفاته ولا بعزله

المادة ٩٧٧ - الصغير المأذون من حاكم يجوز ان يحجر عليه من ذلك
الحاكم او من خلفه وليس لايه او غيره من الاولياء ان يحجر عليه عند موت
الحاكم او عزله

المادة ٩٧٨ - المعتوه هو في حكم الصغير المميز

المادة ٩٧٩ - المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز

المادة ٩٨٠ - تصرفات المجنون غير المطبق في حال افاقته كتصرف

العاقل

المادة ٩٨١ - لا ينبغي ان يستعجل في اعطاء الصبي ماله عند بلوغه
بل يجرب بالتأني فاذا تحقق كونه رشيداً تدفع حينئذ اليه امواله

المادة ٩٨٢ - اذا بلغ الصبي غير رشيد فلا تدفع اليه امواله ما لم يتحقق
رشده ويمنع من التصرف كما في السابق

المادة ٩٨٣ - وصي الصغير اذا دفع اليه ماله قبل ثبوت رشده فضاع

المال في يد الصغير او انقله بصير الوصي ضامناً

المادة ٩٨٤ - اذا اعطي الى الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق كونه سفيفاً
يحجر عليه من قبل الحاكم

المادة ٩٨٥ - يثبت حد البلوغ بالاحتلام والاحبال والحيض والحبل
المادة ٩٨٦ - مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة وفي المرأة
تسع سنين ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة واذا اكمل الرجل اثني عشرة ولم
يبلغ يقال له المراهق وان اكملت المرأة تسعاً ولم تبلغ يقال لها المراهقة الى ان يبلغا
المادة ٩٨٧ - من ادرك منتهى سن البلوغ ولم تظهر فيه آثار البلوغ
بعد بالغاً حكماً

المادة ٩٨٨ - الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ اذا ادعى البلوغ
لا يقبل

المادة ٩٨٩ - اذا اقر المراهق او المراهقة في حضور الحاكم ببلوغه فان
كان جثة ذلك المقر غير متحملة للبلوغ وكانت ظاهرة الحال من ثم مكذباً له
فلا يصدق وان كانت جثته لتحمل البلوغ ولم يكذبه ظاهر الحال يصدق وتكون
عقوده واقاريره نافذة معتبرة ولو اراد بعد ذلك ان يفسخ تصرفاته القولية بان
يقول اني في ذلك الوقت اي حين اقررت بالبلوغ لم اكن بالغاً فلا يلتفت الى قوله

الفصل الثالث

في السفية المحجور

المادة ٩٩٠ - السفية المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز ولكن
ولي السفية الحاكم فقط وليس لايه وجده واوصيائهما عليه حق ولاية

المادة ٩٩١ - تصرفات السفية التي تتعلق بالمعاملات القولية الواقعة
بعد الحجر لا تصح ولكن تصرفاته قبل الحجر كتصرفات صائر الناس

المادة ٩٩٢ - ينفق على السفية المحجور وعلى من لزمته نفقتهم من ماله

المادة ٩٩٣ - اذا باع السفية المحجور شيئاً من امواله فلا يكون بيعه

نافذاً ولكن اذا رأى الحاكم فيه منفعة يجيزه

المادة ٩٩٤ - لا يصح اقرار السفينة المحجور بدين لآخر مطلقاً يعني ليس لاقرار تأثير في حق امواله الموجودة في وقت الحجز والحادثه بعده

المادة ٩٩٥ - حقوق الناس التي هي على المحجور تؤدي من ماله

المادة ٩٩٦ - اذا استقرض السفينة المحجور دراهم وصرفها في نفقته فان كان صرفه اياها بالمعروف اداها الحاكم من ماله وان كان صرفاً زائداً عن القدر المعروف يؤدي مقدار نفقته و يبطل الزائد عنها

المادة ٩٩٧ - اذا صلح حال السفينة المحجور يفك حجره من قبل الحاكم

الفصل الرابع

في المدينون المحجور

المادة ٩٩٨ - لو ظهر عند الحاكم مما طلة المدينون في اداء دينه حال كونه مقتدرًا وطلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه حجر الحاكم ماله واذا امتنع عن بيعه وتأدية الدين باء الحاكم وأدى دينه فيبدأ بما بيعه اهلون في حق المدينون بتقديم النقود اولاً فان لم تف فالعرض وان لم تف العروض ايضاً فالعقار

المادة ٩٩٩ - المدينون المفلس الذي دينه مساوٍ لماله او ازيد اذا خاف غرماؤه ضياع ماله بالتجارة او ان يهزمه او يجعله بامم غيره وراجعوا الحاكم على حجره عن التصرف في ماله او اقراره بدين لآخر حجره الحاكم و باع امواله وقسمها بين الغرماء ولكن يترك له من الالبسة ما يحتاج اليه وان كان للمدينون ثياب ثمينة وكان يمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى له من ثمنه ثياباً رخيصة نليق بحاله واعطى باقيها للغرماء ايضاً وكذلك ان كان له دار وكان يمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى من ثمنه داراً مناسبة لحال المدينون واعطى باقيها للغرماء

المادة ١٠٠٠ - بنفق على المحجور المفلس وعلى من لزمته نفقته في مدة

الحجر من ماله

المادة ١٠٠١ - الحجر للدين يؤثر في مال المدينون الذي كان موجوداً

في وقت الحجر فقط . ولا يؤثر في المال الذي تملكه بعد الحجر
 المادة ١٠٠٢ - الحجر يؤثر في كل ما يؤدي الى ابطال حق الغرماء
 كالهبة والصدقة وبيع مال بانقص من ثمن مثله . بناءً عليه لا تعتبر تصرفات
 المدينون المفلس وتبرعاته وسائر عقوده المضرة بحقوق الغرماء في حق امواله الموجودة
 وقت الحجر . ولكن تعتبر في حق امواله التي اكتسبها بعد الحجر ولو اقر لآخر
 بدين لا يعتبر اقراره في حق امواله التي كانت موجودة في وقت الحجر ويعتبر بعد
 زوال الحجر ويبقى مدينًا بادائها ذلك الوقت وايضاً ينفذ اقراره على ان يؤدي مما
 يكتسب بعد الحجر

❦ الباب الثاني ❦

في بيان المسائل التي تتعلق بالأكراه

المادة ١٠٠٣ - يشترط ان يكون الحجر مقتدرًا على ايقاع تهديده
 بناءً عليه من لم يكن مقتدرًا على ايقاع تهديده واجرائه لا يعتبر اكراهه
 المادة ١٠٠٤ - يشترط خوف المكره من وقوع المكره به يعني يشترط
 حصول ظن غالب للمكره باجراء الحجر المكره به ان لم يفعل انكره عليه
 المادة ١٠٠٥ - ان فعل المكره المكره عليه في حضور الحجر او من
 يتعلق به يكون الاكراه معتبراً . واما اذا فعله في غياب الحجر او من يتعلق به فلا
 يعتبر لانه يكون قد فعله طوعاً بعد زوال الاكراه . مثلاً لو اكراه احد آخر على
 بيع ماله وذهب المكره وباع ماله في غياب الحجر ومن يتعلق به فلا يعتبر الاكراه
 ويكون البيع صحيحاً ومعتبراً

المادة ١٠٠٦ - لا يعتبر البيع الذي وقع باكراه معتبر ولا الشراء
 ولا الايجار ولا الهبة ولا الفراغ ولا الصلح والافرار والابراء عن مال ولا تأجيل
 الدين ولا اسقاط الشفعة ملجئاً كل الاكراه او غير ملجئ ، ولكن لو اجاز المكره ما
 ذكر بعد زوال الاكراه يعتبر

المادة ١٠٠٧ - كما ان الاكراه الملجئ يكون معتبراً في التصرفات

القولية على ما ذكر في المادة السابقة كذلك في التصرفات الفعلية . واما الإكراه
غيره الملجئ فيعتبر في التصرفات القولية فقط ولا يعتبر في التصرفات الفعلية
بناءً عليه لو قال احد لآخر اتلف مال فلان والا اقتلك او اقطع احد اعضاءك
واتلف ذلك يكون الاكراه معتبراً ويلزم الضمان على المجبر فقط . واما لو قال اتلف
مال فلان والا اضربك والا احبسك واتلف ذلك فلا يكون الاكراه معتبراً ويلزم
الضمان على المتلف فقط (حيث كان ذلك مما يعتبر عادة)

❦ الباب الثالث ❦

في بيان الشفعة وينقسم الى اربعة فصول

الفصل الاول

في بيان مراتب الشفعة

المادة ١٠٠٨ — اسباب الشفعة ثلاثة الاول ان يكون مشاركاً في
نفس المبيع كاشتراك شخصين في عقار شائعاً . الثاني ان يكون خليطاً في حق المبيع
كالاشتراك في حق الشرب الخاص والطريق الخاص . مثلاً اذا بيعت احدى
الرياض المشتركة في حق الشرب الخاص فتكون اصحاب الرياض الاخر كلهم
شفعاء . ملاصقة كانت جيرتهم او لم تكن وكذلك اذا بيعت الدار التي لها باب في
الطريق الخاص فتكون اصحاب الدور الاخر التي لها ابواب في هذا الطريق كلهم
شفعاء . ملاصقة جيرتهم او لم تكن . واما اذا بيعت احدى الرياض المسقية من نهر
ينتفع منه العموم او احدى الديار التي لها في الطريق العام باب فليس لاصحاب
الرياض الاخر التي تسقى من ذلك النهر او لاصحاب الديار الاخرى التي لها
ابواب في الطريق العام حق الشفعة . الثالث ان يكون جاراً . ملاصقاً

المادة ١٠٠٩ — حق الشفعة اولاً للمشارك في نفس المبيع ثانياً للخليط
في حق المبيع ثالثاً للجار الملاصق وما دام الاول طالباً ليس للآخرين حق الشفعة
وما دام الثاني طالباً فليس للثالث حق الشفعة

المادة ١٠١٠ - اذا لم يكن مشاركاً في نفس المبيع او كان مشاركاً وترك شفعته فيكون حق الشفعة للخليط في حق المبيع ان كان ثم خليط وان لم يكن او كان واسقط حقه يكون الجار الملاصق شافعاً على هذا الحال مثلاً اذا باع احد ملكه العقاري المستقل او حصته الشائعة في العقار المشترك وترك المشارك حق الشرب الخاص او الطريق الخاص ان كان هناك خليط وان لم يكن او كان واسقط حق شفعته فعلى كلتا الحالتين يكون حق الشفعة للجار الملاصق

المادة ١٠١١ - اذا كانت الدرجة العليا من البناء ملك احد والسفلى ملك آخر يعد احدهما للآخر جاراً ملاصقاً

المادة ١٠١٢ - المشارك في حائط الدار هو في حكم المشارك في نفس الدار واما اذا لم يكن مشاركاً في الحائط ولكن كانت اخشاب سقفه ممتدة على حائط جاره فيعد جاراً ملاصقاً ولا يعد شريكاً وخليطاً بمجرد وضع رؤوس اخشاب سقفه على حائط جاره

المادة ١٠١٣ -- اذا تعددت الشفعاء فيعتبر عدد الرؤوس ولا يعتبر مقدار السهام يعني لا اعتبار لمقدار الحصص . مثلاً لو كان نصف الدار لاحد وثلاثها لواحد وسدسها لآخرين وباع صاحب النصف حصته لآخر وطالب الآخران بالشفعة بقسم النصف بينهما بالمناصفة وليس لصاحب الثلث ان يأخذ بموجب حصته اكثر من حصة الآخر

المادة ١٠١٤ - اذا اجتمع صنفان من الخلطاء فيقدم الاخص على الاعم مثلاً لو بيعت احدى الرياض المملوكة التي لها حق شرب في الخرق الذي احدث من النهر الصغير مع شربها يقدم ويرجع الذين لهم حق الشرب في ذلك الخرق واما لو بيعت احدى الرياض التي لها حق شرب في ذلك النهر مع شربها فالشفعة نعم من له حق شرب في النهر ومن له حق شرب في خرقة كما انه اذا بيعت دار بابها في زقاق غير سالك منشعب من زقاق آخر غير سالك فلا يكون شافعاً الا من باب داره في المنشعب واذا بيعت دار بابها في الزقاق المنشعب منه فتعم الشفعة من له حق المرور في الزقاق المنشعب والمنشعب منه

- المادة ١٥١٥ - اذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط ولم يبع حق شربها فليس للخلطاء في حق شربه شفعة وليؤقس الطريق الخاص على هذا
- المادة ١٥١٦ - حق الشرب مقدم على حق الطريق بناء عليه لو بيعت روضة خليطها احد في حق الشرب الخاص وآخر في طريقها الخاص يقدم ويرجح صاحب حق الشرب على صاحب حق الطريق

الفصل الثاني

في بيان شرائط الشفعة

- المادة ١٥١٧ - يشترط ان يكون المشفوع ملكاً عقارياً بناءً عليه لا تجري الشفعة في السفينة وسائر المنقولات وعقار الوقف والاراضي الاميرية
- المادة ١٥١٨ - يشترط ان يكون المشفوع به ملكاً ايضاً بناءً عليه لو بيع ملك عقاري لا يكون متولي عقار الوقف الذي في اتصاله او متصرفه شفعياً
- المادة ١٥١٩ - الاشجار والابنية المملوكة الواقعة في ارض الوقف او الاراضي الاميرية هي في حكم المنقول فلا تجري الشفعة فيها
- المادة ١٥٢٠ - لو بيعت العرصة المملوكة مع ما عليها من الاشجار والابنية تجري الشفعة في الاشجار والابنية ايضاً تبعاً للارض واما اذا بيعت الاشجار والابنية فقط فلا تجري فيها الشفعة
- المادة ١٥٢١ - الشفعة لا تثبت الا بعقد البيع (البات الصحيح)
- المادة ١٥٢٢ - الهبة بشرط العوض في حكم البيع بناءً عليه لو وهب وسلم احد داره المملوكة لآخر بشرط عوض يكون جاره الملاصق شفعياً
- المادة ١٥٢٣ - لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك لآخر بلا بدل كتملك احد عقاراً جهية بلا عوض او بميراث او بوصية
- المادة ١٥٢٤ - يشترط ان لا يكون للشفيع رضى في عقد البيع الواقع صراحة او دلالة مثلاً اذ ممع عقد البيع وقال هو مناسب فيسقط حق شفيعته وليس له طلب الشفعة بعد ذلك وكذا اذا اراد ان يشتري او يستأجر العقار

المشفوع من المشتري بعد سماعه بعقد البيع فيسقط حق شفيعته وكذلك اذا كان وكيلاً للبائع فليس له حق شفعة في العقار الذي باعه راجع مادة ١٠٠

المادة ١٠٢٥ - يشترط ان يكون البدل مالاً معلوم المقدار بناء عليه لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك بالبدل الذي هو غير مال . مثلاً لا تجري الشفعة في الدار التي ملكت بدل اجرة الحمام لان بدل الدار هنا ليس بمال وانما هي الاجرة التي هي من قبيل المنافع كذلك لا تجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدلاً من المهر

المادة ١٠٢٦ - يشترط ان يزول ملك البائع عن المبيع بناء عليه لا تجري الشفعة في البيع الفاسد ما لم يسقط حق استرداد البائع وانما في البيع يشترط الخيار ان كان المخير المشتري تجري الشفعة وان كان المخير البائع فلا تجري الشفعة ما لم يسقط حق خياره واما خيار العيب وخيار الرؤية فليس بمانعين لثبوت الشفعة

المادة ١٠٢٧ - لا تجري الشفعة في تقسيم العقار . مثلاً لو تقسمت دار مشتركة بين المتشاركين لا يكون الجار الملاصق شفيعاً

الفصل الثالث

في بيان طلب الشفعة

المادة ١٠٢٨ - يلزم في الشفعة ثلاث طلبات وهي طلب الموائبة وطلب التقرير والاشهاد وطلب الخصومة والتملك

المادة ١٠٢٩ - يلزم على الشفيع ان يقول كلاماً يدل على طلب الشفعة في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع في الحال كقوله انا شفيع المبيع واظلمه بالشفعة ويقال لهذا طلب الموائبة

المادة ١٠٣٠ - يلزم على الشفيع بعد طلب الموائبة ان يشهد ويطلب التقرير بان يقول في حضور رجلين عند المبيع ان فلاناً قد اشترى هذا العقار او عند المشتري انت قد اشتريت العقار الفلاني او عند البائع ان كان العقار موجوداً في يده انت قد بعت عقارك وانا شفيعه بهذه الجهة وكنت طلبت الشفعة والآن

ايضاً اطلبها اشهدا . وان كان الشفيع في محل بعيد ولم يمكنه طلب التقرير والاشهاد بهذا الوجه يوكل آخر وان لم يجد وكيلاً ارسل مكتوباً

المادة ١٠٣١ - يلزم ان يطلب ويدعي الشفيع في حضور الحاكم بعد طلب التقرير والاشهاد ويقال لهذا طلب الخصومة والتملك

المادة ١٠٣٢ - ان اخّر الشفيع طلب المواثبة . مثلاً لو وجد في حال يدل على الاعراض عند استمائه عقد البيع ولم يطلب الشفعة في ذلك المجلس بأن اشتغل بامر آخر او بحث عن صدد آخر او قام من المجلس من دون ان يطلب الشفعة يسقط حق شفيعته

المادة ١٠٣٣ - لو أخّر الشفيع طلب التقرير والاشهاد مدة يمكن اجراؤه فيها ولو بارسال مكتوب يسقط حق شفيعته

المادة ١٠٣٤ - لو أخّر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والاشهاد شهراً من دون عذر شرعي ككونه في ديار اخرى يسقط حق شفيعته

المادة ١٠٣٥ - يطلب حق شفعة المحجورين وليهم وان لم يطلب الولي حق شفعة الصغير فلا تبقى له صلاحية طلب حق الشفعة بعد البلوغ

الفصل الرابع في بيان حكم الشفعة

المادة ١٠٣٦ - يكون الشفيع مالكا للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري او بحكم الحاكم

المادة ١٠٣٧ - تملك العقار بالشفعة هو بمنزلة الاشتراء ابتداء . بناء عليه الاحكام التي تثبت بالشراء ابتداء كالرد بخيار الرؤية وخيار العيب تثبت في العقار المأخوذ بالشفعة ايضاً

المادة ١٠٣٨ - لو مات الشفيع قبل ان يكون مالكا للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري او بحكم الحاكم لا ينتقل حق الشفعة الى ورثته

المادة ١٠٣٩ - لو بيع المشفوع به بعد طلي الشفيع على الوجه المشروح

وقبل تملكه المشفوع يسقط حق شفيعته

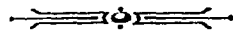
المادة ١٠٤٠ - لو بيع ملك عقاري آخر متصل بالملك المشفوع قبل ان يملكه الشفيع على الوجه المشروح لا يكون شفيعاً لهذا العقار الثاني

المادة ١٠٤١ - الشفعة لا تقبل التجزي بناء على ذلك ليس للشفيع حق في اشتراء مقدار من العقار المشفوع وترك باقيه

المادة ١٠٤٢ - ليس لبعض الشفعاء ان يهبوا حصتهم لبعض . وان فعل احدهم ذلك اسقط حق شفيعته

المادة ١٠٤٣ - ان اسقط احد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكم فالشفيع الآخر ان يأخذ تمام العقار المشفوع وان اسقطه بعد حكم الحاكم فليس للآخر ان يأخذ حقه

المادة ١٠٤٤ - لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئاً من ماله كصبغه فشفيعه مخير ان شاء تركه وان شاء تملكه باعطاء ثمن البناء وقيمة الزيادة وان كان المشتري قد احدث على العقار المشفوع بناء او غرس فيه اشجاراً فالشفيع باختيار ان شاء تركه وان شاء تملك المشفوع باعطاء ثمنه وقيمة الابنية والاشجار وليس له ان يجبر المشتري على قلع الابنية او الاشجار



الكتاب العاشر

في انواع الشركات ويشتمل على مقدمة وثمانية ابواب

❖ المقدمة ❖

في بيان بعض اصطلاحات فقهية

المادة ٤٥ * ١ - الشركة في الاصل هي اختصاص ما فوق الواحد بشيء وامتيازهم به لكن تستعمل ايضاً عرفاً واصطلاحاً في معنى عقد الشركة الذي هو سبب لهذا الاختصاص . فتقسم الشركة بناءً على هذا قسمين الاول شركة الملك وتحصل بسبب من اسباب التملك كالاشتراء والانتهاج . الثاني شركة العقد وتحصل بالايجاب والقبول بين الشركاء وتأتي تفصيلات القسمين في بابهما المخصوص وسوى هذين القسمين شركة الاباحة وهي كون العامة مشتركين في صلاحية التملك بالاخذ والاحراز للاشياء المباحة التي ليست في الاصل ملكاً لـاحد كالماء

المادة ٤٦ * ١ - القسمة عبارة عن التقسيم وتعريفها وتفصيلها يأتي في بابها المخصوص

المادة ٤٧ * ١ الحائط عبارة عن الجدار والطوبة والجيت (وهو ما يعمل من الاغصان) جمعه حيطان

المادة ٤٨ * ١ - المارة كالعامة عبارة عن المارين والعابرين في الطريق العام

المادة ٤٩ * ١ - القناة بفتح القاف مجرى الماء تحت الارض قسماً أو سيافاً تجمع على قنوات

المادة ٥٠ * ١ - المسناة بيم مضمومة وسين مفتوحة ونون مشددة الحد

والسد بيني في وجه الماء وحافات فوهات الماء جمعها مسنجات

المادة ١٠٥١ - الاحياء عبارة عن التعمير وجعل الاراضي صالحة للزراعة

المادة ١٠٥٢ - التحجير وضع الاحجار وغيرها في اطراف الاراضي من واحد لاجل ان لا يضع آخر يده عليها

المادة ١٠٥٣ - الاتفاق عبارة عن صرف المال وخرجه

المادة ١٠٥٤ - النفقة الدراهم والزيادة والذخيرة التي تصرف في الحوائج

والتعيش

المادة ١٠٥٥ - التقبل تعهد العمل والتزامه

المادة ١٠٥٦ - المفارضان عاقدا شركة المناوضة

المادة ١٠٥٧ - رأس المال عبارة عن السرمائة

المادة ١٠٥٨ - الربح عبارة عن المكسب

المادة ١٠٥٩ - الابضاع اعطاء شخص آخر رأس مال على كون الربح

تماماً عائداً له فرأس المال البضاعة والمعطي المبيع والآخذ المستبضع

— الباب الاول —

في بيان شركة الملك ويشتمل على ثلاثة فصول

الفصل الاول

في تعريف شركة الملك وتقسيمها

المادة ١٠٦٠ - شركة الملك هي كون الشيء مشتركاً بين اثنين

فاكثر اي مخصوصاً بهما بسبب من اسباب الملك كاشتراك واتهاب وقبول ووصية وتوارث او بخلط اموالهم او اختلاطها في صورة لا تقبل التمييز والتفريق كأن يشتري اثنان مثلاً مالاً او يهبهما واحد او يوصى لهما ويقبلا او يرثا فيصير ذلك مشتركاً بينهما ويكون كل منهما شريك الآخر في هذا المال كذلك اذا خلط اثنان

١٦١ التصرف في الاعيان المشتركة

بعض ذخيرتهما ببعضها او انخرقت عدولهما بوجه ما فاختلطت ذخيرتا الاثنين ببعضها فتصير هذه الذخيرة المخلوطة او المختلطة بين الاثنين مالاً مشتركاً

المادة ١٠٦١ - فلو كان لرجل دينار ولاخر من جنسه ديناران فاختلط دينار الرجل بهما بحيث لا يقبل التمييز ثم ضاع اثنان منهما وبقي واحد يكون الباقي بينهما مشتركاً مثالثة ثلثاه لصاحب الدينارين وثلثه لصاحب الدينار

المادة ١٠٦٢ - شركة الملك تنقسم قسمين اختياري وجبري

المادة ١٠٦٣ - الشركة الاختيارية الاشتراك الحاصل بفعل المتشاركين كالاشتراك الحاصل في صورة الاشتراء والانتهاج وقبول الوصية وبخلط الاموال كما تحرر قبل

المادة ١٠٦٤ - الشركة الجبرية الاشتراك الحاصل بغير فعل المتشاركين كالاشتراك الحاصل في صورتي التوارث واختلاط المالين

المادة ١٠٦٥ - اشتراك الودعاء المتعديدين في حفظ الوديعة من قبيل الشركة الاختيارية اما اذا هبت الريح والقت جبة احد في دار مشتركة فشركة اصحاب الدار في حفظ هذه الجبة تصير من قبيل الشركة الجبرية

المادة ١٠٦٦ - شركة الملك تنقسم ايضاً قسمين شركة عين وشركة دين

المادة ١٠٦٧ - شركة العين الاشتراك في المال المعين والموجود كاشتراك اثنين شائعاً في شاة او في قطيع غنم

المادة ١٠٦٨ - شركة الدين الاشتراك في مبلغ الدين كاشتراك اثنين في قدر كذا غرساً في ذمة انسان

الفصل الثاني

في بيان كيفية التصرف في الاعيان المشتركة

المادة ١٠٦٩ - كيفما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه يتصرف ايضاً في الملك المشترك اصحابه بالانفاق كذلك

التصرف في الاعيان المشتركة ١٦٢

المادة ١٠٧٠ - يسوغ لاصحاب الدار المشتركة ان يسكنوا فيها جميعاً لكن اذا ادخل احدهم اجنبياً الى تلك الدار فللاخر منعه
المادة ١٠٧١ - يجوز لاصحاب الحصص التصرف مستقلاً في المدة المشتركة باذن الآخر لكن لا يجوز له ان يتصرف تصرفاً مضرراً بالشريك
المادة ١٠٧٢ - ليس لاحد الشريكين ان يجبر الآخر بقوله له اشترى حصتي او بعني حصتك غير ان المحل المشترك بينهما ان كان قابل القسمة والشريك ليس بغائب يقسم وان كان غير قابل للقسمة فلهما التهاؤ كما تأتي تفضيلاته
الباب الثاني

المادة ١٠٧٣ - الاموال المشتركة شركة الملك تقسم حاصلاتها بين اصحابها على قدر حصصهم فاذا شرط احد الشريكين في الحيوان المشترك شيئاً زائداً على حصته من لبن ذلك الحيوان او نتاجه فلا يصح
المادة ١٠٧٤ - الاولاد في الملكية تتبع الام مثلاً اذا كان لواحد حصان فعلاً على فرس انثى لاخر فالنفلو الحاصل لصاحب الفرس كذلك اذا كان لواحد حمام ذكر ولاخر انثى فالنراخ الحاصلة منهما لصاحب الانثى
المادة ١٠٧٥ - كل واحد من الشركاء في شركة الملك اجنبي - حصته الآخر ليس واحد وكلاً عن الآخر فلا يجوز تصرف احدهما في حصته الآخر بدون اذنه لكن كل واحد من اصحاب الدار المشتركة يعتبر صاحب ملكة مخصوص على وجه الكمال في السكنى وفي الاحوال التابعة لها كالدخول والخروج مثلاً احد الشريكين في البرذون اذا اعزّه او آجره بدون اذن الآخر وتلف في يده المستعير او المستأجر فلهذا الاخر ان يضمه حصته كذلك اذا ركب احدهم البرذون المشترك او حملة بلا اذن يكون ضامناً حصته الآخر وكذا اذا استعمله مد فصار مهزولاً ونقصت قيمته يكون ضامناً نقصان قيمته حصته اما احد الشريكين اذا سكن مدة في الدار بدون اذن الآخر فهو ساكن في ملك نفسه فهذه الجهة لا يلزمه اعطاء اجرة لاجل حصته شريكه ولا يلزمه ايضاً ضمان لو احترقت هذه الدار بلا تعدد

١٦٣ التصرف في الاعيان المشتركة

المادة ٧٦ • ١ — وبزراعة احد الشركاء في الاراضي المشتركة لا صلاحية للآخر في طلب حصته من الحاصلات على عادة البلدة مثل ثلث او ربع لكن اذا نقصت الارض بزراعته فله ان يضمن الشريك الزارع قيمة نقصان حصته

المادة ٧٧ • ١ — احد الشريكين اذا أجر لآخر المال المشترك وقبض الاجرة يعطي الآخر حصته منها

المادة ٧٨ • ١ — يسوغ للحاضرات ينتفع بقدر حصته من الملك المشترك في حال غيبة الشريك الآخر اذا وجد رضاه دلالة على الوجه الآتي بيانه

المادة ٧٩ • ١ — انتفاع الحاضر بالملك المشترك بوجه لا يضر الغائب بعد رضى من الغائب

المادة ٨٠ • ١ — حيث لا يوجد من الغائب رضى دلالة على الانتفاع بالملك المشترك المختلف باستعمال المستعمل فلا يجوز لبس الالبسة المشتركة في غياب احد الشريكين وكذا لا يجوز ركوب البرذون المشترك في غيبة احد الشريكين اما في الاشياء التي لا تختلف باختلاف المستعمل مثل تحميل وحرث فله استعماله بقدر حصته كما لو غاب احد الشريكين في الخادم المشترك فللحاضر استخدامه في نوبته

المادة ٨١ • ١ — السكنى في الدار لا تختلف باختلاف المستعمل بناءً عليه اذا غاب احد الشريكين في الدار المشتركة مناصفة فسكن الاخر ستة اشهر وترك ستة اشهر فانه يجوز له الانتفاع على هذا الوجه لكن اذا كانت عائلته كثيرة تصير من قبيل المختلف باختلاف المستعمل وفي ذلك لا يوجد رضى الغائب دلالة

المادة ٨٢ • ١ — لا يجوز للحاضر ان يسكن في حصة الغائب في الدار المشتركة اذا كانت الحصص مفرزة ومقسومة لكن اذا خيف خرابها من عدم السكنى فالحاكم يؤجر هذه الحصة المفرزة ويحفظ اجرتها للغائب

المادة ٨٣ • ١ — المهابة انما تعتبر وتجري بعد الخصومة فاذا سكن احد الشريكين في جميع الدار المشتركة مدة مستقلاً ولم يدفع اجرة حصة الآخر فلا يسوغ لشريكه ان يقول له اما ان تدفع لي اجرة حصتي عن المدة واما ان اسكن

التصرف في الاعيان المشتركة ١٦٤

انا بقدر ما سكنت وانما له القسمة اذا كانت الدار قابلة للقسمة ان اراد وتعتبر
المهاياة من بعد ذلك ان اراد لكن اذا غاب احد الشريكين فسكن الحاضر في الدار
المشتركة مدة كما مرّ بيانه آنفاً ثم حضر الغائب فيسوغ له ان يسكن فيها
بقدر تلك المدة

المادة ١٠٨٤ - احد الشريكين الحاضر اذا آجر الدار المشتركة
فاخذ من اجرتها حصة وحفظ حصة الغائب جاز وحين حضور الغائب يأخذ
حصته منه

المادة ١٠٨٥ - يجوز لاحد الشريكين في الاراضي المشتركة ان
يزرع كامل الارض عند غيبة الشريك الاخر اذا علم ان الزراعة لنفعها ولا توجب
نقصانها وعند حضور الغائب يزرع تلك الاراضي بقدر المدة التي زرعا الاخر
واذا علم ان ترك زراعة الاراضي نافع لها ومؤد الى قوتها وزراعتها توجب نقصانها
فحينئذ لا يوجد اذن الغائب دلالة في زراعتها بناء عليه فالشريك الحاضر يزرع
من تلك الاراضي مقدار حصته مثلاً اذا كانت مشتركة مناصفة يزرع نصفه وفي
السنة الاتية اذا اراد الزراعة كذلك يزرع هذا النصف والا فلا يسوغ له ان
يزرع في سنة هذا الطرف وفي السنة الثانية الطرف الاخر فلو زرع كامل الاراضي
فيكون للغائب عند حضوره ان يضمه نقصان حصته من الارض وهذه التفصيلات
السابقة في تقدير عدم مراجعة الحاضر الحاكم في ذلك ، اما عند مراجعة الحاضر
الحاكم فعلى كل حال لاجل عدم ضياع العشر او الخراج بأذن له الحاكم بزراعة
كامل الارض وعلى هذا التقدير لا يكون للغائب عند حضوره حق ان يدعي
بنقصان الارض

المادة ١٠٨٦ - اذا غاب احد للشريكين في البستان المشترك يكون
الاخر قائماً على ذلك البستان وعند ادراك الثمرة يأخذ حصته منها وله ايضاً بيع
حصة الغائب وحفظ ثمنها لكن يكون للغائب عند حضوره مخيراً ان شاء اجاز البيع
واخذ الثمن المحفوظ وان شاء لم يجوز وضمنه حصته

المادة ١٠٨٧ - حصة احد الشريكين في حكم الودبعة في يد الاخر

فاذا اودع احدهما المال المشترك بدون اذن فتلف يكون ضامناً حصة شريكه راجع
المادة ٧٩٠

المادة ١٠٨٨ — احدى الشريكين ان شاء باع حصته من شريكه وان
شاء باعها من اجنبي بدون اذن شريكه راجع المادة ٢١٥ لكن في صور خلط
الاموال واختلاطها التي بينهاها في الفصل الاول لا يسوغ لاحد الشريكين في
الاموال المخلوطة او المختلطة ان يبيع حصته الى آخر بدون اذن شريكه

المادة ١٠٨٩ — بعض الورثة اذا بذر الحبوب المشتركة باذن الباقيين
الكبار او وصي الصغار في الاراضي الموروثة تصير جملة الحاصلات مشتركة بينهم
ولو بذر احدهم حبوب نفسه فالحاصلات له خاصة لكن يكون ضامناً لبقية الورثة
حصة نقصان الارض بزراعتهم راجع المادة ٩٠٧

المادة ١٠٩٠ — اذا اخذ احد الورثة مبلغاً من الدراهم من التركة
قبل القسمة بدون اذن الاخرين وعمل فيه وخسر تكون الخسارة عائدة عليه كما
اذا ربح فلا يسوغ لبقية الورثة طلب حصة منه

الفصل الثالث

في بيان الديون المشتركة

المادة ١٠٩١ — اذا كان لاثنتين او اكثر في ذمة واحد دين ناشئ
من سبب واحد فهو دين مشترك شركة ملك بينهم واذا لم يكن سببه متحداً
فليس بدين مشترك كما يظهر ويتضح في المواد الاتية

المادة ١٠٩٢ — كما ان اعيان مال المتوفي المتروكة مشتركة بين الورثة
على حسب حصصهم كذلك يكون الدين الذي له في ذمة شخص مشتركاً بينهم
على حسب حصصهم

المادة ١٠٩٣ — من اتلف مالاً مشتركاً لانا من فبالغ الضمان يكون
مشتركاً بين اصحاب ذلك المال

المادة ١٠٩٤ — اذا افرض شخصان مبلغاً مشتركاً بينهما لآخر صار

الدين الذي في ذمة هذا المستقرض مشتركاً بينهما اما اذا اقرض اثنان الى آخر دراهم على طريق الانفراد كل على حدة فلا يكون الدين الذي في ذمة المستقرض مشتركاً بين الاثنين بل كل واحد دائن على حدة

المادة ١٠٩٥ — اذا بيع مال مشترك بصفقة واحدة ولم يذكر حين البيع حصة كل واحد من الشركاء فالدين الذي في ذمة المشتري من ذلك دين مشترك ولو ذكر حين البيع مقدار حصة كل واحد من الشركاء او تعين نوعها كأن يقال مثلاً حصة احدهما كذا وحصة الآخر كذا دراهم او حصة احدهما كذا خالصة وحصة الآخر كذا مغشوشة مع تفريق الحصص وتمييزها صار كل واحد دائناً على حدة ولا يكون ثمن المبيع مشتركاً بين البائعين كذلك لو باع احدهما حصة شائعة الى رجل فباع الاخر حصته الى هذا الرجل فكل واحد منهما دائن ولا اشتراك في ثمن المبيع

المادة ١٠٩٦ — اذا باع اثنان مالهما بصفقة واحدة الى رجل مثلاً لواحد حصان وللآخر فرس فباعاهما معاً بكذا غروش يكون المبلغ المذكور ديناً واحداً مشتركاً بين البائعين وان سمي كل واحد منهما ثمناً معلوماً صار كل واحد منهما دائناً على حدة ولا يكون ثمن الحيوانين ديناً مشتركاً كذلك لو باع اثنان مالهما لآخر كل على حدة فثمن المبيع لا يكونان ديناً مشتركاً بل كل منهما دائن مستقل

المادة ١٠٩٧ — اذا ادى اثنان دين رجل بسبب كفالتيهما فان ادياه من مال مشترك بينهما فالمطلوب من المكفول دين مشترك

المادة ١٠٩٨ — رجل امر اثنين بتأدية دينه كذا غروش فادياه فان كان من مال مشترك بينهما فما يطلبانه من الآخر يكون ديناً مشتركاً وان كان ما ادياه من الدراهم ليس بمشترك ولكن دفعاً ذلك معاً فبمجرد هذا الدفع لا يكون مطلوبهما منه ديناً مشتركاً

المادة ١٠٩٩ — اذا كان الدين غير مشترك فكل واحد من الدائنين يستوفي دينه من المدبون على حدة وما يقبضه كل واحد يحسب من دين نفسه ليس

للدائن الاخر ان يأخذ منه حصة

المادة ١١٠ — وان كان الدين مشتركاً فكل واحد من الدائنين له طلب حصته من المديون وفي غيبة احد الدائنين عند مراجعة الدائن الاخر الحاكم وطلب حصته من المديون بأمر الحاكم ذلك المديون باداء حصته

المادة ١١٠ — ما يقبضه كل واحد من الدائنين من الدين المشترك يكون مشتركاً بينهما وللشريك الاخر اخذ حصته منه ولا يسوغ للقابض ان يختص به وحده

المادة ١١٠ — اذا قبض احد الدائنين من الدين المشترك حصته واستهلكها فلشريكه ان يضمه حصته منها مثلاً مبالغ الف قرش دين مشترك بين اثنين مناصفة فقبض احدهما من المديون خمسمائة واستهلكها فللدائن الاخر ان يضمه مائتين وخمسين وخمسمائة تبقى بين الاثنين مشتركة

المادة ١١٠ — احد الشريكين في الدين المشترك اذا اشترى بحصته متاعاً من المديون ولم يقبض منه شيئاً فلا يكون الدائن الاخر شريكاً في ذلك المتاع لكن له ان يضمه حصته من ثمن ذلك المتاع وان اتفقا على كون المتاع مشتركاً بينهما كان ذلك

المادة ١١٠ — اذا صالح احد الشريكين في الدين المشترك المديون على حقه منه على اثواب يز وقبضها فهو مخير ان شاء اعطى شريكه مقدار ما اصاب حصته من الاثواب وان شاء اعطاه مقدار حصته من الحق الذي تركه

المادة ١١٠ — احد الدائنين اذا قبض كامل الدين المشترك او بعضه او اشترى بحصته منه مالاً او صالح المديون على مال بقدر حصته فالدائن الاخر مخير في جميع الصور ان شاء اجاز معاملة شريكه وبأخذ حصته منه كما سبق آنفاً وان شاء لم يجوز ويطلب حصته من المديون وان هلك الدين عند المديون يرجع الدائن على القابض وعدم اجازته قبل لا يكون مانعاً من الرجوع

المادة ١١٠ — احد الدائنين اذا قبض حصته من الدين المشترك من المديون وتلفت في يده بدون تعد منه لا يضمن حصة شريكه من هذا المقبوض

لكن يكون قد استوفى حصة نفسه والدين الباقي عند المدينون يكون عائداً الى شريكه

المادة ١١٠٧ — اذا استأجر احد الشركاء المدينون بمقابلة حصته من الدين المشترك فللاخر ان يضمن شريكه مقدار ما اصاب حصته من الاجرة
المادة ١١٠٨ — احد الشريكين الدائنين اذا اخذ من المدينون رهناً في مقابلة حصته وتلف الرهن في يده فلشريكه ان يضمنه مقدار ما اصاب حصته مثلاً مقدار الدين المشترك مناصفة الف فأخذ احد الدائنين رهناً لاجل حصته التي هي خمسمائة وهلك في يده فقد سقط نصف الدين فللدائن الاخر ان يضمنه المائتين والخمسين العائدة لخصته

المادة ١١٠٩ — اذا اخذ الدائنين اخذ كفيلاً من المدينون بحصته من الدين المشترك او احواله بهاعلى آخر فللدائن الاخر ان يشاركه في المبلغ الذي يأخذه من الكفيل او المحال عليه

المادة ١١١٠ — اذا وهب احد الدائنين المدينون حصته من الدين المشترك او ابرا ذمته منها فهبته او ابرأوه صحيح ولا يكون ضامناً حصة شريكه من هذا الخصوص

المادة ١١١١ — اذا أُلِف احد الدائنين في الدين المشترك مال المدينون ونقاصا بحصته ضماناً فلشريكه اخذ حصته منه لكن اذا كان عند احد الدائنين للمدينون دين خاص سابق على الدين المشترك ثم حصلت المقاصة بحصته من الدين المشترك فليس لشريكه ان يضمنه حصته^(١)

المادة ١١١٢ — ليس لاحد الدائنين ان يؤجل الدين المشترك بلا اذن الآخر

(١) الى هذا يحترز قولهم يشاركه فيما قبضه من المدينون واما اذا كان لاحد الدائنين على المدينون دين خاص به ودفع المدينون له شيئاً من المال فالقول للدافع ان قال من المشترك كان لشريكه ان يشاركه فيه والا فلا

لاحقة

المادة ١١٣ - اذا باع واحد مالا لاثنين بطالب كل واحد بحصته على حدة ما لم يكن احد المشتريين كفيلاً للآخر لا يطالب بدينه

الباب الثاني

في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول

الفصل الاول

في تعريف القسمة ونقيضها

المادة ١١٤ - القسمة هي تعيين الحصة الشائعة . يعني افراز الحصص بعضها عن بعض بمقياس ما ، كالذراع والوزن والكيل
المادة ١١٥ - القسمة تكون على وجهين . اما جمع الحصص الشائعة في كل فرد من افراد الاعيان المشتركة في اقسامها . مثل قسمة ثلاثين شاة مشتركة بين ثلاثة عشر ويقال لها قسمة الجمع . واما تعيين الحصص الشائعة في العين الواحدة المشتركة في اقسامها مثل قسمة عرصة بين اثنين يقال لها قسمة تفريق وقسمة فرد

المادة ١١٦ - القسمة من جهة افراز ومن جهة مبادلة . مثلاً اذا كان كيل حنطة مشتركاً بين اثنين مناصفة فكل حبة منه لكل واحد نصفها فقسمتها قسمين من قبيل قسمة الجمع وباعطاء القسم الى واحد والثاني الى الآخر يكون كل واحد منهما افوز نصف حصته وبادل بالنصف الآخر شريكه بنصف حصته كذلك عرصة مشتركة مناصفة بين اثنين حال كون كل جزء منها لكل واحد نصفه فقسمتها قسمين بين اثنين قسمة تفريق وباعطاء كل واحد منهما قسماً يكون كل واحد افوز نصف حصته وبادل شريكه بالنصف الآخر بنصف حصته

المادة ١١٧ — جهة الافراز في المثليات راجحة . بناء عليه كل واحد من الشريكين في المثليات له اخذ حصته في غيبة الاخر بدون اذنه لكن لا تتم القسمة ما لم تسلم حصة الغائب اليه ولو تلفت حصة الغائب قبل التسليم تكون الحصة التي قبضها شريكه مشتركة بينهما

المادة ١١٨ — جهة المبادلة في القيميات راجحة وتجاوز المبادلة بالتراضي او بحكم القاضي فالاعيان المشتركة من غير المثليات لا يجوز لاحد الشريكين اخذ حصته منها في غيبة الاخر بدون اذنه

المادة ١١٩ — المكملات والموزونات والعديدات المتقاربة كالجوز والبيض كلها مثليات . لكن الاواني المختلفة باختلاف الصنعة والموزونات المتفاوتة قيمة وكذلك الخلطة بالشمع وكل جنس مثلي خلط بخلاف جنسه في صورة لا يقبل التفريق والتميز هو قيمي . والدرعيات ايضاً قيمة . لكن الجنس الواحد من الجوخ والبطائن من اعمال الفايبرات التي تباع على ذراعها بكذا قرشاً ولا يوجد التفاوت في افرادها هو مثلي والحيوانات والعديدات المتفاوتة التي يوجد بين افرادها تفاوت في القيمة مثل البطيخ الاخضر والاصفر هي قيمة وكتب الخط قيمة وكتب الطبع مثلية

المادة ١٢٠ — ينقسم كل من قسمة الجمع وقسمة التفريق الى نوعين قسمة الرضاء وقسمة القضاء

المادة ١٢١ — قسمة الرضى هي القسمة التي تجري بين المتقاسمين في الملك المشترك بالتراضي او برضى الكل عند القاضي

المادة ١٢٢ — قسمة القضاء هي تقسيم القاضي الملك المشترك جبراً وحكماً بطلب بعض المقسوم لهم

الفصل الثاني

في بيان شرائط القسمة

المادة ١٢٣ — كون المقسوم عيناً شرط فلا يصح تقسيم الدين

المشترك قبل القبض مثلاً. ا. ا. كان للمتوفي ديون في ذمة اشخاص متعددين واقتسمها الورثة على ان ما في ذمة فلان من الدين لفلان الوارث وما في ذمة فلان منه لفلان الوارث لا يصح وفي هذه الصورة مهبما حصله احد الورثة يشاركه فيه الوارث الآخر (انظر الى الفصل الثالث من الباب الاول)

المادة ١١٢٤ - لا تصح القسمة الا بافراز الحصص وتمييزها . مثلاً اذا قال احد اصحاب الصبرة المشتركة من الخنطة للآخر خذ انت ذلك الطرف من الصبرة ولكن هذا الطرف لي لا يكون قسمة

المادة ١١٢٥ - شرط المقسوم كونه ملك الشركاء حين القسمة فاذا ظهر مستحق للمقسوم بعد القسمة بطلت . وكذا اذا ظهر مستحق لجزء شائع منه كنصفه وثلثه بطلت القسمة ويلزم تكرار قسمه . كذلك اذا ظهر مستحق لمجموع حصة بطلت القسمة والباقي مشترك بين اصحاب الحصص وان ظهر مستحق لمقدار معين في حصة او لجزء شائع منها فصاحب الحصة مخير ان شاء فسخ القسمة وان شاء لم يفسخ ورجع بمقدار نقصان حصته على صاحب الحصة الاخرى . مثلاً عرصة مائة وستون ذراعاً بعد ان قسمت بين اثنين متناصفة اذا ظهر مستحق لنصف حصة فصاحب الحصة ان شاء فسخ القسمة وان شاء رجع بربع حصته على شريكه يعني يأخذ من حصته محل عشرين ذراعاً ولو ظهر مستحق لمقدار معين من كلتا الحصتين فان كان على التساوي لا تفسخ القسمة وان كان في حصة اكثر من الاخرى فالمعتبر انما هو مقدار الزيادة ويكون كأنما ظهر مستحق لمقدار معين في حصة واحدة ومن اصاب حصته اكثرية الاستحقاق يكون مخيراً كما مر ان شاء فسخ القسمة وان شاء رجع على شريكه بمقدار النقصان

المادة ١١٢٦ - قسمة الفضولي موقوفة على الاجازة قولاً او فعلاً . مثلاً اذا قسم واحد المال المشترك بنفسه لا تكون القسمة جائزة لكن اصحابه ان اجازوا قولاً بان قالوا احسنت او تصرفوا بالحصص المفروزة تصرف المالك يعني بوجه من لوازم التملك كبيع وايجار فالقسمة صحيحة نافذة

المادة ١١٢٧ - كون القسمة عادلة يعني تعديل الحصص بحسب

الاستحقاق وعدم نقصانها فاحشاً لازم . فدعوى الغبن الفاحش في القسمة تسمع

لكن بعد اقرار المقسوم باستيفاء الحق اذا ادعوا الغبن لا تسمع دعواهم

المادة ١١٢٨ - يشترط في قسمة التراضي رضى كل واحد من

المتقاسمين بناء عليه اذا غاب احدهم لا تصح قسمة الرضى . واذا كان في جملتهم

صغير فوليه او وصيه قائم مقامه وان لم يكن للصغير ولي ولا وصي كان موقوفاً على

امر الحاكم فينصب له وصي من طرف الحاكم وتصير القسمة بمعرفته

المادة ١١٢٩ - الطلب في قسمة القضاء شرط فلا تصح القسمة جبراً

من الحاكم الا بطلب احد اصحاب الحصص

المادة ١١٣٠ - اذا طلب احد اصحاب الحصص القسمة وامتنع الآخر

فعلى ما سيبين في الفصل الثالث والرابع ان كان المال المشترك قابلاً للقسمة يقسمه

الحاكم جبراً والا فلا يقسمه

المادة ١١٣١ - قابل القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيم بحيث

لا تفوت المنفعة المقصودة من ذلك المال بالقسمة

الفصل الثالث

في بيان قسمة الجمع

المادة ١١٣٢ - تجري قسمة القضاء في الاعيان المشتركة المتخذة

الجنس يعني ان الحاكم يطلب احد الشركاء يقسم سواء كان ذلك من المثليات او

القيميات

المادة ١١٣٣ - لعدم الفرق والتفاوت بين افراد المثليات المتخذة

الجنس فقسمتها مع كونها غير مضرّة باحد الشركاء يكون كل واحد استوفى حقه

وحصل على تمامية ملكه بها كما لو كان مقدار خنطة مشتركاً بين اثنين ففي قسمة

ذلك بينهما على حسب الحصص واستيفاء كل ما اصاب حصته من الخنطة يكون

مانكاً لها مستقلاً ومن هذا القبيل سبيكة ذهب كذا درهماً او سبيكة فضة كذا

اوقية او قطعة نحاس او حديد كذا وزناً او مقدار كذا من ثوب جوخ متحد

الجنس او كذا ثوب يز او عدد كذا من البيض

المادة ١١٣٤ - القيميات المتحدة الجنس وان وجد فرق وثفاوت بين افرادها لكن بحسب كونه جزئياً صار كأن لم يكن وعدت قابلة القسمة ايضاً على ما مرّ مثلاً خمسمائة شاة مشتركة بين اثنين اذا قسمت نصفين فكانما اخذ كل واحد منهما عين حقه ومن هذا القبيل ايضاً مائة جمل ومائة بقرة

المادة ١١٣٥ - لا تجري قسمة القضاء في الاجناس المختلفة بعني في الاعيان المشتركة المختلفة الجنس سواء كانت من المثليات او من القيميات بعني لا يسوغ للحاكم ان يقسمها قسمة جمع جبراً بطلب احد الشركاء مثلاً بان يعطي الى احد الشركاء مقدار كذا حنطة وفي مقابله الى آخر مقدار كذا شعيراً او الى احدهم غنماً وفي مقابله الى آخر مقدار كذا ابلأ او بقرأ او الى واحد سيفاً والى آخر سرجاً او الى احدهما داراً وانى آخر دكاناً او ضيعة بطريق قسمة القضاء لا يجوز. اما اعطاؤهم ذلك على الوجه المشروع حال كونه بالتراضي بينهم قسمة رضى فانه يجوز

المادة ١١٣٦ - الاواني المختلفة بحسب اختلاف الصنعة ولو كانت مصنوعة من جنس معدن واحد تعد مختلفة الجنس

المادة ١١٣٧ - الحلى وكبار اللؤلؤ والجواهر ايضاً من الاعيان المختلفة الجنس اما الجواهر الصغيرة مثل اللؤلؤ الصغير الذي لا تفاوت في قيمته بين افراده واجبار الالاس الصغيرة فانها تعد متحدة الجنس

المادة ١١٣٨ - الدور المتعددة والدكاكين والضيايع ايضاً مختلفة الجنس فلا تقسم قسمة جمع مثلاً بان يعطى الى احد الشركاء من الدور المتعددة واحدة والى الاخر اخرى بطريق قسمة القضاء لا يجوز ، بل تقسم كل واحدة منها قسمة تفريق على الوجه الآتي

الفصل الرابع

في بيان قسمة التفريق

المادة ١١٣٩ - تفريق العين المشتركة وتبعيضها ان لم يكن مضراً

باحد الشركاء فهي قابلة القسمة مثلاً لو قسمت عرصة وفي كل قسم منها تنشأ الابنية وتفرس الاشجار وتحفر الآبار فهذا الوجه المنفعة المقصودة من العرصة تكون باقية كذلك دار فيها منزلان واحد للرجال والاخر للحرم ففي تفريقها وتقسيمها الى دارين لا نفوت منفعة السكنى المقصودة من المنزل وكل واحد من الشركاء بصير صاحب دار مستقلاً بناء عليه قسمة القضاء تجري في العرصة والمنزل يعني احد الشركاء اذا طلب القسمة وامتنع الاخر فالحاكم يقسم ذلك جبراً المادة ١١٤٠ - اذا كان تبعض العين المشتركة وتفرقها نافعاً لبعض الشركاء ومضراً بالآخر يعني انه نفوت للمنفعة المقصودة فاذا كان الطالب للقسمة المنتفع فالحاكم يقسمها حكماً . مثلاً اذا كانت احد الشريكتين في الدار حصته قليلة لا ينتفع بعد القسمة بالسكنى فيها وصاحب الكثيرة يطلب قسمتها فالحاكم يقسمها قضاء

المادة ١١٤١ - لا تجري قسمة القضاء في العين المشتركة التي تبعضها وقسمتها تضر بكل واحد من الشركاء . مثلاً الطاحونة اذا قسمت فلا تستعمل طاحونة فمن هذا الوجه نفوت المنفعة المقصودة فلا يسوغ للحاكم قسمتها بطالب احد الشركاء وحده اما بالتراضي فتقسم وكذلك الحمام والبئر والقناة والبيت الصغير والحائط بين الدارين ايضاً وكل ما كان محتاجاً الى الكسر والقطع من العروض فهو من هذا القبيل كالحيوان والسرير والعربة والجبّة وحجر الخاتم لا تجري قسمة القضاء في واحد منها

المادة ١١٤٢ - كما انه لا يجوز تقسيم اوراق الكتاب المشترك كذلك لا يجوز ايضاً تقسيم الكتاب المتعددة الاجزاء او الجلود جلدًا جلدًا المادة ١١٤٣ - ينظر في الطريق المشترك بين اثنين فأكثر وليس لغيرهم فيه حق اصلاً حين طلب احدهم قسمه وامتناع الآخر ان كان بعد القسمة يبقى لكل واحد طريق يقسم والا فلا يقسم جبراً . الا اذا كان لكل واحد طريق ومنفذ غيره فانه في ذلك الحال يقسم

المادة ١١٤٤ - المسيل المشترك ايضاً كالطريق المشترك اي اذا طلب

احدم القسمة وامتنع الآخر فان كان بعد القسمة يبقى لكل واحد مجرى لمائه او يتخذ كل مسيلاً في محل غيره بقسم والا فلا

المادة ١١٤٥ - كما انه يجوز ان يبيع شخص طريقه المالك على ان يبقى له حق المرور يجوز ايضاً ان يقسم اثنان عقارهما المشترك بينهما على ان تكون رقية الطريق المشترك بعني ملكيته لاحدهما وللثاني حق المرور فقط

المادة ١١٤٦ - كما يجوز ترك الحائط الفاصل بين الحصتين مشتركاً في تقسيم الدار بين الشريكين يجوز ايضاً القسمة على جعله ملكاً لاحدهما خاصة

الفصل الخامس

في بيان كيفية القسمة

المادة ١١٤٧ - المال المشترك ان كان من المكيلات فبالكيل او من الموزونات فبالوزن او من العدديات فبالعدد او من الذرعيات فبالذراع يصير تقسيمه

المادة ١١٤٨ - حيث كانت العرصة والاراضي من الذرعيات فتقسم بالذراع اما ما عليها من الاشجار والابنية فيقسم بتقدير القيمة

المادة ١١٤٩ - اذا كان في تقسيم الدار ابنية احدي الحصتين اغلى ثمناً من الحصة الاخرى فان امكن تعديلها باعطاء مقدار من العرصة فيها والا فتعدل بالنقود

المادة ١١٥٠ - اذا اريد قسمة دار مشتركة بين اثنين على ان يكون فوقانيها لواحد وتحتانيها لآخر فيقوم الفوقاني والتحتاني باعتبار القيمة تقسم

المادة ١١٥١ - ينبغي للقسام اذا اراد قسمة دار ان يصورها على ورقة ويمسح بالذراع عرصتها ويقوم ابنيتهما ويعدل الحصص على ان لا يبقى تعلق لكل حصة في الاخرى ان امكن ويفرز الشرب والمسبل والطريق ويلقب الحصص اي بالاول والثاني والثالث ثم يقرع فتكون الاولى لمن خرج اسمه ابتداءً والثانية لمن خرج اسمه ثانياً والثالثة لمن خرج اسمه ثالثاً ويسري على هذا الترتيب اذا وجد زيادة حصة

المادة ١١٥٢ — التكاليف الاميرية ان كانت لاجل محافظة النفوس فتقسم على عدد الرؤوس ولا يدخل في دفتر التوزيع النساء ولا الصبيان وان كانت لمحافظة الاملاك فتقسم على مقدار الملك لان الغرم بالغنم كما ذكر في مادة ٨٧

الفصل السادس

في بيان الخيارات

المادة ١١٥٣ — كما يكون خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في البيع كذلك يكون ايضاً في تقسيم الاجناس المختلفة . مثلاً اذا قسم المال المشترك بالتراضي بين الشركاء على ان يكون لواحد كذا مقدار حنطة ولا آخر كذا مقدار شعير ولا آخر كذا غنماً ولا آخر في مقابله كذا رأس بقر فان شرط الخيار احدهم الى ايام معلومة ففي هذه المدة ان شاء قبل القسمة وان شاء فسخ وان كان احدهم لم ير المال المقسوم يكن مخيراً وان ظهرت حصة احدهم معيبة فان شاء قبل وان شاء ردها

المادة ١١٥٤ — خيار الشرط والرؤية والعيب يكون ايضاً في قسمة القيميات المتحدة الجنس . مثلاً اذا قسمت مائة شاة مشتركة بين اصحابها على قدر الحصص ان كان احدهم شرط الخيار الى كذا يوماً ففي هذه المدة يكون مخيراً بين القبول وعدمه وان كان لم ير الغنم فحين يراها يكون مخيراً كذلك وان ظهر عيب قديم في الغنم التي اصابته حصة احدهم فكذلك يكون مخيراً ان شاء قبلها وان شاء ردها

المادة ١١٥٥ — خيار الشرط والرؤية لا يكون في قسمة المثليات المتحدة الجنس لكن يكون فيها خيار العيب . مثلاً صبرة حنطة مشتركة بين اثنين فاقسماها على ان الخيار الى كذا يوماً لا يكون الشرط معتبراً واحد الشريكين اذا لم ير الحنطة فحين رؤيتها لا يكون له الخيار اما اذا اعطى احدهم من وجه الصبرة والاخر من اسفلها فظهر اسفلها معيباً فصاحبه مخير ان شاء قبل وان شاء رد

الفصل السابع

في بيان فسخ القسمة وإبطالها

- المادة ١١٥٦ - بانسحاب القسمة (القرعة) كاملاً ثم القسمة
 المادة ١١٥٧ - بعد تمام القسمة لا يسوغ الرجوع
 المادة ١١٥٨ - في أثناء القسمة اذا خرجت قرعة الاكثر مثلاً وبقي
 واحد افراد احد اصحاب الحصص الرجوع بنظر ان كانت قسمة رضى فله الرجوع
 وان كانت قسمة قضاء فلا رجوع
 المادة ١١٥٩ - اذا اقال اصحاب الحصص القسمة برضاهم بعد تمامها
 وفسخوها فلهم ان يجعلوا المقسوم مشتركاً بينهم كما في السابق
 المادة ١١٦٠ - اذا تبين الغبن الفاحش في القسمة لفسخ ونقسم تكراراً
 قسمة عادلة
 المادة ١١٦١ - اذا ظهر دين على الميت بعد تقسيم التركة تفسخ
 القسمة الا اذا ادى الورثة الدين او ابرأهم الدائنون منه او ترك الميت مالاً
 سوى المقسوم بني الدين فعند ذلك لا تفسخ القسمة

الفصل الثامن

في بيان احكام القسمة

- المادة ١١٦٢ - كل واحد من اصحاب الحصص يملك حصته مستقلاً
 بعد القسمة لا علاقة لواحد في حصة الآخر بعد وكل واحد يتصرف في حصته
 كيف ما يشاء على الوجه الآتي بيانه في الباب الثالث فلو قسمت دار بين اثنين
 فأصاب حصة احدهم البناء وحصة الآخر العرصة الخالية بنعل بعرضه ما يشاء من
 حفر الآبار والسياق وأنشاء الابنية واءلائها الى حيث شاء لا يسوغ لصاحب
 الابنية منعه ولو سد عليه الهواء او الشمس
 المادة ١١٦٣ - تدخل الاشجار في قسمة الاراضي من غير ذكر وكذا

الاشجار مع الابنية في تقسيم الضيعة يعني في اية حصة وجدت الاشجار والابنية تكون لصاحب الحصة لا حاجة الى ادخالها بالتعبير العام حين القسمة كقولهم بجميع مرافقها او بجميع حقوقها او بالتصريح بذكرها

المادة ١١٦٤ - الزرع والفاكهة لا بدخلان في تقسيم الاراضي والضيعة الا بصريح الذكر فان لم يذكرها ببقيا مشتركين كما كانا سواء ذكر التعبير العام حين القسمة كقولهم بجميع حقوقها او لم يذكر

المادة ١١٦٥ - حق الطريق والمسيل في الاراضي المجاورة للمقسوم داخل في القسمة على كل حال يعني في اية حصة وقع يكون من حقوق صاحبها سواء قيل بجميع حقوقها حين القسمة او لم يقل

المادة ١١٦٦ - اذا شرط حين القسمة كون طريق الحصة او مسيلها في الحصة الاخرى فالشرط معتبر

المادة ١١٦٧ - اذا كان طريق حصة في حصة اخرى ولم يشترط بقاؤه حين القسمة فان كان قابل التحويل الى طرف آخر يحول . سواء قيل حين القسمة بجميع حقوقها او لم يقل . اما اذا كان الطريق غير قابل التحويل الى طرف آخر فينظر ان قيل حين القسمة بجميع حقوقها فالطريق داخل يبقى على حاله وان لم يذكر التعبير العام كقولهم بجميع حقوقها تنفسخ القسمة والمسيل في هذا الخصوص ايضا كالطريق بعينه

المادة ١١٦٨ - دار مشتركة بين اثنين وفيها طريق لصاحب دار اخرى فارادا قسمتها ليس لصاحب الطريق ممانعتهما لكنهما يتركان طريقه على حاله حين القسمة . وفي بيع هذه الدار المشتركة مع طريقها بالتفاق الثلاثة ان كان هذا الطريق مشتركاً بينهم فثمنه ايضا يقسم اثلاثاً بينهم وان كانت رقبة الطريق لصاحب الدار ولذلك الآخر حق المرور فكل واحد يأخذ حقه . هكذا نفوّم العرصة مع حق المرور وخالية عنه فالفضل بين القسمين لصاحب حق المرور والباقي لصاحب الدار . والمسيل ايضا كالطريق يعني اذا كان لواحد حق مسيل في دار مشتركة ففي قسمة الدار بينهم يترك المسيل على حاله

المادة ١١٦٩ - اذا كان في ساحة دار منزل لآخر وصاحب المنزل يمر منها فأراد اصحاب الدار قسمتها بينهم فليس لصاحب المنزل منعهم منها لكن يتركون طريقاً بقدر عرض باب المنزل حين القسمة

المادة ١١٧٠ - دار قسمت بين اثنين وبين القسمين حائط مشترك عليه رؤوس جذوع لاحدهما ورؤوسها الاخرى على حائط آخر فان شرط رفعها حين القسمة ترفع والا فلا ترفع وكذلك حائط بين قسمين لصاحب حصة عليه رؤوس جذوع (وقد خرج بالمقاسمة) لصاحب الحصة الاخر حيث تقاسما على كونه ملكاً له حكمه على هذا الوجه

المادة ١١٧١ - اغصان الاشجار الواقعة في قسم اذا كانت مدلاة على القسم الاخر فان لم يكن شرط قطعها حين القسمة فلا تقطع

المادة ١١٧٢ - قسمت دار مشتركة لها حق المرور في طريق خاص فلكل واحد من اصحاب الحصص ان يفتح كوة وباباً الى ذلك الطريق وليس لسائر اصحاب الطريق منعه

المادة ١١٧٣ - اذا بنى احد اصحاب الحصص لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بسدون اذن الآخرين ثم طلب الآخرون القسمة نقسم فان اصاب ذلك البناء حصة بانيه فيها وان اصاب حصة الاخر فله ان يكلف بانيه هدمه ورفع

الفصل التاسع

في بيان المهاياة^(١)

المادة ١١٧٤ - المهاياة عبارة عن قسمة المنافع

المادة ١١٧٥ - المهاياة لا تجري في المثليات بل في القيميات ليكون الانتفاع بها ممكناً حال بقاء عينها

(١) قد النى هذا الفصل بعد صدور قانون قسمة الاموال المشتركة بتاريخ ١ كانون اول سنة ١٣٢٩ المنشور في الصفحة ١٨٢ من المجلد الثالث من مجموعة القوانين

المادة ١١٧٦ - المهاياة نوعان النوع الاول المهاياة زماناً كما لو تهاياً اثنان على ان يزرعا الارض المشتركة بينهما سنة والآخر سنة اخرى او على سكنى الدار بالمناوبة هذا سنة والآخر سنة . النوع الثاني المهاياة مكاناً كما لو تهاياً اثنان في الاراضي المشتركة بينهما على ان يزرع احدهما نصفها والآخر في نصفها الآخر او في الدار المشتركة على ان يسكن احدهما في طرفها والآخر في الطرف الآخر او احدهما في فوقانيهما والآخر في تحتانيهما او في الدارين المشتركين على ان يسكن احدهما في الواحدة والآخر الاخرى

المادة ١١٧٧ - كما تجوز المهاياة في الحيوانات المشترك على استعماله بالمناوبة كذلك تجوز ايضاً في الحيوانات المشتركين على ان يستعمل احدهما هذا والآخر ذاك

المادة ١١٧٨ - المهاياة زماناً نوع مبادلة فتكون منفعة احد اصحاب الحصص في نوبته مبادلة بمنفعة حصة الآخر في نوبته وبهذه الجهة تكون الزيادة زماناً في حكم الاجارة بناء على ذكر المدة ، وتعيينها في المهاياة مثلاً كذا يوماً او كذا شهراً لازم

المادة ١١٧٩ - المهاياة مكاناً نوع افراز فالشريك في دار مثلاً منفعتها شائعة يعني حالة كونها شاملة لكل جزء من اجزائها فالمهاياة تجمع منفعة احدهما في قطعة من تلك الدار ومنفعة الآخر في قطعة اخرى فلا يلزم ذكر المدة وتعيينها في المهاياة مكاناً

المادة ١١٨٠ - كما انه ينبغي اجراء القرعة في المهاياة زماناً لاجل البدء يعني اي اصحاب الحصص ينتفع اولاً كذلك في المهاياة مكاناً ينبغي تعيين المحل بالقرعة ايضاً

المادة ١١٨١ - اذا طلب المهاياة احد اصحاب الاشياء المشتركة المتعددة وامتنع الآخر فان كانت الاعيان المشتركة متفقة المنفعة فالمهاياة جبرية وان كانت مختلفة المنفعة فلا جبر مثلاً داران مشتركتان طلب احد الشريكين المهاياة على ان يسكن احدهما والاخرى للآخر او حيوانان على ان يستعمل احدهما

واحدًا والاخر الاخر وامتنع شريكه فالمهاياة جبرية اما لو طلب احدهما المهاياة على سكنى الدار وللآخر ايجار الحمام او على سكنى احدهما في الدار وزراعة آخر الاراضي فالمهاياة بالتراضي وان تكن جائزة الا انه اذا امتنع الآخر لا يجبر عليها

المادة ١١٨٢ - اذا طلب القسمة احد اصحاب المال المشترك القابل للقسمة والاخر المهاياة تقبل دعوى القسمة ولو لم يطلب القسمة احدهما وطلب

المهاياة واحد وامتنع الآخر يجبر على المهاياة

المادة ١١٨٣ - اذا طلب المهاياة احد الشريكين في العين المشتركة التي لا تقبل القسمة وامتنع الآخر يجبر على المهاياة

المادة ١١٨٤ - كل ما ينتفع العامة باجرته من العقارات المشتركة كالسفينه والطاحون والقهوة والحمام تؤجر لاربابها ونقسم اجرتها بين اصحاب الحصص على قدر حصتهم وان امتنع احد اصحاب الحصص عن الايجار يجبر على المهاياة لكن اذا زادت غلتها اى اجرتها في نوبة احدهم نقسم تلك الزيادة بين اصحاب الحصص

المادة ١١٨٥ - كما يجوز لكل واحد من ارباب الحصص بعد المهاياة زمانًا ومكانًا ان يستعمل العقار المشترك في نوبته او القطعة التي اصاب حصته بالذات يجوز له ان يؤجر الى آخر ويأخذ الاجرة لنفسه

المادة ١١٨٦ - بعد ان حصلت المهاياة على استيفاء المنافع بدءًا اذا اجر اصحاب الحصص في نوبتهم وكان غلة احدهم في نوبته اكثر فليس لبقية الشركاء مشاركته في الزيادة اما اذا كانت على الاستغلال من اول الامر مثلاً اذا تهايا على اخذ واحد اجرة الدار المشتركة شهرًا والاخر شهرًا فالزيادة مشتركة لكن اذا حصلت المهاياة على ان يأخذ احدهما غلة هذه الدار والاخر غلة الدار الاخرى وكانت غلة احدى الدارين اكثر فلا يشاركه الآخر

المادة ١١٨٧ - لا تجوز المهاياة على الاعيان فلا تصح المهاياة على ثمر الاشجار المشتركة ولا على لبن الحيوانات وصوفها على ان يكون لاحد الشريكين ثمرة مقدار من هذه الاشجار والاخر ثمرة مقدار منها او على لبن قطع من الغنم

المشترك وصوفه لواحد ولبن قطيع آخر وصوفه للآخر
 المادة ١١٨٨ — وان جاز فسخ المهايأة الحاصلة بالتراضي لاحد الشريكين
 لكن اذا آجر احدهما في نوبته لآخر فلا يجوز لشريكه فسخ المهايأة ما لم تنقض
 مدة التاجر

المادة ١١٨٩ — وان لم يجوز لواحد من ارباب الحصص ان يفسخ المهايأة
 الجارية بحكم الحاكم فلكلهم فسخها بالتراضي
 المادة ١١٩٠ — اذا اراد احد اصحاب الحصص ان يبيع حصته او
 يقسمها فله فسخ المهايأة اما لو اراد فسخها ليعيد المشترك الى حاله القديم بلا سبب
 فالحاكم لا يساعده على ذلك

المادة ١١٩١ — بموت احد اصحاب الحصص او كلهم لا تبطل المهايأة

— ❧ الباب الثالث ❧ —

في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران ويشتمل على اربعة فصول

الفصل الاول

في بيان بعض قواعد في احكام الاملاك

المادة ١١٩٢ — كل يتصرف في ملكه كيف شاء لكن اذا تعلق حق
 اخر به فيمنع المالك من تصرفه على وجه الاستقلال مثلاً سفل ملك لواحد
 وفوقانيه لآخر فلصاحب الفوقاني حق القرار في التحتاني ولصاحب التحتاني حق
 السقف في الفوقاني يعني بتستره من الشمس وبتحفظه من المطر فليس لاحدهما
 ان يفعل شيئاً مضرّاً الا باذن الآخر ولا ان يهدم بناء نفسه

المادة ١١٩٣ — اذا كان باب الفوقاني والتحتاني من الجادة واحداً
 فصاحبا المحلين يستعملان الباب مشتركاً لا يسوغ لاحدهما ان يمنع الآخر من
 الدخول والخروج

المادة ١١٩٤ — كل من ملك محلاً صار مالكا ما فوقه وما تحته ايضاً

يعني يتصرف في العرصة التي هي ملكه بالبناء والعلو كما يشاء وسائر التصرفات كحفر ارضها واتخاذها مخزناً وينشئها كما يشاء عمقاً ويمسكها بئراً (وغير ذلك من التصرفات الملكية)

المادة ١١٩٥ - من احدث في داره بيتاً فليس له ان يبرز رفرافه على هواء دار جاره فان ابرزه يقطع القدر الذي جاء على هواء تلك الدار
المادة ١١٩٦ - من امتدت اغصان شجر بستانه الى دار جاره او بستانه فللجار ان يكلفه تفريغ هوائه بالربط او القطع لكن اذا ادعى الجار ان ظل الشجرة مضر بمزروعات بستانه لا تقطع الشجرة (لان ذلك ليس من الضرر الذي تجب ازالته)

المادة ١١٩٧ - لا يمنع احد من التصرف في ملكه ابداً الا اذا كان ضرره الى غيره فاحشاً كما يأتي تفصيله في الفصل الثاني

الفصل الثاني

في حق المعاملات الجوية

المادة ١١٩٨ - كل احد له التعلي على حائط الملك وبناء ما يريد وليس لجاره منعه ما لم يكن ضرره فاحشاً

المادة ١١٩٩ - والضرر الفاحش هو كل ما يمنع الحوائج الاصلية يعني المنفعة الاصلية المقصودة من البناء كالسكنى او بضر البناء اية يجلب له وهنا ويكون سبب انهدامه

المادة ١٢٠٠ - يدفع الضرر الفاحش باي وجه كان . مثلاً لو اتخذ في اتصال دار دكان حداد او طاحون فمن طرق الحديد ودوران الطاحون يحصل وهن للبناء او باحداث فرن او معصرة لا يستطيع صاحب الدار السكنى فيها لتأذيه من الدخان ورائحة المعصرة فهذا كله ضرر فاحش باي وجه كان يدفع ويزال وكذا لو كان لرجل عرصة متصلة بدار آخر فشق فيها نهراً الى طاحونه وجري الماء يوهن جدار الدار ، او اتخذ احد في اساس جدار جاره مزبلة والقاء

القائمة يضر الجدار فلصاحب الجدار تكليفه برفع الضرر وكذلك لو احدث رجل بيدراً في قرب دار آخر و بمجيء الغبار منه يتأذى صاحب الدار حتى لا يطبق الاقامة فيها فله ان يكلفه رفع ضرره كما لو احدث رجل بناء مرتفعاً في قرب بيدر آخر وسدّ مهب ريحه فانه يكلفه رفعه للضرر الفاحش كذلك لو احدث رجل دكان طبّاخ في سوق البزازين وكان الدخان يضر بامتعة الجار ضرراً فاحشاً فانه يكلفه رفع ضرره وكذلك اذا كان لرجل سياق في داره فانشق وتضرر جاره من جري مائه ضرراً فاحشاً فبناء على دعواه يلزم تعمير ذلك السياق واصلاحه

المادة ١٢٠ ١ — منع المنافع التي ليست من الحوائج الاصلية . كسد الهواء والنظارة او منع دخول الشمس ليس بضرر فاحش لكن سد الضياء بالكلية ضرر فاحش فاذا احدث رجل بناء فسدّ بسببه شبّاك بيت جاره وصار بحال لا يقدر على القراءة معها من الظلمة فله ان يكلفه رفعه للضرر الفاحش . لا يقال الضياء من الباب كاف لان باب البيت يحتاج الى غلقه للبرد وغيره من الاسباب وان كان لهذا المحل شبّاك كان فسد احدهما باحداث ذلك البناء فلا بعد ضرراً فاحشاً

المادة ١٢٠ ٢ — رؤية المحل الذي هو مقر النساء كصحن الدار والمطبخ والبئر يعد ضرراً فاحشاً فاذا احدث رجل في داره شبّاكاً وبناء مجدداً وجعل له شبّاكاً مطلاً على المحل الذي هو مقر نساء جاره الملاصق او الفاصل بينهما طريق فانه يؤمر برفع الضرر ويصير ذلك الرجل مجبوراً لدفع هذا الضرر بصورة تمنع وقوع النظر اما ببناء حائط او وضع طيلة لكن لا يجبر على سد الشبّاك بالكلية كما اذا عمل ساتراً من الاغصان التي يري من بينهما مقر نساء جاره فانه يؤمر بسد محلات النظر ولا يجبر على هدمه وبناء حائط محله راجع مادة ٢٢

المادة ١٢٠ ٣ — اذا كان لواحد شبّاك فوق قامة الانسان فليس لجاره ان يكلفه سده لاحتمال انه يضع سلاً وينظر الى مقر نساء ذلك الجار (راجع مادة ٧٤)

المادة ١٢٠ ٤ — لا تعد الجنينة مقر النساء فاذا كان لرجل دار لا يرى منها مقر نساء جاره لكن ترى جنينته فليس له ان يكلفه منع نظارته من تلك الجنينة

بمجرد خروج نسائه في بعض الاحيان اليها

المادة ١٢٠٥ — اذا كان لرجل شجرة فاكهة في جنيضة وفي صعوده اليها يشرف على مقر نساء جاره فيلزمه عند صعوده اعطاء النساء الخبر لاجل التستر فان لم يخبر بمنعه الحاكم عن الصعود بلا اخبار

المادة ١٢٠٦ — اذا اقتسم اثنان داراً مشتركة بينهما كأن يرى من الحصة التي اصاب احدهما مقر نساء الآخر يؤمران ان يتخذتا سترة مشتركة بينهما

المادة ١٢٠٧ — رجل يتصرف في ملكه تصرفاً مشروعاً فجاء آخر واحداث عنده بناء فان كان هذا الحدث متضرراً فعليه دفع الضرر مثلاً اذا كان لدار قديمة شباك مشرف على مقر نساء دار محدثة فيلزم صاحب الدار المحدث ان يدفع هو مضرته وليس له صلاحية ان يدعي على صاحب الدار القديمة كما لو احدث شخص داراً في عرصته المتصلة بدكان حداد فليس له ان يعطل دكان الحداد بقوله انه يحصل لداره ضرر فاحش من طرق الحديد وكذا اذا احدث رجل داراً في القرب من بيدر قديم فليس له ان يمنع صاحب البيدر من التذرية قائلاً ان غبار البيدر ينجي على داري

المادة ١٢٠٨ — اذا كانت شبابيك منزل قديم مشرفة على عرصة خالية فاحترق هذا المنزل ثم احدث صاحب العرصة فيها داراً وبعده اعاد صاحب المنزل منزله على وضعه القديم فصارت شبابيكه مشرفة على مقر النساء من الدار المحدثه فصاحب هذه الدار هو يرفع المضره عنه وليس له ان يقول لصاحب المنزل امنع نظرك من ذلك

المادة ١٢٠٩ — اذا احدث شخص شبابيك في داره يمنع اشرافها على مقر نساء جاره بناء مرتفع لذلك الجار فهدم الجار هذا البناء المرتفع وصارت الشبابيك مشرفة على مقر نساء الجار فليس له ان يقول للشخص سد الشبابيك بمجرد كون الشبابيك محدثة بل يلزم الجار ان يدفع مضرته

المادة ١٢١٠ — احد شريكى الحائط ليس له ان يعليه ولا ان يركب

عليه بقصر ولا بغيره بدون اذن الآخر^(١) سواء كان ما يفعله مضرراً بالآخر او لا لكن اذا اراد احدهما بناء بيت في عرصته فله ان يضع رؤوس جذوعه لكن ان وضع عشرة اخشاب كان لشريكه ايضاً حق ان يضع قدرها وانما يضع نصف ما يحتمل الحائط من الاخشاب ليس له ان يتجاوزها وان كانت على ذلك الحائط ركوب لها على التساوي واراد احدهما ان يزيد في اخشابه فللاخر منعه .

المادة ١٢١١ — ليس لاحد الشريكين في الحائط المشترك ان يحول محل اخشابه التي على الحائط يميناً او شمالاً ولا من اسفل الى اعلى اما اذا كانت رؤوس اخشابه عالية واراد تسفلها فله ذلك

المادة ١٢١٢ — اذا كان لشخص بئر ماء حلو واراد جاره ان يبنى في قربه كنيفاً او سيافاً مالحاً وكان ذلك يفسد ماء البئر فان ضرره يدفع وان كان ضرره لا يقبل الدفع بوجه فذلك الكنيف او السياق يردم كذلك اذا كان طريق ماء حلو فبنى اخر عنده سيافاً مالحاً وقدره يضر بالماء الحلو ضرراً فاحشاً ولم يمكن دفع ضرره الا بالردم فانه يردم

الفصل الثالث

في الطريق

المادة ١٢١٣ — اذا كان على طرفي الطريق لاحد داران فان اراد انشاء جسر من واحدة الى اخرى يمنع ولا يهدم بعد انشائه ان لم يكن فيه ضرر على المارين لكن لا يكون لاحد حق قرار في الجسر والبروز على الطريق العام فاذا انهدم الجسر المبني على الطريق العام على الوجه المسطور فاراد صاحبه اعادته بمنع

المادة ١٢١٤ — ترفع الاشياء المضرّة للمارين ضرراً فاحشاً ولو قديمة كالغرفة والبروز على الطريق العام الدائمين الواضيين

المادة ١٢١٥ — اذا اراد احد وضع الطين في طريق لاجل تعبیر داره فله وضعه في طرف منه وصرفه سريعاً الى بنائه بشرط عدم ضرر المارين

(١) اي ان يقتصر على بعض عرض الحائط كأنه حقه منه على ان يترك البعض الاخر لشريكه فلا يصح ذلك

المادة ١٢١٦ - لدى الحاجة يؤخذ ملك كائن من كان بالقيمة بامر السلطان ويلحق الى الطريق لكن لا يؤخذ من يده ما لم يتأد الثمن راجع المادة ٢٥١ و ٢٦٢

المادة ١٢١٧ - يجوز ان يأخذ شخص فضلة الطريق من جانب الميري بثمان مثلها ويلحقها الى داره بشرط عدم المضره للمارين
المادة ١٢١٨ - يجوز لكل احد ان يفتح باباً مجدداً الى الطريق العام
المادة ١٢١٩ - لا يجوز لمن لم يكن له حق المرور في طريق خاص ان يفتح اليه باباً

المادة ١٢٢٠ - الطريق الخاص كالمملك المشترك لمن لهم فيه حق المرور فلا يجوز لاحد من اصحاب الطريق الخاص ان يحدث فيه شيئاً سواء كان مضرراً او غير مضر الا باذن الباقيين

المادة ١٢٢١ - ليس لاحد اصحاب الطريق الخاص ان يجعل ميزاب داره التي بناها مجدداً الى ذلك الطريق الا باذن سائر اصحابه

المادة ١٢٢٢ - اذا سد احد بابه الذي هو الى الطريق الخاص فلا يسقط حق مروره بسده اباه فيجوز له ولمن اشترى منه ان يفتحه ثانياً

المادة ١٢٢٣ - للمارين في الطريق العام حق الدخول في الطريق الخاص عند الازدحام فلا يسوغ لاصحاب الطريق الخاص ان يبيعوه ولو انفتحوا ولا يسوغ ان يقسموه بينهم ولا يجوز ان يسدوا فمه

الفصل الرابع

في بيان حق المرور والمجرى والمسيل

المادة ١٢٢٤ - يعتبر القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل يعني نترك هذه الاشياء وتبقى على وجهها القديم الذي كانت عليه لان الشيء القديم يبقى على حاله على حكم مادة ٦ ولا يتغير الا ان يقوم الدليل على خلافه اما القديم المخالف للشرع فلا اعتبار له يعني اذا كان الشيء المعمول غير مشروع في الاصل

فلا اعتبار له وان كان قديماً ويزال اذا كان فيه ضرر فاحش (راجع المادة ٢٧)
مثلاً اذا كان لدار مسبل قذر في الطريق العام ولو من القديم وكان به ضرر للمارة
فان ضرره يرفع ولا اعتبار لقدمه

المادة ١٢٢٥ — اذا كان لاحد حق المرور في عرصة آخر فليس لصاحب
العرصة ان يمنعه من المرور والعبور

المادة ١٢٢٦ — للمبيع صلاحية ان يرجع عن اباحته والضرر لا
يكون لازماً بالاذن والرضى فاذا لم يكن لواحد حق المرور في عرصة آخر ومرت
فيها بمجرد اذن صاحبها مدة فلصاحبها بعد ذلك ان يمنعه من المرور ان شاء

المادة ١٢٢٧ — اذا كان لواحد حق المرور في ممر معين في عرصة
آخر فأحدث صاحب العرصة بناء على هذا الممر باذن صاحب حق المرور فقد سقط
حق مروره ولم يبق له حق الخصام مع صاحب العرصة راجع مادة ٥١

المادة ١٢٢٨ — اذا كان لواحد جدول او سياق ماء في عرصة آخر
جارياً من القديم فليس لصاحب العرصة منعه قائلاً لا ادعه يجري فيما بعد وعند
احتياجهما الى الاصلاح والتعمير بدخل صاحبهما في المجرى او الجدول ويعمرها
ان امكن اما اذا لم يمكن امر التعمير الا بالدخول في العرصة فصاحبها يأذن له
بالدخول فان لم يأذن يجبر من طرف الحاكم اي بقوله له اما ان تأذن بدخوله العرصة
واما ان تعمر انت

المادة ١٢٢٩ — لدار مسبل مطر على دار الجار من القديم والى الآن
فليس للجار منعه قائلاً لا ادعه يسيل بعد ذلك

المادة ١٢٣٠ — دور في طريق لها ميال من القديم منصبة على ذلك
الطريق ومنه تمتد الى عرصة واقعة في اسفل جارية من القديم ليس لصاحب العرصة
سد ذلك المسبل القديم فان سده يُرفع السد من طرف الحاكم ويعاد الى وضعه القديم

المادة ١٢٣١ — ليس لاحد ان يجري مسبل محله المحدث الى دار آخر

المادة ١٢٣٢ — حق مسبل لسباق مالح في دار ليس لصاحب الدار
او لمشتريها اذا باعها منع جريه بل يبقى كما في السابق

المادة ١٢٣٣ - اذا امتلاء السياق الجاري بحق في دار آخر او تشقق وحصل منه ضرر فاحش لصاحب الدار ان يجبر صاحب السياق على دفع هذا الضرر

الباب الرابع

في بيان شركة الاباحة ويشتمل على سبعة فصول

الفصل الاول

في بيان الاشياء المباعة وغير المباعة

المادة ١٢٣٤ - الماء والكلاء والنار مباعة والناس في هذه الاشياء الثلاثة شركاء.

المادة ١٢٣٥ - الماء الجاري تحت الارض ليس بملك لاحد

المادة ١٢٣٦ - الآبار التي ليست منبوشة بسعي شخص مخصوص وعمله بل هي من القديم لانتفاع كل وارد فهي من الاشياء المباعة والمشاركة بين الناس

المادة ١٢٣٧ - البحر والبرك الكبيرة مباعة (كالخياض التي في اسواق بيروت وخارجها)

المادة ١٢٣٨ - ما ليس مملوكاً من الانهار العامة التي لم تدخل في المقاسم يعني في الجاري المملوكة مباح ايضاً كالنيل والفرات والطونة والطونجة

المادة ١٢٣٩ - الانهار المملوكة يعني التي دخلت في المقاسم على الوجه المشروح نوعان النوع الاول الانهر التي ماؤها يتفرق وينقسم بين الشركاء لكن لا يمحى جميعه في اراضي هؤلاء بل له بقية مباعة فالانهر من هذا القبيل لكونها عامة من وجه يقال لها نهر عام ايضاً والشفعة لا تجري فيها . النوع الثاني النهر الخاص الذي يتفرق ماؤه وينقسم الى اراضي اشخاص معدودة والى انتهائه الى آخر اراضيهم يمحى ولا ينفذ الى مفازة فالشفعة انما تجري في هذا النوع

المادة ١٢٤٠ - النهر اذا جاء بطين الى ارض احد فهو ملكه لا يسوغ

لاخر ان يتعرض له

المادة ١٢٤١ - كما ان الكلاء النابت في الاراضي التي لا صاحب لها مباح كذلك الكلاء النابت في ملك شخص بلا تعاطي سببه ايضاً مباح اما اذا تعاطى ذلك الشخص سببه كما اذا سقى ارضه او جعل لها خندقاً او اعدّها وديانها بوجه ما لاجل الانباتات فالنباتات الحاصلة في تلك الاراضي تكون ماله لا يسوغ لآخر ان يأخذ منها شيئاً فان اخذ واستهلك يكون ضامناً

المادة ١٢٤٢ - الكلاء والحشيش هو النبات الذي لا ساق له فلا يشمل الشجر . والفطر ايضاً في حكم الحشيش

المادة ١٢٤٣ - الاشجار التي نبتت بلا غرس في الجبال المباحة يعني غير المملوكة مباحة

المادة ١٢٤٤ - الاشجار النابتة بلا غرس في ملك احد هي ملكه ليس لآخر ان يحتطب منها الا باذنه فان يفعل يكن ضامناً

المادة ١٢٤٥ - اذا طعم رجل شجرة فكما ان الخلف الذي هو من قلم التطعيم يكون ملكه كذلك ثمرته ايضاً تكون له

المادة ١٢٤٦ - من بذر لنفسه فانواع حاصلات البذر له لا يتعرض له من طرف احد

المادة ١٢٤٧ - الصيد مباح

الفصل الثاني

في بيان كيفية استملاك الاشياء المباحة

المادة ١٢٤٨ - اسباب التملك ثلاثة . الاول النافل من مالك الى مالك آخر كالبيع والهبة . الثاني كون واحد خلف الاخر كالارث . الثالث احراز شيء مباح لا مالك له وهذا اما حقيقي وهو وضع اليد حقيقة على شيء ما واما حكوي وذلك بتهيئة سببه كوضع اناء لجمع ماء المطر او نصب شبكة لاجل الصيد

المادة ١٢٤٩ - كل من احرز شيئاً مباحاً كان مالكا له مستقلاً مثلاً

لو اخذ واحد من نهر ماء بيده او بوعاء كالغلبة فباحرازه وحفظه في ذلك الوعاء صار ملكه ليس لغيره صلاحية ان ينتفع منه واذا اخذه آخر بدون اذنه واستهلكه يكون ضامناً

المادة ١٢٥٠ - كون الاحراز مقروناً بالقصد لازم فلو وضع شخص وعاء في محل بقصد اخذ ماء المطر فماء المطر المجتمع في ذلك الاناء ملكه كذلك الماء المجتمع في الحوض او الصهريج المبنيين لاجل جمع الماء ملك صاحبه اما لو وضع شخص اناء في محل بغير قصد فماء المطر المجتمع فيه لا يكون ملكاً له فيسوغ لشخص غيره ان يملكه بالاخذ (راجع المادة ٢)

المادة ١٢٥١ - يشترط في احراز الماء انقطاع جريه فالبئر الذي ينز ما فيه من الماء لا يكون ماء محرزاً فلو اخذ شخص من الماء المجتمع في هكذا بئر ينز بدون اباحة صاحبه واستهلكه لا يلزمه الضمان وكذلك الماء المتتابع الورد يعني ان ماء الحوض الذي بقدر ما يجري اليه الماء من طرف يخرج من طرفه الاخر بقدره غير محرز

المادة ١٢٥٢ - يحرز الكلاء بجمعه وحصده وتجريزه

المادة ١٢٥٣ - يسوغ الاجتطاب من اشجار الجبال المباحة لكل احد كائناً من كان وبمجرد الاجتطاب يعني بجمعها بصير مالكا لها والربط ليس بشرط

الفصل الثالث

في بيان احكام الاشياء المباحة العمومية

المادة ١٢٥٤ - يجوز لكل احد الانتفاع بالمباح لكنه مشروط بعدم الضرر الى العامة

المادة ١٢٥٥ - قبل اخذ الشيء المباح واحرازه ليس لاحد منع آخر عنه

المادة ١٢٥٦ - لكل احد ان يعلف حيوانه من الكلاء النابت في المحل الذي لا صاحب له ويأخذ منه ويحزر قدر ما يريد

المادة ١٢٥٧ - الكلاء النابت في ملك شخص بدون تسببه وان يكن

مباحاً فلصاحبه المنع من الدخول الى ملكه

المادة ١٢٥٨ — اذا جمع شخص اخطاباً من الجبال المباحة وتركها فيها فجاء غيره واخذها فلذلك الشخص ان يستردها منه

المادة ١٢٥٩ — لكل احد كائناً من كان ان يقطف فاكهة الاشجار التي في الجبال المباحة وفي الاودية والمراعي التي لا صاحب لها

المادة ١٢٦٠ — اذا استأجر شخص اجيراً لاجل جمع الاحطاب المتكسرة او امساك الصيد فما جمعه الاجير من الخطب او امسكه من الصيد فهو للمستأجر

المادة ١٢٦١ — اذا اوقد شخص ناراً في ملكه فله ان يمنع غيره من الدخول الى ملكه والانتفاع بها اما اذا اوقد شخص ناراً في صحراء ليست بملكه فلسائر الناس ان ينتفع بها او يدفأ بها وان يخيظ في ضيائها وان يشعل قنديله منها وليس لصاحب النار منعه لكن بدون اذن صاحبها ليس له ان يأخذ منها جراً

الفصل الرابع

في بيان حق الشرب والشفة

المادة ١٢٦٢ — الشرب هو نوبة الانتفاع بسقي الحيوان والزرع

المادة ١٢٦٣ — حق الشفة هو حق شرب الماء

المادة ١٢٦٤ — كل ينتفع كل احد بالهواء والضياء يسوغ له ان ينتفع ايضاً بالبحور والبرك (غير المملوكة)

المادة ١٢٦٥ — لكل احد ان يسقي اراضيه من الانهر التي ليست مملوكة وله ان يشق جدولاً لسقي الاراضي وانشاء الطاحون لكن عدم المضرة للعامة شرط فاذا فاض الماء واضر الخلق او قطع الماء بالكلية او منع سير الفلك فانه يمنع

المادة ١٢٦٦ — للانسان والحيوان حق الشفة في الماء الذي لم يحجز

المادة ١٢٦٧ — الانهار المملوكة بعني المياه الداخلة في المجاري المملوكة حق شربها لاصحابها وللعامة فيها حق الشفة فقط فلا يسوغ لاحد ان يسقي اراضيه

من نهر مخصوص بجماعة او جدول او قناة او بئر بلا اذنهم لكن يسوغ له الشرب بسبب حق شفته وله ايضاً ان يورد حيواناته من النهر والجدول والقناة المذكورات ان لم يخش من تخريبها بحسب كثرة الحيوانات وكذلك له اخذ الماء منها الى جنينته وداره بالجرة والبرميل

المادة ١٢٦٨ - يسوغ لمن كان ضمن ملكه ماء متتابع الورد سواء كان حوضاً او بئراً او نهراً ان يمنح طالبه من الدخول في ملكه لكن اذا لم يوجد في قربه ماء مباح غيره للشرب يجبر صاحب الملك على اخراج الماء لذلك الطالب او اعطائه الرخصة بالدخول لاجل اخذ الماء وان لم يخرج له الماء فله حق الدخول واخذ الماء لكن بشرط السلامة يعني ان عدم الضرر شرط كتخريبه حافة الحوض او البئر او النهر

المادة ١٢٦٩ - ليس لاحد الشركاء في النهر المشترك ان يشق منه نهراً يعني جدولاً الا باذن الآخرين وليس له ان يبدل نوبته القديمة وليس له ان يسوق الماء في نوبته الى ارض له اخرى لا شرب لها من ذلك النهر ولو رضي اصحاب الحصص بهذه الاشياء فلمهم او لورثتهم الرجوع بعده

الفصل الخامس

في احياء الموات

المادة ١٢٧٠ - الاراضي الموات هي الاراضي التي ليست ملكاً لاحد ولا هي مرعى ولا محتطباً لقصة او قرية وهي بعيدة عن اقصى العمران يعني ان جهير الصوت لو صاح من اقصى الدور التي في طرف تلك القصة او القرية لا يسمع منها صوته

المادة ١٢٧١ - الاراضي القريبة الى العمران تترك للاهالي مرعى ويبدراً ومحتطباً ويقال لها الاراضي المتروكة

المادة ١٢٧٢ - اذا احب شخص ارضاً من الاراضي الموات بالاذن السلطاني صار مالكاً لها واذا اذن السلطان او وكيله لشخص باحياء ارض على ان

لا يكون متملكاً بل لمجرد الانتفاع فذلك الشخص يتصرف بتلك الارض كما اذن له لكن لا يكون مالكاً تلك الارض

المادة ١٢٧٣ — فلو احبى شخص مقداراً من الاراضي وترك باقيها فما احياء يكون مالكاً له وبانيه ليس له لكن اذا بقي في وسط الاراضي التي احياءها محل خال فذلك المحل يكون له ايضاً

المادة ١٢٧٤ — اذا احبى شخص ارضاً من اراضي الموات وبعده جاء آخرون ايضاً واحبوا الاراضي التي في اطرافها الاربعة بتعين طريق ذلك الشخص في الارض التي احياءها المحيي آخرأ يعني يكون طريق الشخص منها

المادة ١٢٧٥ — كما ان البذر والنصب احياء للارض كذلك الحريث والسقي او شق جدول لاجل السقي ايضاً احياء

المادة ١٢٧٦ — اذا بنى شخص جداراً في اطراف ارض من اراضي الموات او بنى مسنة بقدر ما تحفظها من ماء السيل يكون قد احبى تلك الارض

المادة ١٢٧٧ — وضع الاحجار او الشوك او اغصان الاشجار اليابسة محيطه بجوانب الاراضي الاربعة او نقيية الحشيش منها او احراق الشوك او حفر البئر ليس باحياء ولكنه تجميع

المادة ١٢٧٨ — اذا حصد شخص ما في الاراضي الموات من الحشيش او الشوك ووضعه في اطرافها ووضع عليه التراب بوجه مانع لوصول ماء السيل اليها ولم يتم مسنتها فلا يكون احبى تلك الاراضي ولكن يكون حجرها

المادة ١٢٧٩ — اذا حجر شخص محلاً من اراضي الموات صار احق من غيره بذلك المحل ثلاث سنين فاذا لم يحجره الى ثلاث سنين لا يبقى له حق ويجوز ان يعطى لغيره على ان يحجره

المادة ١٢٨٠ — من حفر بئراً في اراضي الموات باذن السلطان فهو ملكه

الفصل السادس

في بيان حريم الآبار المحفورة والمياه المجراة والاشجار المغروسة بالاذن السلطاني في الاراضي الموات

المادة ١٢٨١ - حريم البئر يعني حقوقه من جهاته من كل طرف اربعون ذراعاً

المادة ١٢٨٢ - حريم منبع الاعين يعني الماء المستخرج من الارض الجاري على وجهها لها من كل طرف خمسمائة ذراع

المادة ١٢٨٣ - حريم النهر الكبير الذي لا يحتاج الى الكري كل وقت من كل طرف مقدار اعنفه فيكون مقدار حريمه من جانبيه مساوياً عرضه

المادة ١٢٨٤ - حريم النهر الصغير المحتاج للكري يعني الجداول والقني تحت الارض على مقدار ما يلزمها من المحل لاجل طرح الاحجار والطين عن كريبها
المادة ١٢٨٥ - حريم القناة الجاري ماؤها على وجه الارض كالعين في كل طرف خمسمائة ذراع

المادة ١٢٨٦ - حريم الآبار ملك اصحابها لا يجوز لغيرهم ان يتصرف بها بوجه من الوجوه ومن حفر بئراً في حريم آخر يردم وعلى هذا الوجه ايضاً حريم الينابيع والانهر والقنوات

المادة ١٢٨٧ - اذا حفر شخص بئراً بالاذن السلطاني في القرب من حريم بئر لاخر فحريم هذا البئر في سائر جهاته ايضاً اربعون ذراعاً لكن في جهة البئر الاول ليس له ان يتجاوز حريمه

المادة ١٢٨٨ - اذا حفر شخص بئراً في خارج حريم بئر فذهب ماء البئر الاول الى الثاني فلا شيء عليه كما لو فتح شخص دكاناً عند دكان آخر وكسدت تجارة الاول فلا تغلق الثانية

المادة ١٢٨٩ - حريم الشجرة المغروسة بالاذن السلطاني في اراضي الموات من كل جهة خمسة اذرع لا يجوز لغيره غرس شجرة في هذه المسافة

المادة ١٢٩٠ — ساقية لشخص جارية في عرصة آخر فطرفاها بقدر ما يمسك الماء لصاحب الساقية واذا كان طرفاها مرتفعين فما ارتفع منهما ايضاً لصاحب الساقية وان لم يكن طرفاها مرتفعين ولم يوجد دليل على ان احدهما ذو يد بان كان عليهما اشجار مغروسة فالطرفان لصاحب العرصة لكن لصاحب الساقية ان يطرح الطين على طرفيها وقت كرمها

المادة ١٢٩١ — لا حريم لبئر حفره شخص في ملكه ولجاره ايضاً ان يحفر بئراً آخر في ملك نفسه عند ذلك البئر وليس لذلك الشخص منع جاره من حفر البئر بقوله انه يجذب ماء بئري

الفصل السابع

في بيان المسائل العائدة الى احكام الصيد

المادة ١٢٩٢ — الصيد جائز سواء كان بالآلات الجارحة كالرمح والبندقية او غيرها كالشبكة او بالحيوان المفترس كالكلب او بالطائر الجارح كالصقر

المادة ١٢٩٣ — الصيد هو الحيوان المتوحش من الانسان

المادة ١٢٩٤ — كما ان الحيوانات الاهلية لا تصاد كذلك الحيوان البري المستأنس بالانسان ايضاً لا يصاد بناءً على ذلك الحمام المعلوم انه غير بري بدلالة امثاله او الصقر الذي يربطه الجرس او الغزال الذي في عنقه الطوق اذا امسكها احد تكون من قبيل اللقطة فيلزمه الاعلان بها كي تعطى لصاحبها

المادة ١٢٩٥ — شرط الصيد كونه ممتنعاً عن الانسان بقدرته على الفرار برجله او جناحه فان صار الى حال لا يقدر على الفرار والخلاص كغزال مثلاً وقع في بئر فيكون قد خرج من حال الصيدية

المادة ١٢٩٦ — من اخرج صيداً عن حال صيدته فكأنه قد امسكه

المادة ١٢٩٧ — الصيد لمن امسكه . مثلاً اذا رمى شخص صيداً ففر

يجرح لا يقدر على الخلاص معه صار مالكاً له لكن اذا كان جرحه خفيفاً بصورة يتخلص معه فلا يكون مالكاً له فبرمي آخر اياه او يمسكه بصورة اخرى يكون

مالكاً له وكذا لو رمى شخص صيداً وبعد ان اوقعه نهض ذلك هارباً فباخذ آخر اباه يستملكه

المادة ١٢٩٨ - اذا رمى صيادان صيداً برصاصهما واصاباه بصير ذلك الصيد مشتركاً بينهما مناصفة

المادة ١٢٩٩ -- اذا ارسل صيادان كليهما المعلمين واصابا صيداً فذلك الصيد بين صاحبيهما مشترك واذا امسك كل واحد منهما صيداً فما امسكه كل واحد منهما يكون لصاحبه وكذلك اذا ارسل اثنان كليهما المعلمين فوقع احدهما صيداً والثاني قتله فان كان الكلب الاول اوصله الى حالة لا يمكن التخلص معها فذلك الصيد لصاحبه

المادة ١٣٠٠ - في ساقية شخص او جدوله سمك لا يمسك من غير صيد فلاخر ان يستملكه بالصيد

المادة ١٣٠١ - شخص حياً محلاً في حافة الماء لاجل صيد السمك فجاءه سمك كثير واخذ الماء بالقلعة فان كان ذلك السمك يمسك من غير صيد فهو لذلك الشخص وان كان اخذ ذلك السمك محتاجاً الى الصيد لكثرة الماء في ذلك المحل فلا يكون السمك لذلك الشخص ويسوغ لآخر ان يستملكه بالصيد

المادة ١٣٠٢ - اذا دخل صيد دار انسان فاغلق بابها لاجل اخذه يصير مالكاً له لكن لا يكون مالكاً له بلا احرازه باغلاق بابها فلو جاء آخر واخذه ملكه

المادة ١٣٠٣ - اذا وضع شخص في محل شيئاً ما كالشرك والشبكة لاجل الصيد فوقع فيه صيد يكون لذلك الشخص . لكن اذا نشر شخص شبكته لاجل جفافها ووقع فيها صيد لا يكون له كما لو وقع صيد في حفرة في اراضي شخص فانه يجوز لآخر ان يستملكه بالاخذ لكن اذا حفر صاحب الاراضي تلك الحفرة لاجل الصيد فانه يصير احق به من سائر الناس (راجع المادة ١٢٥٠)

المادة ١٣٠٤ - اذا اتخذ حيوان وحشي عشاً في بستان شخص وباض فيه فلا يكون ملكاً له فاذا جاء آخر واخذ بيضه وافراخه فليس لصاحب البستان

ان يسترد ذلك منه لكن اذا هيا صاحب البستان بستانه لاجل ان يبيض او يفرخ ذلك الحيوان الوحشي فجاء وباض وافرغ فيه فيبيضه وافرغ له

المادة ١٣٠٥ — شخص اتخذ في بستانه محلاً للنحل فعسله له لانه معدود من منافع بستانه لا يجوز لاحد ان يتعرض له لكن يلزمه اعطاء عشره لبيت المال

المادة ١٣٠٦ — النحل المجتمع في كواره شخص يعد مالاً محرراً وعسلها ايضاً مال ذلك الشخص

المادة ١٣٠٧ — اذا طلع طرد النحل من كواره احد الى دار آخر واخذه صاحب الدار فلصاحب الكواره ان يسترده

— ❦ — الباب الخامس ❦ —

في بيان النفقات المشتركة ويشتمل على فصلين

الفصل الاول

في بيان تعميرات الاموال المشتركة ومصارفاتها السائرة

المادة ١٣٠٨ — الملك المشترك متى احتاج الى التعمير والترميم يعمره اصحابه بالاشتراك على مقدار حصصهم

المادة ١٣٠٩ — اذا عمر احد الشريكين الملك المشترك باذن الآخر وصرف من ماله قدراً معروفاً فله الرجوع بحصة شريكه يعني يأخذ من شريكه مقدار ما اصاب حصته من المصروف

المادة ١٣١٠ — اذا احتاج الملك المشترك الى التعمير واحد الشريكين غائب واراد الآخر التعمير فانه يستأذن الحاكم ويصير اذن الحاكم قائماً مقام اذن الغائب صاحب الحصة يعني ان تعمير صاحب الحصة الحاضرة الملك المشترك باذن الحاكم في حكم اخذه الاذن من شريكه الغائب فيرجع عليه بحصته من المصروف

المادة ١٣١١ - اذا عمر شخص الملك المشترك بدون اذن من الشريك او من الحاكم يكون متبرعاً يعني ليس له ان يرجع على شريكه بمقدار ما اصاب حصته من المصروف سواء كان ذلك الملك المشترك قابلاً للقسمة او لم يكن

المادة ١٣١٢ - اذا طلب شخص تعمير الملك المشترك القابل للقسمة وكان شريكه ممتنعاً وعمره بدون اذن يكون متبرعاً يعني لا يسوغ له الرجوع على شريكه بحصته وان كان ذلك الشخص قد راجع الحاكم عند امتناع شريكه فبناءً على المادة ٢٥ لا يجبر على التعمير لكن يجبر على القسمة وذلك الشخص بعد القسمة بفعل بحصته ما يشاء

المادة ١٣١٣ - الملك المشترك الذي هو غير قابل للقسمة كالطاحون والحمام اذا احتاج الى العمارة وطلب احد الشريكين تعميره وامتنع الآخر فيصرف عليه قدرأ معروفاً باذن الحاكم ويعمره ويكون مقدار ما اصاب حصة شريكه من مصاريف التعمير ديناً له عليه وله ان يستوفي دينه هذا من اجرتة بايجار ذلك الملك المشترك وان عمر من غير اذن الحاكم فلا ينظر الى مقدار ما صرف ولكن له ان يستوفي المقدار الذي اصاب حصة شريكه من قيمة البناء وقت التعمير على الوجه المشروح

المادة ١٣١٤ - اذا تهدم بالكلية الملك المشترك الذي هو غير قابل للقسمة كالطاحون والحمام وصار عرصة وطلب احد اصحابه بنائه وامتنع الآخر تقسم العرصة ولا يجبر على البناء

المادة ١٣١٥ - اذا تهدمت الابنية التي فوقانيها لواحد وتحتانيها لآخر او احترقت فكل واحد يعمر ابنيته كما في السابق ليس لاحدهما ان يمنع الآخر . ويقول صاحب الفوقاني لصاحب التحتاني عمر ابنتك لاركب انا بابنني عليها فان امتنع صاحب التحتاني يستأذن صاحب الفوقاني الحاكم وينشئ الابنية الف والتحتانية وينعم صاحب التحتاني من التصرف حتى يعطيه حصة مصرفه

المادة ١٣١٦ - اذا تهدم حائط مشترك بين جارين وكان عليه حمولة لها كقصير او جذوع وقصب وعمر احدهما عند امتناع الآخر فله منع شريكه من

وضع حموله على ذلك الحائط حتى يؤديه نصف مصرفه

المادة ١٣١٧ - اذا تهدم حائط بين دارين فصار يرى من احدى الدارين مقر نساء الاخرى واراد صاحب احدى الدارين تعمير الحائط مشتركاً وامتنع صاحب الاخرى فلا يجبر على البناء لكن يجبر من طرف الحاكم على اتخاذ سترة بينهما بالاشتراك من دف او شيء غيره

المادة ١٣١٨ - اذا حصل للحائط المشترك بين جارين وهن وخيف من سقوطه واراد احدهما تقضه وامتنع الاخر فيجبر على النقض والهدم بالاشتراك

المادة ١٣١٩ - اذا احتاج العقار المشترك بين الصغيرين او بين الوقفين الى التعمير وكان ابقاؤه على حاله مضرّاً واحدا الوصيين او احد المتولين يطلب التعمير والاخر يمتنع يجبر على التعمير . مثلاً اذا كان بين داري صغيرين حائط مشترك خيف من سقوطه ووصي احدهما يطلب التعمير ووصي الاخر بأبى فيرسل من طرف الحاكم امين وينظر ان كان في ترك هذا الحائط على حاله في الواقع ضرر معلوم في حق الصغيرين فيجبر الوصي الآبى على تعمير ذلك الحائط مشتركاً مع وصي الاخر من مال الصغيرين كذلك اذا كانت دار مشتركة بين وقفين احتاجت الى التعمير وطلب احد المتولين التعمير وامتنع الاخر يجبر من طرف الحاكم على التعمير من مال الوقف

المادة ١٣٢٠ -- اذا كان حيوان مشترك بين اثنين وابى احدهما عن تربيته وراجع الاخر الحاكم يأمر الحاكم الآبى بقوله اما ان تبيع حصتك واما ان تربى الحيوان مشتركاً

الفصل الثاني

في حق كري النهر والمجاري واصلاحها

المادة ١٣٢١ - كري النهر الذي هو غير مملوك واصلاحه على بيت المال وان لم يكن وسعة في بيت المال فيجبر الناس على كربه

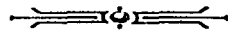
المادة ١٣٢٢ - كري النهر المملوك المشترك على اصحابه يعني على من له

حق الشرب لا يشاركهم في مؤونة الكري والاصلاح اصحاب حق الشفة
 المادة ١٣٢٣ - اذا طلب بعض اصحاب حق الشرب تطهير النهر
 المشترك وابي البعض ينظر ان كان النهر عامًا يجبر الآبي على الكري مع البقية
 بالاشتراك راجع المادة ٢٦ وان كان النهر خاصًا فالطالبون بكرون ذلك النهر
 باذن الحاكم ويمنعون الممتنع عن الانتفاع بالنهر حتى يؤدي مقدار ما اصاب حصته
 من المصرف

المادة ١٣٢٤ - اذا امتنع كافة اصحاب حق الشرب من كري النهر
 المشترك فان كان النهر عامًا يجبروا على الكري وان كان خاصًا لم لا يجبروا
 المادة ١٣٢٥ - النهر العام مملوكًا او غير مملوك اذا كان في حافة ارض
 لاحد وليس من غيرها طريق فللعامة المرور من تلك الارض لاجل الاحتياجات
 كشراب الماء واصلاح النهر وليس لصاحبها المنع

المادة ١٣٢٦ - مؤونة كري النهر المشترك واصلاحه يتبدىء من
 الاعلى وجملة ارباب الحصص متشاركون في ذلك واذا اجازوا على ارض لصاحب
 حصة بريء وهكذا ينزل الى آخره لان الغرامة بالغنيمة راجع مادة ٨٧ مثلاً
 نهر مشترك بين عشرة احتاج الى الكري فمصارف اعلى حصة الى نهاية اراضيها
 على الجميع وبعده على التسعة واذا جاز اراضي الثاني فينقسم على الثانية بعده على هذا
 الترتيب يسار فصاحب الحصة السفلى يشارك الجميع في المصرف وبعده يقوم
 بمصارف حصته وحده فمن هذه الجهة يصير مصرف صاحب الحصة العليا اقل من الجميع
 ومصرف صاحب الحصة السفلى اكثر منهم (لان مجرى مائه من الاول الى الآخر)
 المادة ١٣٢٧ - مؤونة تغزيل السياق المالح يتبدأ من الاسفل هكذا
 الجميع يشتركون في مصرف حصة السياق الكائن في عرصة صاحب الحصة السفلى
 وكلما تجاوز منه الى ما فوقه يبرأ صاحب الحصة وهكذا يبرأون واحداً واحداً
 وصاحب الحصة العليا يقوم بحصته وحده فمن هذه الجهة يكون مصرف صاحب الحصة
 السفلى اقل من الجميع ومصرف صاحب الحصة العليا اكثر منهم (لان مجرى قدره
 من الاول الى الآخر)

المادة ١٣٢٨ - تعبير الطريق الخاص ايضاً كالسياق المالح يبدأ من الاسفل ويعتبر منه اى مدخله اسفل ومنتهاه اعلی وصاحب الحصة التي في مدخله يصير مشاركاً في المصارف التعميرية العائدة الى حصته وحدها وصاحب الحصة التي في منتهاه بعد مشاركته كل واحد في مصارف حصته يقوم بمصارف حصته وحده (لان عمره من اول الطريق الى آخره بعكس كرى النهر فان مجرى ماء الارض العليا لا يتجاوزها)



الباب السادس

في بيان تعريف شركة العقد ويشتمل على ستة فصول

الفصل الاول

في بيان شركة العقد وتقسيمها

المادة ١٣٢٩ - شركة العقد عبارة عن عقد شركة بين اثنين فأكثر على كون رأس المال والربح مشتركاً بينهم

المادة ١٣٣٠ - ركن شركة العقد الايجاب والقبول لفظاً او معنى . مثلاً اذا قال شخص لآخر شاركك بقدر كذا غرشنا راس مال على ان تأخذ وتعطي وقال الآخر قبلت فتكون الشركة منعقدة بالايجاب والقبول لفظاً واذا اعطى شخص الف غرش الى الآخر قائلاً ضع انت الف غرش واشتر مالاً وفعل الآخر مثل ما قال نصير الشركة منعقدة بقبوله معنى

المادة ١٣٣١ - شركة العقد تنقسم الى قسمين فاذا عقد الشريكان عقد الشركة بينهما على المساواة التامة وكان مالهما او مالهم الذي ادخله في الشركة مما يصلح ان يكون راس مال للشركة وكانت حصتهما متساوية من راس المال والربح تكون الشركة مفاوضة كما لو توفي رجل فاتخذ اولاده مجموع اموال ما انتقل اليهم من ابيهم راس مال على ان يشتروا ويبيعوا من سائر الانواع

ويقسم الربح بينهم على التساوي يكون عقد شركة مفاوضة ولكن وقوع هكذا شركة على المساواة التامة نادر واذا عقدوا الشركة بلا شرط المساواة التامة تكون شركة عنان

المادة ١٣٣٢ - الشركة سواء كانت مفاوضة او عناناً تكون اما شركة اموال واما شركة اعمال واما شركة وجوه فاذا عقد الشركاء الشركة على رأس مال معلوم من كل واحد مقدار معين على ان يعملوا جميعاً او كل على حدة او مطلقاً وما يحصل من الربح يقسم بينهم تكون شركة اموال واذا عقدوا الشركة وجعلوا رأس المال عملهم على تقبل العمل يعني تعهده والتزامه من آخر والكسب الحاصل اي الاجرة يقسم بينهم تكون شركة اعمال ويقال لها ايضاً شركة ابدان وشركة صنائع وشركة تقبل كشركة خياطين او خياط وصباغ واذا لم يكن لهم رأس مال وعقدوا الشركة على البيع والشراء نسيئة ونقسيم ما يحصل من الربح بينهم تكون شركة وجوه

الفصل الثاني

في بيان الشرائط العمومية في شركة العقد

المادة ١٣٣٣ - كل قسم من شركة العقد يتضمن الوكالة فكل واحد من الشريكين في تصرفه يعني في الاخذ والبيع وتقبل العمل من الغير بالاجرة وكيل الاخر فكما ان العقل والتمييز شرط في الوكالة فكذلك كون الشريكين عاقلين ومميزين شرط في الشركة ايضاً على العموم

المادة ١٣٣٤ - شركة المفاوضة تتضمن الكفالة ايضاً فأهلية المتفاوضين للكفالة شرط ايضاً

المادة ١٣٣٥ - شركة العنان تتضمن الوكالة خاصة ولا تتضمن الكفالة فحين عقدها اذا لم تذكر الكفالة فكل واحد من الشركاء ليس بكفيل الاخر فيجوز للصبي المأذون عقد شركة العنان لكن اذا ذكرت الكفالة حين عقد شركة العنان بصير كل واحد من الشركاء كفيل الاخر

- المادة ١٣٣٦ - بيان تقسيم الربح بين الشركاء شرط فاذا بقي مبهماً ومجهولاً تكون الشركة فاسدة
- المادة ١٣٣٧ - كون حصص الربح التي لتقسم بين الشركاء كالنصف والثلث والربع جزءاً شائعاً شرط فاذا تقاول الشركاء على اعطاء احدهم كذا غرضاً مقطوعاً تكون الشركة باطلة

الفصل الثالث

في بيان الشرائط المخصوصة في شركة الاموال

- المادة ١٣٣٨ - كون رأس المال من قبيل النقود شرط
- المادة ١٣٣٩ - المسكوكات النحاسية الرائجة معدودة من النقود عرفاً
- المادة ١٣٤٠ - غير المسكوك من الذهب والفضة ان جرى التعامل فيه بين الناس عرفاً وعادة فهو في حكم النقود والا في حكم العروض
- المادة ١٣٤١ - كون رأس المال عيناً شرط فلا يجوز ان يكون الدين يعني الذي في ذمم الناس رأس مال الشركة . مثلاً اذا كان لاثنين في ذمة آخر دين فلا يجوز ان يتخذ رأس مال وتعتد الشركة عليه وكذا اذا كان رأس مال احدهما عيناً ورأس مال الآخر ديناً فالشركة غير صحيحة
- المادة ١٣٤٢ - لا يصح عقد الشركة على الاموال التي ليست معدودة من النقود كالعروض والعقار يعني لا يجوز ان تكون هذه رأس مال الشركة الا ان الشخصين اذا ارادا ان يتخذوا المال الذي ليس من قبيل النقود رأس مال فكل واحد منهما يبيع نصف ماله للآخر مثلاً وبعد حصول اشتراكهما يجوز لهما عقد الشركة على هذا المال المشترك كما لو كان لاثنين نوع مال من المثليات مثلاً لكل واحد مقدار حنطة نخلط احدهما بالآخر فبعد حصول شركة الملك يجوز لهما ان يتخذوا هذا المال المخلوط رأس مال ويعقدا عليه الشركة
- المادة ١٣٤٣ - اذا كان لواحد برذون ولاخر اكاف (برذعة) فاشتركا على ان يؤجراه وما حصل من اجراته يقسم بينهما فالشركة فاسدة والاجرة الحاصلة تكون

لصاحب البرزون اما الاكاف بسبب كونه تابعاً للبرزون لا يكون لصاحبه حصة من الاجرة لكنه يأخذ اجرة مثل اكافه

المادة ١٣٤٤ - اذا كان لواحد دابة ولاخر امتعة وتشارك على تحميل الامتعة على الدابة ويبيعها على ان ما حصل من الربح يكون بينهما مشتركاً فالشركة فاسدة والربح الحاصل يكون لصاحب الامتعة وصاحب الدابة يأخذ اجر مثل دابته والدكان ايضاً مثل الدابة بان كان لواحد دكان ولاخر امتعة فتشارك على بيع الامتعة في الدكان على ان ما يحصل من الربح مشترك بينهما فالشركة فاسدة وربح الامتعة يكون لصاحبها وصاحب الدكان يأخذ اجر مثل دكانه

الفصل الرابع

في بعض ضوابط تتعلق بشركة العقد

المادة ١٣٤٥ - العمل يكون متقوماً بالتقويم يعني ان العمل بتعيين قيمته يتقوم ومن الجائز ان يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة الى عمل شخص آخر مثلاً اذا كان شريكاً شركة عنان ورأس مالها متساو وكلاهما ايضاً مشروط عمله وشرط اعطاء احدهما حصة زائدة من الربح يكون الشرط جائزاً لانه يجوز ان يكون احدهما في الاخذ والعطاء امهر وعمله ازيد وانفع

المادة ١٣٤٦ - ضمان العمل نوع من العمل فاذا شارك اثنان شركة صنائع بان وضع شخص في دكانه آخر من ارباب الصنائع على ان ما يتقبله هو ويتعهده من الاعمال يعمل ذلك الاخر وما يحصل من الكسب يعني الاجرة بينهما مناصفة تكون جائزة واستحقاق صاحب الدكان نصف الحصة بسبب كونه ضامناً ومتعهداً للعمل وفي ضمن ذلك ايضاً يصير نائلاً منفعة دكانه

المادة ١٣٤٧ - كما ان استحقاق الربح يكون تارة بالمال او بالعمل كذلك بحكم مادة ٨٥ يكون تارة بالضمان كما ان في المضاربة يكون رب المال مستحقاً بماله والمضارب بعمله واذا اخذ واحد من ارباب الصنائع تلميذاً عنده واعمله ما يتقبله ونعهده من العمل بنصف اجرته يكون جائزاً والكسب يعني الاجرة

الماخوذة من اصحاب العمل كما يكون نصفها مستحقاً لذلك التلميذ بعمله يكون نصفها الاخر مستحقاً للاستاذ ايضاً بتعهده وضمن العمل

المادة ١٣٤٨ — اذا لم يوجد واحد من الامور الثلاثة السالفة الذكر يعني المال والعمل والضمن فلا استحقاق للربح مثلاً اذا قال شخص لآخر انت اتجر بمالك على ان الربح مشترك بيننا لا يوجب الشركة وفي هذه الصورة ليس له اخذ حصة من الربح الحاصل

المادة ١٣٤٩ — استحقاق الربح انما هو بالنظر الى الشرط المذكور في عقد الشركة وليس هو بالنظر الى العمل الواقع فالشريك المشروط عمله ولو لم يعمل بعد كأنه عمل مثلاً الشريك شركة صحيحة في حال اشتراط العمل على كليهما اذا عمل احدهما ولو لم يعمل الاخر بعذر او بغير عذر بقسم الربح بينهما على الوجه الذي اشترطاه حيث كل واحد منهما وكيل عن الاخر فيعمل شريكه بعد هو ايضاً كأنه عمل

المادة ١٣٥٠ — الشريكان كل واحد منهما امين الاخر فمال الشركة يد كل واحد منهما في حكم الوديعة فاذا تلف مال الشركة في يد واحد منهما بلا تعد ولا تقصير لا يكون ضامناً حصة شريكه

المادة ١٣٥١ — رأس المال في شركة الاموال يكون مشتركاً بين الشريكين متساوياً او متفاضلاً لكن في صورة كون رأس المال من واحد والعمل من آخر اذا كانت المتقابلة على ان الربح مشترك بينهما تكون مضاربة كما تأتي في بابها المخصوص واذا كان الربح تماماً عائداً الى العامل يكون قرضاً واذا شرط كون الربح تماماً عائداً الى صاحب رأس المال فيكون رأس المال في يد العامل بضاعة والعامل مستبضع من كون المستبضع في حكم الوكيل المتبرع بصير الربح او الخسار تماماً عائداً الى صاحب المال

المادة ١٣٥٢ — اذا مات احد الشريكين او جن جنوناً مطبقاً لنفسه الشركة لكن في صورة كون الشركاء ثلاثة او اكثر فتفسخ الشركة في حق

الميت او المجنون وحده وتبقى بين الاخرين

- المادة ١٣٥٣ - لنفس الشركة بفسخ احد الشريكين لكن علم الاخر بفسخه شرط لا لنفس الشركة ما لم يكن فسخ احدهما معلوماً للآخر
- المادة ١٣٥٤ - اذا فسخ الشريكان الشركة واقتسماها على كون النقود الموجودة لواحد والديون التي في الذم لآخر لا تصح القسمة وفي هذه الصورة مهما قبض الاخر من النقود الموجودة يكن مشتركاً وما في الذم من الدين ايضاً يبقى مشتركاً بينهما راجع المادة ١١٢٣
- المادة ١٣٥٥ - اذا اخذ احد الشريكين مقداراً من مال التجارة ومات وهو في حال العمل مجهلاً تستوفي حصة شريكه من تركته راجع مادة ٨٠١

الفصل الخامس

في بيان شركة المفوضة

- المادة ١٣٥٦ - المفوضان احدهما كفيل الاخر كما تقدم في الفصل الثاني فاقرار احدهما كما ينفذ في حق نفسه يكون نافذاً في حق شريكه . فاذا اقر احدهما بدين فللمقر له ان يطالب ايهما شاء ومهما ترتب دين على احد المفوضين من اي نوع كان في المعاملات الجارية في الشركة كالبيع والشراء والاجارة يلزم الاخر ايضاً وكما ان ما باعه احدهما يجوز رده على الاخر بالعيب كذلك ما اشتراه احدهما يجوز ان يرده الاخر بالعيب
- المادة ١٣٥٧ - المأكولات والالبسة وسائر الحوائج الضرورية التي يأخذها احد المفوضين لنفسه واهله وعياله له خاصة لاحق لشريكه فيها لكن يجوز للبائع مطالبة شريكه بثمن هذه الاشياء بحسب الكفالة ايضاً
- المادة ١٣٥٨ - المفوضان في شركة الاموال كما ان كونهما متساويين بمقدار رأس مالهما وحصتهما من الربح شرط كذلك عدم وجود فضلة عن رأس مال احدهما تصلح رأس مال شركة يعني النقود او الاموال التي في حكم النقود شرط

اما اذا كان لاحدهما فضلة عن رأس مال الشركة لا تصلح رأس مال يعني عروضاً او عقاراً او ديناً في ذمة آخر فلا تضر المفاوضة

المادة ١٣٥٩ — الشريكان في شركة الاعمال اذا عقدا شركتهما على ان يتقبل كل واحد منهما اي عمل كان وعلى السوية ضمانهما العمل وتعهدهما على تساويهما في الفائدة والضرر ومهما ترتب بسبب الشركة على احدهما يكن الآخر كفيلاً له تكون مفاوضة في هذه الصورة تجوز مطالبة كل واحد منهما ايها كان باجرة الاجير واجرة الدكان واذا ادعى شخص بمتاع واقر به واحد منهما يكون اقراره نافذاً عليهما وان انكره الآخر

المادة ١٣٦٠ — واذا عقدت الشركة اثنان على اخذ المال نسيئة وبيعه وكون المال المشتري وثمنه وربحه مشتركاً بينهما مناعفة وكل واحد منهما كفيل الآخر تكون مفاوضة شركة الوجوه

المادة ١٣٦١ — يشترط في عقد المفاوضة ذكر لفظ المفاوضة او تعداد جميع شرائطها واذا عقدت الشركة مطابقة تكون عناناً

المادة ١٣٦٢ — اذا فقد شرط من الشروط المذكورة في هذا الفصل على الوجه المار تنقلب المفاوضة عناناً مثلاً اذا دخل الى يد واحد من المفاوضين في شركة الاموال مال بالارث او بطريق الهبة فاذا كان يصلح رأس مال للشركة كالنقود تنقلب المفاوضة عناناً لكن اذا كان رأس مال الشركة لا يصلح رأس مال كالعروض والعقار فلا يضر بالمفاوضة (كما مرّ بل تبقى على حالها مفاوضة)

المادة ١٣٦٣ — كل ما كان شرطاً لصحة شركة العنان فهو شرط ايضاً لصحة المفاوضة (ولا عكس)

المادة ١٣٦٤ — كل ما جاز من التصرف للشريكين شركة عنان يجوز ايضاً للمفاوضين (ولا عكس) فان احد المفاوضين له ان يشارك آخر عناناً ومادتها وليس لشريك العنان ان يشارك عناناً بل ما دونها كالمضاربة)

الفصل السادس

في حق شركة العنان ويشتمل على ثلاثة مباحث

المبحث الاول

في بيان المسائل العائدة الى شركة الاموال

المادة ١٣٦٥ - لا يشترط في الشريكين شركة عنان كون رأسي مالهما متساويين بل يجوز كون راس مال احدهما ازيد من راس مال الآخر وكل واحد منهما لا يكون مجبوراً على ادخال جميع نقده في راس المال بل يجوز ان يعقد الشركة على مجموعه او على مقدار منه فهذه الجهة يجوز ان يكون لهما فضلة عن راس مالهما تصلح ان تكون راس مال شركة كنقدهما مثلاً

المادة ١٣٦٦ - كما يجوز كون عقد الشركة على عموم التجارات كذلك يجوز ايضاً عقدها على نوع تجارة خاصة كتجارة الذخيرة مثلاً

المادة ١٣٦٧ - كيفما شرط تقسيم الربح في الشركة الصحيحة فذلك الشرط يراعى على كل حال

المادة ١٣٦٨ - يقسم الربح في الشركة الفاسدة على مقدار راس المال فاذا شرط لاحد الشريكين زيادة فلا تعتبر

المادة ١٣٦٩ - الضرر او الخسار الواقع بلا تعدي ولا نقصير منقسم على كل حال على مقدار راس المال فاذا شرط على وجه آخر فلا يعتبر

المادة ١٣٧٠ - اذا شرط الشريكان تقسيم الربح بينهما على مقدار راس المال سواء كان راس المال متساوياً او متفاضلاً يكون صحيحاً ويقسم الربح بينهما على مقدار راس المال كما شرطاً سواء شرط عمل الاثنين او شرط عمل الواحد وحده الا انه اذا شرط عمل واحد وحده يكون راس مال الآخر في يده في حكم البضاعة

المادة ١٣٧١ - اذا تساوى الشريكان في راس المال وشرطا من الربح

حصة زائدة لاحدهما مثلاً كثنائي الربح وكانت ايضاً عمل الاثنين مشروطاً فالشركة صحيحة والشرط معتبر (راجع مادة ١٣٤٥) اما اذا شرط عمل احدهما وحده فينظر ان كان العمل مشروطاً على الشريك الذي حصته من الربح زائدة كذلك الشركة صحيحة والشرط معتبر ويصير ذلك الشريك مستحقاً ربح رأس ماله بماله والزيادة بعمله لكن حيث كان رأس مال شريكه في يده في حكم مال المضاربة كانت الشركة شبه المضاربة وان كان العمل مشروطاً على الشريك الذي حصته من الربح قليلة فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما على مقدار رأس المال لانه اذا قسم الربح على الوجه الذي شرطه فلا يكون شيء مقابل من مال او عمل او ضمان للزيادة التي يأخذها الشريك الذي لم يعمل واستحقاق الربح انما هو بواحد من هذه الامور الثلاثة (راجع مادة ١٣٤٧ ومادة ١٣٤٨)

المادة ١٣٧٢ — اذا شرط تقسيم الربح على التساوي بين الشريكين اللذين رأس مالهما متفاضل مثلاً رأس مال احدهما مائة الف غرس ورأس مال الاخر مائة وخمسون الفاً يكون شرط اخذ حصة الزيادة من الربح بالنسبة الى الذي رأس ماله قليل كشرط زيادة الربح الى احد الشريكين المتساويين في رأس المال فاذا شرط عمل الاثنين او عمل الشريك ذي الحصة الزائدة من الربح يعني قليل رأس المال تكون الشركة صحيحة والشرط معتبراً وان شرط عمل ذي الحصة القليلة من الربح يعني الشريك الذي رأس ماله كثير فهو غير جائز ويقسم الربح بينهما على مقدار رأس مالهما

المادة ١٣٧٣ — يجوز لكل واحد من الشريكين ان يبيع مال الشركة سواء كان بالنقد او بالنسيئة بما قل او كثر

المادة ١٣٧٤ — يجوز لاحد الشريكين ان يبيع مال الشركة في يده ان يشتري الاموال بالنقد والنسيئة لكن اذا اشترى مالاً بالغبن الفاحش لا يكون المال للشركة بل يكون له

المادة ١٣٧٥ — لا يجوز لأحد الشريكين الذي ليس في يده رأس مال الشركة ان يشتري مالاً لاجل الشركة فان اشترى يكون ذلك المال له

المادة ١٣٧٦ - إذا اشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه شيئاً ليس من جنس تجارتها يكون ذلك الشيء له خاصة ليس لمشاركه منه حصة لكن مع كون رأس مال الشركة في يد أحدهما إذا اشترى مالاً من جنس تجارتها ولو بمال نفسه يصير للشركة مثلاً إذا عقد الشركة اثنان على تجارة البز فاشترى أحدهما حصاناً بمال نفسه يكون له وليس لشريكه حصة في ذلك الحصان لكن إذا اشترى ثوب بز يكون للشركة ولو اشتهد حال شرائه بأن قال هذا الثوب اشتريته لنفسه ليس لشريكي فيه حصة لا يفيد ويكون ذلك الثوب مشتركاً بينه وبين شريكه

المادة ١٣٧٧ - حقوق العقد انما تعود الى العاقد فاذا اشترى أحد الشريكين مالاً فقبضه مع تأدية ثمنه يكون لازماً عليه وحده فمن هذه الجهة كان ثمن المال الذي اشتراه أحدهما انما يطالب به هو ولا يطالب شريكه وكذا أحد الشريكين إذا باع مالاً فقبض ثمنه انما هو حقه ومن هذه الجهة إذا أدى المشتري ثمنه إلى الآخر يكون بريئاً من حصة الشريك الذي قبض الثمن وحده ولا يبرأ من حصة الشريك العاقد وكذا إذا وكل الشريك العاقد شخصاً في قبض ثمن المال الذي باعه فليس لشريكه عزله لكن إذا وكل أحد الشريكين شخصاً في بيع أو شراء أو اجارة فللشريك الآخر عزله

المادة ١٣٧٨ - الرد بالعيب ايضاً من حقوق العقد فما اشتراه أحد الشريكين ليس للآخر رده بالعيب وما باعه أحدهما لا يرد بالعيب على الآخر

المادة ١٣٧٩ - كل واحد من الشريكين له ايداع وابضاع مال الشركة وله ان يعطيه مضاربة وله عقد الاجارة مثلاً له استئجار دكان واجير لاجل حفظ مال الشركة لكن ليس له ان يخلط مال الشركة بماله ولا ان يعقد شركة مع آخر بدون اذن شريكه فان فعل وضاع مال الشركة يكون ضامناً حصة شريكه

المادة ١٣٨٠ - لا يجوز لأحد الشريكين ان يقرض آخر مال الشركة ما لم يأذن شريكه لكن له ان يستقرض لاجل الشركة ومهما استقرض أحدهم من الدراهم يكن دين شريكه ايضاً بالاشتراك

المادة ١٣٨١ - إذا ذهب أحد الشريكين الى ديار أخرى لاجل أمور

الشركة بأخذ مصرفه من مال الشركة

المادة ١٣٨٢ - اذا فوض احد الشريكين امور الشركة الى رأي الاخر قائلاً اعمل برأيك او اعمل ما تريد فله ان يعمل كل شيء من توابع التجارة فيجوز له رهن مال الشركة والارتهان لاجلها والسفر بمال الشركة وخطط مال الشركة بماله وعقد الشركة مع آخر لكن لا يجوز له انلاف المال ولا التملك بغير عوض الا بصريح اذن شريكه مثلاً لا يجوز له ان يقرض من مال الشركة ولا ان يهب منه الا بصريح اذن شريكه

المادة ١٣٨٣ - اذا نهى احد الشريكين الاخر بقوله لا تذهب بمال الشركة الى ديار اخرى او لا تبع المال نسيئة فلم يسمع وذهب الى ديار اخري او باع نسيئة بضمن حصة شريكه من الخسار الواقع

المادة ١٣٨٤ - اقرار احد الشريكين شركة عنان بدين في معاملاتها لا يسري على الاخر فاذا اقر بان هذا الدين انما لزم بعقده ومعاملته خاصة بكن ابفائه بتمامه لازماً عليه وان اقر بانه دين لزم من معاملتهما معاً يكن لازماً عليه تأدية نصفه وان اقر بانه دين لزم من معاملة شريكه خاصة فلا يلزمه شيء

المبحث الثاني

في بيان مسائل عائدة الى شركة الاعمال

المادة ١٣٨٥ - شركة الاعمال عبارة عن عقد شركة على تقبل الاعمال فالاجيران المشتركان بعقدان الشركة على تعهد والتزام العمل الذي يطلب ويكلف من طرف المستأجرين سواء كانوا متساوين او متفاضلين في ضمان العمل يعني سواء عقد الشركة على تعهد العمل وضمانه متساوياً او شرطاً ثلث العمل مثلاً لاحدهما والثلاثان للآخر

المادة ١٣٨٦ - يجوز لكل واحد من الشريكين تقبل العمل وتعهده ويجوز ايضاً ان يتقبل واحد واخر يعمل ويجوز ايضاً للخياطين المشتركين شركة صنائع ان يتقبل احدهما المتاع ويقصه والاخر يخيطة

المادة ١٣٨٧ - كل واحد من الشريكين وكيل الآخر في تقبل العمل فالعمل الذي تقبله احدهما يكون ايفاءه لازماً عليه وعلى شريكه ايضاً فعنان شركة الاعمال في حكم المفاوضة في ضمان العمل حيث ان العمل الذي تقبله احد الشريكين يطلب ايفاء المستأجر من ايهما اراد وكل واحد من الشريكين يكون مجبراً على ايفاء العمل فليس لاحدهما ان يقول هذا العمل تقبله شريكي فأنا لا اخالطه

المادة ١٣٨٨ - عنان شركة الاعمال في حكم المفاوضة في اقتضاء البديل ايضاً يعني انه يجوز لكل واحد من الشريكين مطالبة المستأجر بتام الاجر واذا دفعه المستأجر ايضاً الى اي منهما يرى

المادة ١٣٨٩ - لا يجبر احد الشريكين على ايفاء ما تقبله من العمل بالذات بل ان شاء يعمل به بيده وان شاء يعطيه الى شريكه او الى آخر لكن ان شرط المستأجر عمله بالذات يلزمه حينئذ عمله (راجع مادة ٥٧١)

المادة ١٣٩٠ - يقسم الشركاء الربح بينهم على الوجه الذي شرطوه يعني ان شرطوا تقسيمه متساوياً يقسموه متساوياً وان شرطوا تقسيمه متفاوتاً كالثلث والثلثين مثلاً يقسم حصتين وحصّة

المادة ١٣٩١ - اذا شرط التساوي في العمل والتفاضل في الكسب كان جائزاً مثلاً اذا شرط الشريكان ان يعملوا متساوياً وان يقسما الكسب حصتين وحصّة كان جائزاً لانه يجوز ان يكون احدهما امهر في صنعه واصنع في العمل

المادة ١٣٩٢ - الشريكان بضمان العمل يستحقان الاجرة فاذا عمل احد الشريكين وحده والآخر لم يعمل كما لو مرض او ذهب الى محل او جلس بطالاً يقسم الربح والاجرة بينهما على الوجه الذي شرطاه

المادة ١٣٩٣ - اذا تلف او تعيب المستأجر فيه بصنع احد الشريكين يكون ضامناً بالاشتراك مع الشريك الآخر والمستأجر يضمن ماله اياً شاء منهما ويقسم هذا الخسار بين الشريكين على مقدار الضمان مثلاً اذا عقدا الشركة على تقبل الاعمال وتعهدها مناصفة يقسم الخسار ايضاً مناصفة واذا عقدا الشركة على

تقبل الاعمال وتعهدها ثلثين وثلثا يقسم الخسار ايضاً حصتين وحصه
المادة ١٣٩٤ - عقد شركة الجمالين على التقبل والعمل على الاشتراك

صحيح

المادة ١٣٩٥ - اذا عقد الشركة اثنان بان يتقبلا العمل على ان
الدكان من احدهما والالات والادوات من آخر يصح

المادة ١٣٩٦ - اذا عقد اثنان شركة الصنائع على ان الدكان من

احدهما ومن الاخر العمل يصح راجع مادة ١٣٤٦

المادة ١٣٩٧ - اذا عقد اثنان شركة الاعمال لاحدهما بغل والاخر
جمل على تقبل وتعهده نقل الحمولة متساوياً يصح ويقسم الكسب الحاصل والاجرة
بينهما مناصفة ولا ينظر الى زيادة حمل الجمل لان استحقاق البذل في شركة
الاعمال يكون بضمان الشريكين بالعمل لكن اذا لم يعقدا الشركة على تقبل العمل
بل على ايجار البغل والجمل عيناً ونقسم الاجرة الحاصلة بينهما فالشركة فاسدة
واي يؤجر من بغل او جمل تكون اجرة عائدة لصاحبه لكن اذا اعان احدهما
الاخر في التحميل والنقل يأخذ اجرة مثل عمله

المادة ١٣٩٨ - اذا عمل شخص في صنعة هو وابنه الذي في عياله فكافة
الكسب لذلك الشخص وولده يعد معيناً له كما اذا اعان شخصاً ولده الذي في عياله
حال غرسه شجرة فتلك الشجرة للشخص ولا يكون ولده مشاركاً له

المبحث الثالث

في بيان مسائل عائدة الى شركة الوجوه

المادة ١٣٩٩ - كون حصة الشريكين على التساوي في المال المشتري
لبس بشرط مثلاً كما يجوز كون ما اخذاه من المال بينهما على المناصفة يجوز ايضاً
ان يكون ثلثين وثلثاً

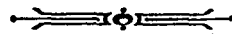
المادة ١٤٠٠ - استحقاق الربح في شركة الوجوه انما هو بالضمان

المادة ١٤٠١ - ضمان ثمن المال المشتري يكون بالنظر الى حصة

الشريكين فيه

المادة ١٤٠٢ - تكون حصة كل واحد من الشريكين في الربح بقدر حصته في المال المشتري واذا شرط الى واحد زيادة عن حصته في المال المشتري يكون الشرط لغواً ويقسم الربح بينهما على مقدار حصتهما من المال المشتري مثلاً اذا شرط كون الاشياء المأخوذة بينهم مناصفة يكون الربح ايضاً مناصفة وان شرط كونها ثلثين وثلثاً كان الربح ايضاً ثلثين وثلثاً لكن في حال مشروطة الاشياء على النصفية اذا شرطاً تقسيم الربح ثلثين وثلثاً فهذا الشرط لا يعتبر ويقسم الربح بينهما مناصفة

المادة ١٤٠٣ - يقسم الضرر والخسار في كل حال على مقدار حصة الشريكين في المال المشتري سواءً باسراء عقد الشراء بالاتحاد او باسره احدهما وحده مثلاً الشريكان شركة وجوه في صورة خسارهما في الاخذ والاعطاء اذا عقدا الشركة على النصفية بينهما في المال المشتري يقسم الخسار بينهما ايضاً على التساوي وان عقدا الشركة على كون الحصة ثلثين وثلثاً في المال المشتري يقسم الضرر والخسار ايضاً ثلثين وثلثاً سواءً اشتريا المال الذي خسرا فيه بالاتحاد او اشتراه احدهما وحده لاجل الشركة



الباب السابع

في حق المضاربة ويشتمل على ثلاثة فصول

الفصل الاول

في بيان تعريف المضاربة^(١) وتقسيمها

المادة ١٤٠٤ - المضاربة نوع شركة على ان رأس المال من الطرف والسعي والعمل من الطرف الاخر ويقال لصاحب رأس المال رب المال وللعامل مضارب

(١) مأخوذة من الضرب في الارض اي السعي في طلب الرزق

المادة ١٤٠٥ — ركن المضاربة الايجاب والقبول مثلاً اذا قال رب المال للمضارب خذ هذا رأس مال مضاربة فاسع واعمل على ان الربح بيننا مناصفة او ثلثين وثلاثاً او قال قولاً يفيد معنى المضاربة كقوله خذ هذه الدراهم واجعلها رأس مال والربح بيننا على نسبة كذا مشترك وقبل المضارب تكون المضاربة منعقدة

المادة ١٤٠٦ — المضاربة قسمان احدهما مضاربة مطلقة والاخر مضاربة مقيدة

المادة ١٤٠٧ — المضاربة المطلقة هي التي لا تثقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولا بتعيين بائع ولا مشتري واذا تقيدت بواحدة من هذه تكون مضاربة مقيدة مثلاً اذا قال اعمل في الوقت الفلاني او في المكان الفلاني او اشتري الاموال الفلانية او عامل فلاناً وفلاناً او اهالي البلدة الفلانية تكون المضاربة مقيدة

الفصل الثاني

في بيان شروط المضاربة

المادة ١٤٠٨ — يشترط اهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة

المادة ١٤٠٩ — شرط رأس المال كونه مالاً صالحاً لرأس مال الشركة

راجع الفصل الثالث من باب شركة العقد فلا يجوز ان يكون العروض والعقار والدين في الذم رأس مال في المضاربة لكن رب المال اذا اعطى شيئاً من العروض الى المضارب وقال بع هذا واعمل بثمنه مضاربة وقبل المضارب وقبض ذلك المال فباعه واتخذ نقود ثمنه رأس مال للاخذ والاعطاء تكون المضاربة صحيحة كذلك اذا قال اقبض الدين الذي لي في ذمة فلان وقدره كذا غرضاً واستعمله على طريق المضاربة وقبل قبضه تكون صحيحة

المادة ١٤١٠ — تسليم رأس المال الى المضارب شرط

المادة ١٤١١ — يشترط في المضاربة كشركة العقد كون رأس المال معلوماً وتعيين حصة كل من العاقدين من الربح جزءاً شائعاً كالنصف والثلث لكن اذا عبر بالشركة على الاطلاق كقوله والربح مشترك بيننا يكون مصروفاً

الى المساواة ويقسم الربح مناصفة بين رب المال والمضارب
 المادة ١٤١٢ - اذا فقد شرط من هذه الشروط المذكورة مثلاً اذا
 لم تكن حصة كل من العاقدين من الربح جزءاً شائعاً بل تعين لاحدهما من الربح
 كذا غرضاً تفسد المضاربة (ويؤول الحال الى قطع الشركة اذا لم يكن الربح الا
 القدر المعين لاحدهما وكل ما عاد على موضوعه بالنقص لا يصح)

الفصل الثالث

في بيان احكام المضاربة

المادة ١٤١٣ - المضارب امين فراس المال في يده في حكم الوديعه
 ومن جهة تصرفه في رأس المال هو وكيل رب المال واذا ربح يكون شريكاً فيه^(١)
 المادة ١٤١٤ - المضارب في المضاربة المطلقة بمجرد عقد المضاربة يكون
 مأذوناً بالعمل في لوازم المضاربة والاشياء التي تنفرع عنها . فأولاً يجوز له البيع
 والشراء لاجل الربح لكن اذا اشترى مالاً بالغبن الفاحش يكون اخذه لنفسه
 لا يدخل في حساب المضاربة .. ثانياً يجوز له البيع سواء كان بالنقد او بالنسيئة
 بقليل الدراهم وكثيرها لكن يجوز له اعطاء المهلة في المرتبة التي جرى العرف
 والعادة بها بين التجار والا فليس له بيع الاموال الى مدة طويلة لم تعرف بين
 التجار . ثالثاً يجوز له قبول الحوالة بثمن المال الذي باعه . رابعاً يجوز له توكيل
 شخص آخر بالبيع والشراء . خامساً يجوز له ايداع مال المضاربة والايضاع والرحن
 والارتهان والايجار والاستئجار . سادساً يجوز له ان يسافر الى بلدة اخرى لاجل
 الاخذ والعطاء

المادة ١٤١٥ - المضارب في المضاربة المطلقة لا يكون مأذوناً بمجرد
 عقد المضاربة بخلط مال المضاربة بماله ولا باعطائه مضاربة لكن اذا كان في بلدة
 من عادة المضاربين فيها خلط مال المضاربة بماله في المضاربة المطلقة يكون المضارب
 ايضاً مأذوناً في ذلك (دلالة)

(١) اي في الصبيحة وفي الفاسدة يكون اجبراً كما يأنى

المادة ١٤١٦ - اذا كان رب المال في المضاربة المطلقة قد فوّض الى راي المضارب امور المضاربة فائلاً له اعمّل برأيك بكون المضارب مأذوناً بخلط مال المضاربة بماله وباعطائه مضاربة على كل حال . لكن في هذه الصورة لا يكون مأذوناً بالهبة والاقرض في مال المضاربة ولا بالدخول تحت الدين الاكثر من راس المال بل اجراء هذه الامور موقوف على صريح الاذن من رب المال

المادة ١٤١٧ - اذا خلط المضارب مال المضاربة بماله فالربح الحاصل يقسم على مقدار راس المال يعني انه يأخذ ربح راس ماله و ربح مال المضاربة يقسم بينه وبين رب المال على الوجه الذي شرطاه

المادة ١٤١٨ - المال الذي اخذه المضارب بالنسيئة زيادة على راس المال باذن رب المال يكون مشتركاً بينهما شركة وجوه

المادة ١٤١٩ - اذا ذهب المضارب بعمل المضاربة الى محل غير البلدة التي وجد فيها يأخذ مصروفه بالقدر المعروف من مال المضاربة

المادة ١٤٢٠ - مهما شرط رب المال وقيّد بالمضاربة المقيدة يلزم المضارب رعايته

المادة ١٤٢١ - اذا خرج المضارب عن مأذونيته وخالف الشرط يكون غاصباً وفي هذا الحال يعود الربح والخسارة في اخذه واعطائه عليه واذا تلف مال المضاربة يكون ضامناً

المادة ١٤٢٢ - اذا خالف المضارب رب المال حال نهيهِ اياه بقوله لا تذهب بمال المضاربة الى المحل الفلاني او لا تبع بالنسيئة فذهب بمال المضاربة الى ذلك المحل فتلف المال او باع بالنسيئة فهلك الثمن يكون المضارب ضامناً

المادة ١٤٢٣ - اذا وقت رب المال المضاربة بوقت معين فبمضي ذلك الوقت تنفسخ المضاربة

المادة ١٤٢٤ - اذا عزل رب المال المضارب يلزم اعلامه بعزله فتكون تصرفات المضارب الواقعة معتبرة حتى يقف على العزل ولا يجوز له التصرف بالنقود التي في يده بعد وقوفه على العزل لكن اذا كان في يده اموال غير النقود يجوز ان

بيعها وبيدها بالنقد

المادة ١٤٢٥ - المضارب انما يستحق الربح في مقابلة عمله والعمل انما يكون متقومًا بالعقد فأى مقدار شرط للمضارب في عقد المضاربة من الربح يأخذ حصته بالنظر اليه

المادة ١٤٢٦ - استحقاق رب المال للربح بماله فيكون جميع الربح له في المضاربة الفاسدة والمضارب بمنزلة اجيره يأخذ اجر المثل لكن لا يتجاوز المقدار المشروط حين العقد ولا يستحق اجر المثل^(١) ان لم يكن ربح

المادة ١٤٢٧ - اذا تلف مقدار من مال المضاربة فيحسب في اول الامر من الربح ولا يسري الى راس المال واذا تجاوز مقدار الربح وسرى الى راس المال فلا يضمنه المضارب سواء كانت المضاربة صحيحة او فاسدة

المادة ١٤٢٨ - على كل حال يكون الضرر والخسار عائد على رب المال واذا شرط كونه مشتركاً بينه وبين المضارب فلا يعتبر ذلك الشرط

المادة ١٤٢٩ - اذا مات رب المال او جنّ جنوناً مطبقاً لنفسه المضاربة

المادة ١٤٣٠ - اذا مات المضارب مجهلاً فالضمان في تركته (راجع

المادة ٨٠١ و ١٣٥٥)



(١) وقبل ان له اجر المثل ربح ام لم يربح فلتراجم الكتب المعتمدة كالدر لكن في حواشيه ان الصحيح قول ابي يوسف من انه لا اجر له اذا لم يكن ربح لثلاثين ربوا والله تعالى اعلم

❦ الباب الثامن ❦

في بيان المزارة والمسافة وينقسم الى فصلين

الفصل الاول

في بيان المزارة

المادة ١٤٣١ - المزارة نوع شراكة على كون الاراضي من طرف والعمل من طرف آخر يعني ان الاراضي تزرع والحاصلات تقسم بينهما

المادة ١٤٣٢ - ركن المزارة الايجاب والقبول فاذا قال صاحب الاراضي للفلاح اعطيتك هذه الارض مزارة على ان حصتك من الحاصلات كذا وقال الفلاح قبلت او رضيت او يقول قولاً يدل على الرضى او قال الفلاح لصاحب الارض اعطني ارضك على وجه المزارة لاعمل فيها ورضي الاخر تنعقد المزارة

المادة ١٤٣٣ - كون العاقدين عاقلين في المزارة شرط وكونهما بالغين ليس بشرط فيجوز للصبي المأذون عقد المزارة

المادة ١٤٣٤ - بشرط تعيين ما يزرع يعني ما يبذر او تعميمه على ان يزرع الفلاح ما شاء

المادة ١٤٣٥ - بشرط حين العقد تعيين حصة الفلاح جزءاً شائعاً من الحاصلات كالنصف والثلث وان لم تعين حصة او تعينت على اعطاء شيء من غير الحاصلات او على مقدار كذا مدداً من الحاصلات فالمزارة غير صحيحة

المادة ١٤٣٦ - بشرط كون الاراضي صالحة للزراعة وتسليمها للفلاح

المادة ١٤٣٧ - اذا فقد شرط من الشروط المذكورة قبل تكون

المزارة فاسدة

المادة ١٤٣٨ - كيفما شرط العاقدان في المزارة الصحيحة تقسم

الحاصلات بينهما كذلك

المادة ١٤٣٩ — تكون كل الحاصلات في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر وللآخر اجرة ارضه ان كان صاحب ارض وان كان فلاحاً فله اجر المثل
 المادة ١٤٤٠ — اذا مات صاحب الارض والزرع اخضر فالفلاح يداوم على العمل الى ان يدرك الزرع ولا يسوغ لورثة المتوفي منعه واذا مات الفلاح فوارثه قائم مقامه ان شاء داوم على العمل الى ان يدرك الزرع ولا يسوغ لصاحب الارض منعه

الفصل الثاني

في بيان المساقاة

المادة ١٤٤١ — المساقاة نوع شركة على ان يكون اشجار من طرف وتربية من طرف آخر ويقسم ما يحصل من الثمرة بينهما
 المادة ١٤٤٢ — ركن المساقاة الايجاب والقبول فاذا قال صاحب الاشجار للعامل اعطيتك اشجاري هذه بوجه المساقاة على ان تأخذ من ثمرتها كذا حصة وقبل العامل يعني الذي يربي الاشجار نعتقد المساقاة
 المادة ١٤٤٣ — كون العاقدين عاقلين شرط دون بلوغهما
 المادة ١٤٤٤ — كون حصة العاقدين في عقد المساقاة جزءاً شائعاً كالنصف والثلث شرط ابضاً كما في المزارعة
 المادة ١٤٤٥ — تسليم الاشجار الى العامل شرط
 المادة ١٤٤٦ — تقسم الثمرة في المساقاة الصحيحة بين العاقدين على وجه ما شرطاً

المادة ١٤٤٧ — تكون الثمرة الحاصلة في المساقاة الفاسدة بتمامها لصاحب الاشجار وبأخذ العامل اجر المثل (كما في المزارعة)
 المادة ١٤٤٨ — اذا مات صاحب الاشجار والثمره فجأة يداوم العامل على العمل الى ان تنضج الثمرة ولا يسوغ لورثة المتوفي منعه واذا مات العامل فوارثه يكون قائماً مقامه فان شاء داوم على العمل ولا يسوغ لصاحب الاشجار منعه

الكتاب الحادي عشر

في الوكالة و يشتمل على مقدمة وثلاثة ابواب

المقدمة

في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالوكالة

- المادة ١٤٤٩ - الوكالة تفويض احد امره لآخر واقامته مقامه ويقال لذلك الشخص موكل ومن اقامه وكيل ولذلك الامر موكل به
- المادة ١٤٥٠ - الرسالة هي تبليغ احد كلام الاخر لغيره من دون ان يكون له دخل في التصرف ويقال للمبلغ رسول ولصاحب الكلام مرسل والآخر مرسل اليه

الباب الاول

في بيان ركن الوكالة وتقسيمها

- المادة ١٤٥١ - ركن التوكيل الايجاب والقبول وذلك بان يقول الموكل وكنتك بهذا الخصوص فاذا قال الوكيل قبلت او قال كلاماً آخر يشعر بالقبول ننعقد الوكالة كذلك لو لم يقل شيئاً وتشبث باجراء ذلك الخصوص يصح تصرفه لانه يكون قد قبل الوكالة دلالة ولكن لو ردها الوكيل بعد الايجاب لا يبقى له حكم بناء عليه لو قال الموكل وكنتك بهذا الخصوص ورد الوكيل الوكالة بقوله لا اقبل ثم باشر اجراء الموكل به لا يصح نصرفه
- المادة ١٤٥٢ - الاذن والاجازة توكيل
- المادة ١٤٥٣ - الاجازة اللاحقة في حكم الوكالة السابقة. مثلاً لو باع احد مال الاخر فضولاً ثم اخبر صاحبه فأجازه يكون كما لو وكله اولاً

المادة ١٤٥٤ - الرسالة ليست من قبيل الوكالة . مثلاً لو اراد الصيرفي اقراض احد دراهم وارسل خادمه للاتيان بها يكون الخادم رسول ذلك المستقرض ولا يكون وكيله بالاستقراض . كذلك الشخص الذي ارسله احد الى السمسار على ان يشتري فرساً اذا قال له ان فلاناً يريد ان يشتري منك الفرس الفلاني وقال السمسار بعته اباه بكذا اذهب وقل له وسلم هذه الفرس اليه فاذا اتى الشخص وسلم الفرس اليه وقبل المرسل ذلك على المتوال المشروح ينقصد البيع بين المرسل والسمسار ولا يكون ذلك الشخص الا واسطة ورسولاً وليس بوكيل وكذلك لو قال احد للجزار اعط لاجلي كل يوم مقدار كذا لحمًا لخادمي فلان الذي يذهب ويأتي الى السوق واعطاه ذلك على هذا الوجه يكون ذلك الخادم رسول سيده ولا يكون وكيله

المادة ١٤٥٥ - يكون الامر مرة من قبيل الوكالة ومرة من قبيل الرسالة . مثلاً لو اشترى خادم من تاجر مالاً بامر سيده يكون وكيله بالشراء واما لو اشترى المولى المال من التاجر وارسل خادمه لياأتيه به فيكون رسول سيده ولا يكون وكيله

المادة ١٤٥٦ - يكون ركن التوكيل مرة مطلقاً يعني لا يكون معلقاً بشرط او مضافاً الى وقت او مقيداً بقيد ومرة يكون معلقاً بشرط . مثلاً لو قال وكتك على ان تبيع فرسي هذا اذا اتى فلان التاجر الى هنا وقبل الوكيل ذلك ثنقند الوكالة معلقة بمجيء التاجر ولو وكيل ان يبيع الفرس اذا اتى التاجر والا فلا . ومرة يكون مضافاً الى وقت مثلاً لو قال وكتك على ان تبيع دوابي في شهر نيسان وقبل الوكيل ذلك يكون وكيلاً بحلول الشهر المذكور وله ان يبيع الدواب في الشهر المذكور واما قبل حلوله فليس له ان يبيع . ومرة يكون مقيداً بقيد مثلاً لو قال وكتك على ان تبيع ساعتني هذه بالف غرش تكون وكالة الوكيل مقيدة بعدم البيع باقل من الف غرش

— ❧ الباب الثاني ❧ —

في بيان شروط الوكالة

المادة ١٤٥٧ — يشترط ان يكون الموكل مقتدرًا على ايفاء الموكل به بناءً عليه لا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون واما في الامور التي هي ضرر محض في حق الصبي المميز فلا يصح توكيله وان اذنه الولي كالهبة والصدقة وفي الامور التي هي نفع محض يصح توكيله وان لم يأذنه الولي كقبول الهبة والصدقة واما في التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء المترددة بين النفع والضرر فان كان الصبي مأذونًا بها فله ان يوكل والا فالتوكيل بنعقد موقوفًا على اجازة وليه

المادة ١٤٥٨ — يشترط ان يكون الوكيل عاقلًا ومميزًا ولا يشترط ان يكون بالغًا فيصح ان يكون الصبي المميز وكيلًا وان لم يكن مأذونًا ولكن حقوق المعقد عائدة الى موكله وليست بعائدة اليه

المادة ١٤٥٩ — يصح ان يوكل احد غيره في الخصوصات التي يقدر على اجرائها بالذات وبايفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات مثلاً لو وكل احد غيره بالبيع والشراء والايجار والاستئجار والرهن والارتمهان والابداع والاستيداع والهبة والانهاب والصلح والابراء والاقرار والدعوى وطب الشفعة والقسمة وايفاء الديون واستيفاء وقبض المال يجوز ولكن يلزم ان يكون الموكل به معلومًا

— ❧ الباب الثالث ❧ —

في بيان احكام الوكالة ويشتمل على ستة فصول

المادة ١٤٦٠ — يلزم ان يضيف الوكيل العقد الى موكله في الهبة والاعارة والرهن والابداع والاقراض والشركة والمضاربة والصلح عن انكار وان لم يصفه الى موكله فلا يصح

المادة ١٤٦١ - لا يشترط اضافة العقد الى الموكل في البيع والشراء والاجارة والصلح عن اقرار فان لم يصفه الى موكله واكتفى باضافته الى نفسه صح ايضاً وعلى كلتا صورتين لا تثبت الملكية الا لموكله ولكن ان لم يصف العقد الى الموكل تعود حقوق العقد الى العاقد بعني الوكيل وان اضيف الى الموكل تعود حقوق العقد الى الموكل ويكون الوكيل بهذه الصورة كالرسول مثلاً لو باع الوكيل بالبيع مال الموكل واكتفى باضافة العقد الى نفسه ولم يصفه الى موكله يكون مجبوراً على تسليم المبيع الى المشتري وله ان يطلب ويقبض الثمن من المشتري واذا خرج للمال المشتري مستحق وضبطه بعد الحكم يرجع المشتري على الوكيل بالبيع بعني يطلب الثمن الذي اعطاه اياه منه والوكيل بالشراء اذا لم يصف العقد الى موكله على هذا الوجه يقبض المال الذي اشتراه ويجبر على اعطاء ثمنه للبائع من ماله وان لم يتسلم الثمن من موكله واذا ظهر عيب قديم في المال المشتري فلولو وكيل حق الخصامة لاجل رده ولكن اذا كان الوكيل قد اضاف العقد الى موكله بان عقد البيع بقوله بعث بالوكالة عن فلان او اشتريت لفلان فعلى هذا الحال تعود الحقوق المبينة آنفاً كلها الى الموكل ويبقى الوكيل في حكم الرسول بهذه الصورة

المادة ١٤٦٢ - تعود حقوق العقد في الرسالة الى المرسل ولا تتعلق بالرسول اصلاً

المادة ١٤٦٣ - المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وايناء الدين واستيفائه وقبض العين من جهة الوكالة هو في حكم الودبعة في يده فاذا تلف بلا تعدٍ ولا نقصير لا يلزم الضمان والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة هو ايضاً في حكم الودبعة

المادة ١٤٦٤ - لو ارسل المديون دينه الى الدائن وقبل الوصول اليه تلف في يد الرسول فان كان رسول المديون يتلف من مال المديون وان كان رسول الدائن يتلف من مال الدائن ويبرأ المديون من الدين

المادة ١٤٦٥ - اذا وكل احد شخصين على امر فليس لاحدهما وحده التصرف في الخصوص الذي وكل به ولكن ان كانا قد وكلنا لخصومة او لرد

ودبعة او ايفاء دين فلاحدهما ان يوفي الوكالة وحده واما اذا وكل احد آخر لامر ثم وكل غيره رأساً على ذلك الامر فايهما اوفي الوكالة جاز

المادة ١٤٦٦ — ليس للوكيل ان يوكل غيره في الخصوص الذي وكل به الا ان يكون قد اذنه الموكل بذلك او قال له اعمل برأيك فعلى هذا الحال للوكيل ان يوكل غيره ويصير الشخص الذي وكله الوكيل بهذا الخصوص وكيلاً للموكل ولا يكون وكيلاً لذلك الوكيل حتى لا ينزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الاول او بوفاته

المادة ١٤٦٧ — اذا اشترطت الاجرة في الوكالة واوفاهها الوكيل يستحقها وان لم تشرط ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالاجرة يكون متبرعاً وليس له مطالبة الاجرة

الفصل الثاني

في بيان الوكالة بالشراء

المادة ١٤٦٨ — يلزم ان يكون الموكل به معلوماً بحيث يكون قابلاً لإيفاء الوكالة على حكم الفقرة الاخيرة من مادة ١٤٥٩ وهو ان يبين الموكل جنس الشيء الذي يريد اشتراؤه وان لم يكن بيان جنسه كافياً بان كانت له انواع متفاوتة ان يبين نوعه او ثمنه وان لم يبين جنس الشيء او يبين ولكن كانت له انواع متفاوتة ولم يعين النوع او ثمنه لا تصح الوكالة الا ان يكون قد وكله بوكالة عامة مثلاً لو وكل احد غيره بقوله اشتر لي فرساً تصح الوكالة واذا اراد احد ان يوكل غيره على ان يشتري له قماش ثياب يلزم ان يبين جنسه يعني قماش حرير او قماش قطن مع بيان نوعه بقوله هندي او شامي او ثمنه بقوله بان تكون طاقته بكذا دراهم وان لم يبين جنسه وقال اشتر لي دابة او ثياباً او قال حرير ولم يبين نوعه او ثمنه فلا تصح الوكالة ولكن لو قال اشتر لي قماش ثياب او حرير من اي جنس ونوع كان فهو مفوض الى رأيك تكون الوكالة عامة وللوكيل ان يشتري من اي نوع وجنس شاء

المادة ١٤٦٩ - يختلف الجنس باختلاف الاصل او المقصد او الصنعة ايضاً مثلاً بز القطن و بز الكتان مختلفا الجنس لاختلاف اصلهما وصوف الشاة وجلدها مختلفا الجنس بحسب اختلاف المقصد لان المقصد من الجلد اعمال الجراب ومن الصوف اعمال الخصوصات المغايرة لذلك كنسج الجوخ وما اشبه ذلك وجوخ الافرنج مختلف الجنس مع جوخ الروم بحسب اختلاف الصنعة مع كون كل منهما معمولاً من الصوف

المادة ١٤٧٠ - اذا خالف الوكيل في الجنس يعني لو قال الموكل اشترى من الجنس الفلاني واشترى الوكيل من غيره لا يكون نافذاً في حق الموكل وان كانت فائدة الشيء الذي اشتراه ازيد يعني يبقى المال الذي اشتراه الوكيل عليه ولا يكون مشتري للموكل

المادة ١٤٧١ - لو قال الموكل اشتر لي كبشاً واشترى الوكيل نعجة لا يكون الشراء نافذاً في حق الموكل وتكون النعجة للوكيل

المادة ١٤٧٢ - لو قال للوكيل اشتر لي العرصة الفلانية وأنشيء على العرصة بناء فليس للوكيل ان يشتريها ولكن لو قال اشتر لي الدار الفلانية ثم اضيف اليها حائط او صبغت فالموكيل ان يشتريها بالوكالة على هذا الحال

المادة ١٤٧٣ - لو قال الموكل اشتر لي لبناً ولم يصرح بكونه اي لبن يحمل على اللبن المعروف في البلدة

المادة ١٤٧٤ - لو قال الموكل اشتر لي ارزاً فاللوكيل ان يشتري من الارز الذي يباع في السوق اي نوع كان

المادة ١٤٧٥ - لو وكل احد آخر على ان يشتري له داراً يلزم ان يبين ثمنها والمحلة التي هي فيها وان لم يبين فلا تصح الوكالة

المادة ١٤٧٦ - لو وكل احد آخر على ان يشتري له لؤلؤة او يافوثة حمراء يلزم ان يبين مقدار ثمنها والا فلا تصح الوكالة

المادة ١٤٧٧ - يلزم بيان مقدار ثمن الموكل به في المقدرات مثلاً لو وكل احد آخر ليشتري له حنطة يلزم ان يبين مقدار كيلها او ثمنها بقوله بكذا

دراهم والا فلا تصح الوكالة

المادة ١٤٧٨ - لا يلزم بيان وصف الموكل به بقوله مثلاً أعلى او ادني او اوسط ولكن يلزم ان يكون وصف الموكل به او ثمنه موافقاً لحال الموكل . مثلاً لو وكل المكاربي احدى باشتراء دابة له فليس للوكيل ان يشتري بعشرين الف غرش فرساً نجدياً وان اشترى لا يكون نافذاً في حق الموكل يعني لا يكون ذلك الفرس مشتري للموكل وانما يبقى على الوكيل

المادة ١٤٧٩ - اذا قيدت الوكالة بقيد فليس للوكيل مخالفته فان خالف لا يكون شراؤه نافذاً في حق الموكل ويبقى المال الذي اشترى عليه ولكن اذا خالف بصورة فائدتها ازيد في حق الموكل فلا تعد مخالفة معنى مثلاً لو قال احد اشتر لي الدار الفلانية بعشرة آلاف واشتراها الوكيل بازيد فلا يكون شراؤه نافذاً في حق الموكل وتبقى الدار عليه واما اذا اشتراها بانقص يكون قد اشتراها للموكل كذلك لو قال اشتر نسيئة واشترى الوكيل نقداً يبقى المال على الوكيل واما لو قال الموكل اشتر نقداً واشترى الوكيل نسيئة فيكون قد اشتراه للموكل

المادة ١٤٨٠ - اذا اشترى احد نصف الشيء الذي وكل باشترائه فان كان تبويض ذلك الشيء مضراً لا يكون نافذاً في حق الموكل والا ينفذ . مثلاً لو قال اشتر لي طاقية قماش واشترى الوكيل نصفها لا يكون شراؤه نافذاً في حق الموكل ويبقى ذلك على الوكيل اما لو قال اشتر ستة اكبال حنطة واشترى ثلاثة يكون قد اشتراه للموكل

المادة ١٤٨١ - اذا قال الموكل اشتر لي جوخ جبة ولم يكن الجوخ الذي اشتراه الوكيل كافياً للجبة لا يكون شراؤه نافذاً ويبقى الجوخ عليه

المادة ١٤٨٢ - كما يصح للوكيل باشتراء شيء بدون بيان قيمته ان يشتري ذلك الشيء بقيمة مثله كذلك يصح له ان يشتريه بغبن يسير ولكن لا يعني الغبن اليسير ايضاً في الاشياء التي سعرها معين كاللحم والخبز واما اذا اشترى بغبن فاحش فلا ينفذ شراؤه على الموكل بكل حال ويبقى المال على ذمته

المادة ١٤٨٣ — الاشتراء على الاطلاق يصرف للشراء بالنقود وبهذه الصورة الوكيل بشراء شيء اذا بادله بشيء مقابضة لا ينفذ في حق الموكل ويبقى على الوكيل

المادة ١٤٨٤ — اذا وكل احد آخر بشراء شيء لازم لموسم معين تصرف الوكالة لذلك الموسم ايضاً مثلاً لو وكل احد آخر في موسم الربيع على اشتراء جبة شالية يكون قد وكله لا اشتراء جبة على ان يستعملها في هذا الصيف فاذا اشتراها الوكيل بعد مرور موسم الصيف او في ربيع السنة الالية لا ينفذ شراؤه في حق الموكل وتبقى الجبة على الوكيل

المادة ١٤٨٥ — ليس لمن وكل باشتراء شيء معين ان يشتري ذلك الشيء لنفسه حتى لا يكون له وان قال عند اشترائه اشتريت هذا لنفسي بل يكون للموكل الا ان يكون قد اشتراه بثمن ازيد من الثمن الذي عينه الموكل او بغبن فاحش ان لم يكن الموكل قد عين الثمن فينثذير يكون ذلك المال للوكيل وايضاً لو قال الوكيل اشتريت هذا المال لنفسي حال كون الموكل حاضراً يكون ذلك المال للوكيل

المادة ١٤٨٦ — لو قال احد لاخر اشتري لي فرس فلان وسكت الوكيل من دون ان يقول لا او نعم وذهب واشترى ذلك الفرس فان قال عند اشترائه اشتريته لموكلي يكون لموكله وان قال اشتريته لنفسي يكون له واذا قال اشتريته ولم يقيد بنفسه او موكله ثم قال اشتريته لموكلي فان كان قد قال هذا قبل تلف الفرس او حدوث عيب به يصدق وان قال هذا بعد ذلك فلا

المادة ١٤٨٧ — لو وكل شخصان كل منهم على حصة احداً على ان يشتري شيئاً فلائيهما قصد الوكيل واراد عند اشتراء ذلك الشيء يكون له

المادة ١٤٨٨ — لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله لا يصح

المادة ١٤٨٩ — اطلع الوكيل على عيب المسال الذي اشتراه قبل ان يسلمه الى الموكل فله ان يردده بلا اذنه ولكن ليس له ان يردده بلا امر الموكل وتوكله بعد التسليم اليه

المادة ١٤٩٠ - اذا اشترى الوكيل المال مؤجلاً فهو في حق الموكل مؤجل ايضاً وليس له ان يطالب بثمنه نقداً ولكن بعد اشتراء الوكيل نقداً اذا اجل البائع الثمن فلولوكيل ان يطلب الثمن من الموكل نقداً

المادة ١٤٩١ - اذا اعطى الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله وقبضه فله ان يرجع الى الموكل يعني له ان يأخذ الثمن الذي اعطاه من الموكل وله ايضاً ان يجبس المال المشتري ويطلب ثمنه من موكله الى ان يستلم الثمن وان لم يكن قد اعطاه الى البائع

المادة ١٤٩٢ - اذا تلف المال المشتري في يد الوكيل بالشراء او ضاع قضاء يتلف من مال الموكل ولا يسقط من الثمن شيء ولكن لو حبسه الوكيل لاجل استيفاء الثمن وتلف في ذلك الحال او ضاع يلزم على الوكيل اداء ثمنه

المادة ١٤٩٣ - ليس للوكيل بالشراء ان يقبل البيع بدون اذن الموكل

الفصل الثالث

في الوكالة بالبيع

المادة ١٤٩٤ - للوكيل بالبيع مطلقاً ان يبيع مال موكله بالثمن الذي رآه مناسباً قليلاً او كثيراً

المادة ١٤٩٥ - ليس للوكيل ان يبيع بانقص مما عينه الموكل يعني اذا كان الموكل قد عين ثمناً فليس للوكيل ان يبيع بانقص من ذلك واذا باع ينعقد البيع موقوفاً على اجازة موكله ولو باعه بنقصان الثمن بلا اذن الموكل وسلم المال الى المشتري فللموكل ان يضمنه ذلك النقصان

المادة ١٤٩٦ - اذا اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه لا يصح

المادة ١٤٩٧ - ليس للوكيل بالبيع ان يبيع مال موكله لمن لا تجوز شهادتهم له الا ان يكون قد باعه بازيد من ثمنه فحينئذٍ يصح وايضاً ان كان الموكل قد وكله وكالة عامة بقوله بعه لمن شئت ففي الحال يجوز بيعه بثمن مثله لهؤلاء

المادة ١٤٩٨ — للوكيل المطلق بالبيع ان يبيع مال موكله نقداً او نسيئة لمدة معروفة بين التجار في حق ذلك المال وليس له ان يبيعه لمدة طويلة مخالفة للعرف والعادة وايضاً ان كان قد وكل بالبيع بالنقد صراحة او دلالة فليس له ان يبيع نسيئة مثلاً لو قال الموكل بع هذا المال نقداً او بع مالي هذا وأدر ديني فليس للوكيل ان يبيع ذلك بالنسيئة

المادة ١٤٩٩ — ليس للوكيل ان يبيع نصف المال الذي في تبيعته ضرر وان لم يكن فيه ضرر فله ذلك

المادة ١٥٠٠ — للوكيل ان يأخذ في مقابلة ثمن المال الذي باعه بالنسيئة رهناً او كفيلاً ولا يضمن اذا تلف الرهن او افلس الكفيل

المادة ١٥٠١ — ليس للوكيل ان يبيع بلا رهن ولا كفيل اذا قال له الموكل بع بالكفيل او بالرهن

المادة ١٥٠٢ — لا يجبر الوكيل بالبيع على اداء ثمن المال الذي باعه من ماله اذا لم يأخذ ثمنه من المشتري

المادة ١٥٠٣ — اذا قبض الموكل ثمن المبيع يصح وان كان القبض حق الوكيل

المادة ١٥٠٤ — اذا كان الوكيل بغير اجرة فلا يكون مجبوراً على استيفاء ثمن المال الذي باعه ولا على تحصيله ولكن يلزم ان يوكل موكله على قبض وتحصيل الثمن اذا لم يحصله برضائه واما الوكيل بالبيع باجرة كالللال والسماسار فهو مجبور على تحصيل الثمن واستيفائه

المادة ١٥٠٥ — الوكيل بالبيع له ان يقبل البيع بلا اذن موكله ولكن لا تنفذ هذه الاقالة في حق موكله ويلزم الوكيل اعطاء الثمن للموكل

الفصل الرابع

في بيان المسائل المتعلقة بالمأمور

المادة ١٥٠٦ — اذا امر احد غيره باداء دينه الذي هو لاحد او لبنت المال واداه المأمور من ماله يرجع بذلك على الأمر شرط الأمر رجوعه او لم يشترط يعني ان كان شرط الأمر رجوع المأمور بتعبير كقوله أد ديني على ان أؤديه لك بعد او أوف ديني وبعده خذه مني او لم يشترط ذلك بان قال أد ديني فقط

المادة ١٥٠٧ — المأمور بإيفاء الدين من ماله بدراهم مغشوشة اذا أدى الدين بدراهم خالصة يأخذ من الأمر دراهم مغشوشة والمأمور بإيفاء الدين بدراهم خالصة اذا أدى الدين بدراهم مغشوشة يأخذ من الأمر دراهم مغشوشة ايضاً ولو باع المأمور بإيفاء الدين ماله للدائن وقاصه بدين الأمر يأخذ من الأمر مقدار الدين وليس للأمر المديون ان يحيط الزيادة من دينه وان كان المأمور قد باع ماله للدائن بازيد من ثمن مثله^(١)

المادة ١٥٠٨ — اذا امر احد آخر ان يصرف عليه او على اهله وعياله يأخذ مصروفه بقدر المعروف من الأمر وان لم يكن اشترط رجوعه بقوله اصرف وبعده انا اعطيك مصروفك ، كذلك لو امره بانشاء داره فأنشأها المأمور يأخذ ما صرفه بقدر المعروف من الأمر وان لم يشترط رجوعه

المادة ١٥٠٩ — لو امر احد آخر بقوله اعط فلاناً مقدار كذا قرضاً او صدقة او عطية وبعده انا اعطيك فأعطى ذلك يرجع على الأمر واما ان لم يشترط الرجوع بكلام كقوله انا اعطيك او خذه مني بعد وقال اعط فقط فليس للمأمور الرجوع وان كان رجوع المأمور متعارفاً ومعتاداً ككونه في عيال الأمر

(١) يعني لو حابى الدائن المأمور بشرائه منه شيئاً بازيد من ثمن مثله فليس للمديون ان يحسب تلك الزيادة خطأ من دينه

او شريكه يرجع وان لم يشترط الرجوع (راجع مادة ٣٦)
 المادة ١٥١٠ - لا يجري امر احد الا في حق ملكه مثلاً لو قال
 احد لاخر خذ هذا المال وألقه في البحر فأخذه المأمور وألقاه في البحر حال
 كونه عالمًا بأنه مال غير الأمر فلصاحب المال ان يضمن الذي القاه وليس على
 الأمر شيء ما لم يكن مجبراً

المادة ١٥١١ - لو امر احد آخر باداء دينه بقوله أد ديني الذي
 مقداره كذا من مالك فوعده بتأديته ثم امتنع عن الاداء لا يجبر على ادائه
 بمجرد وعده

المادة ١٥١٢ - اذا كان للأمر دين في ذمة المأمور او نقد مودع
 عنده وامره باداء دينه منه يجبر على ادائه واما لو قال بع مالي الفلاني وأد ديني
 فلا يجبر ان كان المأمور وكيلاً متبرعاً وان كان وكيلاً بالاجرة يجبر على بيع
 المال واداء دين الأمر

المادة ١٥١٣ - اذا اعطى احد آخر مقداراً من الدراهم وقال اعطها
 لدائي فلان فليس لسائر غرماء الأمر صلاحية ان يأخذوا من تلك الدراهم حصة
 وليس للمأمور ان يعطي تلك الدراهم الا للدائن الذي عينه له الأمر

المادة ١٥١٤ - لو اعطى احد آخر مقداراً من الدراهم على ان يؤدي
 دينه وقبل ان يعطي المأمور الدائن ذلك المبلغ ويوصله اليه لو علم موت الأمر
 ترجع تلك الدراهم الى تركة الامر ويلزم الدائن ان يراجع التركة

المادة ١٥١٥ - لو اعطى احد آخر مقداراً من الدراهم على ان يعطيها
 لدائنه حال كونه قد نهاه عن تسليمها بقوله لا تسلمها له ما لم يجعلها ظهريه
 بسندي الذي هو في يد الدائن او تأخذ منه وثيقة تشعر بقبضها فاذا سلمها من
 دون ان يفعل كما امره وانكرها الدائن ولم يثبت قبضها واخذها الدائن ثانياً من
 الأمر فله ان يضمنها المأمور

الفصل الخامس

في حق الوكالة بالخصوصمة

المادة ١٥١٦ - لكل من المدعي والمدعى عليه ان يوكل من شاء بالخصوصمة ولا يشترط رضا الآخر

المادة ١٥١٧ - اقرار الوكيل بالخصوصمة على موكله ان كان في حضور الحاكم يعتبر والا فلا يعتبر وينعزل هو من الوكالة

المادة ١٥١٨ - اذا وكل احد آخر واستثنى اقراره عليه يجوز فلا يصح اقرار الوكيل على الموكل بهذه الصورة (راجع الفقرة الاخيرة من مادة ١٤٥٦) واذا اقر في حضور الحاكم حال كونه غير مأذون بالاقرار ينعزل من الوكالة

المادة ١٥١٩ - الوكالة بالخصوصمة لا تستلزم الوكالة بالقبض بناء عليه ليس للوكيل بالدعوة صلاحية قبض المال المحكوم به ما لم يكن وكيلاً بالقبض ايضاً

المادة ١٥٢٠ - الوكالة بالقبض لا تستلزم الوكالة بالخصوصمة^(١)

الفصل السادس

في بيان المسائل المتعلقة بعزل الوكيل

المادة ١٥٢١ - للموكل ان يعزل وكيله من الوكالة ولكن ان تعلق به حق الغير فليس له عزله كما اذا رهن مديون ماله وحين عقد الرهن وبعده وكل اخر ببيع الرهن عند حلول اجل الدين فليس للراهن الموكل عزل ذلك الوكيل بدون رضا المرتهن كذلك لو وكل احد اخر بالخصوصمة بطلب المدعي ليس له عزله في غياب المدعي

المادة ١٥٢٢ - للوكيل ان يعزل نفسه من الوكالة ولكن لو تعلق به

(١) لكن عند الامام اذا كانت قبض الدين تستلزم لان الديون تقضى بامثالها لا باعيانها

- حق الغير كما ذكر آنفاً يكون مجبوراً على ايفاء الوكالة
- المادة ١٥٢٣ - اذا عزل الموكل الوكيل بقي على كالتة الى ان يصل اليه خبر العزل ويكون تصرفه صحيحاً الى ذلك الوقت
- المادة ١٥٢٤ - اذا عزل الوكيل نفسه يلزم عليه ان يعلم الموكل بعزله وتبقى الوكالة في عهده الى ان يعلم الموكل بعزله
- المادة ١٥٢٥ - للموكل ان يعزل وكيله بقبض الدين في غياب المديون ولكن ان كان الدائن قد وكله في حضور المدين فلا يصح عزله بدون علم المديون وعلى هذه الصورة اذا اعطاه المديون الدين من دون ان يعلم عزله يبرأ
- المادة ١٥٢٦ - تنتهي الوكالة بختام الموكل به وينعزل الوكيل من الوكالة بالطبع (عزلاً حكماً)
- المادة ١٥٢٧ - ينعزل الوكيل بوفاة الموكل ولكن اذا تعلق به حق الغير لا ينعزل (راجع المادة ٧٦٠)
- المادة ١٥٢٨ - ينعزل وكيل الوكيل ايضاً بموت الموكل (راجع المادة ١٤٦٦)
- المادة ١٥٢٩ - الوكالة لا تورث يعني اذا مات الوكيل يزول حكم الوكالة وبهذا لا يقوم وارث الوكيل مقامه
- المادة ١٥٣٠ - تبطل الوكالة بجنون الموكل او الوكيل

تحريراً في ٢٠ جمادي الاول سنة ١٢٩١

الكتاب الثاني عشر

في الصلح والابراء و يشتمل على مقدمة واربعة ابواب

المقدمة

في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية

المادة ١٥٣١ - الصلح هو عقد يرفع النزاع بالتراضي وينعقد بالايجاب والقبول

المادة ١٥٣٢ - المصالحح هو الذي عقد الصلح

المادة ١٥٣٣ - المصالحح عليه هو بدل الصلح

المادة ١٥٣٤ - المصالحح عنه هو الشيء المندعى به

المادة ١٥٣٥ - الصلح ثلاثة اقسام . القسم الاول الصلح عن الاقرار وهو الصلح الواقع على اقرار المدعى عليه . القسم الثاني الصلح عن الانكار وهو الصلح الواقع على انكار المدعى عليه . القسم الثالث الصلح عن السكوت وهو الصلح الواقع على سكوت المدعى عليه بان لا يقر ولا ينكر

المادة ١٥٣٦ -- الابراء على قسمين الاول ابراء الاسقاط والثاني ابراء الاستيفاء اما ابراء الاسقاط فهو ان يبرىء احد الآخر باسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر او بحط مقدار منه عن ذمته وهو الابراء المبحوث عنه في كتاب الصلح هذا واما ابراء الاستيفاء فهو عبارة عن اعتراف احد بقبض واستيفاء حقه الذي هو في ذمة الآخر وهو نوع من الاقرار

المادة ١٥٣٧ - الابراء الخاص هو ابراء احد آخر من دعوى متعلقة

بمخصوص مادة كدعوى الطلب من دار او ضيعة او جهة اخرى

المادة ١٥٣٨ - الابراء العام هو ابراء احد آخر من كافة الدعاوى

— ❧ الباب الاول ❧ —

في بيان من يعقد الصلح والابراء

المادة ١٥٣٩ — بشرط ان يكون المصالح عاقلاً ولا يشترط ان يكون بالغاً فلا يصح صلح المجنون والمعتوه والصبي غير المميز اصلاً ويصح صلح الصبي المأذون ان لم يكن فيه ضرر بين كما اذا ادعى احد على الصبي المأذون شيئاً وافر به يصح صلحه عن اقرار وللصبي المأذون ان يعقد الصلح على تأجيل وامهال طلبه واذا صالح على مقدار من طلبه وكانت له بينة بتمامه لا يصح صلحه وان لم تكن له بينة وتحقق ان خصمه سيخلف يصح وان ادعى على آخر مالا فصالح على مقدار قيمته يصح ولكن اذا صالح على نقصان فاحش عن قيمة ذلك المال لا يصح

المادة ١٥٤٠ — اذا صالح ولي الصبي عن دعواه يصح ان لم يكن فيه ضرر بين وان كان فيه ضرر بين لا يصح بناءً عليه لو ادعى احد على صبي كذا دراهم وصالح ابوه على ان يعطي كذا دراهم من مال الصبي يصح ان كانت للمدعي بينة وان لم يكن له بينة لا يصح واذا كان للصبي طلب في ذمة آخر وصالحه ابوه بحط وتبذيل مقدار منه لا يصح صلحه وان كانت له بينة وان لم تكن له بينة وتحقق ان المديون سيخلف يصح ، ويصح صلح ولي الصبي على مال تساوي قيمته مقدار طلبه ولكن اذا وجد غبن فاحش لا يصح

المادة ١٥٤١ — لا يصح ابراء الصبي والمجنون والمعتوه مطلقاً

المادة ١٥٤٢ — الوكالة بالخصومة لا تستلزم الوكالة بالصلح بناءً عليه

اذا وكل احد آخر بدعواه وصالح على تلك الدعوى بلا اذن لا يصح صلحه

المادة ١٥٤٣ — اذا وكل احد آخر على ان يصالح عن دعواه وصالح

ذلك بالوكالة يلزم المصالح عليه الموكل ولا يؤخذ الوكيل بذلك ولا يطالب به الا ان يكون الوكيل قد ضمن المصالح عليه فعلى هذا الحال يؤخذ الوكيل بحسب كفالته وايضاً لو صالح الوكيل عن اقرار بمال عن مال وازاد الصالح الى نفسه فحينئذ يؤخذ الوكيل يعني يؤخذ بدل الصلح منه وهو يرجع الى الموكل مثلاً

لو صالح الوكيل بالوكالة على كذا دراهم يلزم الموكل اعطاء ذلك المبلغ ولا يكون
وكيل مسئولاً عنه لكن لو صالح على كذا وقال انا كفيل به يؤخذ ذلك المبلغ
منه وهو يرجع على موكله وايضاً لو وقع الصلح عن اقرار بمال عن مال بان كان قد
عقد الوكيل الصلح بقوله للمدعي صالحني عن دعوى فلان بكذا يؤخذ بدل
الصلح منه لانه في حكم البيع وهو يرجع على الموكل

المادة ١٥٤٤ - اذا صالح احد وهو فضولي يعني بلا امر عن دعوى
واقعة بين شخصين فان كان ضمن بدل الصلح او اضاف بدل الصلح الى ماله بقوله
على مالي الفلاني او اشار الى النقود او العروض الموجودة بقوله على هذا المبلغ او
هذه الساعة او اطلق بقوله صالحت على كذا ولم يكن ضامناً ولا مضيفاً الى ماله
ولا مشيراً الى شيء وسلم المبلغ بصح الصلح بهذه الصور الاربع ويكون المصالح
متبرعاً واذا لم يسلم بدل الصلح بالصورة الرابعة يكون موقوفاً على اجازة المدعى عليه
فان اجاز بصح الصلح ويلزمه بدله وان لم يجز يبطل الصلح وتبقى الدعوى على حالها

— ❦ — الباب الثاني ❦ —

في بيان بعض احوال المصالح عليه والمصالح عنه وبعض شروطها

المادة ١٥٤٥ - ان كان المصالح عليه عيناً فهو في حكم المبيع وان كان
دينياً فهو في حكم الثمن فالشيء الذي يصالح لان يكون مبيعاً او ثمناً في البيع يصالح
لان يكون بدلاً في الصلح ايضاً

المادة ١٥٤٦ - يشترط ان يكون المصالح عليه مال المصالح وملكه بناءً
عليه لو اعطى المصالح مال غيره ليكون بدل الصلح لا يصح صلحه

المادة ١٥٤٧ - يلزم ان يكون المصالح عليه والمصالح عنه معلومين ان
كانا محتاجين للقبض والتسليم والا فلا مثلاً لو ادعى احد من الدار التي هي في يد
الآخر حقاً وادعى هذا من الروضة التي هي في يد ذلك حقاً وتصالحا على ان يترك
كلاهما دعويهما من دون ان يعينا مدعاهما يصح كذلك لو ادعى احد من الدار

التي هي في بد الآخر حقاً وصالحه على بدل معلوم ليترك الدعوى بصح ولكن لو
تصالحا على ان يعطي المدعي للمدعى عليه بدلاً وان يسلم هذا حقه لذلك لا يصح



— ❧ الباب الثالث ❧ —

في المصالح عنه ويشتمل على فصلين

الفصل الاول

في الصلح عن الاعيان

المادة ١٥٤٨ — ان وقع الصلح عن الاقرار على مال معين عن دعوى
مال معين فهو في حكم البيع فكما يجري فيه خيار العيب والرؤية والشرط كذلك
تجري دعوى الشفعة ايضاً ان كان المصالح عليه او المصالح عنه عقاراً ولو استحق
كل المصالح عنه او بعضه يسترد هذا المقدار من بدل الصلح كلاً او بعضاً ولو
استحق بدل الصلح كله او بعضه يطلب المدعي من المدعى عليه ذلك المقدار من
المصالح عنه كلاً او بعضاً مثلاً لو ادعى احد على اخر داراً وتصالحا على ان يعطيه
كذا دراهم مع ان المدعى عليه اقر بكون الدار له يكون كأن المدعي باع تلك الدار
ثلمدعى عليه ويجري في هذا احكام البيع على ما ذكر آنفاً

المادة ١٥٤٩ — ان وقع الصلح عن الاقرار على المنفعة في دعوى المال
فهو في حكم الاجارة ويجري فيه احكام الاجارة مثلاً لو صالح احد آخر عن
دعوى روضة على ان يسكن مدة كذا في داره يكون قد استأجر تلك الدار في
مقابلة الروضة تلك المدة

المادة ١٥٥٠ — الصلح عن الانكار او السكوت هو في حق المدعي
معاوضة وفي حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع للمنازعة فتجري الشفعة
في العقار المصالح عليه ولا تجري في العقار المصالح عنه ولو استحق كل المصالح عنه
او بعضه يرد المدعي الى المدعى عليه هذا المقدار من بدل الصلح كلاً او بعضاً

وبياشر الخصمة بالمستحق ولو استحق بدل الصلح كلاً او بعضاً يرجع المدعي بذلك
المقدار الى دعواه

المادة ١٥٥١ - لو ادعى احد مالاً معيناً كالروضة مثلاً وصالح على
مقدار منها وأبرأ المدعى عليه عن دعوى باقيةا يكون قد اخذ مقداراً من حقه
وترك دعوى باقيةا اي اسقط حق دعواه في باقيةا

الفصل الثاني

في بيان الصلح عن الدين اي الطلب وسائر الحقوق
المادة ١٥٥٢ - اذا صالح احد عن طلبه الذي هو في ذمة الآخر على
مقدار منه يكون قد استوفى بعض طلبه واسقط الباقي يعني ابرأ ذمة المديون
من الباقي

المادة ١٥٥٣ - اذا صالح احد على تأجيل وامهال كل نوع طلبه
الذي هو معجل يكون قد اسقط حق تعجيله

المادة ١٥٥٤ - اذا صالح احد عن طلبه الذي هو سكة خالصة على
ان يأخذ في بدله سكة مغشوشة يكون قد اسقط حق طلبه سكة خالصة

المادة ١٥٥٥ - يصح الصلح باعطاء البدل لاجل اخلاص من اليمين
في دعوى الحقوق كدعوى حق الشرب والشفعة والمرور



الباب الرابع

في بيان احكام الصلح والابراء ويشتمل على فصلين

الفصل الاول

في بيان المسائل المتعلقة باحكام الصلح

المادة ١٥٥٦ - اذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع
ويملك المدعي بالصلح بدله ولا يبقى له حق في الدعوى وليس للمدعي عليه ايضاً

استرداد بدل الصلح منه

- المادة ١٥٥٧ — اذا مات احد الطرفين فليس لورثته فسخ صلحه
- المادة ١٥٥٨ — ان كان الصلح في حكم المعاوضة فللطرفين اذا تراضيا فسخه واقالته وان لم يكن في معنى المعاوضة بل كانت متضمنة لاسقاط بعض الحقوق فلا يصح تقضه وفسخه اصلاً (راجع مادة ٥١)
- المادة ١٥٥٩ — اذا عقد الصلح للخلاص من اليمين على اعطاء بدل يكون المدعي قد اسقط حق خصومته ولا يحالَف المدعي عليه بعد
- المادة ١٥٦٠ — اذا تلف كل بدل الصلح او بعضه قبل ان يسلم الى المدعي فان كان مما يتعين بالتعيين فهو في حكم المضبوط بالاستحقاق فيطالب المدعي كل المصالح عنه او بعضه من المدعي عليه في الصلح الواقع عن اقرار ويرجع المدعي الى دعواه في الصلح الواقع عن انكار او سكوت (راجع مادتي ١٥٤٨ و ١٥٥٠) وان كان بدل الصلح ديناً اي مما لا يتعين كذا غرضاً فلا يتأقّى على الصلح خلل ويلزم المدعي عليه اعطاء مثل المقدار الذي تلف للمدعي

الفصل الثاني

في بيان المسائل المتعلقة باحكام الابرأء

- المادة ١٥٦١ — اذا قال احد ليس لي مع فلان دعوى ولا نزاع او ليس لي عند فلان حق او فرغت من دعواي التي هي مع فلان او تركتها او ما بقي لي عنده حق او استوفيت حق من فلان بالتأام يكون قد ابرأه
- المادة ١٥٦٢ — اذا ابرأ احد آخر من حق يسقط حقه من ذلك وليس له دعوى ذلك الحق (راجع مادة ٥١)
- المادة ١٥٦٣ — ليس للابرأء شمول لما بعده يعني اذا ابرأ احد آخر تسقط حقوقه التي قبل الابرأء وله دعوى حقوقه الحادثة بعد الابرأء
- المادة ١٥٦٤ — اذا ابرأ احد آخر من دعوى متعلقة بخصوص يكون ابرأء خاصاً ولا تسمع بعد ذلك دعواه التي تتعلق بذلك ولكن له دعوى حقه الذي يتعلق بغير ذلك الخصوص مثلاً اذا ابرأ احد خصمه من دعوى دار فلا

تسمع دعواه التي تتعلق بتلك الدار بعد الابرء ولكن تسمع دعواه التي تتعلق بالاراضي والضباع وسائر الامور

المادة ١٥٦٥ — اذا قال احد ابرأت فلاناً من جميع الدعاوي او ليس لي عنده حق أصلاً يكون ابراء عاماً فليس له ان يدعي بحق قبل الابرء حتى لو ادعى حقاً من جهة الكفالة لا تسمع يعني كما لا تسمع دعواه ممن ابرأه بقوله انت كنت قبل الابرء كفيلاً فلان كذلك لا تسمع دعواه على آخر بقوله انت كنت لمن ابرأته كفيلاً قبل الابرء (راجع مادة ٦٦٢)

المادة ١٥٦٦ — اذا باع احد مالا وقبض ثمنه وابرأ المشتري من كافة الدعاوي التي تتعلق بالمبيع والمشتري كذلك ابرأ البائع من كافة الدعاوي التي تتعلق بالثمن المذكور وتعاطيا بينهما وثائق على هذا الوجه ثم ظهر مستحق للمبيع فلا يكون للابرء تأثير ويسترد المشتري الثمن الذي كان اعطاه للبائع راجع م ٥٢

المادة ١٥٦٧ — يلزم ان يكون المبرؤن معلومين ومعينين بناء عليه لو قال احد ابرأت كافة مديوني او ليس لي عند احد حق لا يصح ابراؤه واما لو قال ابرأت ادالي الحلة الفلانية وكان اهل تلك الحلة معينين وعبارة عن اشخاص معدودين فيصح الابرء

المادة ١٥٦٨ — لا يتوقف الابرء على القبول ولكن يرتد بالرد لانه اذا ابرأ احد آخر فلا يشترط قبوله ولكن اذا رد الابرء في ذلك المجلس بقوله لا اقبل يكون ذلك الابرء مردوداً يعني لا يبقى له حكم لكن لو رد الابرء بعد قبوله لا يكون الابرء مردوداً وايضاً اذا ابرأ المحال له الحال عليه او الدائن الكفيل ورد ذلك المحال عليه او الكفيل لا يكون الابرء مردوداً

المادة ١٥٦٩ — يصح ابراء الميت من دينه

المادة ١٥٧٠ — اذا ابرأ المريض الذي في مرض موته احد ورثته من دينه فلا يكون صحيحاً ونافذاً واما لو ابرأ من لم يكن وارثه فيعتبر من ثلث ماله

المادة ١٥٧١ — اذا ابرأ من تركته مستغرقة بالدبون في مرض موته

احد مديوني لا يصح ابراؤه ولا ينفذ في ١٦ شوال سنة ١٢٩١

الكتاب الثالث عشر

في الافرار ويشتمل على اربعة ابواب

الباب الاول

في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية

المادة ١٥٧٢ — الافرار هو اخبار الانسان عن حق عليه لا آخر ويقال
لنثلك مقر ولهذا مقر له وللحق مقر به

المادة ١٥٧٣ — يشترط ان يكون المقر عاقلاً بالغاً فلا يصح اقرار
الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ولا يصح على هؤلاء اقرار
اوليائهم واوصيائهم ولكن الصغير المميز المأذون هو في حكم البالغ في الخصوصات
التي صحت مأذونته فيها

المادة ١٥٧٤ — لا يشترط ان يكون المقر له عاقلاً بناءً عليه لو اقر
احد بمال للصغير غير المميز يصح ويلزمه اعطاء ذلك المال

المادة ١٥٧٥ — يشترط في الافرار رضا المقر فلا يصح الافرار الواقع
بالجبر والاكراه (راجع مادة ١٠٠٦)

المادة ١٥٧٦ — يشترط ان لا يكون المقر مجبوراً عليه (راجع الفصل
الثاني والثالث والرابع من كتاب الحجر)

المادة ١٥٧٧ — يشترط ان ظاهر الحال لا يكذب الافرار بناءً عليه
اذا اقر الصغير الذي لم نتحمل جثته البلوغ بقوله بلغت لا يصح اقراره ولا يعتبر

المادة ١٥٧٨ — يشترط ان لا يكون المقر له مجهولاً بجهالة فاحشة واما
الجهالة اليسيرة فلا تكون مانعة لصحة الافرار مثلاً لو اقر احد بان هذا المال لرجل

مشيراً الى المال المعين الذي هو في يده او هذا المال لاحد من اهالي البلدة الفلانية
ولم يكن اهالي تلك البلدة معدودين لا يصح اقراره واما لو قال ان هذا المال لاحد

هذين الرجلين او لاحد من اهالي المحلة الفلانية وكان اهل المحلة قوماً محصورين

فيصح اقراره وعلى تقدير انه اقر على الوجه المشروح وقال ان هذا المال لهذين الرجلين فلهما ان يأخذا ذلك المال من المقر ان انفقا وملكانه بعد الاخذ بالاشتراك وان اختلفا فلكل منهما ان يطلب من المقر اليمين بعدم كون المال له فان نكل المقر عن يمين الاثنين يكون ذلك المال كذلك مشتركاً بينهما وان نكل عن يمين احدهما يكون ذلك المال مستقلاً لمن نكل عن يمينه، وان حلف للاثنين بهراً المقر من دعواهما وبقى المال المقر به في يده

❦ الباب الثاني ❦

في بيان وجوه صحة الاقرار

المادة ١٥٧٩ - كما يصح الاقرار بالمعلوم كذلك يصح الاقرار بالمجهول ايضاً ولكن كون المقر به مجهولاً في العقود التي لا تكون صحيحة مع الجهالة كالبيع مانع لصحة الاقرار كما انه اذا قال احد لفلان عندي امانة او سرقت مال فلان او غصبته يصح اقراره ويجبر على تعيين الامانة المجهولة او المال المسروق او المغصوب واما لو قال بعت لفلان شيئاً او استأجرت من فلان شيئاً فلا يصح اقراره ولا يجبر على بيان ما باعه او استأجره لانه اسنده لحال منافية للضمان

المادة ١٥٨٠ - لا يتوقف الاقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده ولا يبقى له حكم واذا رد المقر له مقداراً من المقر به لا يبقى حكم الاقرار في المقدار المردود ويصح الاقرار في المقدار الباقي الذي لم يردده المقر له

المادة ١٥٨١ - اذا اختلف المقر والمقر له في سبب المقر به فلا يكون اختلافاً هذا مانعاً لصحة الاقرار مثلاً لو ادعى احد الفاً من جهة القرض واقر المدعى عليه بالف من جهة ثمن المبيع فلا يكون اختلافاً هذا مانعاً لصحة الاقرار

المادة ١٥٨٢ - طلب الصلح عن مال يكون اقراراً بذلك المال واما طلب الصلح عن دعوى مال فلا يكون اقراراً بذلك المال فاذا قال احد لآخر لي عليك الف اعطني اياه وقال المدعى عليه صاحني عن المبلغ المذكور بسبعمائة وخمسين يكون قد اقر بالالف المطلوب ولكن لو كانت طلب الصلح لمجرد دفع المنازعة كما اذا قال صاحني عن دعوى هذا الف بكذا فلا يكون قد اقر

بالمبلغ المذكور

المادة ١٥٨٣ — اذا طلب احد ثراء المال الذي في يد شخص آخر او استجاره او استعارته او قال هبني اياه او اودعني اياه او قال الآخر خذه ودبعة وقبل ذلك يكون قد أقر بعدم كون المال له

المادة ١٥٨٤ — الاقرار المعلق بالشرط باطل ولكن اذا علق بزمان صالح لحلول الاجل في عرف الناس يحمل على اقراره بالدين المؤجل مثلاً لو قال احد لا آخر اذا وصلت المحل الفلاني او قضيت مصلحة الفلانية فاني مديون لك بكذا يكون اقراره هذا باطلاً ولا يلزمه تأدية المبلغ المزبور ولكن اذا قال ان اتى ابتداء الشهر الفلاني او يوم قاسم فاني مديون لك بكذا يحمل على الاقرار بالدين المؤجل ويلزم عليه تأدية المبلغ عند حلول ذلك الوقت (راجع مادة ٤٠)

المادة ١٥٨٥ — الاقرار بالمشاع صحيح فاذا اقر احد لا آخر بحصة شائعة من ملك العقار الذي في يده كالنصف او الثلث وصدقه المقر له ثم توفي المقر قبل الافراز والتسليم فلا يكون شيوخ المقر به مانعاً لصحة هذا الاقرار

المادة ١٥٨٦ — اقرار الاخرس باشارته المعهودة معتبر ولكن اقرار الناطق باشارته لا يعتبر مثلاً لو قال احد للناطق هل لفلان عليك كذا دراهم حق فلا يكون قد اقر بذلك الحق اذا خفض رأسه

❦ الباب الثالث ❦

في بيان احكام الاقرار ويشتمل على ثلاثة فصول

الفصل الاول

في بيان الاحكام العمومية

المادة ١٥٨٧ — يلزم المرء باقراره بموجب المادة التاسعة والسبعين ولكن اذا كذب بحكم الحاكم فلا يبقى لاقراره حكم وهو انه اذا ظهر مستحق وادعى الشيء الذي اشتراه احد وكان في يده وعند الحاكم لو قال ذو اليد هذا كان مال فلان باعني اياه واثبت المستحق دعواه وحكم الحاكم بذلك يرجع ذو اليد

على البائع ويسترد ثمن المبيع منه وان كان قد اقر حين المحاكمة بكون ذلك الشيء مال البائع وانكر دعوى المستحق لان اقراره كذب بمحكم الحاكم ولم يبق له حكم فلا يكون مانعاً للرجوع

المادة ١٥٨٨ — لا يصح الرجوع عن الاقرار في حقوق العباد وهو انه اذا اقر احد لا آخر بقوله لفلان علي كذا ديناً ثم رجع عن اقراره فلا يعتبر رجوعه ويلزم باقراره

المادة ١٥٨٩ — اذا ادعى احد كونه كاذباً في اقراره الذبي وقع يحلف المقر له على عدم كون المقر كاذباً مثلاً اذا اعطى احد سنداً لا آخر محرراً فيه انه قد استقرضت كذا دراهم من فلان ثم قال وان كنت اعطيت هذا السند لكنني ما اخذت المبلغ المذكور منه يحلف المقر له بعدم كون المقر كاذباً في اقراره هذا المادة ١٥٩٠ — اذا اقر احد لا آخر بقوله لك في ذمتي كذا دراهم طلب وقال الاخير هذا الطلب ليس لي وانما هو لفلان وصدقه ذلك بكون ذلك الطلب له ولكن يكون حق قبضه للمقر له الاول يعني لا يجبر المديون على اداء المقر به للمقر له الثاني اذا طالبه واذا اعطى المديون المقر به للمقر له الثاني برضا تبرأ ذمته وليس للمقر له الاول ان يطالبه به

الفصل الثاني

في بيان نفي الملك والاسم المستعار

المادة ١٥٩١ — المقر اذا اضاف المقر به الى نفسه في اقراره يكون قد وهبه للمقر له ولا يتم ما لم يكن هناك تسليم وقبض وان لم يصفه الى نفسه يكون قد نفى الملك عن المقر به واقر بكونه ملكاً للمقر له قبل الاقرار مثلاً لو قال احد ان كافة اموالي واشيائي التي في بسدي هي لفلان وليس لي فيها علاقة يكون حينئذ قد وهب جميع امواله واشيائه ويلزم التسليم والقبض وان قال ان كافة الاموال والاشياء التي نسبت لي ما عدا ثيابي التي علي هي لفلان وليس لي فيها علاقة يكون قد نفى ملكه عن كافة الاموال والاشياء المنسوبة اليه يعني التي قيل انها له ما عدا ثيابه التي عليه واقر بكونها لذلك ولكن لو ملك اشياء بعد اقراره

هذا لا يكون اقراره هذا شاملاً لتلك الاشياء كذلك لو قال ان كافة اموالي واشيائي التي في دكاني هذه هي لابني الكبير وليس لي فيها علاقة يكون قد وهب في ذلك الوقت جميع اشياءه وامواله التي هي في الدكان لابنه الكبير ذلك ويلزم التسليم وان قال ان جميع هذه الاشياء والاموال التي هي في دكاني هذا لابني الكبير فلان وليس لي فيها علاقة يكون حينئذ قد نفى الملك عن نفسه واثبتته لابنه الكبير باقراره عن جميع الاشياء والاموال الموجودة في ذلك الحانوت ولكن لو وضع بعد ذلك اشياء اخر في ذلك الدكان لا يكون اقراره هذا شاملاً لتلك الاشياء وكذلك لو قال احد ان حانوتي الذي هو في المحل الفلاني هو لزوجتي يكون قد وهبه لها ويلزمه التسليم وان قال ان الدكان الفلاني الذي نسب لي هو لزوجتي يكون ذلك الحانوت لزوجته قبل الاقرار ويكون قد اقر بان الدكان ليس بمملكه

المادة ١٥٩٢ - اذا قال احد في حق الدكان الذي هو في يده وتصرفه

سند انه ملك فلان وليس له فيه علاقة والاسم المحرر في الوثيقة هو مستعار او قال في حق دكان مملوك اشتراه من آخر انني كنت قد اشتريته لفلان والدراهم التي اعطيتمها في ثمنه هي ماله ايضاً والاسم المحرر في السند قيد مستعاراً يكون قد اقر بان الدكان ملك ذلك في نفس الامر

المادة ١٥٩٣ - اذا قال احد ان الدين الذي هو في ذمة فلان بموجب سند وهو كذا غرضاً وان كان قد تحرر باسمي الا انه هو لفلان واسمي الذي تحرر في السند هو مستعار يكون قد اقر بان المبلغ المذكور في نفس الامر هو حق لذلك

المادة ١٥٩٤ - اذا كان احد قد نفى الملك باقراره على ما ذكر او اقر بكون اسمه مستعاراً في حال صحته يكون اقراره معتبراً ويلزم به في حال حياته وتلزم به ورثته بعد مماته ولكن لو اقر بالوجوه المذكورة في مرض موته فخكه يعلم من الفصل الآتي

الفصل الثالث

في بيان اقرار المريض

المادة ١٥٩٥ - مرض الموت هو المرض الذي يعجز المريض عن رؤية

مصلحه الخارجة عن داره ان كان من الذكور ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره ان كان من الاناث وفي هذا المرض خوف الموت في الاكثر ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة صاحب فراش كان او لم يكن وان امتد مرضه دائماً على حال ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله ولكن لو اشتد مرضه وتغير حاله ومات ، يعد حاله اعتباراً من وقت التغير الى الوفاة مرض موت

المادة ١٥٩٦ — اقرار من لم يكن له وارث او لم يكن له وارث سوى زوجته او المرأة التي لم يكن لها وارث سوى زوجها في مرض الموت يعتبر اقراره على انه نوع وصية فاذا نفى المملك من لا وارث له في مرض موته عن جميع امواله واقر بها لغيره يصح وليس لامين بيت المال ان يتعرض لتركته بعد وفاته كذلك لو نفى المملك عن جميع امواله في مرض موته من لا وارث له سوى زوجته واقر به لها او لو نفى المملك من لا وارث لها سوى زوجها عن جميع اموالها واقرت به له يصح وليس لامين بيت المال ان يتعرض لتركته احدهما بعد الوفاة

المادة ١٥٩٧ — لو اقر احد حال مرضه بمال للاحد ورثته وأفاق بعد اقراره من ذلك المرض يكون اقراره هذا معتبراً

المادة ١٥٩٨ — اذا اقر احد في مرض موته بعين او دين للاحد ورثته ثم مات يكون اقراره موقوفاً على اجازة باقي الورثة فان اجازوه كان معتبراً والا فلا ولكن اذا كان قد صدقه باقي الورثة في حال حياة المقر فليس لهم الرجوع عن تصديقهم ويكون ذلك الاقرار معتبراً وايضاً الاقرار للوارث بالامانة صحيح على كل حال وهو انه اذا اقر احد في مرض موته بكونه قد قبض امانته التي عند وارثه او اقر بكونه قد استهلك امانته وارثه المعلومه التي اودعها عنده يصح اقراره مثلاً لو اقر في مرض موته بقوله اخذت وقبضت امانتي التي اودعتها عند ابني فلان يصح اقراره ويكون معتبراً وكذا لو قال ان ابني فلاناً اخذ طليبي الذي هو على فلان بالوكالة وسلمه لي يكون اقراره معتبراً وكذلك لو قال قد بعث خاتم الالماس لذي كان ودبة او عارية عندي لابني فلان وفيخته خمسة آلاف غرش وصرفت

ثمنه في اموري واستهلكته بكون اقراره معتبراً ويلزم تضمين قيمة ذلك الخاتم من التركة
 المادة ١٥٩٩ - المولد من الوارث في هذا المبحث هو الذي كان وارثاً
 للمريض في وقت وفاته واما الوراثه الحاصلة بسبب حادث في وقت وفاة المقر ولم
 تكن قبل فلا تكون مانعة لصحة الاقرار كما انه اذا اقر اخد بمال لامرأة اجنبية
 في مرض موته ثم تزوج بها ومات يكون اقراره نافذاً واما الاقرار لمن كانت وراثته
 قديمة ولم تكن حاصلة بسبب حادث فلا يكون نافذاً . مثلاً لو اقر من له ابن بمال
 لاحد اخوته من ابويه ثم مات بعد موت ابنه لا يكون اقراره نافذاً لما ان اخاه يرثه
 من حيث كونه اخاً له

المادة ١٦٠٠ - اقرار المريض حال كونه في مرض موته بالاسناد الى
 زمان الصحة في حكم اقرار في زمان المرض فلو اقر احد حال كونه في مرض موته
 بانه قد استوفى طلبه الذي على وارثه في زمان صحته لا ينفذ اقراره ما لم يجوز
 باقي الورثة كذلك لو اقر احد بانه كان قد وهب ماله للفلافي لفلان الذي هو من
 ورثته وكان سلمه اياه حال صحته لا ينفذ اقراره ما لم يثبت بينة او يجزه باقي الورثة
 المادة ١٦٠١ - اقرار المريض بعين او دين لاجنبي اي لمن يكن
 وارثه في مرض موته صحيح وان احاط بجميع امواله ولكن ان ظهر كذب المقر
 بكونه قد ملك المقر به بسبب في وقت الاقرار او انتقل اليه ارثاً او اتهمه او اشتراه
 في ذلك الوقت ينظر على هذا الحال الى ان الاقرار هل كان في اثناء مذاكرة
 الوصية ام لا فان كان ليس في اثناء مذاكرتها يكون بمعنى الهبة ويلزم التسليم وان
 كان في اثناء مذاكرتها يحمل على معنى الوصية وعلى كتمان الحالتين لا يعتبر اقراره
 الا من ثلث ماله

المادة ١٦٠٢ - ديون الصحة مقدمة على ديون المرض يعني تقدم
 الديون التي تعلقت بذمة من كانت تركته غريمة في حال صحته على الديون التي
 تعلقت بذمته في مرض موته باقراره وهو انه تستوفى ديون الصحة من تركه
 المريض ثم تؤدي ديون المرض ان بقيت فضلة ولكن الديون التي تعلقت بذمة
 المريض باسباب معروفة اي اسباب مشاهدة ومعلومة عند الناس غير الاقرار

كالشراء والاستقراض واتلاف مال فهي في حكم ديون الصحة واذا كان المقر به شيئاً من الاعيان فحكمه على هذا المنوال ايضاً يعني اذا اقر احد لاجنبي باي شيء كان في مرض موته لا يستحقه المقر له ما لم تؤد ديون الصحة او الديون التي هي في حكم ديون الصحة التي الزمت باسباب معروفة كما ذكر آنفاً

المادة ١٦٠٣ - اذا اقر احد في مرض موته بكونه قد استوفى طلبه الذي في ذمة اجنبي ينظر ان كان هذا الدين قد تعلق بذمة الاجنبي حال المرض بصح اقراره ولكن لا ينفذ في حق غرماء الصحة وان كان تعلق في حال الصحة فيصح على كل حال يعني سواء كانت عليه ديون صحة او لم تكن مثلاً لو اقر المريض حال مرضه بانه قبض ثمن المال الذي باعه في ذلك الحال بصح اقراره ولكن ان كان له غرماء صحة فليهم ان لا يعتبروا هذا الافرار وان باع مالاً في حال صحته واقر بقبض ثمنه في مرض موته بصح على كل حال وان كان له غرماء صحة فليس لهم ان يقولوا لا نعتبر هذا الافرار

المادة ١٦٠٤ - ليس لاحد ان يؤدي دين احد غرمائه في مرض موته و يبطل حقوق باقيهم ولكن له ان يؤدي ثمن المال الذي اشتراه او القرض الذي استقرضه حال كونه مريضاً

المادة ١٦٠٥ - الكفالة بالمال في هذا المبحث هي في حكم الدين الاصيل بناءً عليه لو تكفل احد دين وارثه او طلبه في مرض موته لا يكون نافذاً واذا كفّل للاجنبي يعتبر من ثلث ماله واما اذا اقر في مرض موته بكونه قد كفّل في حال صحته فيعتبر اقراره من مجموع ماله ولكن تقدم ديون الصحة ان وجدت

الباب الرابع

في بيان الافرار بالكتابة

المادة ١٦٠٦ - الافرار بالكتابة كما لافرار باللسان (راجع مادة ٦٩)

المادة ١٦٠٧ - امر احد آخر بان يكتب اقراره هو اقرار حكماً بناءً عليه لو امر احد كاتباً بقوله اكتب لي سنداً يحتوي في مديون لفلان بكذا دراهم ووضع فيه امضاءه او ختمه يكون من قبيل الافرار بالكتابة كالسند الذي كتبه بخط يده

المادة ١٦٠٨ - القبول التي هي في دفاتر التجار المعتد بها هي من قبيل الاقرار بالكتابة ايضاً مثلاً لو كانت احد التجار قد قيد في دفتره انه مديون لفلان بمقدار كذا يكون قد أقر لذلك بدين مقدار ذلك ويكون معتبراً ومرعياً كاقاراره الشفاهي عند الحاجة

المادة ١٦٠٩ - اذا كتب احد سنداً او استكتبه واعطاه لاحد ممضياً او محتوماً يكون معتبراً ومرعياً كتقريره الشفاهي لانه اقرار بالكتابة ان كان مرسوماً يعني ان كان ذلك السند كتب موافقاً للرسم والعادة والوثائق التي تعلم القبض المسماة بالوصول هي من هذا القبيل ايضاً

المادة ١٦١٠ - اذا انكر من كتب سنداً او استكتبه واعطاه ممضياً او محتوماً الدين الذي حواه فلا يعتبر انكاره ويلزم عليه اداء ذلك الدين واما اذا انكر كون السند له فلا يعتبر انكاره ان كان خطه او ختمه مشهوراً ومتعارفاً ويعمل بذلك السند وان لم يكن خطه وختمه معروفين يستكتب ذلك المنكر ويعرض على اهل الخبرة فان اخبروا بانهمما كتابة شخص واحد يجبر ذلك على اعطاء الدين المذكور والحاصل يعمل بالسند ان كان بريئاً من شائبة التزوير وشبهة التصنيع واما اذا لم يكن السند بريئاً من الشبهة وانكر المديون كون السند له وانكر اصل الدين ايضاً فيحلف بطلب المدعي على ان السند ليس له وانه ليس بمديون للمدعي

المادة ١٦١١ - اذا اعطى احد سند دين حال كونه مرسوماً ثم توفي يلزم ورثته بايفائه من التركة ان كانوا معترفين بكون السند للمتوفي واما اذا كانوا منكرين ذلك فلا يعمل بذلك السند الا اذا كان خطه وختمه معروفين

المادة ١٦١٢ - اذا ظهر كيس مملوء بالنقود في تركة احد محرر عليه بخط الميت ان هذا الكيس مال فلان وهو عندي امانة يأخذه ذلك الرجل من التركة ولا يحتاج الى الاثبات بوجه آخر

في ٩ جمادى الاولى سنة ١٢٩٣

الكتاب الرابع عشر

في الدعوى ويشتمل على مقدمة و بابين

المقدمة

في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالدعوى

- المادة ١٦١٣ - الدعوى هي طلب احد حقه من آخر في حضور الحاكم ويقال للطالب المدعي والمطلوب منه المدعى عليه
- المادة ١٦١٤ - المدعى هو الشيء الذي ادعاه المدعي ويقال له المدعى به ايضاً
- المادة ١٦١٥ - التناقض هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه اي سبق كلام موجب لبطلان دعواه

— الباب الاول —

في شروط الدعوى واحكامها ودفعها ويشتمل على اربعة فصول

الفصل الاول

في بيان شروط صحة الدعوى

- المادة ١٦١٦ - يشترط ان يكون المدعي والمدعى عليه عاقلين ودعوى المجنون والصبي غير المميز ليست بصحيحة ولكن يصح ان يكون اولياؤهما واوصياؤهما مدعين او مدعى عليهم في محلها
- المادة ١٦١٧ - يشترط ان يكون المدعى عليه معلوماً بناء عليه اذا قال المدعي لي على احد من اهل القرية الفلانية او على اناس من اهلها مقدار كذا لا تصح دعواه ويلزم عليه تعيين المدعى عليه
- المادة ١٦١٨ - يشترط حضور الخصم حين الدعوى واذا امتنع المدعى عليه من المجيء الى المحكمة وارسال وكيل عنها اليها فالمعاملة التي تجري

في حقه ستذكر في كتاب القضا

المادة ١٦١٩ - يشترط ان يكون المدعي به معلوماً ولا تصح الدعوى اذا كان مجهولاً

المادة ١٦٢٠ - معلومية المدعى به بالاشارة او الوصف والتعريف وهو انه اذا كان عيناً منقولاً وكان حاضراً في مجلس المحاكمة فالاشارة اليه كافية وان لم يكن حاضراً فبالوصف والتعريف وبيان قيمته يكون معلوماً واذا كان عقاراً يعين ببيان حدوده وان كان ديناً يلزم بيان جنسه ونوعه ومقداره كما يتضح في المواد الآتية

المادة ١٦٢١ - اذا كان المدعى به عيناً منقولاً وحاضراً بالمجلس يدعيه المدعي بقوله هذا لي مشيراً وهذا الرجل قد وضع يده عليه بغير حق فأطلب اخذه منه وان لم يكن حاضراً بالمجلس ولكن يمكن جلبه واحضاره بلا مصرف يجب الى مجلس الحكم ليشار اليه في اليمين والشهادة كما ذكر وان لم يكن احضاره ممكناً بلا مصرف عرفه المدعي وبين قيمته ولكن لا يلزم بيان قيمته في دعوى الغصب والرهن مثلاً لو قال غصب خاتمي الزمرد تصح دعواه وان لم يبين قيمته او قال لا اعرف قيمته

المادة ١٦٢٢ - اذا كان المدعى به اعياناً متخالفة الجنس والنوع والوصف يكفي ذكر مجموع قيمتها ولا يلزم تعيين قيمة كل منها على حدة

المادة ١٦٢٣ - اذا كان المدعى به عقاراً يلزم ذكر بلده وقريته او محله وزقاقه وحدوده الاربعة او الثلاثة واسماء اصحاب حدوده وان كان لما اصحاب واسماء ابائهم واجدادهم ولكن يكفي ذكر اسم الرجل المعروف والمشهور وشهرته فقط ولا حاجة الى ذكر اسم ابيه وجده كذلك لا يشترط بيان حدود العقار اذا كان مستغنياً عن التحديد لشهرته في الدعوى والشهادة وايضاً اذا ادعى المدعي بقوله ان العقار المحررة حدوده في هذا السند هو ملكي تصح دعواه

المادة ١٦٢٤ - اذا اصاب المدعي في بيان الحدود واخطأ في بيان مقدار اذرع العقار او دونماته لا يمنع صحة دعواه

المادة ١٦٢٥ - لا يشترط في دعوى ثمن العقار بيان حدوده

المادة ١٦٢٦ - اذا كان المدعى به ديناً يلزم المدعي بيان جنسه ونوعه ووصفه ومقداره مثلاً يلزم ان يبين جنسه بقوله ذهباً او فضة ونوعه بقوله سكة آل عثمان او الانكليز ووصفه بقوله سكة خالصة او معشوشة ومقداره بقوله ألفاً ولكن اذا ادعى بقوله كذا غروش على الاطلاق تصح دعواه وتصرف على الغروش المعهودة في عرف البلدة واذا كان المتعارف نوعين من الغروش وكان اعتبار ورواج احدهما ازيد تصرف الى الادنى كما انه اذا ادعى بقوله كذا عدداً من البشلك تصرف دعواه للبشلك الاسود الذي هو من المسكوكات المعشوشة

المادة ١٦٢٧ - اذا كان المدعى به عيناً فلا يلزم بيان سبب الملكية بل تصح دعوى المملك المطلق بقوله هذا المال لي واما اذا كان ديناً فيسأل عن سببه وجهته يعني يسأل هل هو ثمن مبيع او اجرة او دين من جهة اخرى والحاصل يسأل انه من اي جهة كان ديناً

المادة ١٦٢٨ - حكم الاقرار هو ظهور المقر به لا حدوثه بداءة ولهذا لا يكون الاقرار سبباً للملك بناء عليه ادعى المدعي على المدعى عليه شيئاً وجعل سببه اقراره فقط لا تسمع دعواه مثلاً لو ادعى المدعي بقوله ان هذا المال لي وان هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد اقر بانه مالي تسمع دعواه واما اذا ادعى بقوله ان هذا المال لي لان هذا الرجل الذي هو ذو اليد كان قد اقر بانه مالي فلا تسمع دعواه وكذلك لو ادعى المدعي بقوله ان لي في ذمة هذا الرجل كذا غروش من جهة القرض حتى انه هو كان قد اقر بانه مديون لي بهذا المبلغ من هذه الجهة تسمع دعواه واما اذا ادعى بقوله ان لي في ذمة هذا الرجل كذا غروش لانه كان قد اقر بانه مديون لي بالمبلغ المذكور من جهة القرض فلا تسمع دعواه

المادة ١٦٢٩ - يشترط ان يكون المدعى به محتمل الثبوت بناء عليه

لو ادعى ما وجوده محال عقلاً او عادة لا يصح الادعاء مثلاً اذا ادعى احد في حق من هو اكبر منه سناً او في حق من نسبه معروف بانه ابنه لا تكون دعواه صحيحة

المادة ١٦٣٠ - يشترط ان يكون المدعى عليه محكوماً وملزوماً بشيء

على تقدير ثبوت الدعوى مثلاً لو اعار احد آخر شيئاً وخرج شخص آخر وادعى بقوله انا من متعلقاته فليعزني لا تصح دعواه كذلك لو وكل احد آخر بخصوص وخرج شخص آخر وادعى بقوله انا جاره وبوكالته انسب فليوكلني لا تصح دعواه لان لكل واحد ان يعير ماله من شاء، ويوكل باموره من شاء، وبتقدير ثبوت هذا الدعاوى وامثالها لا يترتب في حق المدعى عليه الحكم

الفصل الثاني

في دفع الدعوى

المادة ١٦٣١ - الدفع هو الاتيان بدعوى من قبل المدعى عليه تدفع دعوى المدعي مثلاً اذا ادعى احد من جهة القرض كذا غروس وقال المدعى عليه انا كنت اديت ذلك او انت كنت ابرأني من ذلك او كنا تصالحنا او ليس هذا المبلغ قرضاً بل هو ثمن المال الفلاني الذي كنت قد بعته لك او كنت قد حولتك على فلان بطلبي الذي هو ذلك المقدار وانت اعطيتني هذا المقدار عوضه يكون قد دفع دعواه وكذا اذا ادعى احد على آخر بقوله انت كنت قد كفلت طليبي الذي في ذمة فلان كذا دراهم وقال المدعى عليه كان المديون ادى ذلك المبلغ يكون قد دفع دعوى المدعي وكذا اذا ادعى احد بالمال الذي هو في يد غيره بانه مالي واجاب عليه بانك حين ما ادعى هذا المال فلان كنت قد شهدت لدعواه يكون قد دفع دعوى المدعي وكذلك لو ادعى احد من تركة الميت كذا دراهم واثبت دعواه على انكار الوارث ثم ادعى الوارث ان المتوفي كان قد ادى هذا المبلغ في حال حياته يكون قد دفع دعوى المدعي

المادة ١٦٣٢ - اذا اثبت من ادعى دفع الدعوى دفعه نندفع دعوى المدعي والا يحلف المدعي الاصل^(١) بطلب صاحب الدفع فان نكل المدعي عن اليمين يثبت دفع المدعى عليه وان حلف تعود دعواه الاصلية

المادة ١٦٣٣ - اذا ادعى احد على آخر طلباً كذا دراهم وقال المدعى

(١) اي قد ادعى زيد علي بان هذا الفرس مثلاً له فشهدت لي بانه ملكي فلا تسمع دعواك به لان الشهادة اخبار بانه مالي فهي اقرار لي راجع مادة ١٥٩٠

عليه انا كنت قد حولتك بهذا المبلغ على فلان وكل منكما قبل الحوالة واثبت المدعى عليه قوله هذا حال كون المحال عليه حاضراً يكون قد دفع دعوى المدعي وخلص من مطالبته وان لم يكن المحال عليه حاضراً يكون دفع المدعى عليه موقوفاً الى حضور المحال عليه

الفصل الثالث

في بيان من كان خصماً ومن لم يكن

المادة ١٦٣٤ — اذا ادعى احد شيئاً وكان يترتب على اقرار المدعى عليه حكم بتقدير اقراره يكون بانكاره خصماً في الدعوى واقامة البينة وان كان لم يترتب حكم على اقرار المدعى عليه اذا اقر لم يكن خصماً بانكاره . مثلاً اذا اتى احد من ارباب الحرف وادعى على احد بقوله ان رسولك فلاناً اخذ مني المال الفلاني اعطني ثمنه يكون المدعى عليه خصماً للمدعي اذا انكر لانه يكون مجبوراً بدفع ثمن البيع وتسليمه عند اقراره وتسمع دعوى المدعي وبينته على هذا الحال واما اذا ادعى المدعي بقوله ان وكيلك بالشراء اشتري وانكر المدعى عليه فلا يكون خصماً للمدعي لما انه لو اقر لا يكون مجبوراً بدفع ثمن المبيع وتسليمه الى المدعي وعلى هذا الحال لا تسمع دعوى المدعي والولي والوصي والمتولي مستثنون من هذه القاعدة فانه اذا ادعى احد على مال اليتيم او على مال الوقف بانه مالي فلا يترتب على اقرار الولي او الوصي او المتولي حكم لانه ليس بنافذ واما انكارهم فصحيح وتسمع عليه دعوى المدعي وبينته لكن يعتبر اقرار الولي والصبي والمتولي في الدعوى على عقد صادر منهم مثلاً لو باع ولي الصغير ماله بمساع شرعي ووقعت من قبل المشتري دعوى تتعلق بذلك يعتبر اقراره

المادة ١٦٣٥ — الخصم في دعوى العين هو ذو اليد فقط . مثلاً اذا غصب احد فرس الآخر وباعه لشخص آخر واراد صاحب الفرس استرداده فلا يدعيه الا على الشخص الذي هو ذو اليد واما اذا اراد تضمينه قيمته فيدعي ذلك على الفاسد^(١)

(١) من باب اولي والا فتصح دعواه ايضاً على المشتري بالتمن مع الاجازة

المادة ١٦٣٦ — اذا ظهر مستحق للمال المشتري وادعاه بنظره الى ان المشتري هل كان قبضه ام لا فان كان قبضه يكون هو الخصم فقط في الدعوى والشهادة ولا يشترط حضور البائع وان كان لم يقبضه من البائع يلزم حضورهما حين الدعوى والشهادة حيث ان المشتري مالك والبائع ذو اليد

المادة ١٦٣٧ — يشترط حضور الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر والمؤجر والمرتهن والراهن معاً عند دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والمأجور على المستأجر والمرهون على المرتهن ولكن اذا غصب الوديعة او المستعار او المسأجور او المرهون فللوديع والمستعير والمستأجر والمرتهن ان يدعي باولئك على الغاصب فقط ولا يلزم حضور المالك وليس للمالك ان يدعي وحده باولئك ما لم يحضر هؤلاء

المادة ١٦٣٨ — لا يكون الوديع خصماً للمشتري فاذا ادعى احد تسليم الدار المودعة عند الآخر بقوله اني اشتريت هذه الدار من الشخص الفلاني فسلمني اياها وقال الوديع هي امانة اودعها عندي ذلك الشخص تندفع خصومة المدعي ولا حاجة الى اثبات الابداع ولكن لو قال المدعي نعم ان صاحب الدار كان اودعها عندك تكن بعد ذلك باعها لي وركنتي بقبضها وتسلمها منك واثبت ذلك اخذ الدار من الوديع

المادة ١٦٣٩ — لا يكون الوديع خصماً للدائن المودع بناء عليه اذا اثبت الدائن طلبه الذي هو في ذمة المودع في مواجهة الوديع فليس له ان يستوفي الدين من الوديعة التي عنده لكن من كانت نفقته واجبة على الغائب له ان يدعي نفقته على الوديع ليأخذها من دراهم الغائب التي هي امانة عنده على ما ذكر في المادة ٧٩٩

المادة ١٦٤٠ — لا يكون مديون المديون خصماً للدائن فليس لمن كان له في ذمة الميت طلب ان يثبت طلبه في مواجهة مديونه ويستوفيه منه

المادة ١٦٤١ — لا يكون المشتري من المشتري خصماً للبائع مثلاً لو باع احد لآخر مالا وبعد القبض باعه المشتري لآخر ايضاً فليس للبائع الاول ان

يطلب ويدعي الثمن على المشتري الثاني بقوله ان المشتري الاول كان اشترى مني هذا المال وقبضه بدون ان يدفع لي ثمنه فاعطني ثمن المال او المالك لاجبسه الى استيفاء الثمن ولا تسمع دعواه هذه على المشتري الثاني

المادة ١٦٤٢ - يصح ان يكون احد الورثة خصماً في الدعوى التي تقام على الميت او له ولكن الخصم في دعوى عين من التركة هو الوارث الذي في يده تلك العين والوارث الذي لم يكن ذا اليد ليس بخصم مثلاً يصح لاحد الورثة ان يدعي طلب الميت الذي هو في ذمة آخر وبعد الثبوت يحكم بجميع الطلب المذكور لجميع الورثة وليس للوارث المدعي ان يقبض الا حصته من ذلك ولا يقبض حصص سائر الورثة كذلك لو اراد احد ان يدعي بدين من التركة فله ان يدعي في حضور واحد من الورثة فقط سواء وجد في يد ذلك الوارث من التركة مال او لم يوجد فاذا ادعى هكذا في حضور واحد من الورثة ديناً واقر به ذلك الوارث يؤمر باعطاء ما اصاب حصته من ذلك الدين ولا يسري اقراره الى سائر الورثة وان لم يقر واثبت المدعي دعواه في حضور ذلك الوارث فقط يحكم على جميع الورثة واذا اراد ان يأخذ طلبه الذي اثبتته من التركة فليس لسائر الورثة ان يقولوا له اثبت ذلك في حضورنا ايضاً ولكن لهم دفع دعوى المدعي واما اذا اراد ان يدعي احد من التركة قبل القسمة الفرس الذي هو في يد واحد من الورثة بقونه هذا فرسي وكنت اودعته عند الميت فالخصم من الورثة هو ذو اليد فقط وان ادعى على احد من باقي الورثة لا تسمع دعواه واذا ادعى على ذمة اليد وحكم باقراره فلا يسري اقراره الى سائر الورثة ولا ينفذ اقراره الا بمقدار حصته ويحكم على كون حصته في ذلك الفرس للمدعي وان انكر الوارث الذي هو ذو اليد واثبت المدعي دعواه يحكم على جميع الورثة (راجع المادة ٧٨)

المادة ١٦٤٣ - ليس لاحد الشركاء في عين ملكوه بسبب غير الارث ان يكون في الدعوى خصماً للمدعي في حصة الاخر مثلاً لو ادعى احد في حضور احد الشركاء الدار التي ملكوها بطريق الشراء بانها ملكه واثبت ما ادعاه وحكم بذلك يكون الحكم مقصوراً على حصة الشريك الحاضر فقط ولا يسري الى حصص الباقيين

- المادة ١٦٤٤ - تسمع دعوى واحد من العامة اذا صار مدعياً وبحكم على المدعى عليه في دعاوى المحال التي يعود نفعها الى العموم كالطريق العام
- المادة ١٦٤٥ - يكفي حضور البعض من الطرفين في دعوى الاشياء التي منافعها مشتركة بين اهالي قريتين كالنهر والمرعى اذا كانوا قوماً غير محصورين واما اذا كانوا محصورين فلا يكفي حضور بعضهم بل يلزم حضور كلهم او وكلائهم
- المادة ١٦٤٦ - اهالي القرية الذين عددهم يزيد على المائة يعدون قوماً غير محصورين

الفصل الرابع في بيان التناقض

- المادة ١٦٤٧ - التناقض يكون مانعاً لدعوى الملك مثلاً لو اراد احد ان يشتري مالا ثم ادعى بانه كان ملكه قبل الاستشراء لا تسمع دعواه وكذلك لو قال ليس لي حق عند فلان اصلاً ثم ادعى عليه شيئاً لا تسمع دعواه وكذلك لو ادعى احد على اخر بقوله كنت اعطيتك كذا مقداراً من الدراهم على ان يعطيها الى فلان والحال انك ما اعطيتهما له ولكونها في يدك اظلمها منك وانكر المدعى عليه ذلك فاقام المدعي البينة ثم رجع المدعى عليه واراد دفع الدعوى بقوله نعم كنت اعطيتني ذلك المبلغ وانا دفعته الى من امرت فلا يسمع دفعه وكذلك لو ادعى احد الدكان الذي هو في يد غيره بانه ملكه واجاب ذو اليد بقوله نعم كان ملكك ولكن بعثني اياه في التاريخ الفلاني وانكر المدعي ذلك بقوله لم يجر بيننا بيع ولا شراء قط فاقام المدعى عليه البينة واثبت ما ادعاه ثم رجع المدعي فادعى بان قال اني قد كنت بعته لك في ذلك التاريخ لكن هذا البيع كان عقد بطريق الوفاء او بشرط مفسد هو كذا فلا يسمع دفع المدعي
- المادة ١٦٤٨ - كما انه لا يصح لاحد ان يدعي المال الذي اقر بكونه لغيره بقوله هذا مالي كذلك لا يصح ان يدعيه بالوكالة او بالوصاية عن آخر
- المادة ١٦٤٩ - اذا ابرأ احد آخر من جميع الدعاوى فلا يصح له ان

يدعي عليه بعد ذلك مالا لنفسه ولكن يصح له ان يدعي عليه لغيره بالوكالة او بالوصاية

المادة ١٦٥٠ - اذا ادعى احد مالا لآخر لا يصح له بعد ذلك ان يدعيه لنفسه ولكن يصح له ان يدعيه لآخر بعد ما ادعاه لنفسه لان الوكيل بالدعوى قد يضيف الملك الى نفسه ولكن عند الخصومة لا يضيف احد ملكه لغيره

المادة ١٦٥١ - كما ان الحق الواحد لا يستوفى من كل واحد من الشخصين على حدة بتمامه كذلك لا يدعى الحق الواحد من جهة واحدة على رجلين

المادة ١٦٥٢ - يتحقق التناقض في كلام الشخصين اللذين هما في حكم المتكلم الواحد كالوكيل والموكل والوارث والمورث كما يوجد في دعوى المتكلم الواحد فاذا اقام الوكيل دعوى منافية للدعوى التي سبقت من الموكل في خصوص واحد لا تصح

المادة ١٦٥٣ - يرتفع التناقض بتصديق الخصم مثلاً ادعى احد على آخر الفاء من جهة القرض ثم ادعى ان المبلغ المذكور من جهة الكفالة فصدقه المدعى عليه يرتفع التناقض

المادة ١٦٥٤ - ويرتفع التناقض بتكذيب الحاكم مثلاً ادعى احد المال الذي هو في يد غيره انه مالي وانكر ذلك المدعى عليه بقوله ان هذا المال كان لفلان وانا اشتريته منه واقام المدعي البينة على دعواه وحكم بذلك يرجع المحكوم عليه بثمن المال على البائع لان التناقض الذي وقع بين اقراره بكون المال للبائع وبين رجوعه بالثمن عليه بعد الحكم قد ارتفع بتكذيب اقراره بحكم الحاكم

المادة ١٦٥٥ - يعنى التناقض اذا ظهرت معذرة المدعي وكان محل خفاء مثلاً اذا ادعى المستأجر على المؤجر بعد استئجار الدار بانها هي ملكه وكان ابوه قد اشتراها له في صغره ولم يكن له خبر بذلك عند الاستئجار وبرز سنداً يحوى هذا المنوال نصير دعواه مسموعة كذلك لو استأجر احد داراً ثم حصل له علم بان تلك الدار هي منتقلة اليه من ابيه ارتأى وادعى بذلك تسمع دعواه

المادة ١٦٥٦ - الابتدار الى تقسيم التركة اقرار بكون المقسوم مشتركاً

بناءً عليه إذا ادعى أحد بان المقسوم مالي بعد التقسيم فهو تناقض مثلاً لو ادعى أحد الورثة بعد تقسيم التركة بانني كنت اشتريت أحد هذه الأعيان المقسومة من المتوفي أو كان المتوفي قد وهبه وسلمه لي في حال صحته لا تسمع دعواه ولكن لو قال ان المتوفي كان قد وهبه لي حال كوني صغيراً ولم أكن أعلم بذلك حين القسمة يكون معذوراً وتسمع دعواه

المادة ١٦٥٧ — لو أمكن توفيق الكلامين اللذين يريان متناقضين ووفقهما المدعي أيضاً يرتفع التناقض مثلاً لو أقر أحد بانه كان مستأجراً في دار ثم ادعى انها ملكه لا تسمع دعواه ولكن لو قال كنت مستأجراً ثم اشتريتها يكون قد وفق بين كلاميه فتسمع دعواه وكذلك لو ادعى أحد على آخر الفس من جهة القرض وانكر المدعى عليه ذلك بقوله ما اخذت منك ديناً ولا اعرفك واقام المدعي البينة على دعواه ثم قال المدعى عليه كنت اوفيتك المبلغ المذكور او كنت ابرأني منه فلا تسمع دعواه لكونها مناقضة لانكاره ولكن لو قال بعد ادعاء المدعي ليس لك علي دين قط واثبت المدعي كونه مديوناً وقال المدعى عليه نعم كنت مديوناً ولكن اوفيتك او ابرأني منه واثبت دعواه هذه فله ان يدفع المدعي وكذلك لو ادعى أحد ودبعة على آخر وانكر المدعى عليه بقوله ما اودعت عندي شيئاً واثبت المدعي ذلك وقال المدعى عليه بعد الاثبات كنت رددتها اليك وسلمتها لك فلا يسمع دفعه هذا وبأخذ المدعي الدبعة عيناً ان كانت موجودة عنده ويضمن قيمتها ان كانت مستهلكة واما لو انكر المدعى عليه بقوله ليس لك عندي ودبعة بعد ما ادعى المدعي بالوجه المشروح ثم اقام المدعي البينة وقال المدعى عليه كانت لك عندي تلك الدبعة ولكن رددتها وسلمتها لك فتسمع دعواه

المادة ١٦٥٨ — اذا أقر أحد بصدور عقد بات صحيح منه وربط اقراره هذا بسند ثم ادعى بان ذلك العقد كان وفاء او فاسداً فلا تسمع دعواه راجع المادة ١٠٠ مثلاً لو باع أحد داره لآخر في مقابلة ثمن معلوم وسلمها ثم ذهب الى حضور الحاكم وأقر بقوله اني بعت داري المحدودة بهذه الحدود لفلان في مقابلة هذا الثمن بيعاً باتاً صحيحاً وربط اقراره هذا بوثيقة شرعية وبعد ذلك ادعى بقوله

ان البيع المذكور كان عقد بطريق الوفاء او بشرط مفسد هو كذا فلا تسمع دعواه كذلك لو صالح احد اخر عن دعوى بينهما واقراً في حضور الحاكم بان ذلك الصلح قد عقد صحيحاً وربط اقراره هذا بسند ثم ادعى بان ذلك الصلح كان بشرط مفسد فلا تسمع دعواه

المادة ١٦٥٩ — اذا باع احد مالاً على انه ملكه في حضور آخر لشخص وسلمه ثم ادعى الحاضر بانه ملكه مع انه كان حاضراً في مجلس البيع وسكت بلا عذر ينظر الى الحاضر هل كان من اقارب البائع ام لا فان كان من اقاربه (المحارم) او زوجها او زوجته لا تسمع دعواه هذه مطلقاً وان كان من الاجانب فلا يكون حضوره وسكوته في مجلس البيع فقط مانعاً لدعواه بل بعد حضوره وسكوته في مجلس البيع بلا عذر ان تصرف المشتري في ذلك الملك تصرف الملاك بناء او هدماً او غرساً وراه الحاضر ثم بعد ذلك لو ادعى بقوله هذا ملكي او لي فيه حصة لا تسمع دعواه

— ❧ — الباب الثاني ❧ —

في حق مرور الزمان

المادة ١٦٦٠ — لا تسمع دعوى الدين والوديعة والملك والعقار والميراث وما لا يعود من الدعاوى الى العامة ولا الى اصل الوقف في العقارات الموقوفة كدعوى المقاطعة او التصرف بالاجارتين والتولية المشروطة والغلة بعد ان تركت خمس عشرة سنة

المادة ١٦٦١ — تسمع دعوى المتولي والمرتزة التي هي في حق اصل الوقف الى ست وثلاثين سنة ولا تسمع بعد مرور ست وثلاثين سنة . مثلاً اذا تصرف احد في ملك ستاً وثلاثين سنة ثم ادعى متولي وقف انه من مستغلات وفي تسمع دعواه

المادة ١٦٦٢ - ان كانت دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في عقار الملك فلا تسمع بعد مرور خمس عشرة سنة وان كانت في عقار الوقف فللمتولي ان بدعيها الى ست وثلاثين سنة ولا تسمع دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب التي هي في الاراضي الاميرية بعد ان تركت عشر سنين كما لا تسمع دعوى الاراضي الاميرية بعد مرور عشر سنين

المادة ١٦٦٣ - والمعتبر في هذا الباب يعني مرور الزمان المانع لاستماع الدعوى ليس هو الا مرور الزمان الواقع بلا عذر واما الزمان الذي مر بعذر شرعي ككون المدعي صغيراً او مجنوناً او معتوهاً سواء كان له وصي او لم يكن او كونه في ديار بعيدة مدة سفر او كون خصمه من المتغلبة فلا يعتبر بناء عليه يعتبر مرور الزمان من تاريخ زوال العذر واندفاعه . مثلاً لا يعتبر الزمان الذي مر حال صغر المدعي وانما يعتبر من تاريخ وصوله الى حد البلوغ كذلك اذا كان لرجل مع احد المتغلبة دعوى ولم يمكنه الادعاء لامتداد زمان تغلب خصمه ووجد مرور الزمان لا يكون مانعاً لاستماع الدعوى وانما يعتبر مرور الزمان من تاريخ زوال التغلب

المادة ١٦٦٤ - مدة السفر هي ثلاثة ايام اي مسافة ثمانى عشر ساعة بالسير المعتدل

المادة ١٦٦٥ - ساكننا بلدين بينهما مسافة سفر اجتماعاً في بلدة في كل سنوات ولو مرة ولم يدع احدهما على الاخر شيئاً وكانت محامتهما ممكنة فبعد ما وجد مرور الزمان بهذا الوجه لا تسمع دعوى احدهما على الاخر بتاريخ اقدم من مدة المرور

المادة ١٦٦٦ - اذا ادعى احد على آخر خصوصاً في حضور الحاكم في كل سنوات مرة ولم تفصل دعواه ومر على هذا الوجه خمس عشرة سنة فلا يكون هذا المرور مانعاً لاستماع الدعوى . ما لم يكن في حضور الحاكم من الادعاء والمطالبة لا يدفع مرور الزمان بناء عليه اذا ادعى احد خصوصاً في غير مجلس الحاكم وطالب به وعلى هذا الوجه وجد مرور الزمان فلا تسمع دعواه

المادة ١٦٦٧ - يعتبر مرور الزمان من تاريخ وجود صلاحية الادعاء

للمدعي بالمدعى به فمرور الزمان في دعوى دين مؤجل انما يعتبر من حلول الاجل لانه ليس للمدعي صلاحية دعوى ذلك الدين ومطالبته قبل حلول الاجل . مثلاً لو ادعى احد على آخر بقوله لي عليك كذا دراهم من ثمن الشيء الفلاني الذي بعثك اياه قبل خمس عشرة سنة مؤجلاً لثلاث سنين تسمع دعواه لانه يكون قد مر اثنتا عشرة سنة اعتباراً من حلول الاجل كذلك لا يعتبر مرور الزمان في دعوى البطن الثاني بالوقف المشروط للاولاد بطناً بعد بطن الا من تاريخ انقراض البطن الاول لانه ليس للبطن الثاني صلاحية الدعوى ما دام البطن الاول موجوداً وكذلك يعتبر مبدأ مرور الزمان في دعوى المهر المؤجل من وقت الطلاق او من تاريخ موت احد الزوجين لان المهر المؤجل لا يكون معجلاً الا بالطلاق او الوفاة

المادة ١٦٦٨ — لا يعتبر مرور الزمان في دعوى الطلب على المفلس الا من تاريخ زوال الافلاس مثلاً لو ادعى احد ممن تدامى افلاسه خمس عشرة سنة وتحقق بساره بعد ذلك بانه قبل خمس عشرة سنة كان لي عليك من الجهة الفلانية كذا دراهم طلب ولما كنت مفلساً من ذلك التاريخ الى الان لم يمكنني الادعاء ولاقتدارك الان على اداء الدين ادعى عليك به تسمع دعواه

المادة ١٦٦٩ — اذا ترك احد الدعوى بلا عذر ووجد مرور الزمان على ما ذكر آنفاً فكما لا تسمع تلك الدعوى في حياته كذلك لا تسمع من ورثته بعد مماته ايضاً

المادة ١٦٧٠ — اذا ترك المورث الدعوى مدة وتركها الوارث ايضاً مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمان فلا تسمع

المادة ١٦٧١ — البائع والمشتري والواهب والموهوب له كالمورث والوارث مثلاً اذا كان احد متصرفاً في عرصة متصلة بدار خمس عشرة سنة مع سكوت صاحب الدار ثم عندما بيعت الدار ادعى المشتري بان هذه العرصة طريق خاص للدار التي اشترى بها فلا تسمع دعواه كذلك لو سكنت البائع مدة والمشتري مدة وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمان لا تسمع دعوى المشتري

المادة ١٦٧٢ — لو وجد مرور الزمان في حق بعض الورثة في دعوى

مال الميت الذي هو عند آخر ولم يوجد في حق بعض الورثة لعذر كالصغروادعي به واثبته يحكم بحصته في المدعى به ولا يسري الحكم الى سائر الورثة

المادة ١٦٧٣ — ليس لمن كان مقراً بكونه مستأجراً في عقار ان يملكه لمرور زمان ازيد من خمس عشرة سنة واما اذا كان منكراً وادعى المالك بانه ملكي وكنت اجرتك اياه قبل بسنين وما زلت اقبض اجرته فتسمع دعواه ان كانت ايجاره معروفاً بين الناس والا فلا

المادة ١٦٧٤ — لا يسقط الحق بتقادم الزمان بناء عليه اذا اقر واعترف المدعى عليه صراحة في حضور الحاكم بانه للمدعي عنده حق في الحال في دعوى وجد فيها مرور الزمان بالوجه الذي ادعاه المدعي فلا يعتبر مرور الزمان ويحكم بموجب اقرار المدعى عليه واما اذا لم يقر المدعى عليه في حضور الحاكم وادعى المدعي بكونه اقر في محل آخر فكما لا تسمع دعواه الاصلية كذلك لا تسمع دعوى الاقرار ولكن الاقرار الذي ادعي ان كان قد ربط بسند حاو لخط المدعى عليه المعروف او ختمه مقدماً ولم يوجد مرور الزمان من تاريخ السند الى مدة الدعوى تسمع دعوى الاقرار على هذه الصورة

المادة ١٦٧٥ — لا اعتبار لمرور الزمان في دعاوي الحال التي يعود نفعها للعموم كالطريق العام والنهر والمرعى مثلاً لو ضبط احد المرعى الخصوص رية وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع ثم ادعاه اهل القرية تسمع دعواهم

في ٩ جمادى الآخرة سنة ١٢٩٣



الكتاب الخامس عشر

في البيّنات والتحليف ويشتمل على مقدمة واربعة ابواب

المقدمة

في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية

المادة ١٦٧٦ — البيّنة هي الحجة القوية

المادة ١٦٧٧ — التواتر^(١) هو خبر جماعة لا يجوز العقل انفاقهم على

الكذب

المادة ١٦٧٨ — الملك المطلق هو الذي لم بتقيد باحد اسباب الملك

كالارث والشرء والملك الذي تقيد بمثل هذه الاسباب يقال له الملك بالسبب

المادة ١٦٧٩ — ذو اليد هو الذي وضع يده على عين بالفعل او الذي

ثبت تصرفه تصرف الملاك

المادة ١٦٨٠ — الخارج هو البريء عن وضع اليد والتصرف بالوجه

المشروح

المادة ١٦٨١ — التحليف هو تكليف اليمين على احد الخصمين

المادة ١٦٨٢ — التحالف هو تحليف الخصمين كنيهما

المادة ١٦٨٣ — تحكيم الحال يعني جعل الحال الحاضر حكماً هو من

قبيل الاستصحاب والاستصحاب هو الحكم ببقاء امر محقق غير مظنون عدمه وهو

بمعنى ابقاء ما كان على ما كان

(١) ألغيت شهادة التواتر بموجب القرار رقم ٨٢ التالي الصادر من المفوض السامي.
المادة ١ - في كل مادة ومهما كان نوع الدعوى يحظر على المحاكم العادية ومحاكم
الشرع قبول شهادة التواتر كما هو محدود في المواد ١٦٧٧ و ١٧٣٣ و ١٧٣٤ و ١٧٣٥
من المجلة

المادة ٢ - امين السر العام مكلف بتنفيذ هذا القرار

المفوض السامي جوفنيل

بيروت في ٢٩ ك ٢ سنة ١٩٢٦

— ❧ الباب الاول ❧ —

في الشهادة ويشتمل على ثمانية فصول

الفصل الاول

في بيان تعريف الشهادة ونصابها

المادة ١٦٨٤ — الشهادة هي الاخبار بلفظ الشهادة يعني بقول اشهد باثبات حق احد الذي هو في ذمة الآخر في حضور الحاكم ومواجهة الخصمين ويقال للمخبر شاهد وللمخبر له مشهود له وللمخبر عليه مشهود عليه وللحق مشهود به

المادة ١٦٨٥ — نصاب الشهادة في حقوق العباد رجلان او رجل وامرأتان لكن تقبل شهادة النساء وحدهن في حق المال فقط في المحال التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها

المادة ١٦٨٦ — لا تقبل شهادة الاخرس والاعمى

الفصل الثاني

في بيان كيفية اداء الشهادة

المادة ١٦٨٧ — لا تعتبر الشهادة التي تقع في خارج مجلس المحكمة

المادة ١٦٨٨ — يلزم ان يكون الشهود قد عاينوا بالذات المشهود به وان يشهدوا على ذلك الوجه ولا يجوز ان يشهد بالسمع يعني ان يشهد الشاهد بقوله سمعت من الناس ولكن اذا شهد بكون محل وقفاً او بوفاة احد بقوله سمعت من الثقة يعني لو قال اشهد بهذا لاني سمعت من ثقة هكذا تقبل شهادته وتجوز شهادة الشاهد في خصوص الولاية والنسب والوقف والموت والسمع من دون ان يفسر وجه شهادته يعني بدون ان يتكلم بلفظ السماع مثلاً لو قال ان فلاناً كان في التاريخ الفلاني والياً او حاكماً في هذه البلدة وان فلاناً مات في وقت كذا وان فلاناً ابن فلان اعرفه هكذا فشهد بصورة قطعية من دون ان يقول سمعت تقبل شهادته وان لم يكن قد عاين هذه الخصوصيات وان لم يكن سنه مساعداً للمعاينة ما شهد به وايضاً

إذا لم يقل سمعت من الناس بل شهد فائلاً باننا لم نعاين هذا الخصوص لكنه
مشتهر بيننا بهذه الصورة نعرفه هكذا نقبل شهادته

المادة ١٦٨٩ — إذا قال أنا أعرف الخصوص الفلاني هكذا أو أخبر بهذا
لم يقل أشهد لا يكون قد أدى الشهادة ولكن على قوله هذا لو سأله الحاكم بقوله
أشهد هكذا وأجاب بقوله نعم هكذا أشهد يكون قد أداها ولا يشترط لفظ الشهادة
في الإفادات الواقعة لمجرد استكشاف الحال كإخبار أهل الخبرة لأنها ليست بشهادة
شرعية وإنما هي من قبيل الأخبار المجرد

المادة ١٦٩٠ — تكفي إشارة الشاهد عند الشهادة إلى كل من المَشْهُود
له والمَشْهُود عليه والمَشْهُود به إذا كانوا حاضرين ولا يلزم عليه ذكر اسم أبي المَشْهُود
له والمَشْهُود عليه ولا جدتهما وأما في الشهادة المتعلقة بالموكل الغائب أو الميت فيلزم
على الشاهد ذكر أبيهما وجدتهما ولكن إذا كان كل منهما مشهوراً ومعروفاً يكفي
ذكر الشاهد اسمه وشهرته لأن المقصد الأصلي تعريفه بوجه يميزه عن غيره

المادة ١٦٩١ — يلزم في الشهادة بالعقار بيان حدوده ولكن إذا لم يذكر
الشاهد حدود المَشْهُود به وتعهد بآراءه وتعيينه في محله يذهب إلى محله لآراءه
المادة ١٦٩٢ — إذا ادعى المدعي بالاستناد إلى الحدود التي هي في
السند وشهدت الشهود بأن العقار المحررة حدوده في هذا السند هو ملكه تصح
شهادتهم كما ذكر في المادة ١٦٢٣

المادة ١٦٩٣ — إذا ادعى أحد بان لمورثه في ذمة فلان كذا دراهم
وشهدت الشهود بان للميت في ذمة المدعى عليه المقدار الذي ادعى فيكفي ولا
يحتاج إلى التصريح بانها صارت مورثة للورثة وإذا ادعى عيناً يعني لو ادعى بان
في يد فلان عيناً من مال المورث فالحكم بهذه الوجه أيضاً

المادة ١٦٩٤ — إذا ادعى أحد من التركة كذا ديناً وشهدت الشهود
بان للمدعي في ذمة الميت مقدار ما ادعى من الدين يكفي ولا حاجة إلى التصريح
بكونه باقياً في ذمته إلى ممانه وإذا ادعى بعين يعني لو ادعى بان كان له في يد
الميت عين فالحال على هذا المنوال

المادة ١٦٩٥ — اذا ادعى احد على آخر دينا فان شهدت الشهود بان المدعى به دين في ذمة المدعى عليه للمدعى بكفى ولكن اذا سئل الخصم عن بقاء الدين الى وقت الادعاء وقالت الشهود لا ندري ترد شهادتهم

الفصل الثالث

في بيان شروط الشهادة الاساسية

المادة ١٦٩٦ — يشترط سبق الدعوى في الشهادة بحقوق الناس .
(واما في حقوق الله تعالى فلا يشترط سبق الدعوى)

المادة ١٦٩٧ — لا تقبل البينة التي اقيمت على خلاف المحسوس مثلاً
اذا اقيمت البينة على موت احد وحياته .شاهدة او على خراب دار وعمارها مشاهد
فلا تقبل ولا تعتبر

المادة ١٦٩٨ — لا تقبل البينة التي اقيمت على خلاف المتواتر
المادة ١٦٩٩ — انما جعلت البينة مشروعة لظهار الحق بناءً عليه لا
تقبل الشهادة بالنفي الصرف كقولك فلان ما فعل هذا الامر والشئ الفلاني ليس
لفلان وفلان ليس بمديون لفلان ولكن بينة النفي المتواتر مقبولة . مثلاً لو ادعى
احد باني اقرضت فلاناً في الوقت الفلاني في المحل الفلاني كذا مقداراً من الدراهم
واثبت المدعى عليه بالتواتر انه لم يكن في الوقت المذكور في ذلك المحل بل كان في
محل آخر تقبل بينة التواتر^(١) ولا تسمع دعوى المدعي

المادة ١٧٠٠ — يشترط ان لا يكون في الشهادة دفع مغرم او جر
مغرم يعني ان لا يكون داعية لدفع المضرة وجلب المنفعة بناءً عليه لا تقبل شهادة
الاصل للفرع والفرع للاصل يعني لا تقبل شهادة الاباء والاجداد والامهات
والجدات لاولادهم واحفادهم ولا شهادة الاولاد والاحفاد للاباء والاجداد
والامهات والجدات وهكذا شهادة احد الزوجين للآخر واما الاقرباء الذين هم
ما عدا هؤلاء فتقبل شهادة احدهم للآخر وكذلك لا تقبل شهادة من يتعبد

بنفقة شخص له ولا شهادة الاجير الخاص مستأجره واما الذين هم خدام لشخص فتقبل شهادة كل للاخر وكذلك لا تقبل شهادة احد الشركاء للاخر في مال الشركة ولا تقبل شهادة الكفيل بالمال بكون المكفول به قد ادى من طرف الاصيل ولكن تقبل شهادة اخدم للاخر في سائر الخصوصيات

المادة (١٧٠) - شهادة الصديق لصديقه مقبولة ولكن اذا وصلت صداقتهما الى مرتبة يتصرف احدهما في مال الاخر فلا تقبل شهادة احدهما للاخر
المادة (١٧٠) ٣ - يشترط ان لا يكون بين الشاهد والشهود عليه عداوة دينية وتعرف العداوة الدينية بالعرف

المادة (١٧٠) ٣ - ليس لاحد ان يكون شاهداً ومدعياً بناء عليه لا تصح شهادة الوصي لليتيم والنوكيل موكله

المادة (١٧٠) ٤ - لا تعتبر شهادة شخص على فعله بناء عليه لا تعتبر شهادة النوكلاء والدلائل على انعائهم بقولهم كتبنا بهذا المال كذلك لا تصح شهادة حاكم منفصل عن بلدة على الحكم الصادر منه قبل العزل واما اذا شهد بعد العزل على اقرار من اقر في حضوره قبل العزل فتعتبر شهادته

المادة (١٧٠) ٥ - يشترط ان يكون الشاهد عدلاً والعدل من تكون حسنة غالبية على سببانه بناء عليه لا تقبل شهادة من اعتاد حالاً وحركة تخلف بالشاموس والمرؤة كبرقاص والمسخرة ولا تقبل شهادة المعروفين بالكذب

الفصل الرابع

في بيان موافقة الشهادة للدعوى

المادة (١٧٠) ٦ - تقبل الشهادة ان وافقت الدعوى والا فلا ولكن اعتبار باللفظ وتكفي الموافقة معنى مثلاً اذا كان المدعى به ودية وشهدت الشهود على اقرار المدعى عليه بالابداع او كان غصباً وشهدت الشهود على اقرار المدعى عليه بالغصب تقبل شهادتهم كذلك اذا ادعى المدينون بانه ادى الدين وشهدت الشهود على ان الدائن ابرأ المدينون تقبل شهادتهم

المادة ١٧٠٧ - موافقة الشهادة للدعوى أما بصورة مطابقتها لها بالتام أو بكون الشهود به أقل من المدعى به مثلاً إذا ادعى المدعى بأن هذا المال منى منذ سنتين فكما تصح شهادتهم إذا شهدوا بكونه ملكه منذ سنتين كذلك تصح شهادتهم إذا شهدوا بكونه ملكه منذ سنة كذلك إذا ادعى المدعى بالف وشهدت الشهود خمسمائة تقبل شهادتهم في حق الخمسمائة فقط.

المادة ١٧٠٨ - إذا كان المدعى به أقل مما شهدت به الشهود لا تقبل شهادتهم إلا أن يكون الاختلاف الذي بين الشهادة والدعوى قابلاً للتوفيق وبوفيق المدعى أيضاً بينهما فيثبت تقبل مثلاً إذا ادعى المدعى بأن هذا المال منى منذ سنتين وشهدت الشهود بكونه ملكه منذ ثلاث سنين لا تقبل شهادتهم كذلك إذا ادعى المدعى بخمسمائة وشهدت الشهود بالف لا تقبل شهادتهم ولكن إذا وفتق بين الدعوى والشهادة بقوله كان في عليه ألف ولكن دى منها خمسمائة وبقيت عليه خمسمائة وليس للشهود غير بذلك تقبل شهادة الشهود.

المادة ١٧٠٩ - إذا ادعى المدعى الملك المطلق بقوله هذا البستان منى مثلاً وشهدت الشهود بالملك المتقيد بقوله ان المدعى اشترى هذا البستان من فلان تقبل شهادتهم وهو انه إذا شهدت الشهود بالملك المتقيد على ذلك اوجه سأل الحاكم المدعى بقوله أبيع هذا السبب تدعى الملك أم سبب آخر فإن قال المدعى نعم إذا ادعى الملك بهذا السبب قبل الحاكم شهادة الشهود وإن قال ادعيت بسبب آخر أو لا ادعيه بهذا السبب رد الحاكم شهادة أولئك الشهود.

المادة ١٧١٠ - إذا ادعى المدعى في بستان ملكاً متقيداً مثلاً بنظر الى قوله فإن قال اشتريته ولم يذكر بائعاً أو قال اشتريته من احد مبيعاً وشهدت الشهود على الملك المطلق بقوله هذا البستان ملكه تقبل شهادتهم لكون الدعوى في حكم دعوى الملك المطلق ولكن إذا صرح البائع بقوله اشتريته من فلان وشهدت الشهود على الملك المطلق فلا تقبل شهادتهم لانه اذا ثبت الملك المطلق يثبت وقوعه عن اصل ويترجم ان يكون المدعى مالكاً لزوائده كزوم كون المدعى مالكاً لشعر البستان الذي حصل قبل مثلاً ولكن اذا ثبت الملك المتقيد لا يثبت الا اعتباراً من

فتقبل شهادتهما لان الفعل لا يكرر ولا يعاد ولكن القول يمكن ان يكرر ويعاد (لاسيما حيث تكون صورة الاخبار كصورة الانشاء كبعث واشترت)

المادة ١٧١٤ - اذا اختلفت الشهود في لون المال المغصوب او في كونه ذكراً او انثى فلا تقبل شهادتهم . مثلاً اذا شهد احد الشهود في حق الدابة المغصوبة بكونها شهباء وشهد الاخر بكونها سوداء او حمراء او شيد احدهما بكونها ذكراً وشيد الاخر بكونها انثى فلا تقبل شهادتهما

المادة ١٧١٥ - اذا اختلفت الشهود في مقدار البدل في دعوى المقد لا تقبل شهادتهم . مثلاً اذا شهد احدهما بان المال بيع بخمسمائة والاخر شهد بانه بيع بثلاثمائة لا تقبل شهادتهما

الفصل السادس

في تزكية الشهود

المادة ١٧١٦ - ^(١) اذا شهدت الشهود وسأل الحاكم المشهود عليه بقوله ما تقول في شهادة هذين احما صادقان ام لا فان قال المشهود عليه هما عدلان او صادقان في شهادتهما هذه يكون قد اقر بالمدعى به ويحكم باقراره . وان قال هما شاهدا زور او هما عدلان ولكن اخطأ في هذه الشهادة او نسباً الواقعة او قال هما عدلان وانكر المدعى به لا يحكم الحاكم ويحقق عدالة الشهود وعدمها بالتزكية سرّاً وعلناً

المادة ١٧١٧ - تزكي الشهود سرّاً وعلناً من الجانب الذي ينسبون اليه

(١) تعدلت الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب القانون الصادر من الجمهورية اللبنانية الانني اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الانني نصه
(مادة وحيدة) عدلت الفقرة الثانية من المادة ١٧١٦ من مجلة الاحكام العدلية على الوجه الاتي :

وان قال هما شاهدا زور او هما عدلان ولكن اخطأ في هذه الشهادة او نسباً الواقعة او قال هما عدلان وانكر المدعى به يسوغ للحاكم ان يزكي الشهود سرّاً وعلناً
بيروت في ٢٩ ايار سنة ١٩٢٩
رئيس الجمهورية اللبنانية
شارل دبّاس

يعني ان كانوا من طلبة العلم يزكون من مدرس المدرسة التي يسكنون فيها ومن اهاليها المعتمدة وان كانوا من العسكرية فمن ضابط الطابور وكتابه وان كانوا من الكتبة فمن ضابط قلمهم (اي رئيس القلم) وان كانوا من التجار فمن معتبري التجار وان كانوا من الاصناف فمن كتخدائهم ولجننتهم وان كانوا من سائر الصنوف فمن معتمديهم ومؤمني اهالي محلتهم او قريتهم

المادة ١٧١٨ — التزكية في السر تجري بورقة يعبر عنها بالمستورة في اصطلاح الفقهاء وهو ان يكتب الحاكم في تلك الورقة اسم المدعي والمدعى عليه والمدعى به واسماء الشهود وشهرتهم وصنعتهم واشكالهم ومحالهم واسماء آبائهم واجدادهم او ان يحرق اسماءهم وشهرتهم فقط ان كانوا مشهورين والحاصل ان يعرفهم ويبينهم بوجه يميزون به عن غيرهم وبعد وضعها في ظرف وختم فمه يرسلها الى الذين انتخبوا مزكين ثم عند ورودها يفتحها المزكون ويقرؤونها فان كان الشهود المحررة اسماءهم فيها عدولاً كتبوا تحت اسم كل منهم عدل ومقبول الشيادة وان لم يكونوا عدولاً كتبوا ليسوا بعدول وامضوا بدون ان يوقفوا على مضمونها من اتى بالمستورة ولا غيره وختموا فوق الظرف واعادوها الى الحاكم

المادة ١٧١٩ — اذا عبدت المستورة مختومة الى الحاكم ولم يكتب فيها من قبل المزكين في حق الشهود انهم عدول ومقبولو الشيادة بل كتبوا فيها كلاماً يفيد الجرح صراحة او دلالة بان كتبوا فيها ليسوا بعدول او لم نعلم بحالهم او مجهولو الاحوال او الله اعلم او لم يكتبوا فيها شيئاً فحينئذ لا يقبل الحاكم شهادتهم وان كان كتب فيها عدول ومقبولو الشيادة يبادر الحاكم في المرتبة الثانية الى التزكية علناً

المادة ١٧٢٠ — التزكية علناً تجري بالوجه الاتي وهو انه يجلب المزكون الى حضور الحاكم حال كون المترافعين حاضرين وتزكي الشهود او ترسل الشهود والمترافعان مع نائب التزكية الى محل المزكين وتزكي الشهود علناً

المادة ١٧٢١ — ينبغي ان يكون المزكي في التزكية سرّاً اثنين رعاية للاحتياط وان كان كافياً فيها مزك واحد

٢٧٧ القرينة القاطعة - التحليف

شبهة التزوير والتصنيع يكون معمولاً به يعني يكون مداراً للحكم ولا يحتاج الى الثبوت بوجه آخر

المادة ١٧٣٧ - البراءة السلطانية وقيود الدفاتر الخاقانية لكونها امينة من التزوير معمول بها

المادة ١٧٣٨ - يعمل ايضاً بسجلات المحاكم اذا كانت قد ضبطت سالمة عن الفساد والحيلة على الوجه الذي يذكر في باب القضاء

المادة ١٧٣٩ - لا يعمل بالوقفية فقط ولكن اذا كانت مقيدة في سجل المحكمة الموثوق به والمعتمد عليه تكون معمولاً على ذلك الحال

الفصل الثاني

في بيان القرينة القاطعة

المادة ١٧٤٠ - احد اسباب الحكم القرينة القاطعة ايضاً

المادة ١٧٤١ - القرينة القاطعة هي الامارة البالغة حد اليقين مثلاً اذا خرج احد من دار خالية خائفاً مدهوشاً وفي يده سكين ملوثة بالدم فدخل في الدار ورؤي فيها شخص مذبح في ذلك الوقت فلا يشتبه في كونه قاتل ذلك الشخص ولا يلتفت الى الاحتمالات الوهمية الصرفة كأن يكون الشخص المذكور بما قتل نفسه (راجع المادة ٧٤)

الباب الثالث

في بيان التحليف

المادة ١٧٤٢ - احد اسباب الحكم اليمين او النكول عنه ايضاً وهو انه اذا اظهر المدعي العجز عن اثبات دعواه يحلف المدعي عليه بطلبه ولكن اذا ادعى احد على آخر بقوله انت وكيل فلان وانكر الوكالة فلا يلزم بتحليفه كذلك اذا ادعى كل من الشخصين المال الذي هو في يد آخر بانه اشتراه منه واقر المدعي عليه بانه باعه لاحدهما وانكر دعوى الاخر فلا يتوجه عليه اليمين^(١) والاستئجار

(١) اي لان البائم صار اجنبياً فلا يعتبر نكواه لانه متى اقر لاحدهما لم يرد اقراره ثم اقر الاخر فلا يعمل به لتعلق حق الاول

كان باقهم بالغاً نصاب الشهادة لا يلزم الضمان ممن رجع ولكن يعزر وان لم يكن الباقي بالغاً نصاب الشهادة بضمن الذي رجع مستقلاً نصف المحكوم به ان كان واحداً وان كانوا ازيد يضمنون النصف سوية بالاشتراك

المادة ١٧٣١ — يشترط ان يكون رجوع الشهود في حضور الحاكم ولا اعتبار لرجوعهم اذا كان في محل آخر . بناء على ذلك اذا ادعى المشهود عليه رجوع الشهود عن شهادتهم في محل آخر فلا تسمع دعواه واذا شيدوا في حضور حاكم ثم رجعوا بعد ذلك عن شهادتهم في حضور حاكم آخر يعتبر رجوعهم

الفصل الثامن

في التواتر^(١)

المادة ١٧٣٢ — لا اعتبار لكثرة الشهود يعني لا يلزم ترجيح شهود احد الطرفين لكثرتهم بالنسبة الى شهود الطرف الاخر الا ان تكون كثرتهم قد بلغت درجة التواتر

المادة ١٧٣٣^(٢) — التواتر يفيد عداً اليقين بناء عليه لا اقام البينة بخلاف التواتر كما ذكر آنفاً

المادة ١٧٣٤^(٣) — كما لا يشترط لفظ الشهادة في التواتر كذلك لا تتحرى العدالة بناء عليه لا حاجة الى تزكية المخبرين

المادة ١٧٣٥ — ليس في التواتر عدد معين للمخبرين ولكن يلزم ان يكونوا جماعاً غفيراً لا يجوز العقل اتفاقهم على الكذب

❦ الباب الثاني ❦

في بيان الحجج الخطية والقرينة القاطعة وينقسم الى فصلين

الفصل الاول

في بيان الحجج الخطية

المادة ١٧٣٦ — لا يعمل بالخط والختم فقط ولكن اذا كان سالماً عن

(١ و ٢ و ٣) التبت هذه المواد بموجب القرار رقم ٨٢ المنشور في صفحة ٢٦٦ من هذا الكتاب

- المادة ١٧٢٢ - التزكية العلنية من قبيل الشهادة ويعتبر فيها شروط الشهادة ونصابها ولكن لا يلزم على المزكين ذكر لفظ الشهادة
- المادة ١٧٢٣ - لا يشتغل الحاكم بتزكية الشهود الثابتة عدالتهم في ضمن خصوصٍ عنده اذا شهدوا بخصوص آخر في حضور ذلك الحاكم ان لم يمض عليها ستة اشهر زكاهم الحاكم مرة اخرى
- المادة ١٧٢٤ - اذا طعن المشهود عليه قبل التزكية او بعدها بالشهود باسناد شيء مانع لقبول الشهادة كدفع مغرم او جر مغنم طلب منه الحاكم البينة على ذلك فاذا اثبت المشهود عليه هذا بالبينة رد الحاكم شهادة اولئك الشهود وان لم يثبت زكاهم الحاكم ان كان لم يزكهم وحكم بموجب شهادتهم ان كان قد زكاهم
- المادة ١٧٢٥ - اذا عدل بعض المزكين الشهود وجرحتهم بعضهم يرجع طرف الجرح فلا يحكم الحاكم بشهادة اولئك الشهود
- المادة ١٧٢٦ - اذا مات الشهود او غابوا بعد اداء الشهادة في المعاملات فللحاكم ان يزكهم ويحكم بشهادتهم
- تذنب في تحليف الشهود
- المادة ١٧٢٧ - اذا الح المشهود عليه على الحاكم بتحليف الشهود بانهم لم يكونوا في شهادتهم كاذبين وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين فللحاكم ان يحلف الشهود وله ان يقول لهم ان حلفت قبلت شهادتكم والا فلا

الفصل السابع

في رجوع الشهود عن الشهادة

- المادة ١٧٢٨ - اذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد اداء الشهادة وقبل الحكم في حضور الحاكم تكون شهادتهم في حكم العدم كان لم تكن ويعزرون
- المادة ١٧٢٩ - اذا رجع الشهود عن شهادتهم بعد الحكم في حضور الحاكم فلا ينقض حكم الحاكم ويضمن الشهود المحكوم به (راجع المادة ٨٠)
- المادة ١٧٣٠ - اذا رجع بعض الشهود على الوجه المذكور آنفاً فان

والارتبان والانتهاج كالا شتراء في هذا الخصوص^(٢)

المادة ١٧٤٣ — اذا قصد تحليف احد الخصمين يحلف باسمه تعالى بقوله والله او بالله مرة واحدة (بدون تكرار)

المادة ١٧٤٤ — لا تكون اليمين الا في حضور الحاكم او نائبه ولا اعتبار بالنكول عن اليمين في حضور غيرهما

المادة ١٧٤٥ — تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين بناءً عليه لو كلاء الدعوى ان يخلفوا الخصم ولكن اذا توجهت اليمين الى موكلهم يلزم تحليف الموكلين بالذات ولا يصح تحليف وكلائهم

المادة ١٧٤٦ — لا يحلف الا بطلب الخصم ولكن يحلف من قبل الحاكم في اربعة مواضع بلا طلب الاول اذا ادعى احد من التركة حقاً واثبته فيحلفه الحاكم على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه ولا ابراه ولا حاله على غيره ولا أوفي من طرف احد وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن ويقال لهذا يمين الاستظهار الثاني اذا استحق احد المال واثبت دعواه حلفه الحاكم على انه لم يبع هذا المال ولم يهبه لاحد ولم يخرج من ملكه بوجه من الوجوه الثالث اذا اراد المشتري رد المبيع لعيبه حلفه الحاكم على انه لم يرض بالعيب قولاً او دلالة كتصرفه تصرف الملاك على ما ذكر في مادة ٣٤٤ الرابع تحليف الحاكم الشفيع عند الحكم بالشفعة بانه لم يبطل شفעתه يعني لم يسقط حق شفעתه بوجه من الوجوه المادة ١٧٤٧ — اذا حلف المدعى عليه بطلب الخصم قبل ان يكلفه الحاكم فلا تعتبر يمينه ويلزم ان يحلف من قبل الحاكم مرة اخرى

المادة ١٧٤٨ — اذا حلف احد على فعله يحلف على البتات يعني يحلف على القطع بان هذا الشيء هكذا او ليس هكذا واذا حلف على فعل غيره يحلف على عدم العلم يعني يحلف على عدم علمه بذلك الشيء (بان يقول مثلاً والله لا اعلم ان مورثي استدان من هذا او ليس لي علم بذلك)

المادة ١٧٤٩ — اليمين اما بالسبب او بالخاص وهو ان اليمين بوقوع

(٢) لانه بعدما اقر الاول لا يعتبر اقراره للثاني فلا يعتبر نكوله ايضاً

خصوص او بعدم وقوعه يمين بالسبب واليمين ببقائه او بعدم بقاءه يمين بالحاصل مثلاً اليمين في دعوى البيع والشراء بعدم وقوع عقد البيع اصلاً هو يمين بالسبب واما اليمين ببقاء العقد الى الان او بعدم بقاءه فهو يمين بالحاصل

المادة ١٧٥٠ - اذا اجتمعت دعاوى مختلفة بكفي فيها يمين واحدة ولا يلزم التحليف لكل منها على حدة

المادة ١٧٥١ - اذا كلف الحاكم من توجه اليه اليمين في الدعاوى المتعلقة بالمعاملات باليمين وكل عنه صراحة بقوله لا احلف او دلالة بالسكوت بلا عذر حكم الحاكم بنكوله واذا اراد ان يحلف بعد الحكم فلا يلتفت اليه ويبقى حكم الحاكم على حاله

المادة ١٧٥٢ - تعتبر يمين الاخرس ونكوله عن اليمين باشارته المعهودة لاحقة

المادة ١٧٥٣ - اذا قال المدعي ليس لي شاهد اصلاً ثم اراد ان يأتي بشهود او قال ليس لي شاهد سوى فلان وفلان ثم قال لي شاهد آخر لا يقبل قوله

❦ الباب الرابع ❦

في بيان التنازع بالابدی

المادة ١٧٥٤ - يلزم اثبات وضع اليد بالبينة في العقار المتنازع فيه ولا يحكم بتصادق الطرفين يعني لا يحكم بكون المدعى عليه ذا اليد باقراره عند دعوى المدعي ولكن اذا ادعى المدعي قائلاً اني كنت اشتريت ذلك العقار منك او كنت غصبته مني فلا حاجة الى اثبات كون المدعى عليه ذا اليد بالبينة وايضاً لا حاجة الى اثبات ذي اليد في المنقول على الوجه الذي ذكر آنفاً بل اذا وجد في يد اي شخص كان فيو ذو اليد وتصادق الطرفين كاف في هذا

المادة ١٧٥٥ - اذا تنازع شخصان في عقار وادعى كل منهما كونه ذا اليد في ذلك العقار تطلب البينة من كل واحد منهما على كونه ذا اليد فاذا اقام كل منهما البينة على ذلك ثبت بهما معاً على العقار فيشتركان فيه واذا اظهر

أحدهما العجز عن اثبات وضع يده وإقام الآخر البيّنة على كونه واضع اليد يحكم بكونه ذا اليد وبعد الآخر خارجاً وإن لم يثبت أحد من الخصمين كونه ذا اليد يحلف كل منهما بطلب الآخر على عدم كون خصمه ذا اليد في ذلك العقار فإن نكلاً عن اليمين يثبت كونهما ذوي اليد في ذلك العقار ويشارك فيهما وإن نكل أحدهما وحلف الآخر يحكم بكون الخالف واضع اليد مستقلاً بذلك العقار وبعد الآخر خارجاً وإن حلفا معاً فلا يحكم لأحد منهما بكونه ذا اليد ويوقف العقار المدعى به إلى ظهور حقيقة الحال

الفصل الثاني

في ترجيح البيّنات

المادة ١٧٥٦ — إذا ادعى أحد الشخصين الملك بالاستقلال والآخر الملك بالاشتراك في مال والحال أن كلاهما متصرف أي ذو يد في بيّنة الاستقلال أولى يعني إذا أراد كلاهما أن يقيم البيّنة ترجيح بيّنة الذي ادعى الاستقلال على بيّنة الذي ادعى الاشتراك وإذا ادعى كلاهما الاستقلال وإقامة البيّنة على ذلك يحكم لهما بذلك العقار مشتركاً وإذا عجز أحدهما عن الإثبات وأثبت الآخر يحكم له بكون ذلك العقار ملكه مستقلاً

المادة ١٧٥٧ — بيّنة الخارج أولى في دعوى الملك المطلق الذي لم يبين فيها تاريخ مثلاً إذا ادعى أحد الدار التي هي في يد آخر بأنها ملكي وإن هذا قد وضع يده عليها بغير حق وأنا أطلب أن تسلم لي وقال ذو اليد إن هذه الدار ملكي ولذا وضعت عليها يدي بحق ترجيح بيّنة الخارج وتسمع

المادة ١٧٥٨ — ترجيح بيّنة الخارج أيضاً على بيّنة ذي اليد في دعاوى الملك المقيد بسبب قابل للتكرار ولم يبين فيها التاريخ كالشراء لكونها في حكم دعوى الملك المطلق ولكن إذا ادعى كلاهما بأنهما تلقيا الملك من شخص واحد ترجح بيّنة ذي اليد . مثلاً إذا ادعى أحد على آخر الدكان الذي في يده بأنه ملكي وأنا اشتريته من زيد وحال كونه ملكي بهذه الجهة وضع يده عليه هذا الرجل بغير حق

وقال ذو اليد اشتريته من بكر او هو موروث لي من والدي وبهذه الجهة قد وضعت يدي عليه ترجح بينة الخارج وتسمع^(١) ولكن اذا قال ذو اليد انا اشتريت الدكان من زيد ترجح بينة ذو اليد على بينة الخارج بهذا الحال

المادة ١٧٥٩ — بينة ذي اليد اولى في دعاوي الملك المقيد بسبب غير قابل للتكرّر كالنتاج . مثلاً لو تنازع الخارج وذو اليد في مهرة وادعى كل منهما انها ماله ومولودة من فرسه ترجح بينة ذو اليد

المادة ١٧٦٠ — بينة من تاريخه مقدم اولى في دعوى الملك المؤرخ . مثلاً اذا ادعى على العرصة التي هي في يد اخر باي اشتريتها قبل هذا التاريخ بسنة من فلان وقال ذو اليد انها مورثة لي من والدي الذي توفي قبل هذا التاريخ بخمس سنين ترجح بينة ذي اليد وان قال هي مورثة من ابي الذي مات قبل ستة اشهر ترجح بينة الخارج على هذا الحال كذلك اذا ادعى كل من الخصمين انه اشترى المدعى به من شخص غير الذي اشترى منه الاخر وبيننا تاريخ تملك بائعها ترجح بينة من تاريخ تملكه مقدم على الاخر

المادة ١٧٦١ — لا يعتبر التاريخ في دعوى النتاج وترجح بينة ذي اليد كما ذكر آنفاً الا انه اذا لم يوافق سن المدعى به تاريخ ذي اليد ووافق تاريخ الخارج ترجح بينة الخارج وان خالف تاريخ كليهما او لم يكن معلوماً فتكون بينة كليهما متهاجرة يعني متساقطة ويترك المدعى به في يد ذي اليد ويبقى له

المادة ١٧٦٢ — بينة الزيادة اولى مثلاً اذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن او المبيع ترجح بينة من ادعى بالزيادة

المادة ١٧٦٣ — ترجح بينة التملك على بينة العارية مثلاً اذا ادعى احد المال الذي هو في يد الاخر قائلاً اني كنت اعطيته اياه عارية واراد استرداده وقال المدعى عليه كنت بعته اياه واوهبته ترجح بينة البيع او الهبة

المادة ١٧٦٤ — ترجح بينة البيع على بينة الهبة والرهن والاجارة وبينة

(١) ويحمل على الاقالة بعد شرائه وفيها اذا كان البائس واحد يحمل على اقالة الخارج ووضع اليد والتسليم دليل على عدم الاقالة

الاجارة^(١) على بينة الرهن مثلاً اذا ادعى احد على آخر بقوله كنت بعثك المال الفلاني اعطني ثمنه وقال المدعى عليه انت كنت وهبتي ذلك وسلمتني اياه ترجح بينة البيع

المادة ١٧٦٥ - ترجح بينة الاطلاق في العارضة . مثلاً اذا هلك الحصان المستعار في يد المستعير وادعى المعير قائللاً اني كنت اعرتك اياه على ان تستعمله اربعة ايام وانت لم تسلمه لي في المدة المذكورة وهلك عندك في اليوم الخامس فاضمن قيمته وادعى المستعير بقوله كنت اعرتني اياه بان استعمله على الاطلاق ولم تقيد بأربعة ايام ترجح بينة المستعير وتسمع^(٢)

المادة ١٧٦٦ - ترجح بينة الصحة على بينة مرض الموت مثلاً اذا وهب احد مالاً لاحد ورثته ثم مات وادعى باقي الورثة انه وهبه في مرض موته وادعى الموهوب له انه وهبه في حال صحته ترجح بينة الموهوب له

المادة ١٧٦٧ - ترجح بينة العقل على بينة الجنون او العته

المادة ١٧٦٨ - اذا اجتمعت بينة الحدوث وبينة القدم فترجح بينة الحدوث . مثلاً اذا كان في ملك احد مسيل الاخر ووقع بينهما اختلاف في الحدوث والقدم وادعى صاحب الدار حدوثه وطلب رفعه وادعى صاحب المسيل قدمه ترجح بينة صاحب الدار

المادة ١٧٦٩ - اذا ظهر الطرف الراجع العجز عن البينة تطلب البينة من الطرف المرجوح ان اثبت فيها والا يحلف

المادة ١٧٧٠ - اذا اظهر الطرف الراجع العجز عن الاثبات فحكم بموجب اقامة الطرف المرجوح البينة على ما سبق ثم اراد الطرف الراجع اقامة البينة فلا يلتفت اليه بعده

(١) اي حيث ادعى واضع اليد ان المالك رهنه عنده وادعى المالك انه اجره منه

(٢) لتقديم المانم على المقتضي

الفصل الثالث

في القول لمن وتحكيم الحال

المادة ١٧٧١ — اذا اختلف الزوج والزوجة في امتعة الدار التي سكنها ينظر الى الامتعة فان كانت من الاشياء التي تصلح للزوج فقط كالبندية والسيف او من الاشياء التي تصلح لكل من الزوج والزوجة كالاولاد والمفروشات ترجح بينة الزوجة واذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوج مع اليمين يعني اذا حلف الزوج بان تلك الاشياء ليست لزوجته يحكم بكونها له واما في الاشياء الصالحة للنساء فقط كالخلي والبسة النساء فترجح بينة الزوج واذا عجز كلاهما عن البينة فالقول للزوجة مع اليمين الا ان يكون احدهما صانع الاشياء الصالحة للآخر او بائعها فالقول له مع اليمين على كل حال . مثلاً القرط حلي مخصوص بالنساء ولكن اذا كان الزوج صائغاً فالقول له مع اليمين

المادة ١٧٧٢ — تقوم الورثة مقام المورث عند موت احد الزوجين ولكن اذا عجز كلا الطرفين عن الاثبات على ما ذكر فالقول لمن هو في الحياة منهما مع اليمين في الاشياء الصالحة لكليهما واما اذا مات كلاهما معاً فالقول لورثة الزوج في الاشياء الصالحة لكليهما

المادة ١٧٧٣ — اذا اراد الواهب الرجوع عن الهبة وادعى الموهوب له تلف الموهوب فالقول له بلا يمين

المادة ١٧٧٤ — الامين يصدق بيمينه في براءة ذمته كما اذا ادعى المودع الوديعة وقال الوديع انا رددتها اليك فالقول له مع اليمين ولكن اذا اراد ان يقيم البينة ليخلص من اليمين تسمع بينته

المادة ١٧٧٥ — اذا اعطى من عليه ديون مختلفة لدائنه مقداراً من الدين فالقول له فيما اذا ادعى انه اعطاه محسوباً بدينه الفلاني (لان الدافع اعلم بحجة الدفع ^(١))

(١) كما في الدر وغيره

المادة ١٧٧٦ — بعد ما انقضت مدة اجارة الرحى اراد المستأجر حط حصة من الاجرة مدة انقطاع الماء في اثناء مدة الاجارة ووقع بين الاجر والمستأجر اختلاف ولم تكن هناك بينة بنظر فان كان الاختلاف في مقدار مدة الانقطاع فادعى المستأجر عشرة ايام والمؤجر خمسة ايام فالقول للمستأجر مع اليمين وان كان الاختلاف في اصل الانقطاع يعني ان انكر المؤجر انقطاع الماء بالكلية يحكم الحال الحاضر يعني يجعل حكماً وهو انه اذا كانت الماء جارياً في وقت الدعوى والخصومة فالقول للمؤجر مع اليمين واذا كان في ذلك الوقت منقطعاً فالقول للمستأجر مع اليمين

المادة ١٧٧٧ — اذا اختلف في طريق الماء الذي يجري الى دار احد بانه حادث او قديم وادعى صاحب الدار بكون المسيل حادثاً وطلب رفعه ولم تكن لكلا الطرفين بينة ينظر فان كان في وقت الخصومة يجري الماء من المسيل او يعلم جريانه قبيل ذلك ببقى على حاله ويكون القول لصاحب المسيل مع اليمين يعني يخلف على عدم كون المسيل حادثاً وان كان لم يجر الماء من المسيل في وقت الخصومة ولم يعلم جريانه قبل ذلك فالقول لصاحب الدار مع اليمين

الفصل الرابع

في التحالف

المادة ١٧٧٨ — اذا اختلف البائع والمشتري في المقدار او الوصف او الجنس للثمن او المبيع او كليهما يحكم لمن اقام منهما البينة وان قام كلاهما البينة يحكم لمن اثبت الزيادة منهما وان عجز كلاهما عن الاثبات يقال لهما اما ان يرضى احدهما بدعوى الاخر او يفسخ البيع وعلى هذا ان لم يرض احدهما بدعوى الاخر حلف كلاهما على دعوى الاخر وبدأ بالمشتري فاذا نكل احدهما عن اليمين ثبتت دعوى الاخر واذا حلف كلاهما ففسخ الحاكم البيع

المادة ١٧٧٩ — اذا اختلف المستأجر قبل ان يتصرف في المأجور مع

المؤجر في مقدار الاجرة مثلاً بان ادعى المستأجر بان الاجرة عشرة دنانير وادعى المؤجر انها خمسة عشر ديناراً تقبل دعوى من اقام البينة منهما وان اقام كلاهما معاً البينة يحكم ببينة المؤجر وان عجزا عن الاثبات يحلفان معاً ويبدأ بتحليف المستأجر اولاً ويلزم من نكل بنكوله فان حلف كلاهما فسخ الحاكم الاجارة واذا اختلفا في المدة او المسافة فالحكم على هذا الوجه الا انه اذا اقام كلاهما البينة يحكم ببينة المستأجر ويبدأ بتحليف المؤجر في صورة التحالف

المادة ١٧٨٠ — اذا اختلف المؤجر والمستأجر كما ذكر في المادة الانفة

بعد انقضاء مدة الاجارة فالقول للمستأجر مع اليمين وليس هناك تحالف

المادة ١٧٨١ — اذا اختلف المؤجر والمستأجر في مقدار الاجرة في

اثناء مدة الاجارة يجري التحالف ويفسخ عقد الاجارة في حق المدة الباقية ويكون القول للمستأجر في حصة المدة الماضية

المادة ١٧٨٢ — اذا اختلف المتبايعان بعد ان تلف المبيع في يد المشتري

او حدث فيه عيب مانع للرد لا يجري التحالف ويحلف المشتري فقط

المادة ١٧٨٣ — ليس في دعوى الاجل يعني في كونه مؤجلاً او لا

وفي شرط الخيار وفي قبض كل الثمن او بعضه تحالف وفي هذه الصور الثلاث يحلف المتكبر

في ٢٦ شعبان سنة ١٢٩٣



الكتاب السادس عشر

في القضاء وبشتمل على مقدمة واربعة ابواب

المقدمة

في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية

- المادة ١٧٨٤ — القضاء يأتي بمعنى الحكم والحاكمة
 المادة ١٧٨٥ — الحاكم هو الذات الذي نصب وعين من قبل السلطان
 لاجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقاً لاحكامها المشروعة
 المادة ١٧٨٦ — الحكم هو عبارة عن قطع الحاكم المخاصمة وحسمه
 اياها وهو على قسمين . القسم الاول هو الزام الحاكم المحكوم به على المحكوم عليه
 بكلام كقوله حكمت او اعطى الشيء الذي ادعى عليك ويقال له قضاء الالزام
 وقضاء الاستحقاق والقسم الثاني هو منع الحاكم المدعي عن المنازعة بكلام كقوله
 ليس لك حق او انت ممنوع عن المنازعة ويقال لهذا قضاء الترك
 المادة ١٧٨٧ — المحكوم به هو الشيء الذي الزمه الحاكم على المحكوم
 عليه وهو ابقاء المحكوم عليه حق المدعي في قضاء الالزام وترك المدعي المنازعة في
 قضاء الترك

- المادة ١٧٨٨ — المحكوم عليه هو الذي حكم عليه
 المادة ١٧٨٩ — المحكوم له هو الذي حكم له
 المادة ١٧٩٠ — التحكيم هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكماً برضاها
 لفصل خصومتها ودعواهما ويقال لذلك حكم بفتحين ومحكم بضم الميم وفتح الحاء
 وتشديد الكاف المفتوحة
 المادة ١٧٩١ — الوكيل المسخر هو الوكيل المنصوب من قبل الحاكم
 للمدعى عليه الذي لم يمكن احضاره بالمحكمة

❦ الباب الاول ❦

في الحكم ويحتوي على اربعة فصول

الفصل الاول

في بيان اوصاف الحاكم

المادة ١٧٩٢ - ينبغي ان يكون الحاكم حكيماً فہماً مستقيماً واميناً
مكيناً متيناً

المادة ١٧٩٣ - ينبغي ان يكون الحاكم وافقاً على المسائل الفقهية وعلى
اصول المحاكمة ومقتدرأ على فصل وحسم الدعاوي الواقعة تطبيقاً لها

المادة ١٧٩٤ - يلزم ان يكون الحاكم مقتدرأ على التمييز التام بناء
عليه لا يجوز قضاء الصغير والمعتوه والاعمى والاصم الذي لا يسمع صوت
الطرفين القوي

الفصل الثاني

في بيان آداب الحاكم

المادة ١٧٩٥ - يجتنب الحاكم الافعال والحركات التي تزيل مهابة
المجلس كالبيع والشراء والملاطفة في المجلس

المادة ١٧٩٦ - الحاكم لا يقبل هدية واحد من الخصمين

المادة ١٧٩٧ - الحاكم لا يذهب الى ضيافة كل من الخصمين قطعاً

المادة ١٧٩٨ - الحاكم لا يوجد في حال وحركة توجب التهمة

وسوء الظن كقبول احد الطرفين في داره والخلوة في مجلس الحكم معه والاشارة
بالعين او اليد او الرأس الى احدهما وقوله لاحدهما كلاماً خفياً او قوله لاحدهما
كلاماً بلسان لم يفهمه الآخر

المادة ١٧٩٩ - الحاكم مأمور بالعدل بين الخصمين بناء عليه يلزم

عليه ان يراعي العدل والمساواة في المعاملات المتعلقة بالمحاكمة كاجلاس الطرفين

واحالة النظر وتوجيه الخطاب اليهما وان كان احدهما من الاشراف والاخر من
آحاد الناس

الفصل الثالث

في بيان وظائف الحاكم

المادة ١٨٠٠ - الحاكم وكيل من قبل السلطان لاجراء المحاكمة والحكم
المادة ١٨٠١ - القضاء يتقيد ويتخصص بالزمان والمكان واستثناء
بعض الخصوصات مثلاً الحاكم المأمور بالحكم بمدة سنة يحكم في تلك السنة فقط
وليس له ان يحكم قبل حلول تلك السنة او بعد مرورها وكذلك الحاكم المنصوب
في قضاء يحكم في جميع اطراف ذلك القضاء وليس له ان يحكم في قضاء آخر والحاكم
المنصوب على ان يحكم في محكمة معينة يحكم في تلك المحكمة فقط وليس له ان يحكم
في محل آخر وكذلك لو صدر امر سلطاني بان لا تسمع الدعوى المتعلقة بالخصوص
الفلاني للملاحظة عادلة يتعلق بالمصلحة العامة ليس للحاكم ان يستمع تلك الدعوى
ويحكم بها او كان الحاكم بمحكمة مأذوناً باستماع بعض الخصوصات المعينة فله ان
يسمع الخصوصات التي اذن بها وان يحكم فيها فقط وليس له استماع ما عداها والحكم
بها وكذلك لو صدر امر سلطاني بالعمل برأيه مجتهد في خصوص لما ان رأيه
بالناس ارفق ولمصلحة العصر اوفق فليس للحاكم ان يعمل برأيه مجتهد آخر
مناف لرأيه ذلك المجتهد واذا عمل لا ينفذ حكمه

المادة ١٨٠٢ - ليس لاحد الحاكمين المنصوبين لاستماع دعوى ان
يستمع تلك الدعوى وحده ويحكم بها واذا فعل لا ينفذ حكمه (راجع المادة
١٤٦٥)

المادة ١٨٠٣ - اذا طلب احد الخصمين المرافعة في حضور حاكم وطلب
الآخر المرافعة في حضور الآخر في البلدة التي تعدد حكامها ووقع الاختلاف بينهما
بهذا الوجه يرجع الحاكم الذي اختاره المدعى عليه

المادة ١٨٠٤ - اذا عزل حاكم ولاجل عدم وصول خبر العزل اليه

مدة كان قد استمع وفصل بعض الدعاوي في تلك المدة يكون حكمه صحيحاً ولكن لا يصح حكمه الواقع بعد وصول خبر العزل اليه

المادة ١٨٠٥ - للحاكم ان ينصب ويعزل النائب ان كان مأذوناً بذلك والا فلا ولا ينعزل نائبه بعزله او وفاته (راجع المادة ١٤٦٦) بناء عليه اذا توفي حاكم قضاء فلنائبه ان يستمع الدعاوي التي تقع في ذلك القضاء ويحكم بها الى ان يأتي حاكم غيره

المادة ١٨٠٦ - للنائب ان يحكم بالبينة التي استمعها الحاكم وللحاكم ايضاً ان يحكم بالبينة التي استمعها نائبه وهو انه اذا استمع الحاكم بينة في حق دعوى واخبر بها النائب فله ان يحكم باخبار الحاكم من دون ان يعيد البينة والنائب المأذون بالحكم اذا استمع بينة في خصوص وانهى الى الحاكم فله ان يحكم من دون ان يعيد البينة واما اذا كان ليس بمأذون بالحكم بل كان مأموراً باستماع البينة للتدقيق والاستكشاف فقط فليس للحاكم ان يحكم بانتهائه ويلزم عليه ان يستمع البينة بالذات

المادة ١٨٠٧ - للحاكم في قضاء ان يستمع دعوى الاراضي التي هي في قضاء آخر ولكن يلزم بيان حدودها الشرعية على الوجه الذي ذكر في كتاب الدعوى

المادة ١٨٠٨ - يشترط ان لا يكون المحكوم له احداً من اصول الحاكم وفروعه وان لا يكون زوجته ومزوجه في المال الذي سيحكم به واجيره اخص ومن يتعيش بنفقته بناء عليه ليس للحاكم ان يسمع دعوى احد هؤلاء ويحكم له

المادة ١٨٠٩ - اذا كان لاحد دعوى مع حاكم بلدته او احد منسوبيه الذين ذكروا في المادة السابقة فان كان في تلك البلدة حاكم غيره تجاكا اليه وان لم يكن في تلك البلدة حاكم غيره ترافعا في حضور حكم نصباه برضاها او في حضور نائب ذلك الحاكم ان كان مأذوناً بنصب النائب او في حضور حاكم البلدة المجاورة لبلدتهم فان لم يرض الطرفان باحدى هذه الصور استدعيا مولى من

قبل السلطان

المادة ١٨١٠ - ينبغي للحاكم ان براعي الاقدم فالاقدم في رؤية الدعوى ولكن اذا كان تعجيل دعوى ورودها مؤخر من ايجاب الحال والمصلحة يقدم رؤيتها

المادة ١٨١١ - يجوز استفتاء الحاكم من غيره عند الحاجة

المادة ١٨١٢ - ينبغي للحاكم ان يتصدى للحكم اذا تشوش ذهنه بعارضة مانعة لصحة التفكير كالغم والغصة والجوع وغلبة النوم

المادة ١٨١٣ - ينبغي للحاكم ان يدقق في اجراء المرافعات وان لا يوقع الامور في عقدة التأخير

المادة ١٨١٤ - يضع الحاكم في المحكمة دفترًا للسجلات ويحجر في ذلك الدفتر الاعلامات والسندات التي يعطيها بصورة منتظمة سالمة عن الخيلة والفساد ويعتني بالدقة بحفظ ذلك الدفتر واذا عزل سلم السجلات المذكورة الى خلفه اما بنفسه او بواسطة امينة

الفصل الرابع

يتعلق بصورة المحاكمة

المادة ١٨١٥ - يجري الحاكم المحاكمة علناً ولكن لا يفتي الوجه الذي يحكم فيه قبل الحكم

المادة ١٨١٦ - اذا اتى الطرفان الى حضور الحاكم لاجل المحاكمة يأمر المدعي اولاً بالتقرير وان كانت دعواه قد ضبطت تحريراً قبل الحضور يقرأ فيصدق مضمونها من المدعي ثم يطلب جواب المدعى عليه ثانياً وهو ان يسأله بقوله ان المدعي يدعي عليه بهذا الوجه فما تقول انت

المادة ١٨١٧ - ان اقر المدعى عليه الزمه الحاكم باقراره وان انكر طلب البينة من المدعي

المادة ١٨١٨ - ان اثبت المدعي دعواه بالبينة حكم الحاكم بذلك

وان لم يثبت ببقى له حق اليمين فان طلبه كلف الحاكم المدعى عليه اليمين
المادة ١٨١٩ — فان حلف المدعى عليه او لم يحلفه المدعى منع الحاكم
المدعى من المعارضة للمدعى عليه

المادة ١٨٢٠ — اذا نكل المدعى عليه عن اليمين حكم الحاكم بنكوله
واذا قال بعد ذلك احلف لا يلتفت الى قوله

المادة ١٨٢١ — يجوز الحكم والعمل بمضمون الاعلام والسند اللذين
اعطيا من طرف حاكم محكمة بلا بينة اذا كانا عارفين وسالمين عن شبهة التزوير
والتصنيع وموافقين لاصولهما

المادة ١٨٢٢ — اذا اصر المدعى عليه على سكوته عند الاستفهام كما
ذكر آنفاً ولم يقل لا ولا نعم بعد سكوته انكاراً وكذلك لو اجاب بقوله لا اقر ولا
انكر بعد جوابه هذا انكاراً ايضاً وتطلب البينة من المدعى في الصورتين كما ذكر آنفاً
المادة ١٨٢٣ — لو اتى المدعى عليه في مقام الاقرار او الانكار بدعوى
تدفع دعوى المدعى يعامل على وفق المسائل التي ذكرت في كتابي الدعوى والبيئات
المادة ١٨٢٤ — ليس لاحد الطرفين ان يتصدى للافادة ما لم تكمل
افادة الآخر واذا تصدى بمنع من قبل الحاكم

المادة ١٨٢٥ — يضع الحاكم في المحكمة نزجماً موثقاً به ومؤتمناً
لترجمة كلام من لا يعرف اللسان الرسمي من الطرفين

المادة ١٨٢٦ — يخطر ويوصي الحاكم بالمصالحة للطرفين مرة او مرتين
في الخصمة الواقعة بين الاقرباء او المأمول فيها رغبة الطرفين في الصلح فان وافقا
صالحهما على وفق المسائل المندرجة في كتاب الصلح والا اتم المحاكمة

المادة ١٨٢٧ — بعد ما اتم الحاكم المحاكمة يحكم بمقتضاها ويفهم
الطرفين ذلك وينظم اعلاماً حاوياً للحكم والتنبيه مع الاسباب الموجبة له ويعطيه
للمحكوم له ولدى الايجاب يعطي نسخة اخرى للمحكوم عليه ايضاً

المادة ١٨٢٨ — لا يجوز للحاكم تأخير الحكم اذا حضرت اسباب
الحكم وشروطه بتمامها

— الباب الثاني —

في الحكم وبشتمل على فصلين

الفصل الاول

في بيان شروط الحكم

المادة ١٨٢٩ - يشترط في الحكم سبق الدعوى وهو انه يشترط في حكم الحاكم بخصوص متعلق بحقوق الناس ادعاء احد على الاخر بذلك الخصوص في اول الامر ولا يصح الحكم الواقع من دون سبق دعوى

المادة ١٨٣٠ - يشترط حضور الطرفين حين الحكم يعني يلزم حضور الطرفين وقت الحكم في مجلسه بعد المحاكمة والمواجهة ولكن لو ادعى احد على الاخر خصوصاً واقربه المدعى عليه ثم قبل الحكم لو غاب عن مجلس الحكم فللحاكم ان يحكم في غيابه بناء على اقراره كذلك لو انكر المدعى عليه دعوى المدعي واقام المدعي البينة فاذا غاب المدعى عليه من مجلس الحكم قبل التزكية والحكم فللحاكم ان يزكي البينة ويحكم بها

المادة ١٨٣١ - للحاكم ان يحكم على المدعى عليه بالبينة التي اقيمت في مجلس مواجهة وكيله اذا حضر في الحكم بنفسه وبالعكس يعني للحاكم ان يحكم على وكيل المدعى عليه بالبينة التي اقيمت في حضوره اذا حضر الوكيل مجلس الحكم

المادة ١٨٣٢ - للحاكم ان يحكم بالبينة التي اقيمت في مواجهة احد الورثة اذا غاب عن مجلس الحكم على الوارث الآخر الذي احضر في الدعوى التي توجه خصومتها الى جميع الورثة ولا حاجة الى اعادة البينة

الفصل الثاني

في بيان الحكم الغيابي

المادة ١٨٣٣ - بدعي المدعي عليه من قبل الحاكم بطلب واستدعاء

للمدعي فان امتنع عن الاتيان وارسال وكيل الى المحكمة من دون ان يكون له عذر شرعي يحضر اليها جبراً

المادة ١٨٣٤^(١) — اذا امتنع المدعى عليه من الاتيان وارسال وكيل الى المحكمة ولم يمكن احضاره يدعى الى المحكمة بان يرسل اليه ثلاث مرات ورقة الدعوى المخصوصة بالمحكمة في ايام متفاوتة على طلب المدعي فان ابي ايضاً المحميء افهمه الحاكم بانه سينصب له وكيلاً وسيسمع الدعوى والبينة وعلى هذا الحال لو امتنع وابي الحضور الى المحكمة وارسال وكيل نصب الحاكم له وكيلاً يحافظ على حقوقه وسمع الدعوى والبينة في مواجهته وبعد التدقيق ان تبين انها مقارنة للصحة وثبت الحق حكم بمقتضى ذلك

المادة ١٨٣٥ — يبلغ الحكم الغيابي الواقع على المنوال المشروح للمدعى عليه

المادة ١٨٣٦ — اذا حضر المحكوم عليه غياباً الى المحكمة وثبت بدعوى صالحة لدفع دعوى المدعي تسمع دعواه وتفصل على الوجه الموجب وان لم يتثبت بدفع الدعوى او تثبت ولم يكن تشبهه صالحاً للدفع ينفذ الحكم الواقع ويجري

— الباب الثالث — في روية الدعوى بعد الحكم

المادة ١٨٣٧ — الدعوى التي حكم واعلم بها موافقة لاصولها المشروعة اي موجوداً في الحكم اسبابه وشروطه لا تجوز رؤيتها وسماعها تكراراً

المادة ١٨٣٨ — اذا ادعى المحكوم عليه بان الحكم الذي لحق في حق الدعوى ليس موافقاً لاصوله المشروعة وبين جهة عدم موافقته وطلب استئناف الدعوى يحقق الحكم المذكور فان كان موافقاً لاصوله المشروعة بصدق والا يستأنف

(١) الغيت هذه المادة بمادة منفردة وضمت بتاريخ ٣١ مارس سنة ١٣٣٠ وهي :
الغيت قاعدة تبليغ اكثر من دعوة واحدة في المحاكم الشرعية وقاعدة تعيين وكيل مسخر في المحاكمة الغيابية

المادة ١٨٣٩ - اذا لم يقنع المحكوم عليه بالحكم الواقع في حق الدعوى وطلب تمييز الاعلام الحاوي للحكم يدقق الاعلام المذكور فان كان موافقاً لاصوله المشروعة يصدق والا بنقض

المادة ١٨٤٠ - يصح دفع الدعوى قبل الحكم وبعد الحكم بناء عليه اذا بين وقدم المحكوم عليه في دعوى سبباً صالحاً لدفع الدعوى وادعى دفع الدعوى وطلب اعادة المحاكمة يسمع ادعاؤه هذا في مواجهة المحكوم له وتجري محاكمتها ايضاً مثلاً اذا ادعى احد على الدار التي هي في تصرف الآخر بانها موروثة له من والده واثبت ذلك ثم بعد الحكم لو ظهر سند معمول به بين ان والد المدعي كان قد باع الدار المذكورة الى والد ذي اليد تسمع دعوى ذي اليد واذا اثبت ذلك انتقض الحكم الاول واندفعت دعوى المدعي

— ❧ الباب الرابع ❧ —

في بيان المسائل المتعلقة بالتحكيم

المادة ١٨٤١ - يجوز التحكيم في دعاوي المال المتعلقة بحقوق الناس
المادة ١٨٤٢ - حكم المحكم لا يجوز ولا ينفذ الا في حق الخصمين
الذين حكماء وفي الخصوص الذي حكماء به فقط ولا يتجاوز الى غير ذلك ولا يشمل سائر خصوصياتهما

المادة ١٨٤٣ - يجوز تعدد المحكم يعني يجوز نصب حكمين او ثلاثة او ازيد لخصوص ويجوز ان ينصب كل من المدعي والمدعى عليه حكماً

المادة ١٨٤٤ - اذا تعدد المحكمون على ما ذكر آنفاً يلزم اتفاق رأي كلهم وليس لواحد منهم ان يحكم وحده

المادة ١٨٤٥ - للمحكمين ان يحكموا آخر ان كانوا مأذونين من الطرفين والا فلا

المادة ١٨٤٦ - اذا تقيّد التحكيم بوقت يزول بمروره مثلاً الحكم المنصوب على ان يحكم من اليوم الفلاني الى شهر ليس له ان يحكم الا في مدة ذلك

الشهر لا ان يحكم بعد انقضاءه واذا حكم بعد الانقضاء لا ينفذ حكمه
 المادة ١٨٤٧ - نكل من الطرفين عزل المحكم قبل الحكم ولكن اذا
 اجازه الحاكم المنصوب من قبل السلطان المأذون بنصب النائب بعد تحكيم الطرفين
 اياه يكون بمنزلة نائب هذا الحاكم لانه استخلفه

المادة ١٨٤٨ - كما ان حكم المحكام لازم الاجراء في حق جميع
 الاهالي الذين في داخل قضائهم كذلك حكم المحكمين في حق من حكمهم وفي
 الخصوص الذي حكموا به لازم الاجراء بناء عليه ليس لاحد الطرفين ان يمتنع من
 قبول الحكم الذي وقع من المحكمين اذا كان موافقاً لاصوله المشروعة

المادة ١٨٤٩ - اذا عرض حكم المحكم على الحاكم المنصوب من قبل
 السلطان صدقه ان كان موافقاً للاصول والا نقضه

المادة ١٨٥٠ - اذا اذن الطرفان بالصلح المحكمين اللذين جعلوهما
 مأذونين بالحكم توفيقاً لاصوله المشروعة يعتبر صلحهم وهو انه اذا وكل احد
 الطرفين احد المحكمين والآخر الآخر بالصلح والخصوص اللذين تنازعا فيه
 وتصالحا توفيقاً للمسائل المتدرجة في كتاب الصلح فليس لاحد الطرفين ان يمتنع
 من قبول هذا الصلح

المادة ١٨٥١ - اذا فصل احد الدعوى الواقعة بين شخصين ولم يكن
 محكماً يكون حكمه نافذاً اذا رضي الطرفان واجاز حكمه (راجع المادة ١٤٥٣)

تاريخ الارادة السنية في ٢٦ شعبان المعظم سنة ١٢٩٣

تمت المجلة ❦



فهرس مجلة الاحكام العدلية

صفحة	
٥	تقرير المجلة
١٣	المقدمة والقواعد الفقهية
٢٥	الكتاب الاول البيوع — عقد البيع — الثمن — التسليم والتسلم — خيارات البيع • حق السلم — الاستصناع
٦٦	الكتاب الثاني الاجارة — نوع المأجور — الآجر والمستأجر — الضمانات
٩٤	الكتاب الثالث في الكفالة — شرائط الكفالة — البراءة من الكفالة
١٠٤	الكتاب الرابع في الحوالة — شروطها — حكمها
١٠٨	الخامس في الرهن — المرهون — بيع الرهن
١١٦	السادس في الامانات — الوديعة — العارية
١٢٩	السابع في الهبة — الرجوع عن الهبة — هبة المريض
١٣٥	الثامن في الغصب والاتلاف — جنابة الحيوان
١٤٥	التاسع في الحجر والاكراه والشفعة
١٥٩	العاشر في الشركات • شركة المالك • شركة الاعيان • الديون المشتركة
١٦٩	القسمة — قسمة الجمع والتفريق — المهايأة — الجوار — المرور والمجرى
١٨٩	الاباحات • حق الشرب والشفعة • احياء الموات احكام الصيد • النفقات المشتركة
٢٠٢	شركة العقد — المفاوضة — العنان — الاعمال — الوجوه — المضاربة
٢٢٠	المزارعة والمساقاة
٢٢٢	الكتاب الحادي عشر في الوكالة — المأمور — عزل الوكيل
٢٣٦	الثاني عشر في الصلح والابراء
٢٤٣	الثالث عشر في الاقرار
٢٥٢	الرابع عشر في الدعوى — حق مرور الزمان
٢٦٦	الخامس عشر في التحليف — الشهادة
٢٧٩	تنازع الايدي — ترجيح البيئات — القول لمن وتحكيم الحال
٢٨٦	الكتاب السادس عشر في القضاء — الحكم — التحكيم